REPUBLICA DE CHILE



CAMARA DE DIPUTADOS

LEGISLATURA 325a., EXTRAORDINARIA

Sesión 43ª, en miércoles 20 de enero de 1993.

(Ordinaria, de 10.30 a 13.14 horas)

Presidencia de los señores Viera-Gallo Quesney, don José Antonio, y Hamuy Berr, don Mario.

Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.

VERSION OFICIAL

INDICE

I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESION
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DIA
VI.- INCIDENTES
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

INDICE GENERAL

Pág.

I.- Asistencia 3539

II.- Apertura de la sesión 3541

III.- Actas 3541

IV.- Cuenta 3541

—o—o—

1.- Reclamación por forma de constitución de Comisión Especial de Aguas 3541

V.- Orden del Día

2.- Creación de Dirección Nacional de Seguridad Pública e Informaciones. Tercer trámite constitucional 3542

3.- Nuevo plazo a Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para recibir antecedentes sobre violación de derechos humanos. Primer trámite constitucional 3557

VI.- Incidentes.

4.- Saneamiento de títulos de dominio en comuna de Victoria. (Novena Región). Oficios 3561

5.- Respuestas a críticas por adjudicación de proyecto sobre construcción de central termoeléctrica en Mejillones. (Segunda Región) 3562

6.- Plan de readecuación de servicios de transporte de pasajeros en provincia de Palena (Décima Región). Oficios 3564

7.- Petición de antecedentes sobre resultados técnicos y administrativos del levantamiento de la veda del loco. Oficio 3565

8.- Solicitud de informe sobre programas de pensiones asistenciales y disminución de la pobreza en Chile. Oficio 3565

9.- Aumento de impuesto a la gasolina. Oficio 3566

10.- Mejoramiento de servicio de agua potable en la comuna de Los Andes. (Quinta Región). Oficio 3567

11.- Cobro por extracción de basuras en la comuna de La Florida. (Región Metropolitana). Oficios 3567

12.- Erradicación de la Feria Persa 'Biobío" de Santiago. (Región Metropolitana). Oficios 3569

13.- Alcance a reciente intervención sobre cobro excesivo por extracción de basuras 3570

14.- Situación derivada del alza de peajes. Oficios 3571

VII.- Documentos de la Cuenta.

Mensajes de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales inicia la tramitación legislativa de los siguientes proyectos de acuerdo:

1.- Modifica el Convenio General de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica, Social, Turística y Cultural, suscrito con Costa Rica el 6 de marzo de 1992 (boletín Nº 904-10) 3573

Pág.

2.- Proyecto de acuerdo relativo al Convenio de Cooperación en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, suscrito con Costa Rica, el 6 de marzo de 1992 (boletín Nº 905-10) 3575
3.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República que hace extensivo a Puerto Williams los beneficios establecidos en el artículo 36 del decreto ley Nº 825, de 1974 (boletín Nº 906-05) 3577
4.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política, respecto del proyecto que permite convenios de pago de patentes mineras y prorroga el pago de aquellas correspondientes al período 1992 (boletín Nº 850-08) 3579
5.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que crea una Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (boletín Nº 682-07) (S) 3579
6.- Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en el proyecto que dicta normas sobre acreditamiento y supervisión de organismos de certificación oficial de calidad de productos hortofrutícolas exportados a comunidades europeas y a otros Estados (boletín Nº 893-03) (S) 3590
7.- Informe de la Comisión Especial para el estudio de la legislación referida a los pueblos indígenas, recaído en el proyecto sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas (boletín Nº 514-01) 3606
8.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas (boletín Nº 514-01) 3663
9.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que crea la Planta de Técnicos en el Servicio de Impuestos Internos (boletín Nº 845-05) 3671
10.- Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto sobre transplante de órganos y otras piezas anatómicas (boletín Nº 158-11) 3681

VIII.- Otros documentos de la Cuenta.
1.- Comunicaciones:
- De los Diputados señores Francisco Bartolucci, Pablo Longueira, Jorge Ulloa, Carlos Recondo, Juan Masferrer, Cristian Leay, Andrés Chadwick, Sergio Correa, Juan Antonio Coloma y Jaime Orpis, mediante la cual retiran del trámite legislativo la moción que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, con el objeto de controlar los instrumentos, aparatos y dispositivos que se pueden utilizar para actividades de espionaje (boletín Nº 830-02).
- Del Diputado señor René García, por la cual adhiere a la moción que modifica el Código de Procedimiento Penal, en lo relativo al delito de violación (boletín Nº 871-07).
- Del Diputado señor Juan Antonio Coloma, por medio de la cual informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días.

2.- Oficios:

- Del señor Ministro del Interior, por los que da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de los Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
  - Del Diputado señor Antonio Horvath, primer seminario campesino, Centro de Padres y Apoderados de Lago Verde.
  - Del Diputado señor Jaime Orpis, traspasos de terrenos.
  - Del Diputado señor Carlos Dupré, límites intercomunales.
  - Del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, construcción de una rampa.
  - Del Diputado señor Pedro Alvarez-Salamanca, plan piloto de clínicas.
  - Del Diputado señor Manuel Antonio Matta, programas de mejoramiento urbano.
  - Del Diputado señor Juan Alberto Pérez, exceso de lluvias en la Décima Región, devolución del 10 por ciento a los jubilados.
  - Del Diputado señor Francisco Huenchumilla, Junta de Vecinos "Nuevas Repúblicas".
  - Del Diputado señor Sergio Velasco, aumento de dotación de Carabineros.
  - Del Diputado señor Jorge Morales, vigilancia policial.
- Del señor Ministro de Educación, por los cuales responde:
  - Los que se le enviaran en nombre del Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel, sobre reajustes de remuneraciones de personal No Docente y elaboración de un estatuto para dicho personal.
  - El que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Baldemar Carrasco, sobre pago de complemento de zona.
- Del Ministerio de Justicia, mediante el cual responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, acerca de un sumario en la Municipalidad de Arica.
- Del señor Ministro de Defensa Nacional, por medio del cual responde el que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Vicente Sota, referido a exoneraciones de funcionarios.
- Del señor Ministro de Bienes Nacionales, por el que responde el que se le remitiera en nombre del Diputado señor Ramón Pérez, relativo a la entrega de un inmueble en comodato.
- Del señor Ministro de Salud, mediante los cuales responde:
  - El que se le enviara en nombre del Diputado señor Pedro Alvarez-Salamanca, referido a la construcción de un hospital.
  - El que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Sergio Elgueta, acerca de proyectos de las ONG.
  - El que se le enviara en nombre del Diputado señor Sergio Pizarro, referido a calidad de aguas de los ríos Copiapó y Huasco.
- Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, por los cuales da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de los Diputados señores que se indican, sobre las materias que se señalan:
  - Del Diputado señor Ramón Pérez, aplicación del decreto ley Nº 466.
  - Del Diputado señor Carlos Valcarce, acerca de la misma materia.
  - De los Diputados señores Ramón Pérez, Antonio Horvath, Eugenio Munizaga y Carlos Valcarce, ampliación del plazo del D.S. 466.

  - Del Diputado señor Gutenberg Martínez, deudores ex Anap.
  - Del Diputado señor Víctor Reyes, obras para la ciudad de Puerto Varas.
  - Del Diputado señor Sergio Correa, antecedentes acerca de la ciudad de Curicó.
  - Del Diputado señor Antonio Horvath, sumarios administrativos.
  - Del Diputado señor Jorge Morales, fallas en construcción de viviendas.
  - Del Diputado señor Pedro Guzmán, construcción de veredas, construcción de una sede social, pavimentación de veredas, mantención de calles.
  - Del Diputado señor Baldo Prokuriça, construcción de viviendas sociales.
- Del señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de a Corporación de Fomento de la Producción, por el que responde el que se le enviara en nombre del Diputado señor Antonio Horvath, referido a tarifas de agua potable.
- Del señor Presidente del Consejo Nacional de Televisión, por medio del cual responde el que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Vicente Sota, acerca de transmisiones televisivas.
- Del señor Presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, por el cual responde el que se le enviara en nombre de la Corporación, en relación con el informe emitido por la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia.
- Del señor Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante el cual responde el que se le remitiera en nombre del Diputado señor Jaime Orpis, acerca del funcionamiento de una Cooperativa.

I.- ASISTENCIA.

-Asistieron los siguientes señores Diputados: (107)

Aguiló Melo, Sergio
Alamos Vázquez, Hugo
Alessandri Balmaceda, Gustavo
Alvarez-Salamanca Buchi, Pedro
Arancibia Calderón, Armando
Araya, Nicanor de la Cruz
Aylwin Azócar, Andrés
Bartolucci Johnston, Francisco
Bombal Otaegui, Carlos
Bosselin Correa, Hernán
Caminondo Sáez, Carlos
Campos Quiroga, Jaime
Cantero Ojeda, Carlos
Caraball Martínez, Eliana
Cardemil Alfaro, Gustavo
Carrasco Muñoz, Baldemar
Cerda García, Eduardo
Coloma Correa, Juan Antonio
Concha Urbina, Juan
Cornejo González, Aldo
Correa De la Cerda, Sergio
Cristi Marfil, María Angélica
Chadwick Piñera, Andrés
Devaud Ojeda, Mario
Dupré Silva, Carlos
Elizalde Hevia, Ramón
Escalona Medina, Camilo
Espina Otero, Alberto
Fantuzzi Hernández, Angel
Faulbaum Mayorga, Dionisio
Gajardo Chacón, Rubén
Galilea Vidaurre, José Antonio
García García, René
García Ruminot, José
Guzmán Alvarez, Pedro
Hamuy Berr, Mario
Horvath Kiss, Antonio
Huenchumilla Jaramillo, Francisco
Huepe García, Claudio
Hurtado Ruiz-Tagle, José María
Jara Catalán, Sergio
Jara Wolff, Octavio
Jeame Barrueto, Víctor
Kuschel Silva, Carlos Ignacio
Kuzmicic Calderón, Vladislav
Latorre Carmona, Juan Carlos
Leblanc Valenzuela, Luis
Letelier Morel, Juan Pablo
Longton Guerrero, Arturo
Longueira Montes, Pablo
Manterola Urzúa, Martín
Martínez Ocamica, Gutenberg
Masferrer Pellizzari, Juan
Matta Aragay, Manuel Antonio
Mekis Martínez, Federico
Melero Abaroa, Patricio
Molina Valdivieso, Jorge
Montes Cisternas, Carlos
Munizaga Rodríguez, Eugenio
Muñoz Barra, Roberto
Muñoz D'Albora, Adriana
Naranjo Ortiz, Jaime
Navarrete Carvacho, Luis

Ojeda Uribe, Sergio
Olivares Solís, Héctor
Orpis Bouchon, Jaime
Ortega Riquelme, Eugenio
Ortiz Novoa, José Miguel
Palestro Rojas, Mario
Palma Irarrázaval, Andrés
Palma Irarrázaval, Joaquín
Peña Meza, José
Pérez Muñoz, Juan Alberto
Pérez Opazo, Ramón
Pérez Varela, Víctor
Pizarro Mackay, Sergio
Pizarro Soto, Jorge
Prochelle Aguilar, Marina
Prokuriça Prokuriça, Baldo
Ramírez Vergara, Gustavo
Recondo Lavanderos, Carlos
Reyes Alvarado, Víctor
Ribera Neumann, Teodoro
Ringeling Hunger, Federico
Rodríguez Cataldo, Claudio
Rodríguez Del Río, Alfonso
Rodríguez Guerrero, Hugo
Rojo Avendaño, Hernán
Sabag Castillo, Hosain
Salas De la Fuente, Edmundo
Schaulsohn Brodsky, Jorge
Seguel Molina, Rodolfo
Smok Ubeda, Carlos
Sota Barros, Vicente
Sotomayor Mardones, Andrés
Taladriz García, Enrique
Tohá González, Isidoro
Ulloa Aguillón, Jorge
Urrutia Avila, Raúl
Valcarce Medina, Carlos
Valenzuela Herrera, Felipe
Velasco De la Cerda, Sergio
Viera-Gallo Quesney, José Antonio
Vilches Guzmán, Carlos
Vilicic Karnincic, Milenko
Villouta Concha, Edmundo
Yunge Bustamante, Guillermo

–Con permiso constitucional, estuvo ausente el siguiente señor Diputado: Jaime Estévez Valencia.

–Asistió además, el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Enrique Correa Ríos.

II.- APERTURA DE LA SESION.

- Se abrió la sesión a las 10.30.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III.- ACTAS

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- El acta de la sesión 41ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 42ª queda a disposición de los señores Diputados.

IV.- CUENTA

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.

- El señor LOYOLA (Secretario).- Da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Terminada la Cuenta.

—o—o—

1.- RECLAMACION POR FORMA DE CONSTITUCION DE COMISION ESPECIAL DE AGUAS.

El señor **JARA** (don Octavio).- Pido la palabra.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor **JARA** (don Octavio).- Señor Presidente, quiero hacer una formal y expresa reclamación a la Secretaría de la Cámara por la Constitución, a nuestro juicio irregular, de la Comisión Especial de estudio de la legislación sobre aguas. Al Comité del Partido por la Democracia no le llegó la citación oportunamente, lo que significó que no asistieran a ella nuestros representantes.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Esa situación tendrá que ser resuelta en la propia Comisión.

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor **MUNIZAGA**.- Señor Presidente, deseo reclamar en el mismo sentido. Ayer, pasadas las 17 horas, llegó la citación al Comité de Renovación Nacional, en circunstancias que la constitución era a las 16 horas, por lo que tampoco estuve presente. Por lo tanto, cuestiono la constitución de la citada Comisión.

El señor **LATORRE**.- Pido la palabra.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor **LATORRE**.- Señor Presidente, están en un error los honorables colegas. Desde el punto de vista formal, se cumplieron los procedimientos reglamentarios. Que algunas citaciones se hayan atrasado y no hayan podido asistir todos los integrantes es otra cosa. Por lo demás, Renovación Nacional estuvo representada por los Diputados señores René García, Claudio Rodríguez y Pedro Pablo Alvarez-Salamanca.

Entiendo la molestia del Diputado señor Jara, quien, con su presencia, podría haber empatado la elección de la Presidencia de la Comisión.

En consecuencia, la Comisión se constituyó en términos absolutamente normales.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Señor Diputado, no corresponde discutir esto.

El señor **MUNIZAGA**.- Señor Presidente, haré reclamo formal, por escrito, a la Mesa, para solicitar que esa Comisión se constituya nuevamente.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Entiendo que el único problema es la Presidencia de la Comisión. No se ve otra dificultad. Ya se verá cómo se resuelve.

V.- ORDEN DEL DIA.

2.- CREACION DE DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA E INFORMACIONES. Tercer trámite constitucional.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en tercer trámite constitucional, hasta su total despacho, del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Seguridad Pública e Informaciones.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Molina.

- Las modificaciones del Senado están impresas en el boletín Nº 682-07 y figuran en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la sesión 40ª celebrada el 13 de enero de 1993.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el señor Molina.

El señor **MOLINA**.- Señor Presidente, por acuerdo de la Sala, el proyecto enviado por el Senado fue remitido previamente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La Comisión, por unanimidad, solicita a la Honorable Cámara que se rechacen todas las modificaciones, por las razones que señalaré sucintamente.

Sin entrar en mayor discusión, pediremos a la Mesa que se apruebe la idea de la Comisión de votar en conjunto, las modificaciones, rechazándolas, para que en la Comisión Mixta podamos hacer los ajustes indispensables y salvar esta iniciativa.

La Cámara envió al Senado un barco con sus velas desplegadas, bien pertrechado, por un acuerdo político muy sustantivo en esta materia. Nosotros hemos recogido los restos de un naufragio. Difícilmente se puede decir que este proyecto tiene contenido después de las modificaciones que le introdujo el Honorable Senado.

Básicamente, las enmiendas son adjetivas o formales. Por ejemplo, invito a los señores Diputados a examinar la hecha al artículo 24, porque es digna de atención. Pueden apreciar que es innecesaria, porque no dice ni al fondo ni a la forma. En cierto modo, es una falta de respeto proponer tal cambio de redacción a una disposición estudiada y aprobado por unanimidad por las Comisiones y la Sala de la Cámara.

La proposición del Senado contiene una serie de otras modificaciones de tipo formal que no vamos a comentar.

Lo que interesa son las modificaciones de fondo, que dicen relación con cuatro grandes temas:

Primero, la naturaleza de la Dirección de Seguridad Pública, en cuanto a sus atribuciones; o sea, el tema de la coordinación de los servicios de seguridad dependiente de Carabineros y de la Dirección de Investigaciones.

Segundo, la fiscalización por parte de la Cámara.

Tercero, el carácter residual de la información que pueda obtener la Dirección.

Finalmente, las garantías y derechos de las personas en relación con su vida privada.

Respecto del primer tema, el Senado ha sustituido el artículo 2º que expresa que la Dirección tiene como objeto coordinar las actividades de las fuerzas de orden y seguridad pública.

Los Senadores, especialmente el Senador institucional señor Huerta, han estimado que la expresión "coordinación" lleva envuelta la facultad de mando a las fuerzas policiales combinadas, con lo cual se vulnera su cadena de mando y dependencia. Se ha dicho en el Senado que, a través del procedimiento de la coordinación, se pretendería, de un modo implícito, subordinar a los órganos policiales, lo que importaría, jurídicamente, un cambio de dependencia operativa y funcional, además de una interferencia en las misiones básicas de las fuerzas policiales.

Los representantes del Gobierno, asu-

miendo el criterio de la Cámara, han sostenido que las políticas sobre seguridad constituyen políticas de Estado, que deben enfrentarse al más alto nivel, destacando que la labor de inteligencia, siendo legítima, siempre deberá ser realizada por organismos que actúen dentro del marco del estado de derecho y sujetos a un estricto control legal. El Estado requiere instrumentos adecuados para proponer políticas y planes en materia de orden público y seguridad interior, recibiendo informaciones para producir inteligencia.

De modo que para el Gobierno el concepto de coordinación expresa la idea de un órgano relacionador y eminentemente asesor del Ministro del Interior, cuya acción será servir de nexo o enlace entre las actividades de las instituciones policiales, sin revestir, en caso alguno, una naturaleza operativa ni erigirse en una especie de órgano de supervisión de las actividades policiales.

Coordinar significa concertar medios, esfuerzos para una acción común. Jamás ha estado en el ánimo del Gobierno, según lo dijo enfáticamente el Ministro del Interior en ambas Cámaras, crear un organismo que efectúe mando o interfiera, perturbe, controle o supervigile a las instituciones policiales.

Este es un tema crucial. Si la Dirección de Seguridad Pública se limita, como pretende el Senado, a ser una oficina de estudios, análisis y apreciaciones de inteligencia y no coordina las acciones de los servicios de seguridad en materia de orden público, este servicio pierde toda trascendencia y significación. Bastaría que, en lugar de crearse una dirección con todo el personal y los presupuestos que aquí se asignan, el Ministro del Interior adquiriera un computador personal adecuado y le introdujera toda la información que pudiera recabar de las oficinas y servicios públicos.

Francamente, con este criterio de vaciar todo este contenido, esta Dirección se convertiría en una especie de oficina seleccionadora de datos, perdiendo su capacidad de coordinar los servicios relacionados con el orden públicos y la seguridad pública interior.

Siempre ha constituido una gran inquietud de la Cámara el hecho de que la coordinación entre Carabineros e Investigación no sea eficiente, lo cual, muchas veces, se refleja en competitividades que no se traducen en resultados positivos. La colisión de intereses, la competitividad de los servicios entre sí ha creado -probablemente seguirá creándolos a futuro- serios problemas. El objetivo de esta Dirección es, precisamente, establecer esa coordinación a nivel superior, dependiente de la autoridad civil, en este caso del Ministro del Interior, encargado del orden y la seguridad pública. Esto sería la primera gran diferencia entre el proyecto aprobado por el Senado y el que aprobó por gran mayoría la Cámara

Una segunda cuestión, bastante delicada, dice relación con la información de inteligencia residual que pueden recoger las Fuerzas Armadas en materia de orden público y seguridad pública interior. Las Fuerzas Armadas no tienen por misión, ejecutar labores de inteligencia en materias de seguridad interna. Su actividad se refiere a la seguridad externa y a la contrainteligencia en materia de seguridad externa.

Sin embargo, en el ejercicio de esas funciones las Fuerzas Armadas pueden tomar conocimiento de información relativa al orden público interno y a la seguridad pública de la nación, pero ella sólo llega a su poder de una manera denominada residual, como producto de sus propias actividades de inteligencia institucionales, realizadas conforme con sus respectivas competencias; es decir, llevadas a cabo en el marco de la ley y del estado de derecho.

El Senado eliminó esta disposición y estableció que corresponde a la Dirección de Seguridad recabar la información que las Fuerzas Armadas obtengan en el ejercicio de su competencia, es decir, en la medida en que realicen su labor y de acuerdo con sus respectivas competencias.

Con esto se abre paso a las siguientes

interrogantes. ¿Pueden las Fuerzas Armadas, a través de sus organismos de inteligencia, dedicarse a acumular información relativa al orden público interno?

Si se les atribuye la facultad de informar a la Dirección, ¿les correspondería, en consecuencia, entregar información y crear departamentos internos destinados precisamente a recabarla en el ámbito interno nacional?

Es obvio que no está dentro de la competencia de las Fuerzas Armadas hacer ese tipo de inteligencia o trabajo informativo. Por lo tanto, la decisión del Senado de eliminar ese aspecto básico en el proyecto constituye para nosotros un punto de extrema gravedad que debe ser analizado en la Comisión Mixta, insistiendo la Cámara en su predicamento.

Un tercer aspecto se refiere a la fiscalización que la Cámara debe ejercer sobre la Dirección, que se crea. El artículo 25 del proyecto aprobado por la Cámara establecía la posibilidad de que el Ministro del Interior entregara anualmente a la Cámara, en el mes de abril, un informe sobre las actividades de la Dirección de Seguridad y las de los organismos de inteligencia policial.

La entrega se haría en sesión de Cámara que tendría el carácter de secreta.

¿Qué se pretendía? Que el órgano superior del Estado encargado de la fiscalización de las actividades de los otros órganos, la Cámara de Diputados, tuviera información permanente sobre uno de los temas más neurálgicos de la actividad relacionada con el orden público interno y la inteligencia interna, de manera que siempre estuviera en condiciones de fiscalizar adecuadamente cualquier exceso o abuso de poder que se cometiera en el campo de las actividades de inteligencia.

Además, disponía que la Dirección debería entregar trimestralmente un informe acerca de sus actividades y la de los organismos de inteligencia policial.

Este artículo fue rechazado en su totalidad por el Senado, por estimar que las funciones de inteligencia siempre deben estar amparadas por el secreto y que, por lo tanto, sería muy grave que la Cámara tomara conocimiento de acciones de inteligencia que son, por lo general, muy reservadas.

El Senado también rechazó el artículo 28 aprobado por la Cámara, que establecía la obligación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de registrar en la Dirección sus reglamentos y normas de procedimiento que fueran dictando en relación con la inteligencia interna y sus cometidos institucionales.

¿Por qué razón se pedía este registro? Porque normalmente el conocimiento de estos reglamentos, que tienen el carácter de reservados, es muy difícil aún para la Cámara. Por lo tanto, se consideraba conveniente que al ejercer fiscalización sobre estos temas existiera un lugar preciso -la Dirección- con la debida reserva y obligación de secreto, donde requerir y tomar razón, con la debida reserva y obligación de guardar silencio, de estos reglamentos internos, fundamentales para evaluar la actividad de inteligencia.

Por último, el tema más conflictivo es el que se refiere a la protección de la vida privada de la persona y de su familia en relación con las funciones de la Dirección de Seguridad y de los demás organismos y servicios de inteligencia.

El artículo 29 aprobado por la Cámara disponía que los informes y documentos que la Dirección fuera recopilando se utilizarían exclusivamente para el cumplimiento de sus respectivos cometidos legales, de manera que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia los servicios y organismos pudieran utilizarlos para inmiscuirse en la vida privada de las personas y de sus familias, ejerciendo presiones o amenazas directas o indirectas con la divulgación o revelación de esa información estrictamente confidencial, sin perjuicio de las denuncias que se pudieran hacer a la justicia sobre la materia.

El Senado eliminó esta garantía esencial, de modo que la obligación de reserva exigida a los servicios de inteligencia se ve seriamente limitada respecto del derecho a la privacidad de las personas, las cuales pueden verse expuestas porque los

mecanismos legales de protección no son suficientes -como lo prueba la reciente resolución de la Corte Marcial en el caso del espionaje telefónico- para garantizarlo de manera inalienable.

En consecuencia, la coordinación de las fuerzas de seguridad en materia de orden público interno, la fiscalización que debe ejercerse sobre ellas, la limitación de la información residual que proviene de las Fuerzas Armadas y la protección de las garantías y derechos de las personas, constituyen el núcleo central de las divergencias que se advierten entre el proyecto de la Cámara y el del Senado.

La opinión unánime de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es que en lugar de entrar a una discusión pormenorizada de estos aspectos y buscar fórmulas que permitan armonizar estos criterios, la Comisión Mixta se aboque a encontrarlas y presente un proyecto que armonice los intereses de ambas corporaciones en relación con esta materia.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor **ROJO**.- Señor Presidente, si bien el informe del Diputado señor Molina es efectivo en sus consideraciones, en el hecho no nos debe preocupar.

El Senado de la República no está equivocado en muchas de sus modificaciones. Cambió el verbo rector coordinar por entregar información. En efecto, coordinar significa, en el hecho, mandar, dictaminar, dirigir, lo que puede provocar un problema de tipo constitucional en cuanto a la dependencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones y sobre las facultades de cada Ministerio.

Pero el hecho de cambiar "coordinación" por "información", sin alterar los objetivos, no modifica el sentido del proyecto. Efectivamente, se va a coordinar la información para formular políticas y adoptar medidas y acciones específicas en relación con las conductas terroristas y con los delitos que afecten el orden público o la seguridad pública interior de la República. En consecuencia, a través de la información que entregarán las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, esta Dirección podrá cumplir su objetivo de formular tales políticas.

La segunda modificación suprime la letra f) del artículo 3º del proyecto, que se refería a preparar estudios y proponer iniciativas de orden legal. En realidad, esa disposición estaba invadiendo, en parte, el campo y la competencia parlamentaria, porque corresponde a la Cámara -como Cámara política de origen- presentar los proyectos e iniciativas de tipo legal, y al Presidente de la República, la potestad reglamentaria. En consecuencia, la supresión de esta facultad no altera en sí los objetivos del proyecto.

En relación con los artículos 25 y 31, que el Senado suprime, por razones de técnica legislativa no creo conveniente crear una Comisión Especial de Seguridad o determinar los informes de la Cámara, a través de una iniciativa que no sea la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Si queremos insistir en estas materias, no debemos hacerlo a través de una ley miscelánea o de este proyecto, sino modificando directamente la Ley Orgánica del Congreso Nacional, materia que, en relación con una comisión de seguridad, es necesario estudiar más a fondo, porque no sé hasta dónde es conveniente, en el hecho, limitar nuestras atribuciones cuando, teniendo facultades fiscalizadoras de carácter amplio, es esta Cámara la que en su oportunidad determinará la forma y modo de accionar.

En relación con el recurso de protección que se crea por esta iniciativa, también se presenta un problema, porque dicho recurso nace de una disposición constitucional, y no podemos modificarlo o ampliarlo por un proyecto de ley, aunque sea de quórum calificado, dado que esa materia es propia de una reforma constitucional.

Estas observaciones las formuló ayer el abogado del Ministerio del Interior.

Por eso creo que las modificaciones

introducidas por el Senado no alteran sustancialmente este proyecto. La más sustancial es la formulada respecto del artículo 28, porque limita las facultades de esta Dirección para imponerse de los reglamentos, normas de procedimientos y planes de acción que le permitiría actuar en forma más eficiente. No creo que existan otras sustanciales y determinantes.

Sin embargo, me parece que ir a una Comisión Mixta con el fin de analizar más en profundidad estas materias, puede llevarnos a perfeccionar estas normas.

De modo que corresponde a esta Cámara evaluar en profundidad las modificaciones introducidas por el Senado.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor **BOSSELIN**.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por la unanimidad de los miembros que concurrieron ayer, acordó recomendar a la Sala el rechazo de las modificaciones del Senado.

Si uno lee atentamente estas modificaciones, llegará a la conclusión de que la Cámara alta ha modificado sustancialmente y no en forma accidental el proyecto aprobado por la Cámara, a tal punto que su naturaleza es completamente diferente. Para eso, basta hacer referencia al artículo 2º. En efecto, la Cámara había dispuesto: "La Dirección tendrá como objetivos coordinar las actividades de las fuerzas de orden y seguridad pública,...". Esa coordinación ha sido eliminada y se ha transformado en un organismo que "tendrá como objetivo proporcionar al Ministro del Interior la información, estudios análisis y las apreciaciones de inteligencia...". En el fondo, no es necesario dictar ninguna ley para cumplir dicha finalidad, porque eso se puede realizar perfectamente en la actualidad. Aquí estaríamos creando una especie de academia o instituto, lo que no tiene ninguna finalidad ni racionalidad.

El problema de fondo que se suscitó en el Senado dice relación con el significado de el término "coordinación". Los representantes de las Fuerzas Armadas que participaron en la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución en el Senado aseguran que coordinar es mandar, y que, en el mundo castrense, una atribución inherente al mando es la coordinación. Por lo tanto, significaría disponer de Carabineros e Investigaciones para las actividades de la Dirección, con la agravante de que los directivos de las policías quedarían sometidos a un subalterno del Ministro del Interior.

Aquí hay una notable confusión de juicios por parte de las personas que concurrieron al Senado. No es efectivo que la creación de una Dirección de Seguridad, es decir, un servicio público que forma parte de la Administración del Estado, con el propósito explícito de realizar actividades de coordinación en materia de seguridad e inteligencia, contravenga la Constitución. La Constitución, y esto parece olvidarse, encarga al Presidente de la República el gobierno y administración del Estado, estableciendo que su autoridad se extiende a todo cuando tiene por objeto la conservación del orden público interior y la seguridad externa.

Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública no constituyen un poder del Estado, por lo que no pueden alegar independencia semejante a la del Poder Judicial o Legislativo. Dichas fuerzas forman parte del Estado, específicamente de su gobierno y administración central, por lo cual todas ellas se encuentran en relación de dependencia jerárquica del Presidente de la República, quien, como supremo administrador, las debe gobernar para cumplir así con el mandato constitucional que le otorga su calidad de Jefe de Estado.

Para desempeñar sus funciones de Jefe de Estado, el Presidente de la República necesita disponer de servicios públicos, organismos, instituciones, ministerios. No puede él estar realizando todas las actividades de gobierno y de administración. Cuando un Ministro, por disposi-

ción legal, coordina determinadas funciones de seguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, lo efectúa en cuanto colaborador del supremo administrador, el Presidente de la República. El mando que éste ejerce sobre tales organizaciones en tiempos de paz y de guerra está en armonía con la calidad de cuerpos armados, esencialmente obedientes y no deliberantes.

La dependencia constitucional del ministerio encargado de la defensa nacional no excluye la posibilidad de que, en el ámbito de la seguridad interna, estas instituciones sean coordinadas por un servicio dependiente del Ministerio del Interior, toda vez que los ministros de Estado son sólo colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. Es el Presidente de la República el que está actuando ahí para cumplir su cometido constitucional.

Quienes han querido atribuir independencia a las Fuerzas Armadas y de Orden atropellan la Constitución y desconocen las funciones del Presidente de la República, por lo que resulta conforme a derecho establecer una Dirección de Seguridad e Inteligencia con objetivos de coordinación.

No en vano el Nº 19 del artículo 32 de la Constitución señala expresamente que "Son atribuciones especiales del Presidente de la República: "Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;".

Es obvio que para disponer, organizar y distribuir, obligatoriamente y conforme con la naturaleza de las cosas, el Presidente de la República debe realizar labores de coordinación, las que están incluidas, ínsitas en las labores de disposición y de organización.

Quienes han querido ver una limitación de la autoridad del Presidente de la República en tiempo de paz por la norma constitucional que establece que el Presidente sólo le corresponde asumir la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas en caso de guerra, confunden las normas, por cuanto lo que quiere decir el constituyente es que, en tiempo de guerra, las labores de disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas, distribuirlas y llevar la conducción de la guerra propiamente tal, adquieren un rol de primer orden y el cometido de asumir la jefatura de las Fuerzas Armadas pasa a ser una tarea primordial para el Jefe del Estado. Es el Estado el que se encuentra en guerra, y el Presidente de la República, en consecuencia, pasa a ser virtualmente el Comandante en Jefe, el Generalísimo de todas las Fuerzas, Pero en tiempo de paz, es el supremo administrador, es el Jefe Supremo de la Nación. Por lo tanto, la única forma en que él puede actuar y ejecutar labores de organización y de disposición de dichas fuerzas encargadas del orden público o de la seguridad externa es a través de mecanismos de carácter institucional.

De manera que cuando se quiere ver una contradicción o una invasión de atribuciones de las Fuerzas Armadas porque se asigna una determinada labor a una Dirección que depende del Ministerio del Interior, en el fondo se está desconociendo la autoridad del Presidente de la República. Es lo que ha sucedido verdaderamente.

Eso emana de una interpretación de la Constitución que no corresponde al texto del mismo. Cuando se comenzó a redactar la Constitución de 1980 y a confeccionar el título relacionado con las Fuerzas Armadas, se quiso crear una especie de poder de las Fuerzas Armadas semejante, paralelo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo: el Poder Armado. Pero dicha concepción, en definitiva, no fue aprobada. Las Fuerzas Armadas están ínsitas, están incluidas en la Administración del Estado y, en consecuencia, cuando este proyecto crea la Dirección de Inteligencia está perfectamente ajustado a la Constitución.

En segundo lugar, nos llama profundamente la atención la ligereza con que el Senado ha eliminado las disposiciones que tienden a proteger la privacidad, la intimidad de la vida de las personas.

Los fallos dictados ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Corte Marcial, de los cuales ha tomado conocimiento la opinión pública, dejan nítidamente establecido que las normas legales vigentes en este momento no protegen adecuadamente la privacidad de las personas y que el recurso de protección establecido en la Constitución es insuficiente, y los hechos lo han demostrado.

¿Qué pretende la Cámara con sus disposiciones? Resguardar la seguridad, la vida privada de las personas frente a los organismos de seguridad, y facilitarles el ejercicio de sus derechos ante cualquier juzgado del crimen.

Si no establecemos estas garantías y creamos una Dirección de Inteligencia, sea en la hipótesis del Senado o en la nuestra, estamos dejando en la desprotección a la ciudadanía. De manera que nuestro criterio es insistir en el proyecto de la Cámara.

No puedo dejar de mencionar una circunstancia. El Supremo Gobierno envió, en un primer momento, un proyecto destinado a crear una Subsecretaría de Seguridad y de Información. Recibido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se designó una Subcomisión, integrada por los Honorables Diputados señores Aylwin, Molina, Chadwick y Espina, que, en unión con el Subsecretario de Aviación, lo trabajaron en profundidad, llegaron a la conclusión de que lo conveniente no era crear una Subsecretaría, sino un Dirección. En esos términos se acordó un texto.

El Presidente de la República, en conocimiento de ese acuerdo de la Comisión, retiró el proyecto destinado a crear la Subsecretaría de Seguridad y de Información y envió uno nuevo para crear la Dirección de Seguridad e Información. En la exposición de motivos de dicho proyecto se hace referencia expresa al trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y se señala que habiéndose producido acuerdo entre Gobierno y Oposición, entre todos los partidos representados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, él hacía suyas las ideas que allí habían nacido y que se traducían en el correspondiente proyecto.

Cuando nuestros distinguidos colegas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional concurrieron con sus voluntades a aprobar, tanto en la Comisión como en la Sala, ese proyecto, los Diputados de la Concertación entendíamos que tenían el suficiente respaldo partidario y que el Senado se iba a pronunciar en iguales términos.

Lamentablemente, tal vez por descoordinación o por problemas de carácter interno, no se produjo la misma votación en el Senado. Este es un precedente negativo para nosotros porque actuamos bajo la convicción de que lográbamos un acuerdo de carácter político y de que, como tal, se aprobaría en iguales términos en el Senado.

Por desgracia, al iniciarse la discusión en el Senado, se cambiaron las argumentaciones; incluso, representantes de las Fuerzas Armadas que nos habían dado determinada apreciación respecto del proyecto, cambiaron la versión e interpretación por una diferente, lo que, en nuestro concepto, es bastante insólito, puesto que a propósito de la expresión "coordinación" consultamos y recibimos opiniones de todas las autoridades sobre la materia. Fuimos muy cautelosos y no quisimos, en consecuencia, proceder en el pleno uso de nuestras facultades. Preferimos escuchar a los representantes de las Fuerzas Armadas; pero se produjo este cambio de versión.

Por todas estas razones, la Cámara debe reiterar su criterio. Discrepo profundamente de la versión entregada por el Diputado señor Hernán Rojo respecto de las diversas disposiciones legales, porque no cabe la menor duda, a cualquiera que lea en forma detenida los comparados, de que hay diferencia de carácter sustancial y no sólo de detalles o de accidentes.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presiden-

te).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.- Señor Presidente, el informe en análisis refleja la diferencia de opinión entre las versiones del Senado y de la Cámara, en que básicamente hay cuatro aspectos relevantes para analizar.

En primer lugar, de acuerdo con el profundo y extenso análisis del Diputado señor Bosselin, los objetivos de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, según la versión de la Cámara, son coordinar las actividades de las fuerzas de orden y seguridad pública y proporcionar al Ministro del Interior la información, estudios, análisis y la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, en términos de enfrentar adecuadamente las conductas terroristas y otras que puedan alterar el orden público y la seguridad pública interior. El Senado elimina la función de coordinación.

En mi concepto, en este plano, una vez más se replantea en el Parlamento el debate de proyectos anteriores.

Quiero llamar la atención respecto del resultado de la Comisión Especial sobre servicios de inteligencia. Dentro de sus conclusiones estableció que los Ministros del Interior y de Defensa no tuvieron conocimiento de determinadas actividades de la Policía de Investigaciones o de determinada documentación. Reconoció la falta de instrumentos legales que permitieran al Ministro del Interior la posibilidad de informarse adecuadamente, y, además, de dirigir y articular una política de inteligencia, dentro de la actividad de la policía y de los servicios de información.

Desde este punto de vista, hay reconocimiento de la necesidad de contar, por parte del Gobierno, con instrumentos, mecanismos y normas claras que permitan no la realización de actividades de inteligencia en forma directa, obviamente, sino la conducción de carácter global, de carácter político; la orientación del accionar del aparato de inteligencia del Estado, que, como el Diputado señor Bosselin mencionó, el Gobierno y el Presidente de la República, a través de los Ministros, deben tener de acuerdo con sus prerrogativas institucionales, constitucionales, fundantes de las bases de un Estado de Derecho democrático.

En segundo lugar, el Senado suprimió el título referente a las garantías de los derechos de las personas. Con seguridad, la lógica de su acción estuvo dirigida en la línea de que nuestro ordenamiento legal cuenta con normas en diversos códigos, precisamente para garantizar y proteger el ejercicio de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas.

Sin embargo, haciendo nueva referencia al informe de la Comisión sobre Servicios de Inteligencia, otras de sus conclusiones es la necesidad de legislar para reforzar y perfeccionar la normativa sobre la protección de la privacidad, de la intimidad y, en general, de los derechos fundamentales de las personas garantizados en nuestra Constitución.

En este sentido, no es necesario alargar la intervención, porque en el propio informe de la Comisión se hace referencia a varias situaciones dramáticas, que son de público conocimiento y que demuestran que los cuerpos legales que establecen mecanismos para garantizar los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en relación con la actividad de los servicios de inteligencia, requieren de perfeccionamiento y también límite en cuanto a su acción; un marco legal nítido para los efectos de que actúen profesionalmente, sin desbordar su ámbito y sin afectar, en consecuencia, los derechos de terceros.

En tercer lugar, el Senado abolió de la proposición de la Cámara los mecanismos de fiscalización y control parlamentarios. Nuevamente hago referencia al informe de la Comisión sobre Servicios de Inteligencia, pues esta situación forma parte de las reformas que propone.

Sus conclusiones apuntan a que es fundamental reforzar los mecanismos de control parlamentario, presupuestario, judicial, financiero, contable e interno, en el ámbito de la administración. En este sentido, el Senado debió expresar el

acuerdo, el consenso político reflejado en el informe de la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia.

Por último, otro aspecto grave y fundamental de las modificaciones del Senado está en la letra c) del artículo 3º. Dice la de la Cámara: "Relacionarse, a través del Ministerio de Defensa Nacional, con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, para recabar la información referente al orden público y a la seguridad pública interior de que ellos tuvieron conocimiento, como producto de sus propias actividades de inteligencia institucionales, realizadas conforme con sus respectivas competencias.". El Senado suprimió la frase "como producto de sus propias actividades de inteligencia institucionales, realizadas conforme con sus respectivas competencias.", y agregó la siguiente oración: "y proporcionando a dichos organismos de inteligencia la información que pudiere obtener en sus actividades de seguridad interior que incida en el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas.".

La versión de la letra c) de la Cámara refleja la necesidad grande e importante de definir los ámbitos de funcionamiento, los ámbitos de competencia de la inteligencia por parte de los servicios policiales, que de acuerdo con el ordenamiento legal vigente son los encargados de velar por la seguridad pública, por la seguridad interior del Estado.

Por lo tanto, la inteligencia policial está básicamente vinculada y orientada a responsabilizarse de la seguridad interna, de la seguridad ciudadana; y la inteligencia de carácter militar apunta fundamentalmente a la protección de la seguridad externa del país y a la seguridad de los cuarteles, poblaciones militares y otras pertenencias de las Fuerzas Armadas.

Se habla de actividades de inteligencia institucional de las Fuerzas Armadas, conforme con sus respectivas competencias; es decir, ahí se ratifica que el ámbito de acción de la inteligencia de las instituciones de las Fuerzas Armadas se refiere a la seguridad externa.

Si se suprime esa referencia se debilita la limitación de ámbitos entre la inteligencia militar y la policial. Por el contrario, la versión del Senado reafirma la necesidad de proporcionar a las instituciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas la información sobre las actividades de seguridad interior que puedan tener incidencia en el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es decir, se supone con relación a la protección y a la garantía de nuestra seguridad externa, en inteligencia militar vinculada a problemas foráneos al ámbito geográfico nacional, en algunos aspectos, o a posibles conflictos o tensiones externos.

A mi juicio, este último punto es de la mayor relevancia, y creo que el informe de la Comisión de Servicios de Inteligencia también contiene propuestas, al respecto, que pueden ilustrar de una manera adecuada el debate.

En conclusión, me declaro partidario de rechazar las transformaciones y reformas que ha sufrido la propuesta de la Cámara sobre este proyecto y me parece necesario llegar a la comisión bicameral que analizará las diferencias de opiniones entre ambas ramas del Congreso, y así enfrentar el inicio del debate respecto a los problemas de las actividades de inteligencia en este país; de forma tal, que las nuevas leyes que elabore el Parlamento reflejen la necesidad de establecer mecanismos de control, una definición nítida de los ámbitos de competencia de los servicios de inteligencia, un adecuado mecanismo de protección a los derechos de las personas y la entrega al Gobierno de los instrumentos y mecanismos que les permitan, efectivamente, hacer gobierno en este país, en materia de las actividades de seguridad e inteligencia.

Para finalizar, insisto en que el informe de la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia de la Cámara debiera constituir un elemento muy significativo, por reflejar un consenso político, en su oportunidad, de todas las fuerzas políticas representadas en esta Corporación y porque ha sido el estudio más integral y profundo que se haya realizado en el

país, por lo menos, en el sector civil, sobre esta materia.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor **CHADWICK**.- Señor Presidente, comparto todos los argumentos esgrimidos en la Sala, especialmente los del Diputado informante, en el sentido de rechazar las modificaciones introducidas por el Senado, y de esa manera concurrir a la Comisión Mixta.

Deseo referirme a un aspecto cuyo conocimiento por la Sala estimo de importancia.

Tanto en la discusión que originalmente sostuvimos en la Cámara como en el debate público que se ha llevado a cabo sobre la creación de una Dirección de Seguridad Pública, el Gobierno señaló que este instrumento es esencial y fundamental para combatir en forma eficaz la acción terrorista en el país, principalmente, en la función de coordinación de los organismos propios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Incluso, durante la discusión en la Cámara, las autoridades del ministerio del Interior, en especial su titular, manifestaron que era esencial contar con un organismo especializado, con esta facultad de coordinación, para responder a la acción del terrorismo.

En el debate producido a través de los medios de comunicación, públicamente se expresaron críticas a la Oposición, y se expresaron dudas respecto a si sus parlamentarios estarían dispuestos a respaldar que un organismo de esta naturaleza tuviera la facultad de coordinar a los organismos de Carabineros e Investigaciones, y además, criticó al Parlamento por la demora que habría tenido la tramitación de esta iniciativa.

Les recuerdo a algunos señores Diputados, obviamente a aquellos que, quizás no tienen muy buena memoria, que el Presidente de la República, hace un tiempo, en un discurso señaló, a este organismo como una de las medidas para combatir la acción de la delincuencia y del terrorismo y señaló que su creación era una de las prioridades legislativas que el gobierno se imponía, para los efectos de tener eficacia en la lucha contra el terrorismo, destacando la labor de coordinación como un elemento fundamental. Hago presente esto, porque en el día de ayer, cuando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia entró a conocer las modificaciones del Senado, el representante del Ministerio del Interior manifestó en ella que el Gobierno se allanaba a las modificaciones propuestas por el Senado.

Por lo tanto, quisiera saber cuáles son las razones por las cuales el Gobierno, después de todo el énfasis que puso y la primordial importancia que otorgó al elemento de coordinación de los organismos policiales para combatir el terrorismo, hoy, cambia su criterio, su manera de pensar y se allana a las proposiciones del Senado que, esencialmente, constituyen un proyecto distinto del que se aprobó en la Cámara, de aquél que envió el Ejecutivo. ¿Qué razones ha habido para este cambio de criterio? ¡Y por Dios que hubiera sido importante contar con la presencia en la Sala de los responsables de la seguridad interior del país como son las autoridades del Ministerio del Interior, Ministro, Subsecretario, y otros personeros encargados de estas materias, para que hubieran contestado a esta inquietud! ¡Qué elemento nuevo tiene el Gobierno a su disposición, que permite modificar su criterio en un tema tan sustancial, como el que estamos conociendo, en circunstancias de que el propio Presidente de la República lo señaló como prioridad esencial del Gobierno en el combate contra el terrorismo! Por lo menos, habría sido una mínima deferencia, contar con la presencia de las autoridades competentes en esta materia en la Sala para responder a esta pregunta.

Y me adelanto a que, por favor, la respuesta no sea que ha debido allanarse a los criterios del Senado, en la búsqueda de consensos, que permitan sacar la legis-

lación adelante, porque aquí hay una responsabilidad esencial que recae sobre el Gobierno, y es garantizar una acción eficaz en el resguardo de la seguridad pública del país, especialmente en un tema tan extraordinariamente delicado, como es la acción terrorista. Cuando se tiene esa responsabilidad y se debe garantizar, al país, el ejercicio de responsabilidad, cuando existe plena conciencia de los elementos necesarios para ser eficaz en el cumplimiento de esa responsabilidad, no se puede argumentar sobre la base de los consensos, más aún cuando existen los instrumentos para lograr imponer un criterio, en el cual existe conciencia de que es necesario, como es el hecho de que se cuenta con una amplia mayoría, en la Cámara, dispuesta a respaldar la iniciativa que establece la facultad de coordinación de los servicios encargados de la seguridad pública, como un elemento esencial para combatir el terrorismo.

Por lo tanto, la argumentación de los consensos, en esta oportunidad, no existe, en este caso el mal menor, no existe. Por consiguiente, resulta incomprensible la actitud del Gobierno, porque no aparecen elementos de juicio que permitan comprender este cambio, tan de última hora, acerca de los criterios expuestos originalmente, cuando se envió este proyecto.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor **CORREA** (Ministro Secretario General de Gobierno).- Señor Presidente, el Diputado señor Chadwick ha solicitado que el Gobierno tenga la deferencia de enviar a este debate a los responsables de la seguridad en el Gobierno, y me alegro de que, entre ellos, haya mencionado al Ministro del Interior.

En todo caso, también solicito al Diputado señor Chadwick, por su intermedio, señor Presidente, que tenga deferencia con el Gobierno y considere que en la Sala se encuentra un Ministro de Estado, que representa de manera directa al Presidente. Me parece que es una aclaración necesaria, sobre todo cuando se trata de los ministros que integran el sector político del Gabinete que, como bien se sabe, resuelven en conjunto estas materias.

En segundo lugar, debo recalcar que llegamos al Senado totalmente convencidos de que la magnitud de los acuerdos políticos a que habíamos llegado con la Oposición en la Cámara serían plenamente respetados por el Senado, como corresponde a una seria estructura política de decisiones. En el Senado nos encontramos con la sorpresa de que ello no era así y que aquello que valía para los partidos de Oposición en la Cámara no valía en el Senado, y naturalmente, tuvimos que asumir en forma responsable la conducta de buscar los acuerdos que hicieran posible que el trámite avanzara.

Había determinado no hablar en nombre del Gobierno en esta sesión, porque si hubiésemos estado en contra de la determinación de los parlamentarios de la Concertación, y de la Comisión, en especial, de rechazar todas las modificaciones del Senado, habría hecho ver el punto de vista del Gobierno. Nos parece bien que este asunto se discuta en la Comisión Mixta. Hay una serie de materias en las que esperamos llegar a buenos acuerdos. Nuestro deseo es que eso ocurra dentro de esta semana y la próxima, pero reitero, nos hemos visto en la obligación de favorecer un trámite en el Senado, que permitiera que la ley fuera despachada en el curso de este mes. Insisto en que el hecho originario fue que los acuerdos asumidos en la Cámara resultaron no tener valor en el Senado.

He dicho, señor Presidente.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor **HUENCHUMILLA**.- Señor Presidente, me ha solicitado una interrupción el Diputado señor Chadwick, la que, con su venia, le concedo.

El señor **VIERA-GALLO** (Presiden-

te).- Tiene la palabra el Diputado, señor Chadwick.

El señor **CHADWICK**.- Agradezco la interrupción, porque me permite responder dos aspectos que ha mencionado el señor Ministro.

Primer aspecto: espero tener siempre la máxima deferencia para el Gobierno, pero las cosas son como lo establecen la Constitución y la ley.

En primer lugar, el Ministro ha dicho que felizmente he señalado que el Ministro del Interior debió haber estado presente. No hay ningún juicio valórico mío por el hecho de que el Ministro del Interior esté o no. El es el responsable de la seguridad pública en virtud de un decreto supremo, dictado por el Presidente de la República en ejercicio de sus funciones constitucionales, que establece que el Ministro del Interior es quien coordina esta acción de seguridad pública. Por lo tanto, hay una responsabilidad legal establecida por un decreto supremo para efectos de que es la persona que debiera estar aquí presente.

En segundo lugar, los Ministros de Estado que concurren a la Cámara lo hacen en función de las competencias propias de la ley orgánica respectiva. Por lo tanto, de ahí la necesidad de que estuvieran los responsables de la seguridad pública y no los responsables de otras áreas u otros ministerios.

En tercer lugar, tengo el mayor respeto por la presencia del Ministro señor Correa en esta Sala y, obviamente, lo sé parte del equipo político de Gobierno, de organizaciones que no responden a disposiciones legales, sino que son propias de un gobierno que crea áreas políticas, económicas, sociales en las cuales entran unos y salen otros, influyentes unos más que otros, y uno no sabe cuáles están, cuáles influyen, cómo cambian las circunstancias y cómo se van dando los tiempos para efectos de saber la competencia, responsabilidad o influencia de la persona que esté aquí presente. Pero más allá de esos elementos, lo importante es quién tiene las atribuciones legales, y es el único criterio que tiene la Cámara para exigir la presencia de la autoridad, y en este caso, es el Ministro del Interior por un decreto supremo dictado por el Presidente de la República.

Un segundo aspecto. Entiendo el argumento de que no se han producido iguales votaciones en la Cámara y en el Senado, respecto de Diputados y Senadores de un mismo partido. Entiendo esa relación y el argumento, pero es una relación que se da en el ámbito político.

En cambio, con respecto al Gobierno, no existe una relación que se dé en el ámbito político, sino una responsabilidad constitucional. El Gobierno es el responsable de garantizar el orden público del país. Y es a éste, al que frente a esa responsabilidad de garantizar el orden público del país, le es exigible, por responsabilidad constitucional, el hecho de que si está consciente de que para garantizar esa responsabilidad, y así lo ha hecho públicamente, crea un instrumento, que nos explique por qué o cuáles son los criterios que hoy, lo hacen entender que éste no es necesario o no resulta eficaz, cuando hace poco tiempo nos dijo que lo era. En consecuencia, es completamente distinta la relación que puede darse entre Diputados y Senadores en un punto de relación política con respecto a la responsabilidad del Gobierno, tanto ante la Cámara como en el Senado con respecto al ámbito constitucional de su propia competencia, como es la seguridad pública.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Por la vía de la interrupción concedida por el Diputado señor Huenchumilla, tiene la palabra el señor Ministro.

El señor **CORREA** (Ministro Secretario General de Gobierno).- Señor Presidente, seré muy breve. El señor Chadwick es un Diputado muy destacado, pero todavía no es Presidente de la República, a quien le corresponde determinar qué Ministros asisten a tratar las distintas materias en el Parlamento, porque todos somos secretarios del Presidente.

En relación con el segundo tema, cuando el Gobierno no tiene mayoría en una Cámara -si el Diputado señor Chadwick tiene después la experiencia de participar en un gobierno que deba enfrentar un Congreso lo sabrá muy bien-, su principal responsabilidad consiste en evitar que un proyecto sea rechazado en general, porque en tal caso se produce un estancamiento muy severo en el trámite legislativo. Desde ese punto de vista, y eso es lo sustancial para los efectos de esta sesión, concordamos plenamente con el criterio de que el conjunto de las divergencias entre el Senado y la Cámara sea discutido en la Comisión Mixta.

Gracias señor Diputado.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor **HUENCHUMILLA**.- Señor Presidente, el tema central radica en saber si como Parlamento le estamos dando al Gobierno, que es el responsable de la seguridad pública interior, los instrumentos legales necesarios para cumplir adecuadamente esta función.

A esta altura del debate, considero que el proyecto se encuentra absolutamente desdibujado en su finalidad y contenido.

La pregunta que me formulo es qué se persigue con esta iniciativa. ¿Tener una información más completa y acabada de lo que pasa en el ámbito de la seguridad interior? ¿Se estima que esa información no sería debidamente procesada y traducida en inteligencia para que el Gobierno tome las decisiones correspondientes? ¿Se piensa que a pesar de existir información adecuada e inteligencia debidamente procesada, los organismos policiales no estarían coordinados como es debido para cumplir la finalidad que le asigna la Constitución al Ejecutivo, de garantizar el orden público institucional?

En mi opinión, de ahí deriva el hecho de que el proyecto aprobado por el Senado, sea absolutamente inocuo y no sirva para la finalidad que tuvo en sus orígenes. Cuando se habla de coordinar la información, parto de la base de que los organismos policiales, llámense Carabineros e Investigaciones, están recibiendo la información necesaria y oportuna respecto de esos ámbitos; de que esa información está debidamente procesada y que se traduce en la inteligencia necesaria para adoptar las resoluciones.

Aquí se hace una mescolanza de cosas que, a mi juicio, no constituyen a este proyecto en una herramienta sustantiva y eficaz para combatir el terrorismo, como lo señala su artículo 2º.

Durante estos dos o tres últimos años hemos escuchado que una de las tareas esenciales en las cuales se ha fallado, no por parte del Ejecutivo, sino de la actividad policial, se debe precisamente a la descoordinación que ha existido entre los organismos policiales, lo cual pudimos comprobar en la Comisión Investigadora sobre Servicios de Inteligencia. No es que falle la información o el procesamiento de la misma, sino que ha fallado la coordinación entre estos organismos, a fin de cumplir claramente los objetivos señalados.

En la letra c) del artículo 3º se establece una suerte de comunidad de inteligencia, bastante esmirriada, al disponer que habrá una especie de relacionamiento a través del Ministerio de Defensa. Además, se señala que ahí se recabará la información referente al orden público y a la seguridad pública interior de que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tuvieren conocimiento.

El Senado le agrega una frase que dice que la Dirección de Seguridad deberá proporcionar a dichos servicios de inteligencia la información que pudiere obtener en sus actividades de seguridad interior.

¿A qué se refiere el Senado cuando habla de actividades que realizará la Dirección de Seguridad? Está claro que ella no va a recabar información por sí misma, sino que va a recibirla de los organismos de inteligencia policial y militar.

De manera que aquí hay una serie de contradicciones que desnaturalizan los objetivos primitivos del proyecto.

A mi juicio, los temas centrales que dicen relación con este proyecto, son tres:

Primero, no es posible dirigir la lucha contra el terrorismo y mantener la seguridad interior, si no definimos claramente -no por este proyecto híbrido que nada dice- que la responsabilidad le corresponde al Ministerio del Interior.

Por lo tanto, los que se dedican a recoger la información, a procesarla, a prevenir los delitos y a luchar contra los delincuentes, son precisamente los organismos policiales, que deben depender directamente del Ministerio del Interior, y no como sucede hoy día en que, por una parte, esa Secretaría de Estado coordina, pero legal y constitucionalmente dichos organismos policiales dependen del Ministerio de Defensa.

Segundo, si queremos aprovechar todas las estructuras del Estado en recabar la información necesaria y los procesos que significan inteligencia, deberíamos ir a la conformación de una comunidad de inteligencia que reflejara estos principios.

Por último, me parece muy importante rechazar lo que ha hecho el Senado, a fin de que en la Comisión Mixta podamos introducir algunas modificaciones que tiendan a reflejar mayoritariamente el pensamiento que tuvo la Honorable Cámara cuando trató este proyecto.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Se ha pedido la clausura del debate.

El señor **ESPINA**.- Señor Presidente, el Comité de Renovación Nacional no ha hecho uso de la palabra.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene razón señor Diputado.

Puede hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos.

El señor **ESPINA**.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que el tema de discusión no debe ser si la mayor o menor responsabilidad en esta materia le corresponde al Gobierno o a la Oposición, sino seguir el criterio con el cual se tramitó este proyecto, que apuntaba a resolver uno de los problemas casi congénitos en la seguridad pública, cual es la falta de coordinación entre los servicios policiales.

Por lo tanto, los esfuerzos deben concentrarse en determinar la forma más adecuada de lograr una verdadera coordinación entre Carabineros, Investigaciones y la información que las Fuerzas Armadas tengan sobre la materia, con el fin de que puedan adoptarse medidas oportunas y adecuadas en materia de seguridad pública.

Al respecto, el Senado ha adoptado un criterio distinto al de la Cámara. En ésta se habla de coordinar las actividades de las fuerzas de orden y seguridad pública, mientras que en el Senado se reemplaza esta idea por la función de proporcionar al Ministro del Interior la información que le permita adoptar medidas y acciones específicas.

Lo que debe dilucidar el Parlamento es cuál de los dos caminos tomar. A diferencia del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no tengo claro cuál es el más correcto. Tampoco tengo muy claro cuáles son las diferencias -aquí recojo lo señalado por el Diputado señor Chadwick-, y me hubiese gustado que el Ministro del Interior o el propio Ministro señor Correa, nos explicara qué significa en la práctica este cambio, porque en el proyecto se mantiene lo que dispone el artículo 12, en el cual se crea una división de coordinación a la que le corresponde la función de enlace entre Carabineros e Investigaciones. Es decir, va a existir una división especializada en la adecuada coordinación entre Carabineros e Investigaciones.

Quizás lo razonable, a lo menos para quienes no vimos el proyecto en el Senado, es que las mismas autoridades que lo tramitaron y con las cuales nos reunimos en la Cámara nos puedan informar sobre el cambio de criterio. A lo mejor, estamos hablando de un cambio más formal que de fondo, en relación con los objetivos que perseguimos, porque según el nuevo

texto, se mantiene la labor de coordinación en una división y se señala que en vez de coordinar actividades va a proporcionar información para fijar medidas específicas, lo que podría ser la manera concreta de llevar adelante esa coordinación. Lo que ocurre es que ignoro si los cambios son de redacción o de fondo, y creo que las autoridades de Gobierno son las que deben saber si el instrumento que se les está otorgando les resulta útil.

Si el instrumento no le es útil, el Gobierno no puede, y aquí discrepo del Ministro señor Correa, conformase o señalar que por no tener los votos no se habría aprobado la idea de legislar, pues él puede insistir con los dos tercios de la Cámara para legislar. Con ese quórum, puede haber unanimidad. Por último, previas consultas a los Diputados, podría haber insistido en el proyecto original. Pero no quiero poner énfasis en ese punto, sino en lo siguiente.

En mi opinión, el proyecto se mantiene en lo sustantivo. Puedo estar equivocado y me gustaría escuchar la opinión del señor Ministro al respecto.

Me parece que las labores de coordinación y el objetivo de recabar información quedan igual. Se mantiene el artículo 22, en donde se establece, sin cambiarle una letra, que todos los organismos de la Administración del Estado y las instituciones privadas en que tenga participación el Estado están obligadas a proporcionar información a esta Dirección. Se mantiene también el Comité Consultivo y a jerarquía del director. En síntesis, lo que estamos discutiendo es el artículo 2º. No veo la diferencia práctica entre decir que la Dirección tendrá como objetivo coordinar las actividades de las fuerzas de orden -como ya dije, se mantiene en el artículo 13- y señalar que va a proporcionar información para realizar acciones específicas, que pueden ser las de coordinación.

Lo que no comparto con el Senado es eliminar la fiscalización. En verdad, no entiendo la razón por la cual el Senado se niega a que una autoridad como el Ministro del Interior, semestralmente o el tiempo que se estime conveniente, proporcione a la Cámara, en sesión secreta, toda la información relativa al funcionamiento de esta oficina. Eso me parece una inconsistencia enorme del Senado, porque si hay algo a lo que un Parlamento razonablemente puede aspirar en un sistema democrático, es a fiscalizar si los organismos funcionan adecuadamente, y no me parece que al Senado le corresponda negar esa facultad a la Cámara. No hemos recibido explicación alguna sobre el particular. ¿Les parece que los Diputados no lo vamos a hacer bien? ¿Les gustaría que lo hubieran hecho los Senadores? No lo sabemos.

Dado que hay muchas interrogantes, soy partidario de enviar en su totalidad este proyecto a Comisión Mixta, para que se nos expliquen los cambios.

No puedo creer que el Gobierno esté apoyando los cambios introducidos en él proyecto considerando que le resulta inútil a lo mejor, el problema es de lenguaje y de ejercicio práctico.

En mi opinión, se está manteniendo lo sustantivo del artículo 2º, salvo que alguien me asegurara, insisto por tercera vez, que es absolutamente diferente la función "coordinar actividades" a la de "proporcionar información al Gobierno para que tome decisiones específicas". ¿Cuál es la diferencia, más aún si se mantiene un artículo como el ya señalado, que tendrá un departamento especializado que servirá de enlace entre Carabineros e Investigaciones?

No tengo información acerca de si los cambios son de fondo o formales; pero no me parece correcto negarle a la Cámara la facultad de fiscalización en un área tan importante. En consecuencia, rechazaré las modificaciones del Senado, aun cuando comparto el contenido de muchas de ella. Como ésta es una política de Estado donde no deben haber imputaciones de mayor o menor responsabilidad de unos y otros, sino, fundamentalmente, un criterio común para obtener un buen organismo, la divergencia debe ser resuelta en la Comisión Mixta, ojalá, en el transcurso del mes de enero.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor **CORREA** (Ministro Secretario General de Gobierno).- Es difícil adelantar aquí sobre cuál será el debate en la Comisión Mixta; pero, sin duda, el Diputado señor Espina se ha referido a un aspecto de fondo. En la Comisión Mixta habrá que discutir cuál es exactamente el concepto de coordinación.

De acuerdo con el criterio del Gobierno, si esta Dirección no tiene la facultad de coordinar, pierde buena parte de su efectividad. El punto radica en establecer la diferencia entre "coordinación" y "mando", porque no hemos tenido la fortuna de que el Parlamento apruebe los cambios en las dependencias de las instituciones policiales, por lo que podríamos entrar en contradicción en una materia que debe ser resuelta en la ley. Sin entrar en ese debate, que no tuvo buen destino en el Parlamento, consideramos que esta Dirección necesita contar con la facultad de coordinación.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Se ha pedido la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

En votación las modificaciones al Senado.

- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 53 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor **PROKURIÇA**.- En el tablero figura un señor Diputado que no está presente en la Sala.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Se repetirá la votación.

- Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 61 votos. Hubo 1 abstención.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Rechazadas las modificaciones del Senado.

El proyecto pasa a Comisión Mixta.

Propongo a la Sala que la Comisión Mixta que estudiará este proyecto quede integrada por los Diputados señores Molina, Cornejo, Espina, Chadwick y Bosselin.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

3.- NUEVO PLAZO A CORPORACION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION PARA RECIBIR ANTECEDENTES SOBRE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS. (Primer trámite constitucional).

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que concede un nuevo plazo para poner en conocimiento de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación los casos a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 19.123.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Yunge.

- El texto del proyecto de ley está impreso en el boletín Nº 900-06 y figura en el número 1 de los documentos de la Cuenta de la sesión 40ª celebrada el 13 de enero de 1993.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor **YUNGE**.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía informa el proyecto que concede un nuevo plazo para poner en conocimiento de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación los casos a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº19.123.

Como se indica en la individualiza-

ción del proyecto, éste tiene por objeto conceder un nuevo plazo para que las personas interesadas pongan en conocimiento de dicha Corporación los antecedentes relativos a los casos de violación a los derechos humanos o de violencia política a que se refiere el Nº 4 del artículo 2º, de la ley que creó dicha Corporación.

Una de las tareas de este organismo es la de recopilar antecedentes, efectuar las indagaciones necesarias y dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política del afectado, o respecto de casos de la misma naturaleza sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido, no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes.

Todo esto debería hacerse dentro de 90 días, contados desde la publicación del reglamento de la Corporación en el Diario Oficial.

El plazo se encuentra vencido desde el pasado 13 de octubre, y son numerosas las personas que por diversos motivos, ajenos a su voluntad, no presentaron antecedentes de las situaciones que las afectan, razón por la cual resulta de toda justicia otorgar un nuevo plazo de gracia, que es la idea central de esta iniciativa.

Para proponer este nuevo plazo, el Supremo Gobierno ha considerado la circunstancia de que el flujo de presentaciones de casos durante los sesenta y tres días hábiles en que las oficinas receptoras atendieron público, comprendidos entre el 15 de julio y el 13 de octubre, parece indicar que cierta cantidad de familiares de víctimas no sobrevivientes de violación a los derechos humanos o de la violencia política no tuvieron conocimiento oportuno del procedimiento a seguir y del plazo, no obstante las iniciativas de difusión adoptadas por la Corporación.

De 750 casos presentados, 400 lo fueron hasta 30 días antes del vencimiento del plazo legal. Sólo en estos días hábiles finales del término, se recibieron 350 nuevas denuncias y de éstas, 100 fueron entregadas el último día, esto es, el 13 de octubre.

La proposición de ley en análisis tiene por finalidad evitar, en la medida de lo posible, situaciones de marginación de los beneficios reparatorios contemplados en la ley Nº 19.123.

La extensión del plazo para la presentación de solicitudes hace necesario considerar, también, la del plazo que la ley fija al Consejo de la Corporación para la calificación, para lo cual se propone fijar la expiración de éste en fecha cierta, el 30 de octubre de 1993.

La unanimidad de la Comisión estimó de toda justicia la prórroga propuesta y con igual votación aprobó, en general y en particular, el proyecto en informe.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 del Reglamento se deja constancia, además, de lo siguiente:

El artículo único del proyecto no tiene calificación de norma de rango orgánico constitucional o de quórum calificado.

El referido artículo único no precisa ser conocido por la Comisión de Hacienda.

Atendidos los antecedentes expuestos, la Comisión recomienda a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en los mismos términos propuestos en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de República, que es del siguiente tenor:

"Artículo único.- Concédese nuevo plazo, hasta de sesenta días después de la publicación de la presente ley, para poner en conocimiento de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, los casos a que se refiere el Nº 4 del artículo 2º de la ley Nº 19.123. El plazo dentro del cual la Corporación deberá resolver sobre ellos expirará el día 30 de octubre de 1993.

Señor Presidente, en opinión unánime de la Comisión, es muy necesaria la aprobación de este proyecto, por la trascendencia y la importancia que tiene para conseguir una efectiva reconciliación nacional, después de los difíciles y amargos

años de violencia y de violación a los derechos humanos en Chile, para asegurar o garantizar los mecanismos y las formas que establezcan la posibilidad cierta de reparación, de indemnización a los familiares de las victimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia política.

Es de todos conocida la angustiosa situación de los familiares de las victimas. De la información recogida por nuestra Comisión se concluye que es mas difícil precisamente en aquellos casos que se refieren a circunstancias que para su comprobación implican la compilación de mayores antecedentes e información por la complejidad de las situaciones individuales.

En sectores rurales de regiones apartadas del país, familias de escasos recursos y de bajo nivel social han tenido obstáculos difíciles de salvar para la presentación de sus antecedentes ante la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación.

Desde ese punto de vista, es de toda justicia prorrogar el plazo contenido en el proyecto y otorgar una nueva oportunidad concreta, pero limitada en el tiempo, a quienes han tenido serias dificultades para hacer valer sus derechos producto de la situación de derechos humanos y de violencia política acontecida en el país en años pasados.

En consecuencia, señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía solicito la aprobación de este proyecto.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.

El señor **NARANJO**.- Señor Presidente, en nombre del Partido Socialista quiero expresar nuestra satisfacción y nuestro apoyo a esta iniciativa que amplía el plazo para la recepción de antecedentes relativos a los casos de violación a los derechos humanos y de violencia política que hubo en nuestro país.

Esta modificación es adecuada en el plazo, ya que en octubre del año pasado, acompañado de los dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Ejecutados Políticos, me entrevisté personalmente con el Presidente Aylwin, para hacerle ver la necesidad de ampliar este plazo, ya que de acuerdo con los antecedentes que teníamos cuando aprobamos este proyecto, no habían concurrido los familiares en los términos previstos.

Por diversas razones, -algunos por temor, otros por falta de información- los familiares no han concurrido a las oficinas de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

El hecho de que la Corporación no se extienda a lo largo del país impide que los familiares tengan información adecuada o medios para entregar sus antecedentes en dicha oficina.

Por tanto, compartimos plenamente la iniciativa, ya que una ampliación del plazo permitirá que muchos familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, puedan acogerse al beneficio que establece la ley Nº 19.123, y de esta forma, obtener las reparaciones correspondientes.

En nombre de la bancada del Partido Socialista, manifiesto que votaremos favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.

El señor **OJEDA**.- Señor Presidente, nuestra bancada votará favorablemente este proyecto que concede nuevo plazo de "hasta sesenta días después de la publicación de la presente ley", como una manera de poner en conocimiento de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación los casos a que se refiere el número 4 del artículo 2º de la ley Nº 19.123, que en forma muy detallada ha indicado el Diputado informante.

Por la naturaleza y complejidad de estas materias, no fue posible que los hechos señalados en la disposición legal fueran comunicados en forma oportuna a

la Corporación Nacional, o bien, éstos no alcanzaron a ser resueltos dentro del plazo indicado por falta de antecedentes. Por ello, es razonable que el plazo dentro del cual la Corporación deberá resolver sobre los casos, expire el 30 de octubre de 1993, como se propone.

Ante los plazos ya vencidos, gran cantidad de familiares de víctimas no sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos o de violencia política han quedado sin los beneficios que la ley otorga, por lo cual los objetivos perseguidos por este cuerpo legal se han cumplido sólo parcialmente.

No deseamos que estos familiares queden al margen de la aplicación de la ley. Son muchos los que, ignorando el vencimiento de la disposición, han concurrido extemporáneamente a esta oficina. Por ello, como un plazo de gracia, consideramos justa la prórroga en los términos señalados en el artículo único del proyecto.

La bancada de la Democracia Cristiana votará en forma favorable este proyecto de ley.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor **SOTA**.- Señor Presidente, los Diputados del Partido por la Democracia, ciertamente, aprobaremos esta proposición, cuya finalidad es evitar situaciones de marginación en los beneficios reparatorios que ha otorgado la ley Nº 19.123. Además, nos parece indispensable que se extienda el plazo hasta el 30 de octubre de 1993 para que el Consejo de la Corporación pueda calificar los casos que se le presenten.

Queremos expresar nuestra satisfacción por el hecho de que la unanimidad de la Comisión, vale decir, también los Diputados de la Oposición, estuvo conteste en estimar que era de toda justicia la prórroga propuesta.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor **PALESTRO**.- Señor Presidente, este proyecto es totalmente justo, porque hay quienes, por distintas razones, no alcanzaron a denunciar casos de desaparecidos, de víctimas de la represión de Pinochet, y no recibieron los beneficios que impetraron otras personas, y que les corresponden legítimamente, de acuerdo con la ley. Sé personalmente de tres o cuatro casos.

Durante el funcionamiento de esta Comisión que dirigiera en forma tan acertada y digna don Raúl Rettig, hombre ponderado y serio y de amplios conocimientos, mucha gente, por temor a las represalias de los que aparecen como victimarios de sus familiares, no concurrieron a la Comisión.

Por la justicia que encierra este proyecto obvio y sencillo, votaré favorablemente.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor **URRUTIA**.- Señor Presidente, cuando en la Comisión de Derechos Humanos estudiamos la que hoy es la ley Nº19.123, señalamos que el plazo que se daba a lo mejor no iba a ser el necesario para lograr los objetivos de la ley. Tuvimos razón, porque los hechos así lo han demostrado.

Renovación Nacional, en el ánimo que nos inspiró cuando lo aprobamos, hoy también va a concurrir con sus votos favorables para ampliar el plazo, con el objeto de conceder los beneficios y efectuar las determinaciones que se establecen en la ley Nº 19.123.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor **MUÑOZ BARRA**.- Señor Presidente, en nombre de los Diputados radicales y social demócratas, señalo nuestra absoluta conformidad con el artículo único, que concede un nuevo plazo, hasta de 60 días después de la publicación de la ley respectiva, lo que nos parece de absoluta justicia y que ha sido avalado por la intervención, documentos y antecedentes que sobre esta materia han expresado diversos colegas.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor **LONGUEIRA**.- Señor Presidente, la UDI también va a concurrir favorablemente a este proyecto, el cual, tal como lo han dicho los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, establece un mayor plazo para que las personas favorecidas por él se puedan acoger a sus beneficios y, paralelamente, amplía hasta el 30 de octubre del presente año el que tenía la Corporación para resolver los casos presentados.

Sin embargo, quiero ser bastante claro, cuando se discutió esta ley que hoy es objeto de modificaciones, el plazo fue considerado por todos más que prudente.

Fue una iniciativa largamente discutida. Todos los que de alguna forma se podían acoger a los beneficios tenían absolutamente claro el tiempo de que disponían para presentar los antecedentes, aunque en el informe se nos han mostrado razones muy justificadas de personas que no pudieron completar los antecedentes que exigía el reglamento. El espíritu es que este proyecto sea aprobado en forma unánime. Ojalá sea la última vez que la Corporación solicita un mayor plazo, porque, a partir de esta aprobación los eventuales beneficiarios tendrán 60 días más y, por cierto, la Corporación, un plazo más que suficiente -hasta el 30 de octubre de 1993- para resolver esos casos.

Por tales razones, la bancada de la UDI también votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto. Si le parece a la Sala, se aprobara por unanimidad.

Aprobado

Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.

Despachado el proyecto.

VI.- INCIDENTES

4.- SANEAMIENTO DE TITULOS DE DOMINIO EN COMUNA DE VICTORIA. (Novena Región). Oficios.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Como no hay proyectos de acuerdo, pasaremos a la hora de Incidentes.

El primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata.

El señor **MUÑOZ BARRA**.- Pido la palabra.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor **MUÑOZ BARRA**.- Señor Presidente, quiero que se haga llegar oficio al Ministro de Bienes Nacionales y al de Vivienda y Urbanismo, solicitando la entrega de recursos, a la mayor brevedad, que permitan concretar en un viejo anhelo de más de 600 familias de la comuna de Victoria. Me refiero a la populosa población conocida con el nombre de "Gabriela Mistral". Aproximadamente 3 mil personas, desde hace alrededor de 30 años, han hecho ilimitados esfuerzos por conseguir el saneamiento de los títu-

los de sus sitios. Ello evidentemente terminaría con los gravísimos problemas que se crean al fallecimiento de alguno de los ocupantes, por no poder suceder sus herederos en estas propiedades. Se han producido conflictos bastante graves. Incluso hay casos en que terceros han ocupados los inmuebles al quedar estos momentáneamente desocupados por fallecimiento de sus titulares.

La dificultad en la determinación del dominio deriva de que dichos terrenos son municipales. Pero el municipio de Victoria no cuenta con los recursos de, aproximadamente, 60 millones de pesos, que sería el costo de este saneamiento, dado que quedó con un déficit de más de 300 millones de pesos. Con fecha reciente, y gracias a los nuevos programas de asignación de recursos del Gobierno, ha logrado financiar en parte. Así, pudo pagar las deudas de la Junta de Auxilio Escolar y Becas y las imposiciones atrasadas de gran parte de los profesores municipalizados.

Debo destacar que los concejales tanto de Gobierno y de Oposición, están aplicando una política racional, orgánica, a fin de impedir que esta corporación vuelva a enfrentar un déficit de la magnitud indicada.

Sobre esta materia he tenido la grata satisfacción de saber que el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de su titular señor Luis Alvarado, ha hecho un aporte de 3 millones de pesos. A su vez el señor Intendente de la provincia, a quien agradezco, ha destinado 2 millones de pesos. Ello permite constituir un fondo de 5 millones de pesos que posibilitará que Bienes Nacionales, con sus propios funcionarios, efectúe este saneamiento de títulos, bajando ostensivamente el costo original de 60 millones de pesos.

Por esta razón, junto con reiterar en esta petición de oficio de mayor celeridad y rapidez al saneamiento de estos títulos, solicito oficiar en mi nombre al Ministro de Bienes Nacionales, agradeciéndole este aporte, y también al Intendente de la Novena Región, don Fernando Chuecas.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Se procederá como Su Señoría lo indica.

5.- RESPUESTA A CRITICAS POR ADJUDICACION DE PROYECTO SOBRE CONSTRUCCION DE CENTRAL TERMOELECTRICA EN MEJILLONES. (Segunda Región).

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Pizarro.

El señor **PIZARRO MACKAY** (don Sergio).- Señor Presidente, en la 20ª sesión ordinaria del Senado, del martes 5 de enero de este año, el Honorable Senador don Arturo Alessandri Besa, en relación con Edelnor S.A. y su proyecto de construir una planta termoeléctrica en Mejillones, se refiere a una intervención mía sobre la misma materia.

En efecto, ya el 5 de noviembre pasado el Senador Alessandri formuló críticas a la decisión del Gobierno por autorizar a Edelnor, empresa que pertenece mayoritariamente al Estado, la construcción de una planta termoeléctrica en Mejillones, en desmedro, según él, de la participación privada. El 5 de enero vuelve a reiterar, en síntesis, en el Senado los mismos conceptos, los que me permito nuevamente refutar.

En efecto, el Senador señor Alessandri -como he señalado- criticó la decisión del Gobierno chileno de adjudicar una planta termoeléctrica en Mejillones a Edelnor Sociedad Anónima "habiendo excluido del proyecto respectivo Endesa, en desmedro de la participación privada en el desarrollo del país y en beneficio de una empresa estatal".

Señaló, además, su esperanza de que en el futuro se aplique la sana doctrina de permitir al sector privado la ejecución de proyecto de beneficio general. Estoy de acuerdo con que el sector privado participe plenamente en nuevos proyectos ren-

tables de beneficio general, pero el tema que nos ocupa es diferente.

Al respecto para mí es evidente que el Senador señor Alessandri, al parecer, desconoce la legislación eléctrica, especialmente el DFL Nº 1-82, de Minería. En efecto, cualquiera empresa privada puede instalar en Chile una central termoeléctrica sin requerir autorización previa del Estado. Basta con leer los artículos 2 y 3 de dicho decreto. Prueba de ello es que Chilgener y otras empresas instalarán próximamente dos centrales térmicas: una en Guacolda, en la región de Atacama, y otra en Tocopilla, en la región de Antofagasta, sin autorización previa.

Mal pudo, entonces, el Gobierno impedir a Endesa -hoy empresa privada- la instalación de su central térmica en el Norte Grande; lo que sí ocurrió es que Edelnor S.A., como empresa mayoritariamente estatal, requería autorización para efectuar la inversión, que finalmente obtuvo, pese a los públicos esfuerzos de algunos sectores privados para que le fuera denegada.

A mi juicio, el Senador señor Alessandri tampoco quiere reconocer que el Estado está dispuesto a rebajar su participación en Edelnor S.A., vendiendo sus acciones a precio justo, lo que sólo se logra si dicha empresa construye la central térmica de Mejillones, pues su valor de mercado subiría a 180 millones de dólares, tal como lo señalé y probé en la hora de Incidentes de la sesión celebrada por esta Honorable Cámara el 26 de noviembre de 1992.

Por consiguiente, una adecuada y oportuna venta al sector privado de los activos de Edelnor está íntimamente ligada a la construcción de la central, cuya producción de energía tiene mercado asegurado por los contratos de suministro de energía suscrito por la empresa. Esta nueva central será financiada en gran parte por el propio sector privado, existiendo a la fecha varios interesados, tanto nacionales como extranjeros, como se puede constatar revisando la prensa de las últimas semanas.

Por lo tanto, cuesta comprender los ataques públicos recibidos por el Gobierno de parte de algunos sectores privados por esta gestión llevada a cabo con la mayor transparencia y pleno éxito.

Sólo cabe reiterar que es dable suponer segundas intenciones de algunos privados, como la de intentar comprar esta empresa a vil precio, lo cual se lograría si Edelnor S.A. no construye la central y pierde, en consecuencia, su importante cartera de clientes con los cuales tiene compromisos de abastecimiento a largo plazo.

Tal como lo dije en noviembre pasado, a los habitantes de la Tercera Región, que pagamos una alta tarifa eléctrica en el sistema interconectado centro-sur, no nos es indiferente lo que suceda en materia de energía en la vecina Segunda Región, pues, obviamente, estamos más cerca de Mejillones que de Colbún, y es probable que en un futuro cercano no exista más el límite energético que hoy encontramos al norte de Chañaral y al sur de Taltal. Por lo tanto, lo que se planifique, decida y construya en la Segunda Región en materia eléctrica nos preocupa y motiva.

Por ello, reitero que el manejo de Edelnor S.A. en Mejillones ha sido transparente, adecuado, eficiente y nos satisface en forma plena.

He dicho.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor **GAJARDO**.- Señor Presidente, me referiré al mismo tema planteado por mi Honorable colega señor Sergio Pizarro.

Como Diputado representante de la Segunda Región, realmente me causan mucha extrañeza las contínuas críticas que ha venido formulando el Senador señor Alessandri en relación con el proyecto que está implementando Edelnor para la construcción de una central térmica en el puerto de Mejillones. Tales críticas llaman la atención, por cuanto el discurso es diferente según se pronuncie en la región o en el Senado de la República.

En las regiones todos los parlamentarios hacen alarde de regionalismo, pero lo importante es que sus posiciones de defensa de los intereses regionales pregonadas a nivel local, se traduzcan en una actitud consecuente cuando se está ejerciendo la función parlamentaria.

Dentro de los ataques formulados resulta sorprendente la intervención efectuada por el señor Alessandri en la sesión ordinaria celebrada por el Senado el martes 5 de enero del año en curso. En ella critica que entre dos proyectos de construcción de una central termoeléctrica, el Estado chileno haya optado por uno que favorece a Edelnor, cuyas acciones pertenecen, mayoritariamente, a la Corporación de Fomento.

En realidad, en la legislación chilena no existe un mecanismo en virtud del cual el Estado deba determinar, frente a dos proyectos de esta naturaleza, cuál deberá desarrollarse, porque el asunto queda entregado exclusivamente a los interesados, es decir, a los agentes económicos que desean ejecutarlo. Por lo tanto, no fue el Estado el que optó, sino que simplemente, frente al interés de Edelnor por implementar el proyecto, Endesa, que tenía uno similar, se desistió de llevarlo a cabo. Este es un problema propio de las relaciones comerciales normales y no el resultado de una decisión estatal.

En todo caso, quiero resaltar que las comunidades antofagastina y de Mejillones están felices de que esta alternativa esté prosperando. En verdad, lo que interesa es el desarrollo y el progreso de nuestras zonas, siendo secundario si ellos se canalizan a través de los sectores privados o del Estado. Si éste tiene la posibilidad de realizar una obra importante como ésta, bienvenida sea, y no seremos nosotros quienes criticaremos la adopción de decisiones de claro y categórico beneficio para la zona.

He dicho.

6.- PLAN DE READECUACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN PROVINCIA DE PALENA (Décima Región). Oficios.

El señor **VIERA-GALLO** (Presidente).- En el tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Juan Alberto Pérez.

El señor **PEREZ** (don Juan Alberto).- Señor Presidente, la construcción de la Carretera Austral, llevada a cabo durante el gobierno anterior, abrió de una vez por todas las puertas al desarrollo del transporte y de las comunicaciones en la provincia de Palena.

Producto de lo anterior, las principales ciudades de dicha provincia: Palena, Futaleufú y Chaitén, han experimentado en la última década un notorio auge en el comercio, en la ganadería y en el turismo, debido al espectacular paisaje natural que ofrece ese territorio.

Hoy, existen dos rutas para acceder a parte de la provincia: una marítima y otra aérea.

La primera se extiende desde los distintos puntos de la Isla de Chiloé hasta Chaitén, realizada fundamentalmente por embarcaciones de la empresa Transmarchilay. De acuerdo con estadísticas vigentes, durante 1992, esta empresa, transportó, aproximadamente, a 1.309 vehículos y a 8.970 pasajeros. En el mismo año, desde Pargua a Chaitén, en un sentido inverso, a 1.281 vehículos y a 7.654 pasajeros.

El transporte marítimo en estas zonas australes, llevado a cabo por Transmarchilay, orientado, desde su nacimiento, al traslado de cargas y mercaderías, y algunos bienes de capital, quedando el transporte de pasajeros como algo absolutamente marginal.

Hoy, el problema radica en que estas embarcaciones no reúnen las condiciones requeridas para hacerlas un medio de transporte seguro y adecuado para las necesidades y exigencias de los

pasajeros. Las malas condiciones y las insuficientes medidas de seguridad en que se llevan a cabo estos viajes, han transformado esta ruta en un verdadero peligro para todas la personas que la utilizan.

La segunda ruta, la aérea, que se extiende desde el Aeropuerto de Tepual en Puerto Montt, hasta el Aeródromo de Chaitén, también presenta dificultades, toda vez que se realiza por medio de aviones bimotores comandados por un solo piloto. Por otro lado, existen fundadas dudas respecto de la seguridad, control y fiscalización que durante este último tiempo ha estado ejerciendo la Dirección Nacional de Aeronáutica.

Durante 1992, recién pasado, este servicio transportó desde Puerto Montt a Chaitén a 7.453 pasajeros y desde Chaitén a Puerto Montt, a 9.504. El aumento del numero de usuarios de esta ruta aérea producido en los últimos años, no ha ido aparejado con la implementación necesaria para realizar en forma eficiente este transporte de pasajeros; por el contrario, el control y fiscalización para asegurar a los pasajeros un viaje libre de riesgos han estado ausentes. El Estado tampoco ha adoptado las políticas que incentiven el transporte en esta difícil geografía y ruta de tránsito permanente; no ha existido una política que permita una reinversión permanente en material e infraestructura actualmente en uso.

Debo recordar que en los últimos meses se ha producido una serie de accidentes, con lamentables e irreparables consecuencias, donde ha quedado al descubierto la precaria situación en que se encuentra el pasajero usuario de esta ruta aérea.

Por estas consideraciones e importantes falencias que afectan a las dos principales rutas de acceso a la provincia de Palena, es necesario que el Ministerio de Transportes realice un estudio más a fondo y ponga en marcha un plan de readecuación de los servicios de transporte de pasajeros que actualmente sirven en la provincia de Palena, a través de Puerto Montt o de la Isla de Chiloé.

Por lo tanto, solicito se oficie a los señores Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Planificación y Cooperación, a fin de que dispongan la confección de un informe sobre la materia e indiquen las políticas que se podrían implementar en el futuro.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

7.- PETICION DE ANTECEDENTES SOBRE RESULTADOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA VEDA DEL LOCO. Oficio.

El señor **PEREZ** (don Juan Alberto).- Señor Presidente, respecto de otro problema relativo a la misma zona, solicito por su intermedio que oficie al Ministro de Economía a fin de que informe sobre la situación resultante del levantamiento de la veda del loco, los resultados técnicos y administrativos obtenidos con dicha medida, el número de pescadores artesanales y buzos mariscadores participantes; el volumen capturado y procesado, y el número total de pescadores artesanales inscritos en el Registro Nacional de Pescadores Artesanales.

Nada más.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre y en el del Diputado señor José García.

8.- SOLICITUD DE INFORME SOBRE PROGRAMAS DE PENSIONES ASISTENCIALES Y DISMINUCION DE LA POBREZA EN CHILE. Oficio.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora **CRISTI**.- Señor Presidente,

en "El Mercurio" de ayer apareció publicado un artículo -sobre el cual haré algunos comentarios- en que el Ministro de Planificación, don Sergio Molina, da cuenta a Su Excelencia el Presidente de la República de su gestión.

Dice que un millón 300 mil chilenos se benefician con la ayuda del Gobierno, y afirma que este año 740 mil personas han dejado de ser pobres.

Al respecto quiero manifestar al señor Ministro que la Cámara en dos oportunidades ha aprobado proyectos de acuerdo solicitando especial apoyo para los ancianos, inválidos, para los subsidios familiares y también para los deficientes mentales a quienes se les han cancelado sus pensiones asistenciales.

Esos subsidios corresponden, justamente, al millón 300 mil chilenos, de lo cual se jacta el señor Ministro. Pero él no hace hincapié, y parece no haberse dado cuenta de que en ese sector de ancianos, alrededor de 300 mil pensionados, es donde existe una gran carencia de subsidios, pues se les cancelaron sus pensiones asistenciales porque no se ha aumentado la cobertura de los programas en los últimos tres años, lo que hemos solicitado en forma reiterada en la Cámara por medio de proyectos de acuerdo apoyados por todas las bancadas.

Solicito que se oficie al Ministro de Mideplan, haciéndole ver la situación de los ancianos e inválidos a los que se les han cancelado las pensiones asistenciales que recibían, como también el de los deficientes mentales que están en la misma situación y pidiéndole nos informe, de acuerdo con los estudios que tiene ese Ministerio, cuál es la demanda de este beneficio, cuántas pensiones han sido canceladas, por qué lo han sido y, a la vez se aumente en forma urgente este tipo de subsidios.

Por otra parte, también deseo que se le pregunte cómo y con qué diagnóstico ha medido esta disminución de la pobreza en nuestro país.

He dicho.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría en su nombre y en el de los Diputados señores Bombal, Alessandri Balmaceda, García, don René Manuel; García, don José; Alvarez-Salamanca, Espina, Rodríguez, don Claudio; Munizaga y Orpis.

9.- AUMENTO DE IMPUESTO A LA GASOLINA. Oficio.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor **MUNIZAGA**.- Señor Presidente, hace algunos días el Ministro de Hacienda, señor Foxley, dio a conocer al país la posibilidad de un aumento del impuesto a la gasolina.

En esa oportunidad, el Ministro señaló que esta idea llevaba implícita la reducción de la deuda del Banco Central. Posteriormente, se han hecho declaraciones en el sentido de que el impuesto a la gasolina sería bueno para retirar el exceso de dinero circulante, ayudaría a que no subiesen los índices de inflación y contribuiría a reducir la polución ambiental.

A mi juicio, se trata de una serie de disculpas para plantear ante la opinión pública la imposición de nuevos tributos. Pensamos que este no es el momento de cargar, otra vez, a la gente de menos recursos con nuevas obligaciones tributarias. El impuesto a la gasolina no gravará sólo a quienes tienen más recursos en Chile. Hoy, gracias al gran programa económico llevado a cabo por el gobierno anterior y a la mantención de la economía social de mercado, son muchos los chilenos que han mejorado sus condiciones de vida, y pueden ir en su auto o en otros medios de movilización a cumplir con sus obligaciones.

Por eso, un impuesto a la gasolina afectará a todos los chilenos, incluso al que no tenga un vehículo, porque de inmediato se alzarán los fletes y los costos de los artículos de primera necesidad.

Se ha señalado en forma bastante calificada, con estudios serios de la situación económica, que, en la medida en que el país crezca alrededor del 7 por ciento anual, los ingresos por tributos aumentarán en una cantidad aproximada de 500 millones de dólares.

Esto se ha comprobado hoy con la información de la recaudación del IVA, ya que ésta alcanzó a 3.350 millones de dólares en 1992, es decir, 513 millones más que en 1991.

Este es un ejemplo claro de cómo en la medida en que el país crece, hay mayor recaudación de tributo, con lo cual se pueden atender los programas sociales del país.

El Ministro de Hacienda y el Ejecutivo deben tener muy en cuenta la difícil situación que se les produce a las familias de menores ingresos cuando hay nuevos tributos que afectan a un gasto directo, como es la gasolina, y lo inconveniente que sería en este minuto para el país la aplicación de una política de incremento en los tributos, ya sea en la gasolina o en cualquier otro rubro.

Por eso, desde esta Sala, quiero hacer un llamado al Ministro de Hacienda para solicitar en forma muy especial, que no se ponga en práctica ni se proponga una nueva alza de los impuestos a la gasolina, porque no será beneficiosa para el país ni tendrá incidencia para disminuir la inflación y, por el contrario, incrementará directamente el costo de vida de la gente de menos recursos.

He dicho.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en su nombre y en el de los Diputados señores José García, Alessandri, Vilches, Valcarce y señora Cristi.

10.- MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE LOS ANDES (Quinta Región). Oficio.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado don Claudio Rodríguez.

El señor **RODRIGUEZ** (don Claudio).- Señor Presidente, la comuna de Los Andes, capital de la misma provincia, se encuentra desde hace un tiempo a la fecha, en una franca etapa de crecimiento, lo que se debe al desarrollo de algunos proyectos mineros y a su agricultura. Todo indica que este crecimiento se va a precipitar por la próxima construcción del complejo de revisión de carga internacional. Existe preocupación al respecto por parte de las autoridades y de la comunidad, porque existe la duda de si se contará con los servicios básicos necesarios en ese momento.

Es así como, por ejemplo, se teme que Esval no tenga oportunamente los medios ni el tiempo para la ejecución de las obras de mejoramiento del servicio de agua potable. Esta preocupación está explicitada en una carta que envió el Alcalde de la comuna de Los Andes, don Octavio Arellano, al gerente de Esval. Me sumo a lo expresado en esa carta. En ella se solicita al gerente de Esval que disponga los recursos necesarios, con el fin de que, en el más breve plazo, se realicen los estudios de mejoramiento del servicio de agua potable, factor que resulta indispensable para responder al crecimiento de la ciudad, proyecto que constituye un objetivo de la gestión de la Municipalidad de Los Andes, que hacemos nuestro a través de esta intervención en la Cámara.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviará, en su nombre el oficio solicitado por Su Señoría, y en nombre de los Diputados señores Palestro y Alessandri.

11.- COBRO POR EXTRACCION DE BASURAS EN LA COMUNA DE LA FLORIDA (Región Metropolitana). Oficio.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado don Gustavo Alessandri.

El señor **ALESSANDRI BALMACEDA**.- Señor Presidente, la semana recién pasada solicité, por su intermedio, que se enviara oficio al Ministro del Interior para que pidiera al alcalde de la comuna de La Florida que informara a qué personas o establecimientos se les estaba cobrando por exceso de extracción de basuras durante el último mes de 1992.

Lamentablemente, el Departamento de Aseo, en el mes de enero del año en curso, envió un segundo documento aclarando que, por omisión, en el escrito de diciembre, el monto corresponde a un mes, y que para obtener el valor real del pago por ese concepto, éste deberá multiplicarse por 6, cuyo cálculo aumenta el monto a la considerable suma de 15,2 unidades tributarias mensuales equivalentes a 247.438 pesos. Esta cantidad se está cobrando a diferentes establecimientos, como verdulerías, abarrotes, colegios, etcétera, cobro que me parece absolutamente excesivo y abusivo.

Por tal motivo, solicito que se le envíe un nuevo oficio al Ministro del Interior para que explique por qué se realiza este tremendo cobro por presunto exceso de extracción de basuras, cuando puede suceder, por ejemplo, que una verdulería deja toda su basura en tarros que deposita en la calle, pero otras personas botan sus desperdicios en ellos.

Dicen que el Codeco anterior pudo haber acordado efectuar este cobro, pero el Concejo elegido democráticamente tiene atribuciones de sobra para anular este cobro. Me parece que es un exceso de parte del señor alcalde, quien se escuda en el jefe del Departamento de Aseo para enviar este tipo de carta.

Por lo tanto, quiero que se nos informe a la brevedad, por qué se está poniendo como condición que estas personas estén al día en sus pagos de extracción de basuras del último semestre de 1992 para renovar sus patentes en marzo próximo, y con qué cantidad de inspectores cuenta la Municipalidad de La Florida para hacer este cálculo tan exacto del exceso de extracción de basuras que debe realizar en la comuna.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.

El señor **MONTES**.- Pido la palabra.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor **MONTES**.- No pensaba hablar, pero después de haber escuchado al Diputado señor Alessandri es pertinente salir en defensa del alcalde de La Florida, porque es fácil hacer imputaciones cuando no hay posibilidad de réplica. Sin embargo, debo decirle que está mal informado, porque el cobro de la basuras fue determinado por el anterior Codeco, donde la mayor parte era militante de Renovación Nacional, el que determinó un procedimiento para cobrar de acuerdo con la cantidad de basura que debe extraerse, tal como ocurre en la comuna de Santiago y en muchas otras. El gran error que se produjo en La Florida es que esta tarifa se aplicó de golpe, sin la advertencia y la gradualidad del caso, pero en este momento se está planteando que se haga así.

El Diputado señor Alessandri debe considerar que esto lo determinó la gente que trabaja con él. Aquí es muy fácil decir que el alcalde no toma en consideraciones estas realidades, pero creo que La Florida, tiene, como comuna urbana desarrollada, que ir considerando la distinta cantidad de basura que se produce. La forma de medirla es muy simple y se lo podría confirmar el Diputado señor Bombal: el número de tambores es el que da la medida, para lo cual no se requieren tantos inspectores.

He dicho.

12.- ERRADICACION DE LA FERIA PERSA "BIOBIO" DE SANTIAGO (Región Metropolitana). Oficios.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor **PALESTRO**.- Señor Presidente, quiero plantear un problema grande, que tiene incidencia en miles de familias. Me refiero a lo que está sucediendo con los trabajadores del Mercado Persa de la calle Biobío. Ahí trabajan 1.500 comerciantes con patente, la cual no es barata, ya que cuesta cerca de los 40 mil pesos. Así que no es poco el aporte que hacen a la Municipalidad de Santiago. Más de 2 mil personas trabajan sin patente, pues van ocasionalmente los sábados o domingos, cuando funciona el Mercado Persa.

En todo caso, hay una serie de cosas que vale la pena que conozcan los parlamentarios y la opinión pública, en cuanto a que pudiera haber alguna presión del vecindario donde está ubicado éste para que sea erradicado. Como el Mercado Persa Biobío tiene muchos años de existencia, hay muchos vecinos del sector que han terminado por ser trabajadores de éste o que ocupan los servicios que ofrece.

Para ubicar mejor a los señores Diputados y a la opinión pública, quiero leer una declaración que hizo el Comité de Defensa del Persa Biobío que dice:

"El Comité de Defensa del Persa Biobío

"Informa a la opinión pública lo siguiente;

"1.- Ante la insistencia del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, de erradicar definitivamente a los comerciantes que desarrollan esta actividad en el sector de Biobío, y considerando los años de funcionamiento que lleva esta feria, convirtiéndola en el lugar de atracción permanente de millares de personas, público que concurre los fines de semana y festivos, se ha formado este comité para defender la permanencia en el mismo lugar de esta importante fuente de trabajo, de miles de personas que con su actividad generan recursos para mantener sus hogares, y un mercado permanente y único en Chile, por sus características de brindar servicio incluso a turistas que lo visitan constantemente.

"2.- El señor Alcalde da como razones los reclamos de los vecinos:

"Al respecto, este comité señala que existiendo efectivamente algunos reclamos, estos no constituyen la mayoría y que son susceptibles de ser superados.

"3.- No es nuestro ánimo polemizar con las directivas de las Juntas de Vecinos; más aún, somos respetuosos de ellas. Sin embargo, tenemos en este momento una importantísima cantidad de firmas de vecinos que apoyan la permanencia de la feria, ya que si bien es cierto ha ocasionado algunas dificultades, también ha traído beneficios. Además, el 70 por ciento del sector ocupado por la feria con comerciantes y talleres y un 30 por ciento de residentes, mucho de los cuales trabajan en la feria y otros facilitan un espacio de sus viviendas para ser utilizados como bodega. Un hecho importante lo constituye también la disminución de la delincuencia y vagancia, características en el sector.

"4.- Para superar las dificultades, proponemos al señor Alcalde solicitar a las directivas de las Juntas de Vecinos realizar un plebiscito, en que participen todos los residentes a través de una votación directa y democrática y determinen la erradicación o permanencia de la Feria.

"5.- Este comité emplaza públicamente al señor Alcalde para que informe cuál sería la solución y los beneficios que se lograrían con esta erradicación.

¿Qué logros han conseguido aquellos que han sido erradicados a recintos cerrados y que hoy tienen esos lugares como bodega y deben salir igual a las calles, para ganar el pan para llevar a sus hijos?

"Se le ha olvidado a la autoridad que la gran cantidad de comerciantes en las calles son producto de la cesantía ocasionada por los modelos económicos impuestos.

"El comercio en la vía pública, señor

Alcalde, es un problema social que debe ser enfrentado con solidaridad, con justicia y con dignidad para quien lo ejerce. Eso es democracia, eso es ser cristiano.

"En las conversaciones que se han sostenido, la autoridad propone lugares que han sido tumba de 4 personas. ¿Quién nos garantiza que no seremos el quinto?.

"Hacemos un llamado a la autoridad a reflexionar sobre esta medida.

"A los vecinos que se oponen, que estamos dispuestos a superar las diferencias y a ejercer nuestro legítimo derecho al trabajo.

"A los comerciantes estacionados en vía pública, a solidarizar con nuestro movimiento, y al distinguido público que nos visita semana a semana a apoyar una campaña de firmas que se reanudará en todos los lugares de la FERIA PERSA.

"MUCHAS GRACIAS

"COMITE DE DEFENSA DEL PERSA BIOBIO.".

Están muy sentidos los trabajadores del mercado persa de la calle Biobío. Son muy modestos y sencillos. Han levantado ese comercio gracias a la seriedad y responsabilidad como pequeños comerciantes. Reclaman con legítima insistencia que se les mantenga ahí. Se les tiene amenazados de erradicación a fines de marzo. Estarían a un pelo de tener un mes más de trabajo. Eso no puede ser. Además, están con mucha pena, porque la mayoría votó por el señor Ravinet y por el actual Presidente de la República, es decir, por la democracia. Me cuentan, muy condolidos, que ni siquiera durante la dictadura se les amenazó con erradicarlos. Son cinco mil trabajadores, que con sus familias deben ser 20 ó 30 mil personas. Entonces, no es cuestión de tomarlos y echarlos a la calle, porque en el fondo esto crearía un conflicto social al Gobierno.

En consecuencia, solicito que se envíen los oficios correspondientes a los Ministros del Trabajo y del Interior, al Intendente de la Región Metropolitana y al alcalde de Santiago.

He dicho.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

El señor **PALESTRO**.- Señor Presidente, por su intermedio, concedo una breve interrupción al Diputado señor Alessandri.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.

El señor **ALESSANDRI BALMACEDA**.- Señor Presidente, quiero sumarme a la petición de oficio del Diputado señor Palestro.

13.- ALCANCE A RECIENTE INTERVENCION SOBRE COBRO EXCESIVO POR EXTRACCION DE BASURAS.

El señor **ALESSANDRI BALMACEDA**.- Señor Presidente, en relación con la intervención del Diputado señor Montes, lamento que tenga ese problema. Dije específicamente que parece que la situación fue acordada por los Codecos en la administración anterior, y hoy los señores concejales electos en forma democrática tienen las facultades suficientes para revocar el acuerdo.

También quiero hacerle presente -porque debe estar escuchando en su oficina- que al proyecto de acuerdo se sumó la semana pasada el Partido Socialista.

No corresponde afirmar que la administración pasada era de Renovación Nacional, lo cual está muy lejos de la realidad.

Quiero recordarle que en las últimas elecciones de concejales, Renovación Nacional dobló al Partido Socialista y al PPD en La Florida, y tenemos mayor representación que la suya en la Corporación.

Pero esto no ayuda a solucionar el problema de los habitantes de la comuna.

Por lo tanto, insisto en el oficio que se envió. Hay que recordar que el Alcalde de La Florida, designado por el Presidente Aylwin, en el último mes de su administración, firmó un contrato a futuro con la empresa Demarco, por siete años, para extracción de basuras. Las cosas tienen que decirse muy claras y nuestra obligación es fiscalizar.

Agradezco la interrupción a mi colega Palestro.

14.- SITUACION DERIVADA DEL ALZA DE PEAJES. Oficios.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Bombal.

El señor **BOMBAL**.- Señor Presidente, días pasados señalé a la opinión pública el problema suscitado con la dictación del decreto supremo Nº 363, de 7 de enero de 1993, del Ministerio de Obras Públicas, que establece las tarifas de peajes a lo largo de todo Chile.

Ese decreto modifica otro del año 1991, cuyo número no tengo en este momento -creo que es el Nº 278-, que establece las categorías o tipos de vehículos que deben pagar este impuesto.

El decreto supremo Nº 363 no incluyó a automóviles, camionetas y station wagons sin eje adicional, es decir, sin carro de arrastre, mención que sí hacía el decreto anterior.

En consecuencia, a ninguno de esos vehículos debió cobrársele peaje entre el 7 y el 16 de enero del presente año, día en que el Ministerio de Obras Públicas publicó una aclaración a ese decreto.

Prueba del error es la declaración del propio Ministerio nueve días después de percatarse del hecho. El artículo 2º del decreto supremo Nº 15, publicado el sábado recién pasado en el Diario Oficial, dice que deben entenderse incorporados en el decreto 363 los autos, camionetas y station wagons. Con esto, desde el punto de vista legal, queda "resuelto" el problema.

Pero un principio de derecho público es que no existe la irretroactividad del acto administrativo. Sobre esto hay jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República. En consecuencia, salvado el error por parte del Ministerio de Obras Públicas, en un decreto que lleva además la firma de los Ministros de Hacienda y de Economía, el nuevo decreto no puede tener efecto retroactivo.

Es más, al tomar razón la Contraloría del decreto aclaratorio Nº 15, publicado el sábado pasado, hizo un alcance. Explícitamente señaló que no puede regir sino a contar del sábado 16 de enero, y en ningún caso debe entenderse que enmienda hacia atrás, al 363.

Curiosamente, en el Diario Oficial no se publica el alcance de la Contraloría, lo que me parece muy delicado. Habrá sido omisión del Diario Oficial o de quien envió el decreto. Es algo que deberá aclararse. Lo concreto es que no debió cobrarse a los automóviles, camionetas y station wagons, sin carro de arrastre; que pasaron por las plazas de peajes del país entre el 7 y el 15 de enero.

Por lo demás, según estadísticas históricas del Ministerio de Obras Públicas, que tengo en mi poder, el 67,76 por ciento de los que pagaron en enero de 1991 corresponde a este tipo de vehículos; es decir, el grueso de los que pasan por las plazas de peaje, precisamente lo constituyen automóviles, camionetas y station wagons.

Por falta grave de quien dictó el decreto, literalmente se metió la mano en el bolsillo de los chilenos, sin fundamento legal suficiente. Esto es exacción, o sea, cobro ilegal de impuestos.

Según datos históricos, lo recaudado durante esos días es del orden de 600 a 700 millones de pesos, cifra nada despreciable, sobre todo si consideramos los recursos para gastos social, que habrá que

ver cómo se incorpora en la Ley de Presupuestos.

Pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas o a quien corresponda, para que entregue antecedentes de cuántos vehículos efectivamente cancelaron durante esos días en las plazas de peaje e indique el monto de lo recaudado.

En segundo lugar, que se oficie al Contralor General de la República, para que explique las circunstancias en que se tomó razón de decreto Nº 15 y qué hará ese organismo del Estado ante la no publicación en el Diario Oficial del alcance.

El hecho es delicado, sienta un precedente lamentable. Lo concreto es que ha habido una exacción por parte del Estado; sin respaldo legal, a los chilenos -vuelvo a reiterarlo- se les ha metido la mano en el bolsillo, más allá de la obligación de pagar peaje. Este no es el problema. Para que un ciudadano pague por transitar en su vehículo, tiene que haber, como en todo impuesto, una ley que respalde ese desembolso.

Por último, me han manifestado que en el Ministerio se estaría averiguando quién dio el dato. Quiero aclarar que no fue ningún funcionario.

Me preocupé de estudiar el alza del peaje y analicé los decretos anteriores. De su observancia surgió la omisión en que incurrió el decreto Nº 363. De ahí hice el planteamiento público, del cual salió la aclaración. No he sido dateado ni nada que se parezca.

Me parece tremendamente absurdo alzar los peajes en plena época de verano, tema al que en algún momento nos referiremos; pero quiero despejar la duda para que no se piense que funcionarios del Ministerio entregaron antecedentes a parlamentarios. Por último, si lo hicieran, en su derecho están.

El análisis de los dos textos motivó el tema.

He dicho.

El señor **HAMUY** (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Longton, Alvarez-Salamanca, Masferrer, Orpis, Alessandri, Horvath y Sabag.

El turno siguiente corresponde al Partido por la Democracia.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

- Se levantó a las 13.14.

JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.

VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

MODIFICA EL CONVENIO GENERAL DE COOPERACION ECONOMICA, COMERCIAL, CIENTIFICA, TECNICA, SOCIAL, TURISTICA Y CULTURAL, SUSCRITO CON COSTA RICA EL 6 DE MARZO DE 1992 (boletín Nº 904-10).

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a la consideración de Vuestras Señorías el Acuerdo suscrito el 6 de marzo de 1992 con el Gobierno de la República de Costa Rica por el cual se modifica el Convenio General de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica, Social, Turística y Cultural suscrito el 24 de septiembre de 1985, y publicado en el Diario Oficial de 27 de noviembre de 1991.

Las modificaciones que este Acuerdo introduce al Convenio General actualmente vigente entre Chile y Costa Rica en materias de cooperación, son de absoluta conveniencia para el mejor cumplimiento de sus objetivos, que requieren necesariamente de la colaboración y asesoría de expertos y técnicos en el país contraparte, los que deben actuar premunidos de las debidas garantías, franquicias, privilegios e inmunidades en el desempeño de sus funciones. Igual fundamento tiene la norma del Acuerdo por la cual las Partes otorgan exención tributaria amplia a los equipos, materiales e instrumentos que deban internarse a sus respectivos territorios para la realización de planes o proyectos de cooperación en cumplimiento del Convenio de 1985.

Mediante la aplicación de estas disposiciones, el Convenio podrá tener plena aplicación práctica, pues los proyectos, planes o programas que se adopten en Acuerdos Complementarios gozarán del régimen jurídico especial establecido para las personas encargadas de llevarlos a cabo y para los elementos que se requieran para el mismo efecto.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, para ser tratados en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Costa Rica, suscrito el 6 de marzo de 1992, por el cual se modifica el Convenio General de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica, Social, Turística y Cultural, suscrito el 24 de septiembre de 1985.".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Edmundo Vargas Carreño, Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante".

ACUERDO MODIFICATORIO DEL CONVENIO GENERAL DE COOPERACION ECONOMICA, COMERCIAL CIENTIFICA, TECNICA, SOCIAL TURISTICA Y CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE

—o—o—

Los Gobiernos de la República de Costa Rica y de la República de Chile, en adelante "las Partes".

CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral,

RECONOCIENDO la conveniencia de complementar el Convenio de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica, Social, Turística y Cultural, suscrito el 24 de septiembre de 1985.

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE

ARTICULO I

AGREGASE al Convenio de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica, Social, Turística y Cultural, suscrito en San José, Costa Rica, el 24 de septiembre de 1985, un nuevo Artículo I, bis, cuyo tenor es el siguiente:

"Las Partes convienen en establecer en favor de las personas que en aplicación del presente Acuerdo se trasladen como expertos o técnicos al territorio de la otra, siempre que no sean nacionales del país de destino, el régimen de privilegios o inmunidades que se aplica en Chile a los funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En todo caso, dicho régimen se aplicará a los referidos expertos o técnicos, siempre y cuando la extensión de sus cometidos tenga una duración legal o superior a un año.

Los equipos, materiales e instrumentos que se envíen al territorio de la otra parte para la ejecución de programas o proyectos u otros mecanismos de cooperación acordados, ingresarán a su territorio exentos del pago de derechos de aduana y otros gravámenes sobre la importación.

Se podrán convenir cuando se estime necesario regímenes especiales de internación temporal de los elementos indicados en el párrafo precedente.

ARTICULO II

El presente Acuerdo formará parte integrante del Convenio modificado, y entrará en vigencia en la fecha en que ambos Gobiernos se comuniquen por vía diplomática el término de los trámites internos sobre aprobación de Tratados Internacionales.

HECHO en Santiago, Chile, a los seis días del mes de marzo de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares originales igualmente auténticos.

(Fdo.): Por el Gobierno de la República de Costa Rica, Por el Gobierno de la República de Chile.

CONFORME CON SU ORIGINAL.

Edmundo Vargas Carreño, Subsecretario de Relaciones Exteriores".

2.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL CONVENIO DE COOPERACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, SUSCRITO CON COSTA RICA EL 6 DE MARZO DE 1992 (boletín Nº 905-10).

"Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a la consideración de Vuestras Señorías el Acuerdo de Cooperación en Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica el 6 de marzo de 1992, complementario del Convenio General de Cooperación Económica, Técnica, Comercial, Social, Científica y Cultural, suscrito entre ambos Gobiernos el 24 de septiembre de 1985, y publicado en el Diario Oficial de 27 de noviembre de 1991.

El objetivo de este Acuerdo que tiene la característica de complementario del Convenio General de Cooperación, de 1985, es el de incluir entre sus normas las cláusulas que permitan hacerlo plenamente operante, dado que para el cumplimiento de los planes, proyectos y programas de cooperación que adopten las Partes en la amplia gama de materias que contempla y puede abarcar, se requiere de un intercambio de personas, expertos y técnicos, los cuales deben gozar de un tratamiento de excepción en materia de privilegios e inmunidades para el desempeño eficaz de sus funciones; y de la internación de materiales, equipos e instrumentos en los territorios de los países contrapartes, que deben tener un régimen especial tributario que facilite la realización de los fines específicos del Acuerdo.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esa H. Cámara de Diputados, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación en Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica el 6 de marzo de 1992, complementario del Convenio General de Cooperación Económica, Técnica, Comercial, Social, Científica y Cultural, firmado el 24 de septiembre de 1985.".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Edmundo Vargas Carreño, Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante".

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y LA REPUBLICA DE CHILE

—o—o—

CONSIDERANDO

I. Que es necesario fortalecer las relaciones en el área de la cooperación e intercambio de experiencias en los procesos de Planificación y Desarrollo Urbano, así como el Desarrollo y Financiamiento de viviendas de tipo popular; y con base en el Convenio

General de Cooperación Económica, Técnica, Comercial, Social, Científica y Cultural, firmado el 24 de septiembre de 1985.

II. La Declaración Conjunta de los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chile, para fortalecer al máximo los vínculos de este país con la región centroamericana, firmada el 17 de julio de 1991, en San Salvador, con ocasión de la X Cumbre de Presidentes Centroamericanos.

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Chile HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO I

Las Partes estudiarán el desarrollo de sus respectivos sistemas de construcción, incluyendo los materiales y componentes de la vivienda que sean adecuados a sus necesidades, analizando la factibilidad de los resultados, para una posible colaboración entre ellas, tomando en cuenta la producción y comercialización.

ARTICULO II

Las Partes intercambiarán experiencias sobre las formas de organización, financiamiento y control de la producción de viviendas, incluyendo las acciones necesarias para propiciar la edificación de nuevas viviendas e infraestructura, que el inventario requiere para que el déficit habitacional no aumente.

ARTICULO III

Las Partes intercambiarán información sobre el esquema, modelos y procedimientos aplicados en Chile para aprobar y financiar la adquisición y construcción de viviendas populares y el esquema aplicado en Costa Rica para financiar préstamos hipotecarios para personas de bajos ingresos, por medio de instituciones financieras especializadas.

ARTICULO IV

Las Partes realizarán programas de adiestramiento dirigidos a funcionarios de las Cooperativas de Vivienda, orientados a explicar el modelo utilizado por las cooperativas chilenas de financiamiento habitacional para evaluar el modelo costarricense.

ARTICULO V

Las Partes desarrollarán métodos de investigación en el diseño arquitectónico y urbanístico de conjuntos residenciales de alta densidad y baja altura, los cuales deben ser concebidos alrededor de espacios de actividades comunes.

ARTICULO VI

Las Partes intercambiarán información sobre servicios urbanos, densificación urbana, planificación urbana, ordenamiento territorial, mejoramiento y rehabilitación, autoconstrucción y política de descentralización aplicada a los programas de vivienda.

ARTICULO VII

Las Partes elaborarán planes de trabajo bianuales, en los que se detallará el intercambio de documentación y de expertos, los proyectos de cooperación técnica y la capacitación.

ARTICULO VIII

El intercambio de personas previsto en este Acuerdo se regirá por las siguientes normas:

La Parte que envía cubrirá los costos de transporte internacional ida y regreso. La Parte que recibe cubrirá los costos de alojamiento, alimentación y atención médica dentro de su propio territorio.

Para las actividades de capacitación, regirán las mismas normas, salvo que las Partes acuerden otra modalidad.

ARTICULO IX

Las Partes convienen en establecer en favor de las personas que en aplicación del presente Acuerdo se trasladen como expertos o técnicos al territorio de la otra, siempre que no sean nacionales del país de destino, el régimen de privilegios e inmunidades

que se aplica en Chile a los funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En todo caso, dicho régimen se aplicará a los referidos expertos o técnicos, siempre y cuando la extensión de sus cometidos tenga una duración igual o superior a un año.

Los equipos, materiales e instrumentos que se envíen al territorio de la otra Parte para la ejecución de programas o proyectos u otros mecanismos de cooperación acordados, ingresarán a su territorio exentos del pago de derechos de aduana y otros gravámenes sobre la importación.

Se podrán convenir cuando se estime necesario regímenes especiales de internación temporal de los elementos indicados en el párrafo precedente.

ARTICULO X

Los materiales para el intercambio de información y la documentación científica y técnica serán gratuitos y no podrán ser vendidos ni cedidos a terceros, salvo acuerdo en contrario de las Partes.

ARTICULO XI

La ejecución y puesta en marcha de las acciones de este Acuerdo se enmarcará, para su negociación y ejecución, Convenio general del que éste se deriva.

ARTICULO XII

El presente Convenio regirá por cinco años y entrará en vigor en la fecha de la última notificación de una de las Partes en que comunique a la otra haberlo aprobado conforme a sus procedimientos legales y constitucionales, y podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita, la que surtirá efecto tres meses después de recibida la notificación.

En caso de denuncia, las normas del Acuerdo continuarán aplicándose a los proyectos en ejecución hasta su finalización, salvo acuerdo en contrario de las Partes.

HECHO en Santiago, Chile, a los seis días del mes de marzo de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares originales igualmente auténticos.

(Fdo.): Por el Gobierno de la República de Costa Rica, Por el Gobierno de la República de Chile.

CONFORME CON SU ORIGINAL

Edmundo Vargas Carreño, Subsecretario de Relaciones Exteriores".

3.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

HACE EXTENSIVO A PUERTO WILLIAMS LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 36 DEL DECRETO LEY Nº 825, DE 1974 (boletín Nº 906-05).

"Honorable Cámara de Diputados:

El Gobierno que presido está empeñado en fortalecer todas las actividades que a lo largo del territorio nacional puedan generar recursos y así elevar las condiciones de vida de nuestra población.

En el marco de dicha preocupación, cobra especial importancia el cuidado por aquellas zonas geográficas extremas.

El presente proyecto de ley propone modificar el penúltimo inciso del artículo 36 del Decreto Ley Nº 825, de 1974, a fin de hacer extensivos sus beneficios a Puerto Williams en la XII Región.

Conforme a anterior modificación de dicho penúltimo inciso, introducida por la Ley

Nº 18.671, se permitió considerar como exportadores a las empresas aéreas, navieras y de turismo y a las organizaciones en el país, por el aprovisionamiento de las naves o aeronaves que se efectúen en el puerto de Punta Arenas y por la carga, pasajes o por los servicios que presente o utilicen para los viajes desde dicho puerto al continente Antártico. Ello dio solución a un problema de competencia en el desarrollo e importancia del puerto de Punta Arenas como puerta de salida a la Antártica, y además, lo situó en igualdad de condiciones tributarias con el puerto de Ushuaia de Argentina.

Sin embargo, dicha legislación se refiere sólo a Punta Arenas y, por lo tanto, no permite hacerla extensiva a otros puntos.

En efecto, no es posible recuperar el IVA a las provisiones embarcadas en Puerto Williams, lo que redunda en altísimos costos de abastecimiento para el armador extranjero.

Con el correr de los años Puerto Williams, por su ubicación geográfica, ha venido generando innegables ventajas comparativas, que lo hacen ser la puerta natural de salida de los viajes antárticos.

Lo expresado anteriormente es posible demostrarlo con el siguiente hecho: la competencia se está trasladando de Punta Arenas con Ushuaia, hacia Puerto Williams con Ushuaia.

Nuestra política en el plano económico, entre otros aspectos, considera importante estar atento a las orientaciones que vaya señalando la actividad del mercado, a fin de adoptar con prontitud, pero con la prudencia y equilibrio que cada situación requiera, las medidas que hagan más eficiente nuestro desarrollo.

En atención a lo expuesto, y a fin de hacer posible que los mismos beneficios que hoy se conceden por las operaciones que se efectúen en Punta Arenas se hagan extensivos cuando ellas se realicen en Puerto Williams, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- En el penúltimo inciso del artículo 36 del Decreto Ley Nº 825, de 1974, reemplázase la expresión "el puerto de Punta Arenas", por la frase "los puertos de Punta Arenas o Puerto Williams", y las palabras "dicho puerto", por "dichos puertos"; e intercálase, entre el nombre "Punta Arenas" y las palabras "al Continente Antártico", la expresión "o Puerto Williams".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda".

INFORME FINANCIERO

MAT.: PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE FRANQUICIA TRIBUTARIA DE PUNTA ARENAS A PUERTO WILLIAMS.

En relación al proyecto de ley que hace extensivo a Puerto Williams la recuperación del IVA soportado en el aprovisionamiento de las naves o aeronaves y por la carga, pasajes o por los servicios que las empresas aéreas, navieras y de turismo presten o utilicen para los viajes que realicen desde Punta Arenas al continente Antártico, cabe señalar que sólo se dispone de la información de las devoluciones efectivamente realizadas por el Estado desde la vigencia de la ley Nº 18.671.

El costo por este concepto en los últimos años ha sido:

Año	Miles $ de cada año
1989	16.5
1990	57.1
1991	178.8
1992 a Noviembre	129.5

El mayor gasto fiscal que demande el proyecto dice relación con la actividad señalada en Puerto Williams, información que se desconoce. Sin embargo, es de presumir que parte de dicho costo significará ahorro en la generación del gasto en Punta Arenas.

4.- Oficio de S.E. el Presidente de la República.

"Honorable Cámara:

Pongo en conocimiento de V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 1.109, de 12 de enero de 1993, que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto de ley que permite convenios de pago de las patentes mineras y prorroga el pago de aquellas correspondientes al período de 1992-1993.

Por consiguiente, devuelvo a V.E., para los efectos constitucionales pertinentes, el original del citado oficio de esa H. Corporación.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República; Alejandro Hales Jamarme, Ministro de Minería".

5.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el Proyecto que crea una Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (boletín Nº 682-07) (S).

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en mensaje.

La decisión de enviar este proyecto en informe a esta Comisión fue adoptada por la Corporación en su sesión del 14 de enero de 1993, acordándose darle plazo hasta el martes 19 del mismo mes para tales efectos.

Durante el estudio del proyecto, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda, y del Jefe de Gabinete y Asesor Jurídico del señor Ministro del Interior, don Jorge Burgos Varela.

—o—o—

Como cuestión previa, cabe señalar que el proyecto fue producto de un amplio y sustancial acuerdo verificado en el seno de esta Comisión, en el cual concordaron los

parlamentarios de todos los partidos políticos y el Gobierno, que se avino a sustituir la iniciativa original, que creaba una Subsecretaría de Seguridad Pública e Informaciones, por otro que establecía una Dirección del mismo nombre, en el Ministerio del Interior, lo que permitió su aprobación casi unánime en la Cámara de Diputados.

—o—o—

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 116 del Reglamento, el informe de la Comisión debe pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, que fluye de su análisis comparativo con el proyecto aprobado por la Cámara y de los diversos antecedentes que conforman la historia fidedigna de su establecimiento. Además, si la Comisión lo estimare conveniente, su informe debe contener una recomendación sobre la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas.

—o—o—

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los señores Diputados presentes, ha acordado recomendaros que tengáis a bien reprobar todas las modificaciones introducidas por el Senado y provocar de esta forma el trámite de la comisión mixta previsto en el artículo 68 de la Carta Fundamental, con el fin de instar al restablecimiento de la normativa suprimida, con lo cual se ha alterado sustancialmente el proyecto de la Cámara de Diputados.

De un modo en particular, vuestra Comisión considera inconvenientes los siguientes cambios introducidos por el Senado, en cuanto desvirtúan el proyecto aprobado por la Corporación:

a) La supresión del objetivo que el artículo 2º fijaba a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, de coordinar las actividades de las fuerzas de orden y seguridad pública, para hacer más efectiva su lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

b) La eliminación de su atribución de servir de órgano coordinador en las actividades relacionadas con el orden público y con la seguridad interior que corresponde efectuar a Carabineros de Chile y a la Polícia de Investigación de Chile, como asimismo, en las actividades de inteligencia relacionadas con los cometidos que le corresponden, en conformidad con sus respectivas leyes orgánicas, en los términos indicados en el artículo 3º, letra a).

Debe recordarse que esta norma y la signada en la letra c) del mismo artículo, tenían dos objetivos muy claros, anexos a los propios de esas disposiciones. Uno, dejar establecido que las instituciones policiales pueden realizar actividades de inteligencia relacionadas con los cometidos que le corresponden en forma privativa, relativos al orden público y la seguridad pública interior, por ser ellas las únicas garantes de los mismos, según el artículo 90 de la Carta Fundamental, facultad que les había sido desconocida. Dos, que a las fuerzas armadas no les compete hacer inteligencia en este ámbito, sino en el propiamente militar, lo que se refleja en la redacción dada a la letra c), que tiende a aprovechar la inteligencia "residual" que puedan tener en estas materias, como consecuencia de sus actividades de inteligencia institucionales.

Hay que considerar, además, que la participación operativa de las Fuerzas Armadas en el campo del orden y la seguridad pública sólo está prevista en los estados de excepción constitucional que la Carta Fundamental contempla.

c) La alteración que ha sufrido la letra c) del artículo 3º, que permitirá a las fuerzas armadas tener una participación operativa en materias de inteligencia relacionadas con el orden público y la seguridad pública interior, cometido que es privativo y las fuerzas de orden y seguridad pública.

Las conclusiones de la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia en esta

materia, a las cuales luego se hará referencia, y que la Corporación ha aprobado, demuestran muy claramente los efectos negativos que habrán de producir estas dos enmiendas.

d) La eliminación de los mecanismos de control parlamentario de la Dirección y de los servicios de inteligencia policiales, en los términos indicados en los artículos 25 y 31 del proyecto, que el Senado ha rechazado.

La misma Comisión indicada ha señalado en su informe, que reiteramos, ha sido aprobado por la Corporación, que el curso de la investigación que llevara a cabo ha demostrado que es indispensable un mecanismo ad hoc, específico para el control y la fiscalización de los servicios de inteligencia, entre los cuales destaca, naturalmente, el grado de sigilo y privacidad que rodea a sus actuaciones en función de la propia seguridad del Estado.

Ha estimado, criterio que esta Comisión comparte, que no bastan los actuales mecanismos establecidos, en términos generales y programáticos, en el artículo 48, Nº 1), de la Constitución, para cuya operatividad y concreción no existen normas legales, sino sólo insuficientes preceptos de tipo reglamentario que se aplican por extensión.

Una de las alternativas propuestas es precisamente la consignada en los artículos 25 y 31.

e) La supresión de la normativa relativa a la protección de la vida privada de la persona y de su familia en relación con las funciones, objetivos y actividades tanto de la Dirección como de los servicios de inteligencia.

La misma Comisión, al igual como lo hiciera ésta, se ha preocupado de hacer proposiciones para el perfeccionamiento de la normativa sobre la protección de la privacidad o intimidad de las personas, al arribar en el curso de su investigación a la conclusión de que las normas que protegen estos valores han quedado obsoletas ante las nuevas técnicas que el progreso ha puesto a disposición de los servicios de inteligencia o de particulares que invaden, maliciosa o abusivamente, la esfera de la intimidad de las personas.

—o—o—

Sin perjuicio de lo anterior y con el objeto de dar cumplimiento al artículo 116 del Reglamento, se indicará a continuación el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, con excepción de las de carácter formal, las que no afectan el sentido de las disposiciones en que inciden.

En esta condición se encuentran las enmiendas que figuran en las siguientes páginas del texto comparado: 3, que inciden en la letra g) del artículo 3º y en el artículo 4º; y 4, relativas a los incisos segundo y tercero del artículo 5º.

En lo que respecta a las enmiendas de fondo, que son las que precisamente se analizan a continuación, se agruparán bajo el correspondiente título del proyecto en que aparecen insertas, con el fin de facilitar su comprensión y alcance, junto con expresar, si fuere pertinente, el fundamento que ha tenido el Senado para aprobarlas.

Título I

Del objeto, dependencia y relaciones

Artículo 1º

Crea la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, como un servicio público centralizado, de carácter técnico y especializado, que depende del Ministro del Interior.

El Senado lo ha modificado, para señalar que es un servicio público centralizado, de carácter "directivo", técnico y especializado, que depende del Ministro del Interior.

Lo anterior, con el propósito de despejar cualquier duda en cuanto a la naturaleza no operativa ni ejecutiva de la Dirección.

Tal expresión se ha utilizado para hacerla antinómica con el concepto de "operativo".

Ese propósito, sin embargo, no se logra, ya que no constituye un concepto con significado preciso.

El carácter de organismo no operativo ni ejecutivo fluye de las propias normas que regulan a este organismo, así como de los fundamentos del proyecto, contenidos en el mensaje.

Artículo 2º

Fija los objetivos de la Dirección, que son dos: coordinar las actividades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y proporcionar al Ministro del Interior, información, estudios, análisis e inteligencia, para la adopción de medidas y acciones específicas en lo relativo a las conductas terroristas y aquéllas que puedan constituir delitos que afecten el orden público y la seguridad pública interior.

El Senado ha sustituido este artículo, eliminando el primer objetivo de la Dirección, como es el de coordinar las actividades de las fuerzas de orden y seguridad pública, por considerar que lleva envuelta la facultad de mandar a las fuerzas policiales que se coordinan, vulnerando con ello la cadena del mando y la dependencia de esas fuerzas.

Los objetivos de la Dirección, en consecuencia, han quedado reducidos a uno, el que le permite proporcionar al Ministro del Interior la información, estudios, análisis y las "apreciaciones" de inteligencia que se requieran, para que el Gobierno formule políticas y adopte medidas y acciones específicas, en lo relativo a las conductas terroristas y a las que puedan constituir delitos que afecten el orden público y la seguridad pública interior.

Para cumplir este objetivo, dispondrá de las informaciones que le proporcionarán las fuerzas de orden y seguridad.

La expresión "apreciaciones de inteligencia" sería la que utilizan los organismos especializados para significar las actividades que se realizan en ese orden. Le ha parecido al Senado que la palabra "inteligencia" puede ser interpretada en diversos sentidos.

Se indicó, durante la discusión de esta normativa en el Senado, que a través del procedimiento de la coordinación se pretendía, de un modo implícito, subordinar a los órganos policiales y ello importaría, jurídicamente, un cambio de dependencia, operativa y funcional, además de una interferencia en las misiones básicas de las fuerzas policiales.

Los representantes de las instituciones de las fuerzas armadas que participaron en la discusión del proyecto en la Comisión, enfatizaron que coordinar es mandar, por ser, en el mundo castrense, una atribución inherente al mando; por lo tanto, significaría disponer de Carabineros e Investigaciones para las actividades de la Dirección, con el agravante de que los directores de las policías quedarían sometidos a un subalterno del Ministro del Interior.

Los representantes del Gobierno, entre ellos el Ministro subrogante del Interior, don Belisario Velasco, destacaron que la sociedad moderna debe enfrentar dos desafíos fundamentales en materia de seguridad pública interior, como son el terrorismo y la delincuencia común.

Las políticas a poner en práctica en esta materia constituyen políticas de Estado y deben enfrentarse al más alto nivel.

En la preservación de la seguridad pública interior, tiene importancia vital la función preventiva de inteligencia, que consiste en la acumulación de información destinada a evitar la comisión de estos delitos, a establecer sus características operativas y conexiones.

Destacaron que la labor de inteligencia, siendo legítima, debe realizarse por organis-

mos que actúen dentro del marco del Estado de Derecho y sujetos a un estricto control legal.

El Estado requiere contar con los instrumentos adecuados destinados a proponer políticas y planes en materia de orden público y seguridad pública interior, a recibir información para producir inteligencia en ese ámbito y a coordinar eficientemente el esfuerzo policial que se realiza con el fin de proteger esos bienes esenciales.

En cuanto al sentido con que se emplea el verbo "coordinar", algunos expresaron que podía interpretarse, dado su significado etimológico, como una acción tendiente a "disponer" la actuación de las fuerzas de orden y seguridad pública.

Para el Gobierno, en cambio, el concepto "coordinar" expresa la idea de un órgano relacionador y eminentemente asesor del Ministro del Interior, cuya acción precisa será la de servir de nexo o enlace entre las actividades de las instituciones policiales, sin revestir, en modo alguno, una naturaleza operativa ni erigirse como órgano supervisor de estas actividades.

El concepto anterior, por lo demás, está de acuerdo con el sentido etimológico de esa palabra, en cuanto significa concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común.

Jamás ha estado en el ánimo del Gobierno, como lo dijera el señor Ministro del Interior en el Senado, crear un organismo que efectúe mando o interfiera, perturbe o controle el existente en las instituciones policiales. Con todo, interesa que el organismo que se forme cumpla un papel eficiente y no se limite únicamente a recepcionar información y producir inteligencia, sino que las derive hacia las instituciones policiales, a fin de que cumplan el rol que les es propio. Debería ser una especie de sistema nervioso central que alimente a los demás sistemas del cuerpo social y esté al servicio de la seguridad ciudadana.

Artículo 3º

Fija las atribuciones que tendrá la Dirección para el cumplimiento de sus objetivos.

El Senado le ha introducido las siguientes enmiendas.

Ha reemplazado la letra a), que la facultaba para servir de órgano coordinador tanto de las actividades relacionadas con el orden público y la seguridad pública interior que corresponde efectuar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, como de las actividades de inteligencia que realizan, dentro de sus respectivas competencias.

En la proposición del Senado, en vez de coordinar las actividades policiales, la Dirección coordinará informaciones relacionadas con el orden público, la seguridad pública interior y las apreciaciones de inteligencia, sin especificar el origen ni el organismo del cual provengan estas informaciones, con lo cual se altera el sentido con que el precepto fue aprobado en su primer trámite constitucional.

Al cesar la labor de órgano coordinador, el precepto ha perdido su carácter de norma orgánica constitucional con el cual lo aprobara la Corporación en su primer trámite constitucional, pasando a ser ley común.

—o—o—

El Senado ha modificado la letra b), que permite a la Dirección recabar, recibir y procesar los antecedentes y la información necesarios para producir inteligencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º.

Las enmiendas tienden a precisar que los antecedentes e informaciones que recabe y procese dicen relación con el ámbito de su competencia, y a suprimir la referencia al artículo 2º, ya que con la reforma que sufrió esa disposición, esta norma podría interpretarse en forma restrictiva, en el sentido de que la Dirección sólo puede ocuparse de los datos provenientes de la policía, no siendo ése el propósito perseguido por las enmiendas aprobadas por el Senado.

El argumento anterior es un claro reflejo del deseo de no entregar el monopolio de

la inteligencia en materia de orden público y la seguridad pública interior a las instituciones policiales, pudiendo incursionar en ese ámbito también las fuerzas armadas.

—o—o—

El Senado ha modificado la letra c), que autoriza a la Dirección para relacionarse, a través del Ministerio de Defensa Nacional, con los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, para recabar la información referente al orden público y a la seguridad pública interior de que ellos tuvieren conocimiento, "como producto de sus propias actividades de inteligencia institucionales, realizadas conforme con sus respectivas competencias".

El precepto aprobado por la Cámara de Diputados tiene por finalidad aprovechar la información residual sobre el orden público y la seguridad pública interior de que disponen las fuerzas armadas, como producto de sus propias actividades de inteligencia institucional, sin que ello signifique reconocerles una participación operativa en estos rubros.

En un principio, la disposición permitía "recibir" esta información, término que después se cambió por "recabar" con el fin de dar más fuerza a la idea y colocar la disposición en un plano de mayor imperatividad, puesto que la Dirección podrá pedirla, pues le asiste el derecho para hacerlo.

El Senado ha rechazado la frase transcrita, permitiendo con ello que la Dirección recabe y reciba esta información de las fuerzas armadas, cualquiera que sea la vía, el origen o la fuente de la cual provenga o la forma como la han obtenido, pudiendo provenir de sus propias actividades de inteligencia.

Al mismo tiempo, la obliga a intercambiar la información que pudiera obtener en sus actividades de seguridad interior, que incida en el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

Sobre esta última materia, el señor Ministro del Interior expresó durante el debate en la Sala del Senado que no tenía observaciones al respecto, ya que a través del comité Consultivo se produce este intercambio de informaciones.

Sobre las reformas introducidas por el Senado, cabe tener presente, como se dejará constancia en el informe de la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia, que "la seguridad interna corresponde a la mantención del orden público, de la paz interna y del sistema constitucional, cuando éstos son afectados por grupos u organizaciones del propio país. El Estado democrático debe asegurar que todos los ciudadanos ejerzan pacíficamente sus derechos constitucionales y no permitir acciones de personas o grupos que atenten contra la estabilidad de la convivencia democrática. Así, el propósito de ésta es asegurar la vigencia de la ley en el interior del propio Estado.

"La inteligencia interna, en conformidad con la Constitución Política, le compete a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, con sujeción a sus leyes orgánicas y reglamentos, con objeto de apoyar la prevención y represión de las conductas terroristas y aquellas que puedan constituir delitos que amenacen el orden público y la seguridad pública interior.

Por su parte, "el concepto de seguridad externa se relaciona con la preservación de la integridad e independencia de un país, ante las amenazas de uno o varios adversarios externos. Para satisfacer esta necesidad de supervivencia, los países cuentan con las Fuerzas Armadas.

"La inteligencia externa, o militar, por su parte, puede ser definida como una función primaria del mando que busca conocer las características, vulnerabilidades y capacidades de un enemigo externo, potencial o real.

"Ella se complementa con la contrainteligencia militar, que busca impedir la acción

de espionaje e inteligencia de un probable adversario externo. Le compete la seguridad de los recintos militares y del personal de las Fuerzas Armadas.".

Es evidente que los acuerdos adoptados por el Senado respecto de estas disposiciones, no son armónicos con los principios e ideas transcritos.

—o—o—

El Senado ha suprimido la letra f), que permite a la Dirección preparar estudios y proponer iniciativas de orden legal y reglamentario que pueden introducirse en el régimen vigente, en materias de su competencia, por considerarla innecesaria.

—o—o—

Título II

Del Comité Consultivo de Inteligencia

Artículo 5º

Crea el referido Comité, con la misión de asesorar a la Dirección en el cumplimiento de sus objetivos y fija su composición. Lo preside el Ministro del Interior.

El Senado ha advertido en este artículo 5º un contrasentido, cual es la creación de un comité consultivo, integrado y encabezado por el Ministro del Interior, que debe dar asesoría a una entidad subordinada a dicho Secretario de Estado.

Por ello, ha suprimido esta asesoría a la Dirección, con lo cual podrá ser consultado a criterio de quien lo encabeza y convoca, esto es, el Ministro del Interior.

Con todo, cabe señalar que la enmienda introducida no subsana el problema, al mantener la frase "para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 2º", originalmente dos, ya que el que propone el Senado está referido a las tareas que debe cumplir la Dirección, que será sólo una, de aprobarse en definitiva su criterio.

Artículo 6º

Fija las reglas fundamentales de funcionamiento del Comité. Lo convoca el Ministro del Interior, debe sesionar una vez al mes, a lo menos, en secreto, en forma ordinaria o extraordinaria, para emitir opinión sobre los asuntos indicados en la convocatoria.

El Senado ha simplificado esta normativa, eliminando la periodicidad de sus sesiones, el carácter de las mismas y la mención de las materias que deberá tratar, ya que por ser consultivo y no deliberante, no puede autoconvocarse ni tratar de otras materias que las que se le consulten.

Artículo 7º

Impone a los integrantes del Comité la obligación de proporcionarle la información de que dispongan en las materias de competencia de la Dirección.

El Senado lo ha reemplazado, con el objeto de que esa información sea entregada al Ministro del Interior, por considerar que la obligación pesa sobre todos los integrantes del Consejo y que este Secretario de Estado, que lo integra y preside, no resulta ser el sujeto obligado a entregarla, sino que, por el contrario, es el receptor de ella.

Título III

De la organización

Artículo 12

Se refiere a la División de Coordinación, que debe su nombre a que ejecuta la función de enlace con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, "con

la finalidad de coordinar sus actividades", dentro del ámbito de competencia de esta ley.

En concordancia con las determinaciones adoptadas respecto de los artículos 2º y 3º, letra a), y por las mismas razones ya expresadas, el Senado ha rechazado la frase transcrita, dejando constancia, a mayor abundamiento, que esta supresión encuentra su fundamento en que la Dirección no tiene facultades operativas de tipo policial.

En este mismo artículo se dispone que en el reglamento que habrá de establecer su estructura interna, deben establecerse unidades funcionales correspondientes a cada una de las Fuerzas de Orden y Seguridad, a cargo de un Oficial Superior en servicio activo, esto es, un Coronel de Carabineros y un Prefecto de Investigaciones, respectivamente.

A proposición del General Director de Carabineros, se cambió la expresión "Oficial Superior" por "Oficial Jefe", esto es, Teniente Coronel o Mayor de Carabineros, y Subprefecto o Comisario, respectivamente.

La razón dada por él es que se había dispuesto la participación de los Oficiales Superiores cuando este organismo de seguridad tenía la naturaleza jurídica de una Subsecretaría. Ahora que sólo será una Dirección, deben asignarse estas funciones a oficiales de menor jerarquía, como los indicados.

Título IV

Del personal

Fija la planta del personal de la Dirección, que está afecto a la Escala Unica de Sueldos.

En el caso particular del Director de Seguridad Pública e Informaciones, en el proyecto de la Cámara de Diputados aparece ubicado en el grado C.

El Senado lo ha colocado en el grado 1C, acogiendo una proposición del señor Subsecretario del Interior, formulada en el seno de su Comisión de Hacienda.

Debe tenerse presente que la Escala Unica de Sueldos, después de la modificación que le introdujera el artículo 3º de la ley Nº 18.675, tiene como superiores, los grados A, B y C, siguiendo a continuación los grados 1A, 1B y 1C.

En el A está el Presidente de la República. En el B, los Ministros de Estado. En el C, los Subsecretarios. En los restantes que se han mencionado, los Jefes Superiores de Servicios, entre el 1B y el 2, y los Directivos Superiores, del grado 1C al 4.

Al margen de esta enmienda, el Senado ha considerado que el inciso segundo de este artículo, que señala los cargos de exclusiva confianza, es ley común, porque no hace otra cosa que aplicar a este caso concreto la normativa del artículo 51 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, modificada por la ley Nº 18.972, que dispone que la ley común puede conferir la calidad de confianza exclusiva sólo a los cargos de los tres primeros niveles jerárquicos de un servicio.

La Cámara lo votó como orgánico constitucional, teniendo presente, precisamente, la misma disposición.

En lo pertinente, esa disposición señala que "la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.

"No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio. Uno de los niveles jerárquicos corresponderá... en el caso de los servicios públicos, a los subdirectores y a los directores regionales. Si el respectivo órgano o servicio no contare con los cargos

ya mencionados, la ley sólo podrá otorgar la calidad de cargo de exclusiva confianza, sólo a los empleos que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos..."

En estrecha relación con la disposición citada, el artículo 7º del Estatuto Administrativo, aplicable al personal de la Dirección por expresa disposición del artículo 17, dispone que son cargos de exclusiva confianza en los servicios públicos los jefes superiores, los subdirectores, directores regionales y los jefes de departamento o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación.

Por lo expresado, cabe concluir que la disposición es efectivamente una ley común y en ese carácter debe votarse.

Artículo 19

Establece que las comisiones de servicios que se cumplan en la Dirección no están sujetas a las limitaciones que en cuanto a su duración se establezcan en los respectivos estatutos del personal, no pudiendo disponerse por plazos superiores a un año.

El Senado lo ha ampliado a dos años, que es el plazo máximo que contempla actualmente el Estatuto Administrativo en su artículo 70, después de la modificación introducida por la ley Nº 19.154, de 3 de agosto de 1992, dictada después que la Cámara despachara esta iniciativa.

La regla general es que las comisiones de servicio se dispongan por tres meses en cada año calendario, pudiendo ser renovadas por no más allá de un año. En casos calificados, por decreto supremo fundado, el Presidente de la República puede extender el período de las comisiones de servicio hasta un plazo máximo de 2 años.

Título V

Disposiciones generales

Artículo 24

Establece la sujeción de la Dirección a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

En su inciso segundo, fija un procedimiento especial de toma de razón reservada respecto de los decretos y resoluciones relativos a la Dirección o expedidos por ella, lo que debe hacerse en el plazo de cinco días, pudiendo cumplirse de inmediato, si así se dispone.

El Senado le ha dado otra redacción, producto de la supresión del referido plazo, por considerar que con él se arriesga el rechazo o devolución del decreto o resolución, por falta de tiempo para cumplir con el trámite de la toma de razón.

Artículo 25

Su finalidad es que el Ministro del Interior dé cuenta de las actividades de la Dirección y de los servicios de inteligencia policial a la Cámara de Diputados, por medio de un informe anual que, con el carácter de secreto, entregará en el mes de abril a la Sala.

Sin perjuicio de ese informe, la Dirección debe entregar otro, de carácter trimestral, sobre sus actividades y la de los organismos de inteligencia policial.

El Senado lo ha rechazado por estimar que pone en peligro la reserva que, por razones de eficiencia y seguridad personal, debe rodear la actividad de inteligencia.

En su reemplazo, ha consultado el artículo 29 de la Cámara, con modificaciones, como luego se verá.

Para resolver de la forma indicada, ha tenido en cuenta la confidencialidad de la Dirección y también la institucionalidad vigente. Al depender la Dirección del Ministro del Interior, él es el políticamente responsable de sus actuaciones, por lo que no sólo debe entregar las informaciones que la Cámara le recabe, sino que debe responder ante ésta; e incluso, puede ser objeto de juicio político.

Le parece que la legislación actual tiene fuerza suficiente para que la fiscalización de la Cámara Baja sea ejercida y la Dirección someta su actuar a la Constitución y a la ley.

Al referirse al ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, algunos señores Senadores estimaron inconveniente una modificación de ella, aunque sea en forma indirecta, por la vía legal.

En contrario, se destacó que la Cámara había hecho un examen en profundidad acerca del tema de seguridad, reparando en algunos actos indebidos realizados por organismos a cargo de recoger información de inteligencia. Y ha constatado que existen carencias en el ámbito de las normas legales que son apropiadas para controlar la actividad de tales órganos, propiciando, por otra parte, la presentación de informes sobre materias tan relevantes.

Artículo 28

Corresponde a una proposición de la Comisión Especial de Servicios de Inteligencia y su finalidad es que las actividades de búsqueda de información se efectúen con conocimiento de la autoridad política.

Por esa razón, las Fuerzas de Orden y Seguridad deben registrar en la Dirección sus reglamentos, normas de procedimiento, planes y el direccionamiento de los esfuerzos de búsqueda de información, así como sus modificaciones.

El Senado lo rechazó por estimar que la disposición afecta seriamente la seguridad de los organismos policiales.

Título VI

De la protección de la vida privada de la persona y de su familia en relación con las funciones, objetivos y actividades de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones y de los demás organismos y servicios de inteligencia.

Comprende los artículos 29 y 30.

El propósito de esta normativa es velar por la garantía constitucional que asegura el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

El artículo 29 tiene por finalidad dejar establecido en la ley la prohibición de emplear los documentos, datos o antecedentes que recopilen la Dirección o los servicios de inteligencia policial, en fines ajenos al cumplimiento de sus respectivos cometidos.

El Senado lo ha trasladado como artículo 25, limitado a la materia indicada.

Ha rechazado, en cambio, la segunda parte del artículo, que prohibe utilizar estos antecedentes para inmiscuirse en la vida privada de las personas y su familia, ejercer presión sobre ellas o amenazar, directa o indirectamente, con la divulgación o revelación de la información personal acumulada.

Le ha parecido que esta declaración está resguardada debidamente por las disposiciones penales que tipifican esas conductas como delitos y las sancionan, pudiendo el precepto, tal como está desarrollado, debilitar la norma, al quedar excluidas situaciones no previstas en él.

—o—o—

El artículo 30 sanciona a los funcionarios de la Dirección y de los servicios de inteligencia policial que emplean en beneficio propio o ajeno, los antecedentes que estos organismos obtengan, elaboren, recopilen o intercambien.

El Senado lo ha rechazado, por estimar que los ilícitos que se pretende castigar están descritos en la legislación penal común de manera más rigurosa, como sucede, por ejemplo, con la violación de secretos por funcionarios públicos y la extorsión.

Además, considera que en el artículo 20 hay una agravante especial para el personal que cometa delitos en el ejercicio de sus funciones.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, ha suprimido el título y su epígrafe.

—o—o—

Título VII

Disposiciones varias

Comprende los artículos 31 y 32

El artículo 31 modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con la finalidad de hacer posible la entrega de los informes a que se refiere el artículo 25, como la de los antecedentes que solicite, en carácter de secreto, la Comisión Especial de Seguridad que se crea.

El Senado lo ha rechazado, como consecuencia de la supresión del artículo 25.

Debe tenerse presente que esta disposición fue agregada a insinuación de la Comisión Especial de Servicios de Seguridad.

El artículo 32 tiene por finalidad asegurar la inviolabilidad de la vida privada y la intimidad de las personas, que pueden verse amagadas por la acción de estos servicios, o por los actos u omisiones de autoridades públicas o de personas particulares.

Sin perjuicio de los recursos constitucionales y jurisdiccionales del caso, se concede un recurso especial de amparo, cuando en forma actual o inminente, se lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o abuso de poder, o ilegalidad manifiesta, estos derechos.

El Senado lo ha rechazado.

Como consecuencia de los rechazos anteriores, el Senado ha eliminado el título y su epígrafe.

—o—o—

Disposiciones transitorias

Comprende 2 artículos.

El 1º efectúa la imputación del mayor gasto que irrogue el proyecto durante el año 1992, con cargo a la partida Tesoro Público.

El Senado ha actualizado el precepto, acogiendo sendas indicaciones del Ejecutivo, haciendo mención al año 1993, y le ha agregado un inciso, para limitar los gastos reservados con obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República que pueden ponerse a disposición de la Dirección, hasta la suma de $ 240.000 miles.

El artículo 2º tiende a facilitar las funciones de la Dirección, disponiendo para ello el traspaso de los archivos de inteligencia que posea cualquier organismo de la Administración, relacionados con el orden público y la seguridad interior del Estado.

Las instituciones de las fuerzas armadas hicieron presente que, en la parte interna, manejan la información de contrainteligencia necesaria para la protección de sus bases y personal, por lo que la disposición no le sería aplicable. Además, existiendo la posibilidad de recabar antecedentes en virtud del artículo 22, no divisan la necesidad de la disposición.

El Senado lo ha rechazado.

—o—o—

Se deja constancia que tienen el carácter de orgánicos constitucionales los artículos 1º, 2º, 5º, 10, 24 y 27.

Tienen el mismo carácter el artículo 31 y el inciso cuarto del artículo 32, que, como ya se dijera, el Senado ha rechazado.

No hay en el proyecto normas de quórum calificado.

—o—o—

Continúa de Diputado informante el señor Molina Valdivieso, don Jorge.

Sala de la Comisión, a 19 de enero de 1993.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Bosselin (Presidente), Aylwin, Concha, Chadwick, Espina, Huenchumilla, Longton, Molina, Pérez Varela, Rojo y Yunge.

(Fdo.): Adrian Alvarez Alvarez, Secretario de la Comisión".

6.- Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el Proyecto de Ley, Remitido por el H. Senado, que dicta normas sobre Acreditamiento y Supervisión de Organismos de certificación Oficial de Calidad de Productos Hortofrutícolas Exportados a Comunidades Europeas y a Otros Estados (boletín Nº 893-03) (S).

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, remitido por el H. Senado, que dicta normas sobre acreditamiento y supervisión de organismos de certificación oficial de calidad de productos hortofrutícolas exportados a comunidades europeas y otros estados.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, la Comisión recibió de los señores Jorge Marshall, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Jean Jacques Duhart, Secretario Ejecutivo del Programa de Ciencias y Tecnología, Pedro Vergara, Presidente del Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad (Cesmec) y Miguel Edwards, Asesor Jurídico del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción amplía información acerca de los fundamentos que tuvo presente el Ejecutivo para someterla a consideración del Congreso Nacional como, asimismo, dieron respuesta a consultas de señores Diputados relativas a la materia.

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

En los diversos sistemas de economía que se aplican actualmente existe un elemento al que cada día se le está dando mayor importancia cual es el incentivar la exportación de sus productos a mercados extranjeros con el propósito de obtener recursos que permitan equilibrar la balanza comercial con otros países de los cuales se importan mercaderías para satisfacer sus necesidades. Dentro de este rubro, se destaca la calidad como factor competitivo que incide con fuerza en los mercados internacionales ya que no sólo es interesante poder colocar los productos de un país en dicho mercado, sino

que es importante que éstos se logren comercializar en buenas condiciones y tener una recepción por parte de los compradores. Ahora bien, todos los países se han preocupado en desarrollar sistemas que privilegian en buena forma el reconocimiento de la calidad de los productos que exportan a otros países para lo cual se ve como prioritario disponer de un sistema de certificación que tenga aceptación en el exterior.

En el contexto de lo anterior se inserta la resolución adoptada por la Comunidad Económica Europea, la que a través de su Comisión ha dictado el Reglamento (CEE) Nº 225/92, de fecha 29 de julio de 1992, relativo a los controles de calidad de las frutas y hortalizas frescas. El estatuto, en su artículo 8º del Capítulo III "sobre controles de conformidad de las frutas y hortalizas en el momento de la importación en la Comunidad", dispone lo siguiente:

"Artículo 8º.-

1.- Antes de su introducción en el territorio de la Comunidad, las frutas y hortalizas procedentes de terceros países, destinadas a ser consumidas estado fresco y para las que existan normas comunes de calidad, se someterán a un control de conformidad que tendrá por objeto comprobar si las mercancías cumplen esas normas comunes de calidad, o normas al menos equivalentes en el caso de los terceros países distintos de los terceros países europeos y los terceros países no europeos de la cuenca del Mediterráneo."

El Reglamento a su vez, en su artículo 9º señala:

"1.- Si los servicios oficiales de control de los terceros países han sido autorizados previamente, las mercancías serán sometidas a un control de conformidad antes de su exportación a la Comunidad.

2.- La autorización a que se refiere el apartado 1 se concederá al servicio oficial del tercer país que así los solicite y sobre el territorio del cual se cumplan, para los productos exportados hacia la Comunidad, las normas comunes de calidad o normas al menos equivalentes, con arreglo al apartado 1 del artículo 8º.

El servicio oficial deberá ser un organismo de control de conformidad reconocido oficialmente y que ofrezca las garantías suficientes y que disponga del personal, del material y de las instalaciones necesarias para la realización de dichos controles."

Con esta norma se permite que aquella mercadería hortofrutícola que se exporte a Comunidades Europeas y a otros estados pueda ser controlada su conformidad en terceros países, siempre que hayan sido autorizados previamente. Se agregan a las disposiciones anteriores, algunas exigencias como ser que el servicio oficial debe ser un organismo de control de conformidad reconocido oficialmente, que ofrezca las garantías suficientes, y que dispongan del personal, del material y de las instalaciones necesarias para la realización de dichos controles. Asimismo, se dispone que la autorización referida se concede por un período de tres años.

Fluye de los textos analizados que las exigencias de control de conformidad impuestas a partir del 1 de enero de 1993 no es limitada y permite una alternativa al exportador ya sea que revise su mercadería en puerto de destino o efectuar ese control en el país de origen, lo que es el caso de frutas y hortalizas se evita su deterioro y consiguiente perjuicio para los productores y exportadores.

Para un mejor y completo conocimiento de los antecedentes que se vinculan a la materia, se estima conveniente mencionar que en el país exista un cuerpo legal que establece normas sobre calidad de productos de exportación. Es el decreto ley Nº 2.699, de fecha 13 de junio de 1979.

Señala este texto que los productos de exportación de Chile serán objeto de contro-

les relativos a sus requisitos de calidad, únicamente en la forma y condiciones en que el importador extranjero y el exportador nacional lo convengan.

Se agrega que los servicios de verificación y certificación de calidad de productos de exportación podrán ser prestados tanto por entidades del sector público como por personas jurídicas o naturales del sector privado en la forma y condiciones que acuerden con los interesados.

Por último, se dispone que un reglamento establecerá normas sobre autorización de existencia, registro y funcionamiento de las entidades particulares que ejerzan las actividades que se señala en el texto legal aludido.

El Gobierno, en uso de la atribución antes concedida, dictó el Decreto Supremo Nº 601, de 17 y 23 de noviembre de 1992, que reglamentó el Decreto Ley referido.

II.- IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.

El Supremo Gobierno en los considerandos que se acompañan al proyecto de ley remitido al H. Senado explica la situación producida con motivo de la dictación por parte de la Comunidad Europea del reglamento Nº 2251/92, ya analizado anteriormente. Concluye que el servicio oficial que se implemente en el país para cumplir esta tarea debe ser un organismo de control de conformidad designado oficialmente por las autoridades chilenas, debe ofrecer las debidas garantías, disponer del personal idóneo, material y las instalaciones necesarias para llevar a cabo los controles referidos. Para cumplir lo antes expresado se hace necesario disponer de un texto legal que especifique normas sobre acreditación y supervisión de organismos de certificación oficial de calidad de productos hortofrutícolas exportados a la Comunidad Económica Europea y a otros Estados.

Se deja expresa constancia por parte del Ejecutivo, que al proponer este texto legal no se elimina ni suspende el estudio de otro proyecto de ley, también pendiente en el H. Senado, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Conformidad de Exportaciones, el que por su naturaleza requiere un estudio más detallado ya que su ámbito de aplicación incluye todos los productos que exporte el país y a todos los mercados extranjeros. En cambio, esta iniciativa legal sólo legisla respecto de productos hortofrutícolas y que sean exportados a las comunidades europeas.

III.- DISCUSION DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.

A.- En General.

La Comisión realizó un debate sobre la materia, escuchando en primer término al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción don Jorge Marshall, quien entregó los fundamentos que tuvo presente el Supremo Gobierno para patrocinar esta iniciativa legal. Señaló que en los últimos tres años se ha podido constatar de parte de los países desarrollados un creciente interés en aumentar las exigencias de calidad de los productos que importan, en especial los hortofrutícolas, por la incidencia que tienen en la salud de la población consumidora. En este sentido, la Comunidad Europea, en apoyo de la medida mencionada, ha establecido que se debe dar importancia a tres grupos de productos, que son los relacionados con salud, seguridad y medio ambiente.

Agregó que estos productos, los cuales se incluyen en los referidos a salud, los hortofrutícolas, deben estar sujetos a control de calidad.

Consecuencia de esta posición ha sido la dictación del reglamento Nº 2251/92, de 29 de julio de 1992, tantas veces comentado, que en su esencia dispone que las frutas y hortalizas que se exporten a los países de la Comunidad Europea deberán ser sometidas a un control de calidad certificado oficialmente en el país de origen y si esto no fuere posible, la referida certificación se deberá efectuar en el lugar de recepción del producto por expertos de la Comunidad. Informó el señor Ministro que la Comunidad Europea exige que el control de conformidad, que es aquel control físico o formalidad administrativa efectuado por agentes especializados de los organismos competentes designados por los Estados miembros para comprobar la conformidad de las frutas y hortalizas con las normas comunes de calidad, con arreglo al método y los procedimientos previstos en el reglamento que se dictó para el efecto, sea realizado por entidades certificadoras oficiales, es decir, entidades ya sean privadas o del Estado, que han sido reconocidas por éste como idóneas para efectuar las funciones de certificación.

Expresó el señor Ministro que la Comunidad Europea es explícita en requerir que quien califique la idoneidad de las entidades que dan el servicio de control de conformidad sea un organismo oficial de Gobierno, que en el caso de nuestro país será el Subsecretario del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y no una corporación de derecho privado o una empresa estatal y, por otra parte, el carácter de organismo oficial se otorga por la comunidad Europea a entidades que se hayan sometido previamente a un proceso de acreditación.

Abundó el señor Ministro en su planteamiento al señalar que el acreditamiento exigido se basa fundamentalmente en las normas ENCH 2400, que corresponden a las Normas europeas EN 4500. En particular, se aplican las normas NCH2412 c92 (EN 45012) referidas a "criterios generales para organismos de certificación que efectúen la certificación del sistema de calidad."

En estas normas se determina el campo de aplicación de las mismas, se definen diversos términos empleados, se fijan los procedimientos de certificacion y supervisión, los medios requeridos para cumplir en debida forma la tarea encomendada, en general, se estatuye el sistema que deberá emplear el organismo certificador para tal efecto.

Finalmente el señor Marshall expresó que el Supremo Gobierno ha presentado esta iniciativa legal con el objeto de dar cumplimiento a las exigencias impuestas por la Comunidad Europea respecto del control de calidad de frutas y hortalizas que exporte nuestro país a esos estados. Recalcó que este proyecto de ley fue analizado previamente con representantes del sector privado y grupos técnicos vinculados a la materia, los que otorgaron su asentimiento y que busca solucionar una situación singular y específica que no altera la normal tramitación de otro proyecto pendiente en el H. Senado que crea el Sistema Nacional de Certificación de Exportaciones.

La Comisión analizó diversos alcances de la iniciativa legal en informe, en especial, aquellos relativos a las exigencias de la Comunidad Económica Europea en relación a las que solicitan otros países importadores o instituciones afines en la materia.

Se informó al respecto, que las normas vigentes en el país hoy son de mucho mayor rigidez que las aplicadas por la Comunidad Económica Europea y, a su vez, son semejantes a las que usan la mayoría de los países.

Los señores Diputados se manifestaron acorde con los principios que postula la iniciativa legal en análisis fundamentalmente porque viene a solucionar un grave proble-

ma que se le podría presentar a los productores y exportadores nacionales al tener que enviar sus productos hortofrutícolas sin la certificación requerida, la que sólo se efectuaría en el puerto de destino con los consiguientes riesgos y perjuicios que esto significa. En cambio, al tener la posibilidad de embarcar frutas y hortalizas desde Chile con los científicos requeridos se elimina ese riesgo y costos anexos en que se incurrirían.

La Comisión estimó que al establecerse un sistema y un registro de acreditamiento de organismos de certificación oficial ante la Comunidad Económica Europea y otros estados extranjeros se resguarda en dicha forma tanto los intereses de los productores y exportadores por un lado, como de los países importadores y su población, por otro. Se hizo notar que el texto legal propuesto reglamenta muy detalladamente todo lo relativo a la inscripción como certificados, la posibilidad de apelar ante la negativa de obtener la designación como tal y, además, se sancionan las infracciones que se pudiesen cometer contra las normas de esta ley.

Luego de un debate, la Comisión acordó por unanimidad dar su aprobación en general al proyecto de ley en informe.

B.- En particular

Artículo 1º.-

Esta norma establece el ámbito de aplicación de esta ley respecto del acreditamiento, funcionamiento y supervisión de los organismos de certificación de calidad de productos hortofrutícolas, cuando ésta tenga carácter oficial para las comunidades europeas, otras comunidades de países y otros estados que exijan este requisito y la operación se efectúe en Chile.

Este mismo artículo dispone que los controles sanitarios y fitosanitarios que correspondan efectuarse en el país serán realizados por los Ministerios de Salud y de Agricultura, a través de los servicios públicos competentes.

La Comisión, luego de un breve análisis, dio su aprobación a esta norma legal por unanimidad en los mismos términos propuestos.

Artículo 2º.-

Dispone un procedimiento práctico para el análisis del texto legal al señalar que las referencias que se hacen al Ministerio, al Subsecretario o a la Subsecretaría se deberán entender hechas al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, al Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, o a la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, en su caso.

Sin debate y por unanimidad se aprobó este artículo en los mismos términos.

Artículo 3º.-

Este artículo fija el procedimiento para optar a la calidad de certificador oficial de productos hortofrutícolas para las comunidades europeas y las otras comunidades y estados.

Se debe solicitar al Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción su autorización para figurar en un registro especial que llevará ese Ministerio.

Se dispone, asimismo, como requisito previo para solicitar la inscripción referida, el acreditar que se cuente con instalaciones, recursos materiales y humanos y con los procedimientos técnicos necesarios para la prestación de los señalados servicios en forma idónea.

La Comisión analizó detenidamente este artículo, en especial el inciso segundo, que exige disponer de ciertos elementos y conocimiento para optar a la calidad de certifica-

dor oficial. Se estimó que los términos que se emplean son muy genéricos y podrían prestarse para interpretaciones ambiguas.

Se revisó el término "organismos de certificación de calidad" que figura en el artículo 1º, en relación con este artículo.

Diversos señores Diputados argumentaron acerca de las dificultades que podrían presentarse a los certificadores de calidad para cumplir en debida forma la exigencia antes referida; como, también, se estimó conveniente aclarar el alcance que tiene el término antes comentado.

El Diputado señor Latorre señaló que, conforme a sus conocimientos en la materia, la palabra "organismo" en esta clase de actividad se entiende tanto una persona natural como jurídica y que su uso debe entenderse genérico.

El Diputado señor Recondo, a su vez, formuló algunos alcances relacionados con las exigencias de disponer de instalaciones para actuar en la condición de certificador. Estimó que el texto legal no define en debida forma sobre quien califica este elemento y la idoneidad de éste para cumplir tal función.

El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción don Jorge Marshall precisó que en la práctica, se privilegiará la experiencia profesional sobre otras razones por resolver sobre la aceptación de una solicitud para tener la calidad de certificador y que en cuanto a instalaciones, estima que ellas no siempre serán necesarias, ya que por la característica del servicio que se prestará, lo común será que se realice en el domicilio del solicitante.

Se presentaron las siguientes indicaciones con el objeto de mejorar y aclarar el texto de este artículo:

1.- De los señores Carlos Caminondo; Juan Martínez, Joaquín Palma; Juan Alberto Pérez y Ramón Pérez, para reemplazar la frase "la que deberá reunir todos..." por "para lo cual se requerirá reunir todos..." y

2.- De los señores Juan Carlos Latorre; Juan Martínez; Joaquín Palma; Ramón Pérez y Carlos Recondo para reemplazar en el inciso segundo el punto final (.) por una coma (,), agregando la siguiente frase nueva: "Los que se fijarán en el reglamento, atendiendo a la norma o especificación técnica conforme a la cual se emitirá el certificado.".

3.- De los señores Carlos Caminondo, Juan Martínez, Joaquín Palma y Juan Alberto Pérez, para intercalar en el artículo 3º a continuación de las palabras "contar con" la siguiente frase: "contar con los recursos humanos, materiales y de instalaciones cuando así se requieran y de procedimientos técnicos.".

Cerrado el debate y puestas en votación las indicaciones se aprobaron por unanimidad las signadas con los Nºs 1 y 2 y la Nº 3 se rechazó por simple mayoría. El artículo propuesto por el H. Senado se aprobó por unanimidad.

Artículo 4º.-

Este artículo regula el procedimiento al que deberá ceñirse el interesado en obtener la calidad de certificador, como también, los antecedentes y documentación que deberá acompañar ante la autoridad competente para tal efecto.

Se hace notar que entre los antecedentes se solicita copia autorizada del rol único tributario de la persona natural o jurídica. Esta disposición permite aclarar algunas dudas que, en su oportunidad, tuvieron algunos señores Diputados, en cuanto a determinar quienes forman los organismos de certificación, si sólo personas naturales o, también pueden ser sociedades, empresas u otras que caen en el término persona jurídica. Al exigirse el rol único tributario se determina que puede ser cualquiera persona la que aspire a obtener este título de certificador de calidad.

La Comisión analizó especialmente lo dispuesto en la letra d) de este artículo, referido a los costos de acreditación.

El señor Diputado don Juan Alberto Pérez manifestó la necesidad de que se aclare en debida forma esta materia como también, la exigencia señalada en la letra c) de requerir una auditoría interna permanente.

El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción don Jorge Marshall argumentó al respecto que esta norma legal busca establecer en la ley lo que, en el futuro, sería el valor que los organismos de certificación puedan cobrar por el servicio, el que no constituye ni una patente ni un derecho, sino tan sólo el costo de financiamiento que requiere el certificador por el servicio que entregará a un exportador de productos hortofrutícolas.

En cuanto a la exigencia de una auditoría interna permanente, se informó a la Comisión que ella no tendrá el carácter de auditoría contable, sino que se refiere a una auditoría de calidad, que busca privilegiar un sistema de control de trabajo que realice internamente el organismo de certificación de calidad para cumplir un requerimiento de terceros.

Se dispone, en este artículo, que la resolución que ordene la inscripción de una persona como certificador de calidad en el registro especial que llevará al Ministerio, se deberá publicar, en extracto, por una vez en el Diario Oficial. Busca esta norma dar publicidad respecto del registro al cual podrán acudir los interesados en obtener este servicio.

La Comisión, luego de un debate, dio su aprobación a este artículo por unanimidad en los mismos términos propuestos.

Artículo 5º.-

Esta disposición legal permite que la persona que haya solicitado su inscripción en el registro de organismos de certificación de calidad de productos hortofrutícolas y haya sido rechazada, reclame al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que éste, si procede, disponga la inscripción conforme a lo solicitado. Se complementa la norma con la exigencia de requerir un informe al Ministro de Agricultura, el que debe ser favorable a la petición mencionada.

El Diputado señor Carlos Caminondo, conjuntamente con los Diputados señores Carlos Ignacio Kuschel, Juan Carlos Latorre, Juan Martínez, Joaquín Palma, Juan Alberto Pérez, Ramón Pérez y Carlos Recondo, formularon la siguiente indicación para agregar la frase final que se indica:

"El pronunciamiento del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la presentación del reclamo.".

Se argumentó en su favor que, conforme al texto del artículo, el Ministro no tiene plazo para resolver el reclamo formulado y podría darse la situación de que éste se dilatara en forma indefinida, con graves perjuicios para el requirente.

Luego de un breve debate la Comisión aprobó por unanimidad el artículo conjuntamente con la indicación propuesta.

Artículo 6º.-

Señala este artículo las obligaciones a que deben dar cumplimiento los organismos de certificación inscritos en el registro especial, las que de su sola lectura se explican.

El Diputado señor Juan Carlos Latorre expresó algunos reparos respecto de la redacción del artículo por considerar que contiene normas que son propias del ámbito del reglamento.

Asimismo, cuestionó la exigencia impuesta en la letra h), como es que los organis-

mos de certificación deberán efectuar gratuitamente los análisis y ensayos de las muestras que les proporcione la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción de acuerdo a las instrucciones impartidas por ésta y para el cumplimiento de las atribuciones que se otorgan en esta misma ley. Estimó que existen dos aspectos que son susceptibles de revisión. Uno es el relativo a la obligación que se impone, la que conlleva en sí un costo al servicio que realice el análisis, el que a veces podría ser muy alto.

El otro, es referido a la facultad que se entrega a la Subsecretaría para exigir obligatoriamente a un organismo certificador que realice este trabajo.

Al respecto, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción don Jorge Marshall informó a la Comisión que existen dos procedimientos que podría emplear la Subsecretaría para fiscalizar el correcto desempeño de los servicios aludidos. El primero, que de los análisis los efectúe directamente la Subsecretaría reproduciendo los realizados por los laboratorios privados, para lo cual debería disponer de la infraestructura necesaria.

El segundo, un sistema mixto o cruzado en virtud del cual se produce una fiscalización recíproca entre los laboratorios respecto de una misma muestra a analizar.

Se informó la materia que con el sistema propuesto se busca encontrar una curva de comportamiento entre los laboratorios y poder detectar aquellos que tienen una tendencia a entregar valores superiores a una media y otros cuya tendencia sea a la baja. Se estima que acorde con la norma legal, se logra en la práctica que los servicios de certificación se muevan dentro de un universo estadístico normal y que no existan discrepancias de apreciaciones muy relevantes.

Por último, se precisó que en cuanto a las normas de certificación que se emplean en los laboratorios de ensayo, ellas corresponden a las E.N. 4500, que se traducen para Chile como NCH 2400 y que son las que se usan preferentemente en los países de Europa y que cuentan con la aceptación de los servicios del Estado, de los organismos de certificación y de los importadores.

La Comisión, luego de un debate, aprobó el artículo por unanimidad en los mismos términos propuestos.

Artículo 7º.-

Esta norma regula el alcance que tendrá la certificación respecto del producto revisado, al disponer que ésta se efectuará sobre un lote del producto conforme a lo que solicite el requirente que contrate el servicio y, agrega, que consecuente con lo anterior, el certificado sólo tendrá validez para el lote inspeccionado.

La Comisión, sin perjuicio de compartir esta disposición, efectuó un debate acerca del alcance que se le debe dar al término "lote" y analizó la definición de la Comunidad Económica Europea, en el reglamento Nº 2251/92, que señala:

"f) Lote:

La cantidad de producto que, en el momento de control, presente idénticas características con respecto a los elementos siguientes:

- identidad del embalador y/o del expedidor,
- origen,
- naturaleza del producto,
- categoría de calidad,
- variedad o tipo comercial (en su caso),
- tipo de envase y presentación,
- calibre (en su caso); ".

Cerrado el debate, por unanimidad prestó su aprobación en los mismos términos.

Artículo 8º.-

Dispone este artículo que la certificación de conformidad se deberá realizar considerando como referente aquellas normas que tengan equivalencia con las que exigen las comunidades europeas y otras comunidades de países o estados.

La Comisión aprobó esta disposición, sin debate, por unanimidad y en los mismos términos.

Artículo 9º.-

Se exige que los certificados de conformidad que entregue un organismo revisor deben ser emitidos en formularios numerados, que serán confeccionados por el Ministerio.

El alcance de esta disposición sólo busca resguardar y dar seriedad a la función encomendada a un servicio de importancia y cuya opinión se evaluará en el extranjero al recibirse una mercadería importada desde nuestro país.

Se aprobó el artículo por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 10.-

Este artículo da carácter de instrumento público a los certificados de conformidad de la exportación y a los formularios ya comentados, para los efectos establecidos en los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal, que señala:

"Artículo 193.- Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:

1.- Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica.

2.- Suponiendo en un acto intervención de personas que no la han tenido.

3.- Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

4.- Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales.

5.- Alterando las fechas verdaderas.

6.- Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido.

7.- Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original.

8.- Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial.".

"Artículo 194.- El particular que cometiere en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.".

"Artículo 196.- El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso, será castigado como si fuere autor de la falsedad.".

La Comisión, sin debate y por unanimidad aprobó este artículo.

Artículo 11.-

Se exime de responsablidad pecuniaria al Estado con relación a los efectos que pudiesen tener los certificados de calidad que se emitan en el país respecto del control de un producto hortofrutícola.

La Comisión aprobó sin debate este artículo por unanimidad y en los mismos términos.

Artículo 12.-

Por este artículo, se entrega al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción la supervisión del cumplimiento de las normas de esta ley por parte de los organismos de certificación de calidad.

Se dispone, además, que tanto el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción como el de Agricultura, en el ejercicio de estas funciones, deberán aplicar criterios que no signifiquen discriminación en cuanto al número y naturaleza de los controles que se impongan a los certificadores.

La Comisión aprobó sin debate y por unanimidad este artículo en los mismos términos propuestos por el H. Senado.

Artículo 13.-

Se señala en este artículo que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, deberá aplicar un sistema de seguimiento que ayude a evaluar la confiabilidad que emane de los certificados que emitan los organismos de certificación.

Se explicó a la Comisión que este sistema de seguimiento se basa fundamentalmente en revisar muestras que se obtengan en los lugares en que se efectúe el servicio de certificación de un determinado producto hortofrutícola; a diferencia, con la norma que se contemplaba en el proyecto de ley, pendiente en el H. Senado, que establece un sistema nacional de certificación de calidad de exportaciones, el que se basa principalmente en el empleo de antecedentes estadísticos para este fin.

La Comisión aprobó este artículo por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 14.-

Esta disposición legal señala las sanciones que deberán aplicar el ente fiscalizador a los organismos de certificación debidamente constituidos, ante el incumplimiento de las obligaciones que se les impone en la ley.

El señor Presidente de la República formuló indicación para sustituir el texto de este artículo, por el siguiente;

"Artículo 14.- Las infracciones a las normas de la presente ley y a sus reglamentos, serán sancionadas por el Subsecretario en conformidad a las disposiciones de esta ley. A falta de sanción expresa y según la gravedad de la infracción, se aplicará alguna de las siguientes sanciones:

a) Amonestación por escrito;

b) Multa a beneficio fiscal, por un monto equivalente en moneda de curso legal, al momento del pago efectivo, de hasta cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en la misma infracción se podrá triplicar el máximo de la multa, y

c) Cancelación de la inscripción en el registro especial. Esta sanción sólo procederá en los siguientes casos:

1.- Infracción grave de esta ley o de sus reglamentos;

2.- Dos o más infracciones leves de esta ley o de sus reglamentos, en el plazo de dos años.

3.- No acreditación a la Subsecretaría del pago de la multa que se le hubiere aplicado, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo dentro del cual haya debido ser pagada;

En forma previa a la aplicación de sanciones, se deberá notificar al infractor el o los cargos que se formulan en su contra. El afectado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, deberá formular sus descargos.

Las multas deberán ser pagadas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, efectuando el pago efectivo en la Tesorería Regional de la República correspondiente al domicilio del organismo sancionado.

En todo caso, para la aplicación de la sanción de cancelación de la inscripción, la Subsecretaría deberá contar con a lo menos un informe pericial, el que será facultativo en el caso de las demás sanciones, pero el afectado podrá exigirlo, pagando los honorarios o derechos correspondientes.

La resolución que imponga la sanción establecida en la letra c) de este artículo, se publicará, por una sola vez, a costa del infractor, un extracto en el Diario Oficial.

Las notificaciones que deban efectuarse para la aplicación de la presente ley, se harán personalmente o por carta certificada enviada al domicilio que el organismo de certificación tenga registrado en la Subsecretaría. Se entenderá perfeccionada la notifi-

cación transcurridos cinco días desde la fecha de entrega del documento a la oficina de correos. No obstante, el Subsecretario podrá disponer que determinadas resoluciones se notifique por cédula, por un Notario Público o Receptor Judicial.".

Informó al respecto el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción don Jorge Marshall que esta indicación tuvo su origen en la discusión de este proyecto de ley en la Sala del H. Senado, en la que diversos señores Senadores se manifestaron acorde en que esta ley tuviese un mecanismo de sanciones similiar al de otros proyectos de ley de reciente discusión, como ser la ley sobre Consejo Nacional de Televisión y el segundo proyecto de ley sobre Telecomunicaciones. Conforme a esos planteamientos, el Supremo Gobierno ha acogido las sugerencias referidas y las ha materializado en la indicación aludida, la que sólo busca homogeneizar el procedimiento a través del cual se aplican las sanciones a los certificadores de calidad que infrinjan normas del proyecto de ley en estudio, buscando que siempre se cumpla un debido proceso al respecto.

Con relación al Nº 2) de este artículo, la Comisión analizó el plazo de dos años que se establece en el cual se pudiese incurrir en dos o más infracciones leves, para ser sancionado con la cancelación de la inscripción en el registro especial. Estimó que dicho plazo es excesivo y demoraría la posible aplicación de la sanción, por lo que acordó rebajar el plazo a un año.

Luego de un breve debate se acordó, por unanimidad, aprobar la indicación del Ejecutivo que sustituye el artículo 14 propuesto por el H. Senado con la sola modificación de reemplazar en el Nº 2) de la letra c) "dos años" por la siguiente: "un año".

En consecuencia, se dio por rechazado el artículo 14 del proyecto de ley remitido por el H. Senado.

Artículo Transitorio.-

Este artículo regula la situación que pudiese presentarse con relación a los certificadores de calidad que hubieren obtenido, de parte del Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, la conformidad para actuar como tal, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 2.699, de 1979 y su Reglamento.

Se dispone que aquellos que han obtenido su inscripción entre el 23 de noviembre de 1992, fecha de publicación en el Diario Oficial del citado Decreto Ley y la fecha de vigencia de esta ley, se entenderán inscritos de pleno derecho en el registro especial a que se refiere el artículo 3º, ya que se objetó la legalidad del Decreto Ley referido por lo que podría cuestionarse la capacidad de estos certificadores para actuar como tal.

La Comisión compartió esta norma ya que ella soluciona una situación de hecho que no se desea agudizar en ningún momento. La aprobó por unanimidad en los mismos términos propuestos.

—o—o—

IV.- ARTICULOS QUE CONFORME AL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA, CORRESPONDEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

No existen artículos en esta situación.

V.- DISPOSICIONES LEGALES DEL PROYECTO DE LEY CALIFICADAS COMO NORMAS DE CARACTER ORGANICO CONSTITUCIONAL O DE QUORUM CALIFICADO.

El proyecto de ley no contempla normas en estas condiciones.

VI.- ARTICULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

Se hace presente que tanto en general como cada artículo se aprobaron por unanimidad.

VII.- INDICACIONES O DISPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISION.

La Comisión rechazó las siguientes disposiciones:

1.- Indicación de los señores Carlos Caminondo; Juan Martínez; Joaquín Palma y Juan Alberto Pérez, para insertar en el inciso segundo del artículo 3º, a continuación de las palabras "contar con" lo siguiente:

"contar con los recursos humanos, materiales y de instalación cuando así se requieran y de procedimientos técnicos...".

2.- Artículos 14 del proyecto del Senado:

"Artículo 14.- El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los organismos de certificación inscritos en el registro especial, podrá ser sancionado por el Subsecretario con alguna de las siguientes medidas:

a).- Amonestación por escrito;

b).- Multa a beneficio fiscal, por un monto máximo equivalente en moneda de curso legal, al momento del pago efectivo, de hasta cien unidades tributarias mensuales;

c).- Cancelación de la inscripción en el registro especial, en caso de una o más infracciones calificadas de graves.

Las multas deberán ser pagadas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, la que se tendrá por efectuada al tercer día hábil siguiente al despacho por correo certificado de la misma. Dentro de los cinco días hábiles siguientes se deberá acreditar ante la Subsecretaría el pago correspondiente.

En forma previa a la aplicación de sanciones, se deberá conceder al organismo de certificación un plazo de diez días, que se contará desde la notificación por correo certificado de los cargos, para formular sus descargos. La notificación se tendrá por efectuada al tercer día hábil siguiente al despacho por correo certificado de los cargos.

En todo caso, para la aplicación de la sanción de cancelación, el Subsecretario deberá contar con, a lo menos, un informe pericial, el que será facultativo en el caso de las demás sanciones, pero el afectado podrá exigirlo, pagando los honorarios o derechos correspondientes.

Se publicará un extracto de la resolución que imponga la sanción referida en la letra c), por una vez, a costa del infractor, en el Diario Oficial.".

—o—o—

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción os propone aprobar el proyecto de ley emitido por el H. Senado en los mismos términos propuestos, con las siguientes modificaciones:

Artículo 3º.-

1.- En el inciso primero sustituir la frase "la que deberá reunir todos" por "para lo cual se requerirá reunir todos.".

2.- En el inciso segundo, agregar a continuación de la palabra "idónea", sustituyendo el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase:

"los que se fijarán en el reglamento, atendiendo a la norma o especificación técnica conforme a la cual se emitirá el certificado.".

Artículo 5º.-

Agregar, en punto seguido, a continuación de la palabra "Agricultura", la siguiente frase:

"El pronunciamiento del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la presentación del reclamo".

Artículo 14.-

Sustituir el texto propuesto por el H. Senado por el siguiente nuevo:

"Artículo 14.- Las infracciones a las normas de la presente ley y a sus reglamentos, serán sancionadas por el Subsecretario en conformidad a las disposiciones de esta ley. A falta de sanción expresa y según la gravedad de la infracción, se aplicará alguna de las siguientes sanciones:

a) Amonestación por escrito;

b) Multa a beneficio fiscal, por un monto equivalente en moneda de curso legal, al momento del pago efectivo, de hasta cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en la misma infracción se podrá triplicar el máximo de la multa, y

c) Cancelación de la inscripción en el registro especial. Esta sanción sólo procederá en los siguientes casos.

1. Infracción grave de esta ley o de sus reglamentos;

2. Dos o más infracciones leves de esta ley o de sus reglamentos, en el plazo de un año;

3. No acreditación a la Subsecretaría del pago de la multa que se le hubiere aplicado, dentro de los treinta días siguientes al vencimento del plazo dentro del cual haya debido ser pagada;

En forma previa a la aplicación de sanciones, se deberá notificar al infractor el o los cargos que se formulan en su contra. El afectado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, deberá formular sus descargos.

Las multas deberán ser pagadas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, efectuando el pago efectivo en la Tesorería Regional de la República correspondiente al domicilio del organismo sancionado.

En todo caso, para la aplicación de la sanción de cancelación de la inscripción, la Subsecretaría deberá contar con a lo menos un informe pericial, el que será facultativo en el caso de las demás sanciones, pero el afectado podrá exigirlo, pagando los honorarios o derechos correspondientes.

La resolución que imponga la sanción establecida en la letra c) de este artículo, se publicará, por una sola vez, a costa del infractor, un extracto en el Diario Oficial.

Las notificaciones que deban efectuarse para la aplicación de la presente ley, se harán personalmente o por carta certificada enviada al domicilio que el organismo de certificación tenga registrado en la Subsecretaría. Se entenderá perfeccionada la notificación transcurridos cinco días desde la fecha de entrega del documento a la oficina de correos. No obstante, el Subsecretario podrá disponer que determinadas resoluciones se notifiquen por cédula, por un Notario Público o Receptor Judicial.".

—o—o—

En consecuencia, el texto del proyecto de ley en informe, queda del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- el acreditamiento, funcionamiento y supervisión de organismos de certificación de calidad de productos hortofrutícolas se efectuará conforme a esta ley cuando dicha certificación tenga carácter oficial para las Comunidades Europeas, otras comunidades de países y otros estados, que así lo requieran, y se efectúe en Chile.

Sin embargo, los controles sanitarios y fitosanitarios se efectuarán sólo bajo la res-

ponsabilidad de los Ministerios de Salud y de Agricultura, a través de los servicios públicos competentes.

Artículo 2º.- Las referencias de esta ley al Ministerio, al Subsecretario o a la Subsecretaría, se entenderán hechas al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, al Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción o a la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, en su caso.

Artículo 3º.- La calidad de certificador oficial de productos hortofrutícolas para las Comunidades Europeas y las otras comunidades y estados señalados precedentemente, se adquiere por la inscripción en un registro especial que llevará el Ministerio. La inscripción se dispondrá por resolución del Subsecretario que llevará además la firma del Subsecretario Agricultura, la que deberá dictarse dentro de los cuarenta días siguientes a la presentación de la solicitud del interesado, para lo cual se requerirá reunir todos los antecedentes señalados en el artículo 4º de la presente ley.

Para inscribirse en el registro especial será necesario contar con las instalaciones, los recursos materiales y humanos y los procedimientos técnicos necesarios para la prestación de los señalados servicios en forma idónea, los que se fijarán en el reglamento, atendiendo a la norma o especificación técnica conforme a la cual se emitirá el certificado.

Artículo 4º.- Para solicitar la inscripción en el registro especial, se deberá presentar una petición por escrito en tal sentido, a la cual se deberá acompañar los siguientes antecedentes:

a) Copia autorizada del rol único tributario de la persona natural o jurídica respectiva;

b) Tratándose de personas jurídicas, los documentos que acrediten su constitución y vigencia así como la personería de su representante, además de una copia autorizada de sus estatutos y de sus modificaciones, si las hubiere;

c) Documentos que acrediten que la persona cumple los requisitos mencionados en el inciso segundo del artículo 3º. Para ello se acreditará documentadamente la calidad técnica o profesional del personal que efectuará las labores de certificación; se presentará una memoria que describa los procedimientos de certificación y de los ensayos que eventualmente pueda requerir dichas certificación, la que deberá incluir la delimitación de su autoridad y responsabilidad de su personal y la expresión formal de los sistemas de control, documentación y seguimiento; debiendo asimismo presentarse un manual que contenga la política de calidad del organismo certificador, que incluya las características de su sistema organizacional y operativo, en cuanto de él pueda depender la calidad de los servicios que preste, el que deberá incluir una auditoría interna permanente, y

d) Comprobante de pago del costo de la acreditación el que será fijado en Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá ser también firmado por el Ministro de Agricultura.

Dichos pagos sólo serán destinados al financiamiento de la acreditación de los organismos de certificación señalados en esta ley.

La resolución que ordene la inscripción en el registro especial se publicará, en extracto, por una vez en el Diario Oficial a costa del solicitante.

Artículo 5º.- Si la resolución del Subsecretario rechaza la inscripción en el registro especial o no se dicta dentro del plazo señalado en el inciso primero del artículo 3º, se podrá reclamar al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que, si procede, acoja la solicitud de inscripción, para lo cual requerirá informe favorable del Ministro de Agricultura. El pronunciamiento del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la presentación del reclamo.

Artículo 6º.- Los organismos de certificación inscritos en el registro especial del Ministerio deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Mantener total independencia, imparcialidad e integridad con respecto a los requirentes de sus servicios;

b) Informar al Ministerio por escrito, dentro de quince días, cualquier cambio relevante en sus instalaciones, recursos materiales y humanos, y procedimientos técnicos;

c) Permitir la realización de visitas inspectivas por parte de expertos designados por resolución del Subsecretario;

d) Custodiar los formularios para la confección de los certificados de conformidad, debiendo informar por escrito a la Subsecretaría en caso de pérdida, dentro de los tres días siguientes;

e) Estructurarse, administrarse y funcionar de conformidad a los documentos señalados en la letra c) del artículo 4º y a las modificaciones de éstos que sean aprobados por la Subsecretaría;

f) Guardar la confidencialidad de la información que administre y de que hubiere tomado conocimiento a través de sus labores de certificación;

g) Permitir que los expertos que designe mediante resolución el Subsecretario, tomen las muestras necesarias para el cumplimiento de la atribución concedida a la Subsecretaría por el artículo 13;

h) Efectuar gratuitamente los análisis y ensayos de las muestras que les proporcione la Subsecretaría de acuerdo a las instrucciones impartidas por ésta y para el cumplimiento de las atribuciones que le otorga esta ley;

i) Mantener actualizado su domicilio, y

j) Las demás que les impongan las leyes.

Artículo 7º.- La certificación de conformidad se realizará sobre un lote del producto de acuerdo a los requisitos especificados por el requirente.

El certificado tendrá validez sólo para el lote inspeccionado.

Artículo 8º.- La certificación de conformidad se realizará tomando como referencia normas técnicas que sean a lo menos equivalentes a las exigidas por las Comunidades Europeas, otras comunidades de países o estados, todos ellos referidos en el artículo 1º de la presente ley. Esta certificación corresponderá al esquema de certificación por tercera parte independiente.

El requirente deberá indicar, al organismo que contrate, las normas o especificaciones técnicas cuyo cumplimiento deberá certificar.

Artículo 9º.- Los certificados de conformidad deberán ser emitidos en formularios numerados confeccionados por el Ministerio.

Artículo 10.- Los certificados a que se refiere al artículo anterior, y los formularios en que se expidan, tendrán, para los efectos establecidos en los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal, la calidad de instrumentos públicos.

Artículo 11.- En ningún caso la certificación de calidad a que se refiere esta ley comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado.

Artículo 12.- El Ministerio, en coordinación con el de Agricultura, supervisará el cumplimiento de la presente ley, y velarán en particular por lo siguiente:

a) Que los organismos de certificación den cumplimiento a las obligaciones contempladas en el artículo 6º, y

b) La correcta emisión de certificados de conformidad.

En el ejercicio de las facultades que les confiere esta ley, los Ministerios se regirán por criterios que no signifiquen una discriminación en cuanto al número y naturaleza de las inspecciones o controles que se impongan a los certificadores.

Artículo 13.- El Ministerio, en coordinación con el de Agricultura, establecerá un sistema de seguimiento que permita evaluar la confiabilidad operativa de los organismos de certificación.

Artículo 14.- Las infracciones a las normas de la presente ley y a sus reglamentos, serán sancionadas por el Subsecretario en conformidad a las disposiciones de esta ley. A falta de sanción expresa y según la gravedad de la infracción, se aplicará alguna de las siguientes sanciones:

a) Amonestación por escrito;

b) Multa a beneficio fiscal, por un monto equivalente en monesda de curso legal, al momento del pago efectivo, de hasta cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en la misma infracción se podrá triplicar el máximo de la multa, y

c) Cancelación de la inscripción en el registro especial. Esta sanción sólo procederá en los siguientes casos:

1. Infracción grave de esta ley o de sus reglamentos;

2. Dos o más infracciones leves de esta ley o de sus reglamentos, en el plazo de un año;

3. No acreditación a la Subsecretaría del pago de la multa que se le hubiere aplicado, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo dentro del cual haya debido ser pagada.

En forma previa a la aplicación de sanciones, se deberá notificar al infractor el o los cargos que se formulan en su contra. El afectado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, deberá formular sus descargos.

Las multas deberán ser pagadas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, efectuando el pago efectivo en la Tesorería Regional de la República correspondiente al domicilio del organismo sancionado.

En todo caso, para la aplicación de la sanción de cancelación de la inscripción, la Subsecretaría deberá contar con a lo menos un informe pericial, el que será facultativo en el caso de las demás sanciones, pero el afectado podrá exigirlo, pagando los honorarios o derechos correspondientes.

La resolución que imponga la sanción establecida en la letra c) de este artículo, se publicará, por una sola vez, a costa del infractor, un extracto en el Diario Oficial.

Las notificaciones que deban efectuarse para la aplicación de la presente ley, se harán personalmente o por carta certificada enviada al domicilio que el organismo de certificación tenga registrado en la Subsecretaría. Se entenderá perfeccionada la notificación transcurridos cinco días desde la fecha de entrega del documento a la oficina de correos. No obstante, el Subsecretario podrá disponer que determinadas resoluciones se notifiquen por cédula, por un Notario Público o Receptor Judicial.

Artículo transitorio.- Los certificadores de calidad que hubieren sido autorizados por resolución del Subsecretario en conformidad al Decreto Ley Nº 2.699, de 1979, y su reglamento, entre el 23 de noviembre de 1992 y la fecha de vigencia de esta ley, se entenderán inscritos de pleno derecho en el registro especial a que se refiere el artículo 3º permanente.".

Se designó Diputado informante a don Carlos Caminondo.

Sala de la Comisión, a 12 de enero de 1993.

Acordado en sesión de fecha 12 de enero de 1993, con asistencia de los Diputados señores: Armando Arancibia, Carlos Caminondo, Carlos Dupré, Carlos Ignacio Kuschel, Juan Carlos Latorre, Juan Martínez, Joaquín Palma, Juan Alberto Pérez, Ramón Pérez y Carlos Recondo.

(Fdo.): Luis Pinto Leigthon, Secretario de la Comisión".

7.- Informe de la Comisión Especial para el estudio de la legislación referida a los Pueblos Indígenas, sobre el proyecto de ley relativo a la protección, fomento y desarrollo de los Pueblos Indígenas (boletín Nº 514-01-1).

"Honorable Cámara:

La Comisión Especial para el estudio de la legislación referida a los Pueblos Indígenas pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el título de este documento.

La iniciativa legal en informe tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, suscrito también por los señores Ministros del Interior, don Enrique Krauss Rusque; Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa Ríos; de Planificación y Cooperación, don Sergio Molina Silva; de Hacienda, don Alejando Foxley Rioseco; de Bienes Nacionales, don Luis Alvarado Constenla; de Agricultura, don Juan Agustín Figueroa, y de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda.

Como es de conocimiento de la H. Cámara, la Comisión informante fue constituida el 14 de enero de 1992, precisamente para hacer el estudio de la legislación que se refiriese a los indígenas o minorías étnicas existentes en nuestro país.

INDICE DEL INFORME
SOBRE EL PROYECTO DE LEY INDIGENA

MATERIA	PAGINA
Constitución de la Comisión Especial	1
Participantes en el despacho	2
Antecedentes históricos generales y de los mapuches	4
Legislación de la República	10
Los mapuche-huilliches	21
Los pascuenses	25
Los aimaras	33
El Congreso de los pueblos indígenas de Chile	40
El mensaje	46
Acuerdo marco sobre la ley Indígena	51
El acuerdo marco en la discusión del proyecto	60
Minuta de las ideas fundamentales	61
Artículos que debe conocer la Comisión de Hacienda	84
Normas orgánico constitucionales	84
Normas de quórum calificado	85
Texto del proyecto de ley	86
Anexo - Ley 17.729, derogada en este proyecto s/n	

En el cumplimiento de tal cometido la Comisión ya despachó en primer trámite reglamentario el proyecto de reforma constitucional sobre la materia, el que a su vez fue aprobado en general por la H. Cámara y fue remitido a esta Comisión para segundo informe.

No obstante el orden de preferencia reglamentario, estuvo en el ánimo de la Comisión, en coincidencia con el Ejecutivo, despachar primeramente el proyecto de ley en informe, con el objeto de analizar, a través del examen de sus pormenores, si algunos

de los preceptos propuestos colisionaba con alguna norma de nuestra Carta Fundamental que lo hiciera objeto de observaciones de inconstitucionalidad, y en virtud de tal estudio adecuar su contenido y redacción, con la finalidad de enmarcarlo dentro de las normas constitucionales, procurando, en este último evento, en lo posible, acoger las aspiraciones manifestadas por los indígenas o por las organizaciones que los representan.

—o—o—

En el despacho de este proyecto participaron activamente el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa Ríos; el señor Subsecretario General de Gobierno, don Edgardo Riveros; el señor Director de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas don José Bengoa y los señores abogados asesores de la Secretaría General de Gobierno don Eliseo Richards y don Jorge Jorquera.

Para escuchar a los interesados en el proyecto de reforma constitucional y en este proyecto de ley, la Comisión acordó convocar a una misma audiencia pública para el día 14 de abril de 1992. Para dar a conocer esta convocatoria se publicaron avisos en los diarios El Mercurio, La Tercera y en los de la cadena El Austral de la zona sur del país.

A esta Audiencia Pública asistieron:

Por el Consejo de Ancianos de Rapa-Nui, don Alberto Hotus Chávez, don Luis Bork, don Gustavo Edmuns, don Víctor Escalante, doña Katerine Paoa, don Demetrio Tepano Rapu y don José Miguel Ramírez; por la organización Admapu, don José Millalén, Presidente Nacional; por la Asociación Gremial del Pueblo Mapuche Callfulicán, don Juan Quilamán; por la Organización Nehuen-Mapu, don Arturo Llanquin, don José Cayupi y don Juan Pichinao; por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Temuco, don Aníbal Inglés; por Choinfolilche, don José Luis Levi; por Lautaro Niaiyerehue, don Luis Huicache; por la Agrupación Comunidad Bíblica Mapuche, don Sergio Liempi; por Roble Huacho, don Cirlo Antinao; por Coordinadoras de Agrupaciones mapuches, don Juan Pichinao; por Keyucklein Domu, doña Isolda Regue; por la Uniiversidad de Chile, Facultad de Agronomía, doña Judith Gálvez, profesora, doña Sol Fernández, doña Ximena Quiñones, don Patricio Núñez y doña Marisa; por Folilche Afrayai, doña Beatriz Painequeo; por Liga Cutural Meguelche, don Lorenzo Lemunger; por Jacha Marki Aru, don Eliseo Huanca; la Organización Admapu de Santiago; el Consejo Mapuche de Santiago; el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de Santiago; por Cacicao de Osorno, don Antonio Alcafuz; el Cacicao de San Juan de la Costa; por Cacicao de Chiloé, don Carlos Lincoman; Comunidades de Lacumbre; Comunidades de Catrihuala; Secretariado Comisión Nacional Huichicke; Organización Nehuen Mapu de Osorno; Lelfunche de Santiago; Federación de Estudiantes Indígenas de Santiago; Hogar Indígena de Santiago; Tregun Ruca; y por Racoche de Arauco, doña Elvira Paina.

Con el objeto de recopilar antecedentes que ilustraran a la Comisión acerca del tratamiento constitucional o legal de las minorías étnicas indígenas en los diversos países de América Latina, se acordó solicitar información sobre el tema a la Organización Internacional del Trabajo, al Instituto Indigenista Iberoamericano de la Organización de Estados Americanos, al Presidente de la Fundación del Indio de Brasil, al Presidente de la Asamblea de la Nación Originaria del Canadá, al Presidente del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, al Presidente del Instituto Indigenista Interamericano con sede en México al Instituto Indigenista Peruano, y a la Confederación de Nacionalidades Indí-

genas del Ecuador. Asimismo, se acordó solicitar informes a todas las Escuelas de Derecho de las diversas Universidades del país.

En respuesta a estos requerimientos, la Comisión recibió abundante material, que demostró el interés internacional y nacional por el tema que abordaba nuestros legisladores.

—o—o—

Como elemento de información necesario para el análisis de la legislación indígena que se propone en el proyecto de ley en informe, creemos adecuado incorporar algunos antecedentes históricos sobre la materia.

El primer pensamiento que destacan los estudiosos del tema, subraya que a la llegada de los españoles, el territorio que actualmente ocupa el Estado de Chile, estaba habitado por una numerosa población autóctona.

Los cronistas relatan que en el valle de Copiapó los indígenas fueron capaces de reunir un contingente de 8.000 hombres para hacer frente al ejército español.

Gerónimo de Vivar asegura que en el Valle del río Mapocho habitaban a la llegada del conquistador 25.000 indígenas y deja constancia, en todo caso, que pese a las guerras, enfermedades y otras causas, al menos 9.000 quedaban en su época. Mariño de Lobera testimonia que la población huilliche era de 500.000 personas en un espacio de 10 leguas.

También vivían en lo que hoy es el territorio chileno, los changos y atacameños en el norte; los picunches desde Santiago hasta el río Maule; los pehuenches, mapuches y huilliches desde el Maule hasta el Golfo de Reloncaví; los alacalufes desde Chiloé hasta la zona de los canales, y los onas y yaganes en la zona de Tierra del Fuego.

Estos grupos humanos habían desarrollado una cultura y un modo de vida y producción adecuados a las circunstancias del medio en que se desenvolvían.

El prolongado período de la conquista, con sus guerras y expulsiones, el trabajo forzado, las enfermedades, etc. y una política general de asimilación y exterminio, diezmaron a los habitantes originarios, y es así como al declararse la independencia, muchas de estas étnias se habían extinguido o estaban en vías de desaparecer.

Las políticas adoptadas después de la independencia, no cambiaron mucho las cosas. Se continuó con las prácticas de asimilación y exterminio.

Son conocidos los episodios de violenta aniquilación de los onas y yaganes, ocurridos a fines del siglo, pasado y comienzos de este siglo, bien avanzada la organización republicana.

La llamada pacificación de la Araucanía, nombre con que pasó a la historia un proceso militar de ocupación de las tierras ancestrales de los mapuches, a fines del siglo pasado, es otro ejemplo de la política utilizada por el Estado chileno.

Según los autores José Aylwin y Eduardo Castillo, a través de la legislación "fueron privatizadas y usurpadas las tierras del pueblo mapuche;" "se les negó su identidad y cultura propia a los indígenas y se les impuso un derecho extraño que pasó a regular sus vidas.".

No obstante, los procesos de ordenamiento legal han sido diversos para cada uno de los grupos indígenas que habitan nuestro país.

Respecto de los mapuches, cabe mencionar como elementos importantes de la política seguida frente a ellos, los denominados Parlamentos. Se les considera un modo de reemplazar el enfrentamiento militar por una política de penetración y entendimiento a través del comercio y la instalación de misiones.

Uno de los más importantes parlamentos fue el celebrado en 1641, en Quilín, después del levantamiento general mapuche comandado por Lientur. Allí se estableció como frontera el BíoBío.

Otros Parlamentos destacados fueron los de Nacimiento, Negrete y el Parlamento de Las Canoas, de la zona de Osorno. los dos últimos fueron impulsados por don Ambrosio O'Higgins para poner término a la sublevación mapuche huilliche de 1773.

Nacida la República, se producen cambios importantes en el tratamiento jurídico de los mapuches, inspirados en las concepciones liberales e independistas de la época.

Don Bernardo O'Higgins dictó en el año 1819 un bando supremo que dispone que los indígenas deben ser llamados ciudadanos chilenos, ser libres como todos los demás habitantes del Estado y los declara legalmente capaces y en igualdad jurídica.

En 1823, una ley, complementada por un decreto de 1830 se refieren a la liquidación de algunos "pueblos de indios", garantiza la propiedad de algunos asentados y ordena rematar las tierras sobrantes, de las que el Estado se hace dueño.

Tanto por falta de recursos como de capacidad del Estado para imponer esta ley en sus respectivos territorios, ella no tuvo aplicación.

En 1852 se dicta una ley que crea la provincia de Arauco, por la que se autoriza al Presidente de la República "para dictar las ordenanzas que juzgue convenientes para el mejor gobierno de la frontera, para la más eficaz protección de los indígenas, para promover su más pronta civilización y para arreglar los contratos y relaciones de comercio con ellos".

En virtud de esta disposición se citan nueve decretos en un lapso de diez años, fijándose en ellos los procedimientos para la enajenación de terrenos indígenas, estableciendo que toda compra de terrenos a indígenas o de indígenas requiere de la intervención de un funcionario estatal, ya sea el intendente, o el gobernador de indígenas, etc., a objeto de asegurar que el indígena preste libremente su consentimiento, de que el terreno le pertenezca y de que sea pagado en el precio convenido, estableciendo además la obligación de registrar los títulos de transferencia de dichas propiedades.

Esta legislación, de carácter aparentemente protectora de los indígenas, como se ve, viene a establecer la incapacidad jurídica de los mismos para la celebración de actos y contratos sobre sus tierras, poniendo término al período de igualdad jurídica instaurado a comienzos de la República.

Cabe señalar que dicha legislación resulta absolutamennte ineficaz para poner término a la usurpación de tierras indígenas que se sigue verificando durante ese período.

En 1855 se dicta el Código Civil chileno redactado por Don Andrés Bello, el cual entra a regir en 1857 permaneciendo en vigencia con algunas modificaciones, hasta la fecha.

Dicho Código no trata específicamente sobre los indígenas o sus tierras, pero cabe referirse a él por cuanto contiene normas que los afectan, relativas a la inscripción de la propiedad raíz, a las personas y contratos y a la costumbre como derecho.

En él se establece un sistema de inscripción de la propiedad raíz en un registro denominado Conservador de Bienes Raíces a objeto de mantener la historia de dicha propiedad.

En razón de que se suponía que con el tiempo todos los predios quedarían inscritos ya fuese en virtud de transferencias verificadas por actos entre vivos o transmisiones por causa de muerte, se estableció la no obligatoriedad de practicar la inscripción de los títulos de propiedad existentes hasta esa fecha, consagrada en este Código, así como en el reglamento del Conservador de Bienes Raíces de 1859.

Esto tuvo graves repercusiones para los mapuches, por cuanto gran parte de sus tierras ancestrales que en ese tiempo habían sido ocupadas por chilenos,fueron inscritas por éstos a su nombre, perdiendo así los indígenas frente a la legislación chilena el derecho que tenía sobre las mismas.

El Código Civil, entonces impone a los mapuches, igual que a toda la población chilena, un conjunto de normas relativas a las personas, los bienes, los contratos, la sucesión por causa de muerte, etc., sin considerar en parte alguna las costumbres por las cuales éstos se regían en esas materias. Aún más, impide expresamente la utilización de la costumbre de los mapuches como derecho al disponer en su artículo segundo que "la costumbre no constituye derecho sino cuando la ley se remite a ella".

A través de este Código, en resumen, se somete al pueblo mapuche a un derecho extraño, en un intento de asimilarlo al resto de la población nacional, desconociendo su identidad, sus tradiciones y costumbres ancestrales.

—o—o—

La incorporación de las fértiles tierras de la Araucanía al desarrollo nacional a través de la ocupación de las mismas por el Estado y su colonización por chilenos y extranjeros que las trabajaran e hicieran producir, habría sido una de las aspiraciones más sentidas de quienes gobernaron al país durante el siglo pasado.

Dos estrategias paralelas, diseñadas por los gobiernos de la época, una militar y otra legislativa, terminaron por hacer posible dicha aspiración.

Junto con la incursión del ejército chileno en territorio mapuche en lo que fue denominado como la "Pacificación de la Araucanía", que terminó en 1881 con el aplastamiento militar de los mapuches, se dictaron en esa época leyes que hicieron al Estado chileno dueño de las tierras mapuches y confinaron a éstos a las denominadas reducciones o reservaciones indígenas.

La ley de 1866 dispuso que los terrenos al sur del Bío Bío serían tratados como fiscales, correspondiendo al Estado sacarlos a remate para su colonización por particulares.

Además, creó una Comisión Radicadora de Indígenas a la cual correspondería la labor de ubicarlos en los terrenos de su pertenencia, para lo cual debían demostrar al menos un año de posesión material.

En 1883, dos años después de la ocupación militar de la Araucanía por el ejército chileno, se dicta una nueva ley que viene a complementar la anteriormente referida y que, refuerza la política de ocupación por el Estado del territorio mapuche al prohibir a los particulares la realización de cualquier contrato con los indígenas aun cuando éstos o la reducción tuviesen registrados sus títulos de propiedad. Además, pone en actividad a la Comisión Radicadora de Indígenas a objeto de radicar a los mapuches en reducciones o reservaciones delimitadas, mediante el otorgamiento de los llamados títulos de merced, ya establecidos en la ley de 1886. De ese modo el territorio quedaba libre para el desarrollo de un programa de colonización por parte del Estado.

Ya en la ley de 1866 se había establecido la institución del Protector de Indígenas, a quien correspondía ejercer las funciones antes otorgadas a los Intendentes y Gobernadores por la legislación de 1853, debiendo representar a los indígenas en especial en el deslinde de sus posesiones y en los contratos traslaticios de dominio.

Por la importancia fundacional de esta ley vale la pena conocer dos de sus disposiciones:

El artículo 1º de esta ley ordenaba fundar poblaciones en los parajes del territorio de

los indígenas que el Presidente de la República designara, y adquirir por cuenta del Estado los terrenos de propiedad particular que conceptuare convenientes para este y los demás objetos de la ley.

Para hacer posible la exigencia de que en territorio indígena sólo podían celebrarse contratos traslaticios de dominio por quienes tuviesen título escrito y registrado competentemente, se estableció un procedimiento, en el artículo 5º, pára deslindar los terrenos pertenecientes a indígenas. Una comisión de 3 ingenieros designados por el Presidente de la República deslindan y resuelven con asesoría del juez de letras las cuestiones que se suscitaren sobre cada propiedad. Decididos los deslindes de un modo claro y preciso, dice la ley, los ingenieros extenderán acta de todo lo obrado en un libro que se llevará al efecto por un ministro de fe pública que servirá de secretario, y expedirán a favor del indígena o indígenas poseedores un título de merced a nombre de la República, insertando copia de dicha acta y anotando el título en otro libro que servirá de registro conservador.

El trabajo desarrollado a contar de entonces por la Comisión Radicadora de Indígenas, significó que el Estado otorgó a los mapuches títulos de merced sobre el dominio de terrenos de extensión variable, que eran entregados a una o más personas, generalmente caciques, en representación de sus grupos familiares u otros, quienes pasaban a tener un dominio comunitario e inalienable sobre las tierras que se les asignaban.

Según Héctor González, en su trabajo publicado en la revista Nutram, Stgo.

Año II Nº 3 de 1986, Sobre la Propiedad Comunitaria o Individual Indígena, mediante el proceso de radicación desarrollada entre 1884 y 1919, el Estado chileno otorgó a los mapuches, entre las provincias de Arauco y Osorno, 2.918 títulos de merced con un total de 510.386,67 hectáreas, radicando a un total de 82.629 personas.

Las reducciones resultantes del proceso de radicación hicieron posible que el mapuche siguiera poseyendo y usando la tierra en forma comunitaria como tradicionalmente lo había hecho, pero esto significó para él numerosos problemas.

En efecto,una parte importante de la población mapuche, 40 mil de una población aproximada de 120 mil, no fue radicada en territorio alguno, como es el caso de los mapuches o huilliches de las provincias de Osorno y Llanquihue, a quienes no se concedió títulos de merced sobre sus tierras quedando éstas en una situación de tenencia irregular frente al derecho chileno.

Las reducciones abarcaban sólo el 6.39% del territorio total comprendido entre las provincias de Arauco y Osorno, y generalmente correspondían a tierras apartadas y de baja calidad agrícola.

En el mismo período el Estado vendía a particulares lotes de 500 hectáreas de superficie, de las cuales se había adueñado a través de esta legislación. A la vez concedía gratuitamente a colonos extranjeros, en territorio mapuches, hijuelas de 40 hectáreas para cada familia, más 20 hectáreas por cada hijo varón mayor de 12 años.

Según señala José Bengoa en su "Historia del Pueblo Mapuche", otro de los conflictos generados con la radicación fue la arbitrariedad de los agrupamientos de las personas a quienes se incluía en un solo título de merced. Dicha arbitrariedad consistió en radicar bajo un mismo título de merced a personas de diferentes familias, y que por lo tanto, no reconocían al mismo cacique como jefe.

Este sistema impuesto por la legislación, opuesto a la forma de agrupamiento familiar propio de la costumbre mapuche, provocó grandes problemas al interior de las reducciones, generándose verdaderas guerras internas cuando éstas recién habían sido constituidas.

El 8 de septiembre de 1927 se publica la ley Nº 4.169 que crea un tribunal especial, con asiento en la ciudad de Temuco, cuya misión es proceder a la división de las comunidades indígenas que tengan título de merced.

A contar de esta fecha se dictan una serie de cuerpos legales destinados a lograr la disolución de las comunidades indígenas creadas en base a la legislación anterior, dando lugar a un nuevo tipo de propiedad individual y enajenable.

En 1930 se dicta la ley 4.802 que modifica la anterior de 1927, creando los Juzgados de Indios, juzgados cuya función esencial es la división de las comunidades. La misma ley establece que dicha división podría llevarse a cabo de oficio por dichos juzgados, aun contra la voluntad de los comuneros, poniendo término además a la Comisión Radicadora de Indígenas.

En 1931 se dicta un Decreto con Fuerza de ley que modifica la ley anterior, estableciendo como requisito para proceder a la división de las comunidades la petición de 1/3 de sus miembros.

Todas estas normas son refundidas en el Decreto Supremo 4.111 de 1931.

A partir de entonces y hasta 1971 se verifica en virtud de esta legislación un proceso divisorio que afecta a un total de 832 comunidades con una cantidad de 132.736,72 hectáreas del total de 2.918 comunidades constituidas por la Comisión Radicadora. Muchas de las tierras divididas fueron posteriormente traspasadas por sus adjudicatarios a particulares en virtud de la facultad para enajenarlas dispuesta por la legislación a contar de 1943, facultad que respecto de éstas se mantiene hasta el día de hoy, con períodos intermedios de prohibición entre los años 1947 y 1961.

En 1972 se dicta la ley Nº 17.729, que se establece para resolver en alguna medida las demandas presentadas a las autoridades por las organizaciones mapuches, en su 2º Congreso Nacional celebrado en Temuco en diciembre de 1970.

Esta ley pone término, durante el lapso de su vigencia, al proceso de división de las comunidades mapuches. Dispone al efecto que la división sólo podrá ser solicitada por la mayoría de los comuneros o por razones técnicas. Posibilita la recuperación de tierras indígenas perdidas, mediante el mecanismo de la expropiación consultado en la ley de reforma agraria.

Suprime los juzgados de indios, y los sustituye en sus funciones por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, al que además le encomienda la promoción y el desarrollo social, económico, educacional y cultural de los indígenas.

Esta ley establece que tienen la calidad de indígenas, independientemente de si viven en comunidad o no, aquellas personas que "habitando en cualquier lugar del territorio nacional, formen parte de un grupo que se exprese habitualmente en idioma aborigen y se distingan de la generalidad de los habitantes de la República por conservar sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo o religión, provenientes de grupos autóctonos del país.".

Esta legislación es distinta a la dictada anteriormente en Chile sobre la materia, pues paraliza el proceso de desmembramiento de la tierra y reconoce la calidad de indígenas a las personas en forma independiente de su relación con el territorio que habitan. Su normativa terminó con las usurpaciones y permitió recuperar 68.381 hectáreas según el estudio hecho por el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) del año 1987, titulado "Campesinado Mapuche y procesos socioeconómicos regionales" realizado por Ivo Babarovic, Pilar Campaña, Cecilia Díaz y Esteban Durán.

La recuperación de tierras se hizo mediante mecanismos administrativos rápidos contemplados en la ley 16.640 sobre Reforma Agraria, en combinación con la Ley

17.729 mencionada. Mediante expropiaciones, las comunidades lograron la restitución de tierras correspondientes a sus títulos de merced que les habían sido usurpadas. Otras, las menos, obtuvieron una ampliación de la cabida de su reducción.

Según datos del Grupo de Investigaciones Agrarias, en la VIII región se recuperaron 987 hectáreas que favorecieron a 9 comunidades de la provincia de Arauco. En la IX región, 17.775 hectáreas en favor de 29 comunidades de la provincia de Malleco y 7.190 hectáreas para 126 comunidades de la provincia de Cautín. En la X región se rescataron 10.429 hectáreas que beneficiaron a 25 comunidades de la provincia de Valdivia y 32.000 hectáreas en favor de 2 comunidades de la provincia de Osorno.

En 1979, el Gobierno de la época, dictó el Decreto Ley 2.568, modificado por el Decreto Ley 2.750 del mismo año.

Esta legislación facilita el proceso de hacer propietarios individuales, ya que faculta a cualquier ocupante de una comunidad, sea mapuche o no, para solicitar la división de la reserva o comunidad, (artículo 10).

Por otra parte, este decreto ley facilitó la división, al establecer un procedimiento expedito y gratuito (artículo 22) para estos efectos, el cual sería llevado por un funcionario estatal, el abogado defensor de indígenas, ante el juez de letras competente.

Una vez aprobada la división de la comunidad, el juez debía adjudicar en propiedad individual y exclusiva las hijuelas resultantes de este proceso a los comuneros u ocupantes, los que debían inscribirlas a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

El D.L. 2.568, además de dividir las tierras indígenas, eliminaba todo reconocimiento a la existencia de estos grupos étnicos, al disponer en su artículo primero que a contar de la fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, "las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán de considerarse tierras indígenas e indígenas sus dueños y adjudicatarios.".

Esta norma, derogada por el D.L. 2.750 pocos meses después de su entrada en vigencia, debido a la fuerte crítica que suscitó, demuestra el carácter asimilacionista con que se concibió esta legislación, por cuanto a través de ella se pretendía no tan sólo modificar el sistema de propiedad de sus tierras ancestrales, sino también privar a los mapuches de su derecho a ser reconocidos como tales.

La misma legislación, si bien prohibía la enajenación de las hijuelas resultantes de la división de las comunidades por un período de 20 años a contar de la fecha de su inscripción, no impidió otras fórmulas tales como el arrendamiento por 99 años, fórmulas a través de las cuales los nuevos propietarios individuales en la práctica pierden su derecho sobre la tierra que les es adjudicada.

En base a esta legislación, se ha verificado desde entonces un proceso divisorio de comunidades indígenas sin precedentes en nuestra historia. Según antecedentes a la Dirección de Asuntos Indígenas Dasin, entidad dependiente de Indap, que de conformidad al D.L. 2.568 sustituye al Instituto de Desarrollo Indígena creado en 1972, a la que ha correspondido implementar el proceso divisorio de comunidades indígenas, entre 1979 y marzo de 1990 se habían otorgado en virtud de esta legislación un total de 72.068 títulos de dominio a indígenas, con una superficie total de 463.409,81 hectáreas.

Hasta marzo de 1990, según DASIN estaban pendientes de tramitación 935 expedientes, la mayor parte de ellos en la etapa final del proceso de división y otorgamiento de títulos individuales.

La nueva forma de propiedad de la tierra, además de ser contraria a la costumbre mapuche, viene a dificultar enormemente su subsistencia económica y cultural.

El proceso, divisorio practicado al amparo de esta legislación, no ha respetado aquellos espacios comunes que por siglos han existido en la tierra mapuche, tales como bosques, pastizales, etc., los cuales constituían espacios de gran importancia para la economía agraria del mapuche.

La división tampoco ha respetado espacios que resultan fundamentales para el desarrollo de la cultura mapuche, como aquellos destinados a ceremonias religiosas, al descanso de los muertos, a los deportes autóctonos, etcétera.

Al quedar limitados a espacios individuales, se ha dificultado el desarrollo por parte de los nuevos adjudicatorios de sus formas históricas de trabajo comunitario, tales como la vuelta de mano, el mingaco, etc.

El crecimiento de la población mapuche al interior de la comunidad, experimentado en los últimos años y el reducido tamaño de las hijuelas resultantes de la división de las mismas, ha determinado la existencia de una alta densidad de población en dichas hijuelas, fenómeno que ha incidido en un fuerte aumento del proceso migratorio de los mapuches fuera de sus tierras con destino a la ciudad. La superficie promedio de las hijuelas es de 5,36 hectáreas, según antecedentes de Dasin.

A ello se debe agregar el grave proceso de deterioro de los suelos, de erosión y su deforestación al que la utilización intensiva de las tierras divididas ha dado lugar durante los últimos años.

Todos estos hechos han valido a esta legislación, así como al proceso desarrollado en virtud de su dictación, fuertes críticas de parte de las organizaciones indígenas, las iglesias y las organizaciones de defensa de derechos humanos existentes en el país.

—o—o—

Diversa, pero semejante es la historia del pueblo mapuche-huilliche, que ocupaba las tierras al sur del río Toltén, en lo que hoy corresponde a la parte sur de la provincia de Valdivia y a las provincias de Osorno y Llanquihue.

Con los mapuches participaron en la rebelión de 1598 que resultó en la destrucción del poblado de Osorno en 1604. Durante buena parte de la colonia, los huilliches se interpusieron entre las ciudades españolas de Valdivia y las ubicadas en Chiloé, que tenían por esta causa solamente comunicación marítima.

A fines del siglo XVIII el territorio mapuche huilliche comienza a ser penetrado por la zona de Río Bueno, donde se instalan misiones y fuertes militares.

El año 1792, se produjo la última sublevación huilliche, que terminó al año siguiente con el sometimiento de los indígenas y con el parlamento promovido por don Ambrosio O"Higgins, denominado Parlamento de Las Canoas celebrado el 8 de septiembre de 1793. Los indígenas acceden a que los españoles tomen "las tierras que hay entre los dos ríos de Las Canoas y Las Damas, desde la junta de éstos en cuya inmediación están las ruinas de Osorno hasta la cordillera".

A los huilliches se les dejan tierras, acordando con ellos un límite o deslinde de carácter territorial que sería respetado incluso en tiempos de la República, cuando se declara Llanquihue como "territorio de colonización", comprendiendo todos aquellos territorios ubicados al oriente de Osorno y del Río Negro. Nuevamente, pues, se respeta toda la zona costera de Osorno para los huilliches.

Por ese motivo a partir de 1827 el gobierno de Chile otorga a lo huilliches los llamados "Títulos de Comisario", posesionando a los indígenas de grandes extensiones de tierras.

Luego, a contar de los años 1850 se inicia el proceso de colonización de la zona, produciéndose el despojo violento y fraudulento de las tierras primitivamente respetadas a los huilliches. Ya a principios de este siglo los huilliches habían sido despojados de gran parte de sus tierras ubicadas de Osorno a la costa.

Los referidos Títulos de Comisario perdieron eficacia jurídica al no ser inscritos en los registros conservatorios, según lo dispuesto en el Código Civil, que entra en vigencia en 1855.

El 30 de Enero de 1906 se dictó un decreto con el objeto de que la Comisión Radicadora de Indígenas atendiera también a la "radicación de los indígenas de la provincia de Llanquihue". En la práctica dicha comisión otorgó 40 títulos de merced en la provincia de Osorno, quedando la gran mayoría de los huilliches sin títulos.

Las leyes de la propiedad austral, fueron establecidas en su texto definitivo por el decreto supremo Nº 1.600 que se publicó en el Diario Oficial el 14 de abril de 1931. En este decreto hay disposiciones que fueron aplicadas al pueblo mapuche huilliche, pero que en definitiva tenían como finalidad central dividir las comunidades radicadas con título de merced.

Los huilliches sin título de merced fueron definitivamente despojados de sus tierras al amparo del decreto con fuerza de ley Nº 260 de 26 de mayo de 1931, pues ya sea por ignorancia, ya sea por falta de medios, no solicitaron el reconocimiento por parte del Fisco de sus Títulos de Comisario, conforme a esta nueva legislación, mientras que los particulares sí lo hicieron, pues contaban con la posesión material arrebatada a los mapuches huilliches y con medios para hacer los trámites y obtener los documentos exigidos por la ley y con abogados y funcionarios a su servicio tanto en el sur como en Santiago. Para el efecto bastaban dos años de real o presunta posesión y la validación de sus títulos por el Presidente de la República y más tarde, otros dos años de prescripción de corto tiempo para consolidar el dominio, por sobre títulos de comisario que tenían más de un siglo y abarcaban enormes extensiones.

En la actualidad, las 40 comunidades huilliches que estaban amparadas por títulos de merced, se encuentran divididas en virtud del Decreto Ley 2.568, de 1979.

El resto de las posesiones de los huilliches están asentadas en tierras cuyo dominio fue inscrito por particulares en virtud de la ley de Propiedad Austral. El mismo Fisco tiene inscrito a su nombre el fundo "Llesquehue" de 66.000 hectáres ubicadas en las comunas de San Juan de la Costa y Río Negro.

Dentro de las 66.000 hectáreas fiscales se superponen otros títulos del Fisco y títulos de particulares. Sin embargo, en la realidad muchas de esas tierras son poseídas por mapuches huilliches.

El proceso de saneamiento de títulos en la zona de Osorno se ha intentado por varias vías. Primero se hizo a través de la concesión de títulos gratuitos en virtud del D.L. 1939 que regula la disposición y administración de bienes fiscales. Con la dictación del D.L. 2.695 el año 1979, se realizaron saneamientos de títulos para adquirir por prescripción. Finalmente, se está utilizando también el D.L. 2.568 en cuanto autoriza a las instituciones del Estado para transferir sus predios al Indap con el propósito de que éste a su vez otorgue títulos de dominio individuales a sus ocupantes.

Ninguna de estas leyes ha servido a los huilliches para poner término al proceso histórico de ocupación de sus tierras.

—o—o—

Hace más de un siglo, en 1888, se incorporó al territorio nacional la Isla de Pascua o Rapa Nui. El capitán de marina don Policarpo Toro Hurtado, en carta al Gobierno de Chile de octubre de 1886 argumentaba sobre la necesidad de incorporar esta isla al territorio nacional, señalando que con ello se cumplía un doble objetivo: ser una estación naval para la marina nacional y evitar que una potencia extranjera tomara posesión de ella amenazando desde allí a nuestro país en futuras emergencias, aparte de la importancia económica y comercial de ese enclave isleño.

El 9 de septiembre de 1888 los jefes pascuenses en representación de las principales familias, encabezados por su rey Atamu Tekena, suscribieron un acta por la cual ceden al gobierno de Chile la soberanía de la isla reservándose, no obstante, los títulos de jefes y la propiedad de sus tierras.

El esfuerzo inicial del gobierno chileno se centra en la adquisición de la propiedad de las tierras de la Isla.

Parte importante de sus tierras habían sido adquiridas a los isleños por extranjeros. Por ello se realiza una serie de gestiones destinadas a obtener la propiedad de dichas tierras para el gobierno chileno, con el objeto de evitar los peligros de una posesión extranjera sobre ésta y hacer efectiva la soberanía nacional sobre su territorio.

El gobierno de Chile adquirió para sí la propiedad de dos importantes terrenos de la Isla, y Policarpo Toro quedó en calidad de arrendatario de la otra propiedad, antes perteneciente a extranjeros, conservando los isleños la propiedad sobre las tierras restantes.

De este modo el gobierno chileno, además de detentar la soberanía sobre la Isla, pasaba a controlarla físicamente tomando posesión material de gran parte de sus tierras.

Durante los primeros años de la colonización se mantuvo a grandes rasgos la forma de organización social pascuense existente hasta antes de 1888.

Con respecto a la tierra poseída por los pascuenses, no existía el derecho particular y permanente de propiedad propiamente tal, ya que cada individuo cultivaba y sembraba un pedazo de terreno que abandonaba después de las cosechas para tomar otro después.

La agricultura y la pesca continúan siendo las principales actividades económicas que se practicaban, siguiendo las formas y usos tradicionales.

Años más tarde, un francés avecindado en Chile, que forma una compañía explotadora de Isla de Pascua, adquiere algunas tierras y arrienda al Fisco de Chile otras, por un período de 20 años.

Estos nuevos propietarios de la Isla relegan al pueblo rapa nui al rol de inquilinos, privándoles de todos sus bienes y derechos, y los confina dentro de un área de mil hectáreas, parte de la actual Hanga Roa, usurpándoles sus animales y pertenencias y prohibiéndoles la libre circulación por la isla.

Se sostiene en cartas enviadas desde la isla que "los extranjeros, creyéndose con derecho sobre los pascuenses los hacían trabajar como esclavos, incluso los reyes de Rapa Nui fueron sometidos sin consideración". "La Compañía aplicaba trabajos forzados o todas las mujeres mayores de catorce años, solteras o casadas y a los hombres desde los 14 años hasta el más viejo, trabajo que debían realizar de sol a sol, sin derecho a alimentación, remuneración ni descanso".

En noviembre de 1916 y en enero de 1917 el Gobierno dicta dos decretos supremos por los que pone término al arrendamiento de tierras y animales fiscales, crea una

Comisión de Isla de Pascua y pasa sus tierras a la dependencia de la Dirección del Territorio Marítimo de Valparaíso.

La Compañía, mediante renovaciones de contratos sigue arrendando hasta 1956.

No obstante en 1933 el gobierno de Chile opta por inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso la totalidad de las tierras de la isla a nombre del Fisco, valiéndose para ello de lo dispuesto en el artículo 590 del Código Civil que establece que "son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño".

La inscripción de la propiedad de estas tierras a nombre del Fisco fue realizada en Valparaíso, y las publicaciones legales, en el diario "El Heraldo" de esta ciudad, diario que nunca llegó a la Isla.

De este modo se privó a los pascuenses de toda posibilidad de hacer valer sus derechos sobre sus tierras ancestrales, frente a la inscripción fiscal de las mismas.

En 1935 la isla es declarada Parque Nacional por decreto Nº 103, de Tierras, y ese mismo año se la proclama Monumento Nacional Histórico por decreto Nº 4.536, de Justicia.

Se dicta en 1936 un decreto del Ministerio de Defensa que regula la vida de los isleños, bajo la autoridad del subdelegado marítimo dependiente de la Dirección del Litoral y Marina Mercante de la Armada Nacional.

La persistencia de los abusos cometidos contra la población pascuense por la Compañís Explotadora, llevan en 1952 al gobierno de Chile a desahuciar el contrato con dicha corporación. La Armada de Chile se hace cargo de todos los bienes de la Isla, asumiendo la administración de ella. La autoridad sigue en manos del Subdelegado Marítimo, con una Alcaldía honoraria generalmente nombrada por el Subdelegado. La administración de justicia seguía en manos de los pascuenses; dos jueces elegidos por la población aplicaban castigos o multas, previa consulta con el Subdelegado. La población de la Isla ascendía entonces a 785 habitantes.

A pesar de los avances logrados en años previos, subsistían muchas injusticias que afectaban a los pascuenses; se mantenía la restricción al libre tránsito al interior de la Isla, así como la prohibición de hacer abandono de ella; subsistía la modalidad de trabajo obligatorio no remunerado impuesta por la compañía a través de la institución de los denominados "lunes fiscales"; las autoridades de la Isla no eran electas democráticamente y no representaban los intereses de la comunidad y no regía para los pascuenses el derecho a sufragio consagrado en la Constitución de 1925.

Las denuncias y presiones de la comunidad pascuense ante el gobierno chileno determinaron que en 1965 se pusiera término a la restricción de circular por las costas de la Isla. Asimismo, la Isla pasa, a contar de ese año, a depender de la administración civil, siendo transferida a la Corfo la hacienda hasta entonces administrada por la Armada y el hospital, al Servicio Nacional de Salud.

En marzo de 1966, después de una larga discusión por el Congreso, se dicta la Ley 16.441 que crea el Departamento de Isla de Pascua en la Provincia de Valparaíso, el que comprende los territorios de las Islas de Pascua y Sala y Gómez (artículo 1); crea la Municipalidad de la Comuna del mismo nombre (artículo 4), y un Juzgado de Letras de Mayor Cuantía (artículo 6); fija normas especiales para la organización y funcionamiento de los diversos servicios públicos que se instalen en el referido departamento; establece que los delitos contra el orden de las familias y la moralidad pública y contra la propiedad cometidos por naturales de la Isla en territorio de ella se aplicará la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados en la ley para dichos delitos (artículo

13); establece el derecho a sufragio para los ciudadanos de la isla creándose para estos efectos una Junta Inscriptora dependiente de la Oficina de Registro Civil (artículos 22 y 23) y una Junta Electoral (artículo 32); faculta al Presidente de la República para otorgar a personas naturales títulos de dominio en terrenos fiscales urbanos de la Isla (artículo 38), finalmente faculta al Presidente de la República para nombrar una junta de vecinos en la comuna de Isla de Pascua compuesta de siete miembros, a uno de los cuales designaría Alcalde, entidad que tendría a su cargo la administración comunal hasta que entrase en funciones la Municipalidad que deberá elegirse democráticamente en la forma establecida por la Ley (artículo 1 transitorio).

Con motivo de esta ley comienza a llegar a la isla, a contar de abril de 1966, una importante cantidad de personas provenientes del continente a objeto de hacerse cargo de los nuevos servicios y reparticiones públicas creadas. Ello determina que el número de continentales en la Isla aumente de 143 en 1965 a 538, en 1966.

En mayo del mismo año se dicta el Decreto Supremo Nº 148 mediante el cual se crea el Parque Nacional de Turismo Isla de Pascua en los terrenos fiscales situados dentro de la isla con una superficie total de 6.977 hectáreas, que posteriormente se reduce a 4.589,2 hectáreas.

En abril de 1967 se dicta el Decreto Supremo 534 del Ministerio de Economía mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Isla de Pascua integrada por autoridades de diversos ministerios y reparticiones públicas y que tiene por objeto velar por la conservación del patrimonio arqueológico de la Isla y por el respeto y preservación de la lengua, tradiciones y costumbres de la población local.

En 1970 se crea una Oficina de Isla de Pascua, encargada de elaborar un plan de desarrollo de la isla.

La preocupación por Pascua se materializa en la creación, en 1971, de la Comisión Nacional Asesora para el departamento de Isla de Pascua, con semejantes fines que los consultados en el decreto supremo dictado en 1967.

Este fue un período de importante aumento del turismo.

Con la llegada del gobierno militar se disuelve el Consejo departamental de desarrollo, el Alcalde pasa a ser designado por las autoridades y se disuelven las cooperativas.

En diciembre de 1975 se dicta el Decreto ley Nº 1.317 que crea la provincia de Isla de Pascua, cuya capital sería Hanga Roa y que comprende el Departamento de Isla de Pascua como parte de la Quinta Región del país cuya capital es Valparaíso.

El 21 de diciembre de 1979 se publica en el Diario Oficial el decreto ley Nº 2.885 que establece normas sobre otorgamiento de títulos de dominio y administración de terrenos fiscales en la Isla de Pascua. En él se faculta al Presidente de la República para otorgar títulos gratuitos en terrenos fiscales urbanos o rurales, en favor de chilenos originarios de la Isla, o no originarios que sean hijos de padre o madre nacidos en ella y que acrediten domicilio y residencia de 5 años (artículo 1); crea una Comisión especial de radicaciones; fija requisitos de posesión; determina un año como plazo para solicitar el título y establece la obligación de inscribir en el Conservador de Bienes Raíces. La ley 18.102 modifica la composición de la Comisión radicadora y otorga un nuevo plazo de 2 años para pedir otorgamiento de títulos.

Los pascuenses, según se expresa en el trabajo "Legislación sobre Indígenas en Chile a través de la historia", página 32, se opusieron, pese a las presiones, a la aplicación de esta legislación negándose a solicitar al Estado el otorgamiento de títulos individuales y denunciaron ante organismos internacionales esta normativa legal. Es así como

después de 10 años, se señala en un estudio hecho por la antropóloga Susi Rochna, elaborado en 1990, un 60% de los isleños del sector urbano y un 70% del sector rural, se habían negado a inscribir sus terrenos.

Con ocasión del centenario de la incorporación de la isla al territorio chileno, el Consejo de Ancianos de Rapa Nui presentó una demanda contra el fisco chileno, como un gesto de reclamación de sus derechos ancestrales y un intento para que les sean devueltas sus tierras.

—o—o—

Hay una población aimara chilena que se estima actualmente en 40.000 personas, unas diseminadas por las migraciones en las ciudades y puertos de las regiones I y II, y otras, que mantienen sus carácter rural, campesino e indígena más acentuado, habitan las altiplanicies junto a la frontera con Bolivia y se ocupan principalmente de la ganadería de camélidos y además aquellos que viven en pequeños valles y quebradas precordilleranas y se dedican a la agricultura de bajo riego.

Tanto de hecho como de derecho, se ha producido un proceso de chilenización de este pueblo que ha provocado su paulatina asimilación a la cultura nacional y ha contribuido prácticamente a su desintegración como pueblo. Este proceso se inicia con la incorporación de territorios después de la guerra del Pacífico, a fines del siglo pasado, explicable porque el gobierno chileno tuvo necesidad de instalar en toda la región su aparato administrativo e institucional.

Para los aimaras esto tuvo importantes repercusiones, especialmente porque afectó su sistema de propiedad de la tierra y su organización de autoridades propias de su etnia.

Fue ignorada la existencia de las tierras comunitarias, tanto porque no se dictó ninguna ley específica que las reconociera, como porque tampoco se hizo extensiva a estos grupos indígenas la legislación de 1883, que autorizaba el otorgamiento de títulos de merced. Sus tierras, como no existían títulos que acreditaran la propiedad privada, fueron consideradas como de propiedad del Fisco Chileno.

Las autoridades indígenas también fueron desconocidas. Desde la ocupación de sus tierras por los chilenos y hasta 1973 existió el cargo de "inspector de distrito", nombrado por el gobernador o intendente entre los lugareños. Era un intermediario entre el gobierno y los indígenas. Desapareció el cacique y su autoridad. Con ello, desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta la actualidad se multiplicaron los pleitos entre aimaras por tierras, pastos y aguas. Se agudizó la desunión entre familias aimaras y se llegó incluso a soluciones criminales en el conflicto entre intereses privados y derechos tradicionales, debido al derrumbe del derecho aimara.

La actividad salitrera en la región, que tuvo su apogeo entre 1890 y 1929, con el apoyo del Estado chileno, tuvo graves consecuencias para los aimaras. La incorporación por seis o más generaciones de los aimaras a los trabajos de las salitreras, pasando a constituir el grueso del proletariado ocupado en esta actividad, significó para este pueblo el quiebre de su estructura familiar, la disminución de la población en sus comunidades de origen y el abandono de sus campos, en especial en los pueblos de los valles bajos.

El servicio militar obligatorio y las escuelas fueron instrumentos para lograr la integración de los aimaras a la sociedad nacional.

Los territorios rurales no atraen el interés económico de los empresarios ni la preo-

cupación de las autoridades. En los períodos gubernativos de los presidentes Frei y Allende se desarrollan acciones limitadas del Estado para el mejoramiento de pequeñas comunidades existentes en los oasis de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, durante el sexenio del Presidente Frei y en las áreas de cultivo costeras y precordilleranas, en el Gobierno de Allende.

Durante este tiempo se sigue aplicando el derecho común, tratando de incorporar las tierras aimaras al régimen de propiedad privada fundamentalmente individual e inscrita consagrada en el Código Civil.

En el gobierno militar el Estado mantuvo su presencia en la zona aimara, impulsando políticas y adoptando medidas que tuvieron su inspiración en la doctrina de la seguridad nacional, en el ámbito político, y en el modelo de libre mercado en lo económico.

En el afán de chilenizar, no se ha permitido en la escuela pública el uso o la enseñanza del idioma aimara, con peligro de su extinción.

Se fomentó la instalación de las Juntas de Vecinos a que se refiere la ley 16.880, de 1968. Estas nuevas organizaciones no recogieron las necesidades productivas, sociales y culturales, más sentidas de los aimaras, sino más bien sirvieron para mantener un control político administrativo sobre la región.

En materia económica, el énfasis de la actividad desarrollada por el Estado en el Norte Grande, bajo el régimen militar, estuvo centrado en el fomento de la minería, la industria y la pesca, actividades fundamentalmente asociadas a los centros urbanos de la costa.

La política agrícola propuesta en ese período, en modo alguno favoreció a la zona altiplánica, la que difícilmente puede presentar ventajas comparativas en su producción ganadera, debido a su carácter marginal. A nivel regional, las áreas altiplánicas continuaron en una posición desmedrada dado que la preocupación estuvo centrada en las áreas de riego.

A la producción tradicional de carne, maíz o lana, se agregan las de orégano, ajo, choclos, requeridos por el mercado. Estas transformaciones destruyen las formas tradicionales de circulación de productos, así como el intercambio entre pisos ecológicos.

Es importante destacar que la dictación del Código de Aguas, decreto con fuerza de ley Nº 1.122 de 1981, modifica la antigua legislación sobre la materia. Las aguas, no obstante seguir siendo consideradas como bienes nacionles de uso público, se otorgan por la autoridad a los particulares mediante el denominado derecho de aprovechamiento de las aguas, derecho real que pasa a ser de dominio de su titular, facultándolo para usar, gozar y disponer libremente de ellas, independientemente de la propiedad de la tierra en que está ubicada.

En otras palabras, un particular puede constituir derecho de aprovechamiento sobre aguas que estén ubicadas en terrenos que son de propiedad de terceros.

Esta y otras disposiciones contenidas en el nuevo Código de Aguas perjudican gravemente al pueblo aimara, poniendo en peligro el derecho ancestral que éstos tienen sobre las aguas de la región andina en que habitan.

En efecto, el nuevo Código, al separar el derecho al agua del derecho de la tierra, posibilita que particulares ajenos a las comunidades en que habitan los aimaras, obtengan derechos de aprovechamiento sobre aguas ubicadas en éstas y que históricamente les han pertenecido.

El nuevo Código no reconoce el derecho ancestral de los aimaras sobre sus aguas; desconoce a la comunidad aimara como organización suceptible de ser propietaria de

derechos de aprovechamiento de agua, al establecer que la solicitud para obtener este derecho debe ser formulada por un conjunto de personas individuales, con nombre y apellido, no pudiendo ser hecha a nombre de la comunidad propiamente tal, y al facultar a cualquiera de los integrantes de la comunidad legal a enajenar sus derechos en ella, posibilita la adquisición de los mismos por un tercero extraño; por último, establece un complejo procedimiento para la solicitud de los derechos de aprovechamiento de aguas, procedimiento que sólo las compañías mineras han aprovechado para obtener derechos de aguas sobre las que ancestralmente han pertenecido a las comunidades aimaras.

Con ello han privado de las aguas necesarias para sus actividades agrícolas y han provocado el desecamiento de sus bofedales.

Lo anterior lo corroboran las cifras. A comienzos de 1987 se habían abierto en la Dirección General de Aguas de la provincia de Iquique, 167 expedientes de solicitudes de derechos de aprovechamiento o exploración de aguas, de los cuales 101 son para usos mineros y tan sólo 15 habían sido presentados por aimaras. De 19 derechos inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Iquique y Pozo Almonte, 5 eran de empresas mineras, 2 de empresas industriales, 7 de empresas agrícolas y 5 de comunidades aimaras. (Datos contenidos en el trabajo de Jaap Lemereis "La lucha por el agua de los aimaras del norte de Chile" CIREN Iquique 1987).

El problema de la situación jurídica de las tierras de los aimaras no es menor que el de las aguas.

Por carecer de títulos inscritos sobre sus propiedades, los aimaras están expuestos a perder el dominio de sus tierras ancestrales si son inscritas por terceros.

Según nos dice Juan Solís de Ovando en su "Normativa legal de las Comunidades Agrícolas" (pág. 129), las comunidades aimaras son comunidades sucesionales regidas por normas de derecho consuetudinarias. Los bienes comunes, al igual que los de uso individual, no han sido en la mayoría de los casos regularizados de acuerdo al derecho vigente. Así se observa una grave desprotección jurídica de la propiedad debido a que no existen posesiones efectivas o juicios de protección que permitan reconstruir la continuidad de la transmisión de la propiedad. Algunos comuneros, como los de Colchane al interior de Iquique creen protegidos los derechos sobre sus tierras por títulos antiquísimos los cuales tienen origen, en algunos casos, en el reconocimiento que el Rey Felipe II hizo de las tierras de la población aimara durante la Colonia.

Los aimaras migrantes inscriben a veces sus derechos, creando conflictos con los residentes en la comunidad. Por esta vía se cometen despojos y usurpaciones que en definitiva pueden producir la liquidación de las comunidades aimaras.

La sobreposición de superficies reinscritas, la inscripción de títulos que deslindan con otras comunidades, la proliferación de posesiones efectivas y juicios de partición también suscitan conflictos entre las comunidades vecinas.

Semejante problema se produce con la superposición de los parques nacionales creados por el Estado en la zona aimara. Estos parques ocupan un 40% de las tierras comunitarias del altiplano.

—o—o—

Concluye aquí la breve, sintética y quizás incompleta visión historica de la legislación relacionada con cada una de las étnias más importantes consideradas en el proyecto de ley en informe. En su elaboración hemos seguido la estructura y antecedentes

contenidos en los trabajos más recientes sobre la materia, especialmente el publicado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, escrito por don José Aylwin O. y don Eduardo Castillo V.

—o—o—

Nos ha parecido también necesario que la H. Cámara conozca a través de este informe los pasos previos a la presentación de esta iniciativa legal, y las orientaciones que los indígenas anhelan que se consagren en su ley, para cuyo efecto incorporamos una breve reseña de las resoluciones del Congreso de los Pueblos Indígenas de Chile celebrado en la ciudad de Temuco los días 16, 17 y 18 de enero de 1991, con la participación del Ministro Secretario General de Gobierno don Enrique Correa, en la inauguración y la intervención de S.E. el Presidente de la República don Patricio Aylwin en la clausura efectuada en el Gimnasio Bernardo O'Higgins de Temuco, ante 5.000 personas. Este documento y el video "Imágenes para una nueva ley" fueron puestos a disposición de la Comisión.

A dicho congreso concurrieron prácticamente todos los grupos indígenas que aún sobreviven; aimara, atacameño, rapa nui, kawaskar y mapuche. El pueblo mapuche participó con sus diversas regionalidades; pehuenches, lafquenche y huilliches; también, estuvieron presentes indígenas residentes en Santiago, Concepción, Temuco, Imperial, Valdivia y Osorno. Del mismo modo lo hicieron los del exterior.

Cabe señalar que previo a este encuentro, el borrador de la ley preparado por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), se sometió a la más amplia discusión en las respectivas regiones de los pueblos indígenas, llevándose a cabo más de 2.800 asambleas de comunidades, en las que fueron elegidos más de 3.000 delegados de base; al mismo tiempo se realizaron 15 congresos intercomunales o regionales: 1 en Iquique, 1 en Arica, 1 en Atacama, 1 en Isla de Pascua, 1 en Santiago, 1 en Arauco, 1 en Pehuenches, 2 en Malleco, 3 en Cautín, 1 en Valdivia y 1 en Osorno.

En cada uno de estos Congresos Regionales se eligieron 10 delegados, para participar en el Congreso Nacional.

En la promoción de todos estos encuentros participaron activamente la totalidad de las organizaciones sociales representativas existentes.

En definitiva el Congreso estuvo conformado por 250 delegados oficiales, 50 delegados tradicionales, machi, loncos y personalidades destacadas y 50 invitados de honor del mundo no indígena a nivel nacional e internacional, la asamblea eligió una directiva central cuyos miembros presidieron rotativamente el evento: Ellos fueron:

Antonio Mamani (aimara), Honorio Ayavivi (atacameño), Alberto Hotus (rapa nui), Carlos Lincomán (mapuche-huilliche), José Santos Millao (mapuche), Camilo Quilamán (mapuche), Juan Queupuán (mapuche).

El congreso indígena, significó también un aporte para hacer de Chile un país libre, democrático y con profundo respeto a los Derechos Humanos. Toda vez que en gran debate; de las bases y delegados; a discusión y enriquecimiento de cada uno de los capítulos del borrador de ley dieron como resultado; orientaciones hacia una normativa legal que sitúa a los indígenas en la senda del etnodesarrollo y reconocimiento de sus particularidades y especificidades propias.

Constituyen decisiones de una nueva relación con la sociedad y el Estado chileno, hacia la armonía y respeto mutuo. Por eso existe optimismo de que esta ley será realidad, porque inicia una reparación histórica, es de justicia y conduce a la reciprocidad.

El proyecto de nueva ley indígena, iniciado en una propuesta, redactada por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y enriquecida por el Congreso, se fundamenta en la evidencia de que a lo largo de la historia se sometió a la marginación y, discriminación a los indígenas de Chile y se ahogó cualquier reivindicación planteada. El movimiento indígena en Chile, al igual que en otras partes del mundo, ha desarrollado un pensamiento, un programa, un camino de superación de su situación de postergación, que este proyecto aspira recoger en plenitud.

Las leyes denominadas de indígenas que el Estado chileno ha dictado a lo largo de su historia, han tenido por lo general el objetivo de "integrar", o más bien dicho, "asimilar" a las poblaciones originarias. Se ha considerado, erróneamente, un valor positivo para la sociedad global, la supuesta homogeneidad cultural, educacional, lingüística y racial. Las leyes han sido más instrumentos de asimilación y pérdida de identidad indígena que de desarrolllo y progreso.

El espíritu de la nueva ley indígena es totalmente diferente. Se establece la diversidad de las culturas existentes en la sociedad chilena y se fomenta su desarrollo. Se reconoce por tanto el carácter propio de los grupos indígenas y el derecho que les asiste a desarrollarse según sus propios criterios cultura y costumbre.

Las leyes anteriores han legislado principalmente sobre "tierras indígenas" considerando indígenas a los que allí habitaban. Esta nueva ley legislará sobre indígenas ya sea que sus miembros vivan en áreas rurales o habiten en las ciudades.

La nueva ley legislará sobre las Comunidades Indígenas adquiriendo éstas personería propia, independientemente de su posesión comunitaria o individual de la tierra. El espíritu de la ley trata de reforzar la comunidad como núcleo social básico de los pueblos indígenas y por tanto, darle toda la fuerza legal posible.

La nueva legislación se inscribe en la línea de búsqueda de crecientes formas de participación de los pueblos y comunidades indígenas en la vida social, política y económica de la sociedad chilena, reconociendo su especificidad y autonomía.

La nueva legislación reconoce que las minorías indígenas han sido y son grupos discriminados dentro de la sociedad chilena. Es por ello que siguiendo principios internacionales, esta ley se inspira en el principio de la discriminación positiva, procurando la igualdad real por sobre la igualdad formal, en favor de los pueblos originarios y sus integrantes.

Uno de los objetivos principales de esta ley será proteger y ampliar las tierras indígenas, entendiendo por tales aquellas, que éstos tradicionalmente ocupan y sobre las cuales tienen derechos de propiedad y posesión, ya sea en forma individual o comunitaria y que provienen de cesiones realizadas por el Estado colonial o el Estado chileno mediante Títulos de Comisario, Título de Merced, cesiones gratuitas de tierras fiscales, y otras formas que se han utilizado o se utilizarán en el futuro mediante esta ley. La nueva legislación asume que los poseedores originarios de la tierra eran los indígenas de Chile y que para ellos, la tierra es el fundamento principal de su vida y su cultura.

Se considera que los indígenas requieren para su desarrollo de un espacio ecológico, de un medio ambiente adecuado, que es necesario cautelar. El territorio es entendido como un espacio de creación, desarrollo y vida de los indígenas que excede muchas veces las propias tierras que ellos mantienen en propiedad. Son parte del territorio: las aguas, el aire, los lagos, las riberas del mar, el suelo, el subsuelo, la flora y la fauna. Los territorios de desarrollo indígena que se establecen en esta ley son espacios donde existe propiedad indígena y propiedad no indígena y donde se aplican planes y programas

de desarrollo que tienen en cuenta las particularidades de las culturas y pueblos indígenas.

Los indígenas tienen una especial relación con la tierra, son los pueblos de la gente de la tierra. Es por ello que la depredación de los recursos naturales, la contaminación y otros desequilibrios afectan especialmente su supervivencia. La presente ley establece una estrecha relación entre ecología, medio ambiente y desarrollo de los pueblos indígenas.

La nueva legislación junto con reconocer la propia identidad de los pueblos indígenas propone un camino de desarrollo y modernización acorde a las necesidad de estos pueblos. Esta ley parte del concepto que la identidad y la cultura son elementos dinámicos en permanente cambio y superación.

La nueva legislación plantea el reconocimiento, el respeto, valoración y fomento de las culturas y lenguas indígenas. Para ello acoge el principio que las culturas deben ser asumidas y respetadas en su globalidad; esto implica la no utilización parcial de las culturas con fines folclóricos o turísticos.

La nueva ley plantea la necesidad de desarrollar una educación pertinente en las áreas de alta concentración indígena.

Esto significa la implementación de un sistema de educación intercultural bilingüe. El espíritu de la ley trata de que la educación no sea un sistema de asimilación cultural de los indígenas a la sociedad global sino un instrumento que fomente su participación e identidad desde su propia cultura.

La nueva ley principia por constatar que gran parte de la población indígena del país se encuentra marginada de los derechos económicos, sociales básicos, tales como salud, vivienda, trabajo y seguridad social. Por ello plantea la especial responsabilidad que le cabe al Estado a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para posibilitar el acceso de esta población a estos derechos esenciales.

En definitiva, la nueva legislación tiene como objetivo permitir la recuperación y promoción de elementos propios de la cultura indígena tales como las formas de hacer justicia, los valores de la comunidad, los sistemas económicos, los sistemas de participación y expresión social de acuerdo a sus tradiciones, la religiosidad y manifestaciones religiosas y en general, sus costumbres, abarcando todos los aspectos que dicen relación con los indígenas de Chile.

Finalmente, para el Congreso Nacional Indígena esta nueva legislación profundiza la democracia en Chile, porque desde la marginación histórica, conduce protagónicamente a la participación y desarrollo, a un número significativo e importante de la población chilena; los indígenas, primeros habitantes de América.

—o—o—

El mensaje con que S.E. el Presidente de la República somete a la consideración del Congreso el proyecto de ley en informe, ratifica lo sostenido por las organizaciones indígenas en su Congreso de Temuco, en el sentido que ha sido preocupación especial del gobierno el estudio de una legislación sobre indígenas con intervención de los propios interesados, como una manera de establecer una relación diferente con estas minorías étnicas, en que prime el respeto y la responsabilidad para dar cabida a los legítimos derechos de casi un millón de chilenos que forman los pueblos de la tierra, las raíces de nuestra nación.

El mensaje menciona la amplia discusión habida en las comunidades indígenas en

torno al contenido de esta ley y valora el significado democrático de ese debate. Señala que ha plasmado en el presente proyecto de ley las aspiraciones de los indígenas.

Sostiene que el reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas servirá para solucionar el grave problema de la indefensión legal. El otorgamiento de personería jurídica deberá ser un instrumento de desarrollo y defensa de las personas y las comunidades.

Formula una definición de la calidad de indígena sobre la base de las modernas corrientes de pensamiento que basan en la libre autodefinición de cada persona este delicado asunto. A su juicio la pertenencia a un pueblo y cultura indígena es una decisión personal producto de la propia conciencia, a la que deben agregarse otras condicionantes de carácter natural y también sistemas legales para prevenir abusos. Se persigue como objetivo abolir cualquier tipo de discriminación, permitiendo que quien se sienta parte de una cultura originaria lo pueda expresar con toda libertad y claridad.

Proclama que el proyecto debe establecer normas para la plena protección de las tierras y crear mecanismos para acrecentar las tierras comunitarias, que aseguren que la gente pueda vivir con tranquilidad y seguridad en el lugar de su origen.

Consigna que el criterio del Gobierno es buscar solución a los conflictos de tierras, sobre la base que impere la justicia, que se llegue a acuerdos, que si es necesario se negocien soluciones, que se suprima el recurso de la fuerza, no sólo por los afectados, sino que por todas las partes involucradas.

Teniendo presente que las áreas indígenas coinciden con las de mayor pobreza rural del país, dice que esta ley debe ser un instrumento eficiente de desarrollo, por eso su proyecto contempla la realización de planes y programas agropecuarios para mejorar las condiciones de vida de los campesinos indígenas. Con ese sentido se propone la creación de un Fondo de Etnodesarrollo y el establecimiento de áreas de desarrollo indígena.

En el ámbito educacional el mensaje hace notar que ha recogido las aspiraciones de los propios indígenas para que en las escuelas se enseñe el idioma tradicional indígena y el castellano y se respeten su cultura, historia y tradiciones.

La creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la considera el Presidente de la República como de gran importancia, porque en su Consejo estarán representados en forma efectiva y democrática los pueblos indígenas de Chile, de manera que en la fijación de las políticas que les conciernen su participación sea efectiva.

Considera también como otro de los grandes problemas al acceso a la justicia que es necesario resolver, otorgándole a los indígenas la necesaria protección jurídica, creando instituciones e instrumentos que permitan una rápida y eficiente solución de los conflictos y situaciones que requieren de la acción judicial. Por ello se plantea un procedimiento especial de resolución de las causas indígenas, para la solución de conflictos menores entre indígenas. Es también, un decidido paso hacia la no discriminación y la igualdad efectiva de todos los chilenos frente a la ley.

Preocupa al Gobierno la situación de las comunidades del Norte Grande del país, afectadas por la disputa de los recursos hidrícos. Cree de gran importancia que esta ley, junto a las modificaciones del Código de Aguas, que ha presentado al H. Congreso, regule estos recursos de manera que sea posible la perduración de la vida humana en los pueblos y villas del norte del país. Considera que sería un grave error que la población del norte del país se concentrara solamente en tres ciudades costeras importantes, abandonando el interior como consecuencia de una planificación defectuosa de los recursos de agua que son fundamentales para el desarrollo de la vida humana.

El Presidente de la República estima que la conmemoración de los 500 años del nacimiento de América es un momento oportuno para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, sobre la relación entre nosotros, la relación entre las sociedades mestizas, criollas y las sociedad indígenas, originarias de nuestro país. Es un momento propicio para repensar nuestra cultura, para volver los ojos sobre nostros mismos y para preguntarnos acerca de lo que somos y, tomando como base nuestro pasado, mirar hacia el futuro.

El Primer Mandatario agrega que tenemos mucho que aprender de esas culturas, de sus raíces. Muchas veces nos preocupamos sólo del progreso, que sin duda es importante, pero corremos el riesgo de perder el sentido profundo de las cosas. Vemos tantas veces que el progreso malentendido destruye el medio ambiente, y no trae más problemas que los que pretendíamos solucionar. Debemos aprender de las culturas que supieron respetar la naturaleza, tener una relación armónica con ella. Las culturas indígenas nos plantean preguntas fundamentales en torno al progreso, al tipo de desarrollo que queremos, al tipo de vida a que aspiramos.

Y termina diciendo en su mensaje: "Los pueblos indígenas de Chile, que constituyen una de nuestras raíces tienen derecho a un espacio de respeto y participación en la vida nacional. Espero que este proyecto de ley les permita ejercitar esta participación y que dispongan para ello de los cauces necesarios. Trabajando todos juntos vamos a ir avanzando en el anhelo de construir lo que he llamado y sigo llamando, una Patria buena y justa para todos los chilenos.".

—o—o—

La Comisión, a partir de la sesión 15ª, del 1º de julio de 1992 inició el debate general del proyecto. Celebró 22 sesiones con un total de 94.20 horas de trabajo.

El desarrollo de esa discusión, demostró que había numerosos preceptos o materias del proyecto, frente a los cuales las diversas corrientes políticas representadas en su seno, tenían importantes diferencias conceptuales o de enfoque.

En tal circunstancia, y una vez aprobado en general el proyecto, a proposición del señor Presidente de la Comisión diputado don Francisco Huenchumilla, se acordó elaborar un acuerdo que consultara soluciones de consenso respecto de los puntos de conflicto contenidos en el proyecto, para cuyo efecto se iniciaron de inmediato las conversaciones.

Como resultado de esas deliberaciones, se suscribió el siguiente documento:

"ACUERDO MARCO SOBRE LEY INDIGENA.

Entre los señores Diputados miembros de los partidos de la Concertación, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y el Poder Ejecutivo, se ha llegado al siguiente acuerdo en la Comisión Especial de Legislación Indígena de la Cámara de Diputados de Chile, respecto al Proyecto sobre nueva Ley Indígena.

TITULO I

Del Ambito de Aplicación de la Ley.

Sobre el Título I, párrafo primero, se señala que debe quedar establecido con clari-

dad a quiénes está dedicada y compete esta ley. Para ello se propone nombrar a cada una de las agrupaciones y denominaciones indígenas del país.

Acerca del párrafo segundo, se acuerda definir la comunidad indígena como organización social y otorgarle personalidad jurídica.

Sobre el párrafo tercero, se acuerda buscar una redacción que establezca un marco más preciso para determinar quiénes son indígenas, incorporando la referencia al origen territorial. Se está de acuerdo en la acreditación de la calidad de indígenas, las formas de impugnación y apelación. Hay acuerdo en los mecanismos de filiación establecidos en el artículo 7º, basados en la posesión notoria.

TITULO II

De las Tierras

En el Título II, párrafo primero, sobre tierras indígenas, se establece que;

a) Existe acuerdo en determinar el concepto de tierras indígenas.

b) La ley reconocerá la propiedad individual sobre las tierras indígenas como al igual, la facultad de permanecer o constituir Comunidades de acuerdo a esta ley.

c) Hay acuerdo en limitar a 5 años el arriendo de las tierras indígenas. También se ha acordado normar un mecanismo de permuta de tierras.

d) En el artículo 13 acerca de la venta de tierras entre indígenas, se acuerda quitar las trabas y permitir las transferencias al interior del mercado de tierras indígenas. Se debería establecer un mecanismo de reclamo pra evitar abusos.

e) El artículo 14 sobre la subdivisión de las hijuelas queda pendiente para un estudio más detallado y sujeto a opiniones técnicas.

f) Se estudiará un sistema de regulación de la sucesión; hay acuerdo en la constitución de un Registro de tierras indígenas (Art. 16).

g) Sobre la exención de impuestos se buscará una nueva redacción.

h) Hay acuerdo en norma la situación de los sitios sagrados.

Acerca del párrafo segundo del Título II, se acuerda la creación de un Fondo de Tierras que tenga como funciones:

a) Proponer, facilitar, crear y desarrollar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras.

b) Establecer un sistema de subsidio para que los indígenas en forma individual o agrupados puedan adquirir tierras. La acción del Estado estaría limitada a la construcción de un sistema de postulación, selección y entrega de subsidios, correspondiendo a los indígenas las negociaciones correspondientes.

Se buscará una redacción adecuada en torno a este acuerdo.

Queda pendiente el inciso c) sobre la facultad de comprar derechos de aguas, letra d) sobre pago de mejoras, letra e) programas de superación del minifundio y f) planes de recuperación de la calidad de los suelos erosionados. Sobre estos puntos no hay desacuerdo y se revisará su redacción.

Acerca del párrafo tercero que establece las áreas de desarrollo indígena no hubo objeciones.

Acerca del Fondo de Etnodesarrollo se acuerda su creación y su ampliación como fuente de financiamiento para obras públicas, caminos, electrificación, postas en las comunidades indígenas, etc., y se acuerda la redacción de un párrafo que establezca la relación entre este fondo y las municipalidades y Gobiernos Regionales en las áreas de

alta concentración de población indígena, las que coordinarían sus acciones en pro del desarrollo del sector.

TITULO III

Cultura y Educación

Acerca del Título III que trata de la Cultura y Educación Indígena, se acuerda, en general, con las siguientes modificaciones. Se suprime la letra a) dado que en Chile no hay lengua oficial, la Constitución de la República no lo establece. Se podrá reemplazar por una redacción que proponga el fomento de estas lenguas en las áreas de alta densidad indígena. Se suprime en el párrafo d) la creación de radioemisoras sólo dejando el papel de fomento; el inciso a) del artículo 30, precisar la redacción que trata de prohibir solamente la salida del país de objetos arqueológicos y no de artesanías y joyerías fabricadas por los propios indígenas.

En el artículo 32, señalar que los Institutos de Cultura Indígena que funcionarán en las ciudades de áreas indígenas, serán promovidos por Conadi, pero su funcionamiento deberá ser autónomo y/o relacionado con los Municipios.

Hay acuerdo en fomentar la educación intercultural bilingüe y planes en ese sentido.

En el párrafo segundo, se acuerda establecer formalmente el programa de becas en la ley y que éste le compete al Ministerio de Educación, quien otorga todas las becas de estudio en el país. La Conadi deberá coordinar con ese Ministerio para hacer de los procesos de selección una instancia participativa, y dar una orientación global al programa. Se buscará una nueva redaccion en ese sentido.

Sobre los hogares estudiantiles se acuerda sacar la mención al Instituto Nacional de la Juventud (INJ) y agregar una mención a las municipalidades y a la necesaria descentralización de estos servicios. No hay objeciones al art. 37, sobre programas de capacitación.

TITULO IV

De la Participación

Acerca del Título IV sobre la participación de indígenas en los organismos del Estado, se acuerda el párrafo primero y se señala que es consistente con las reformas municipales y regionales en curso.

Se acuerda el párrafo segundo sobre asociaciones indígenas, ampliando el concepto de las mismas establecido en el artículo 39 y precisando en el artículo 40 que sus fines y objetivos, en especial, los económicos sean viables. Para ello se propone, cuando se trate de asociaciones con fines económicos, un estudio de factibilidad como paso previo para el otorgamiento de personalidad jurídica.

TITULO V

Corporación de Desarrollo Indígena

Se acuerda la creación de una Corporación de Desarrollo Indígena de carácter nacio-

nal y descentralizada para la ejecución de las políticas de esta ley, cuya naturaleza y características se especificarán y cuyos niveles regionales tendrán suficiente capacidad de decisión y de gestión administrativa y financiera.

TITULO VI

Derecho y Justicia

Hay acuerdo sobre el párrafo primero del Título VI en que se reconoce el carácter supletorio de la costumbre y derecho consuetudinario indígena en los juicios en que indígenas sean parte, siempre que litiguen entre sí.

Se acuerda el procedimiento especial a llevar a cabo en los conflictos de tierras y, en particular, el otorgamiento de facultades de conciliación a la Corporación y a los jueces al conocer estas causas.

Hay acuerdo en favorecer que las causas indígenas posean una tramitación especial y expedita y se revisará en detalle el texto en este sentido.

Se buscará precisar más el papel de la asesoría jurídica de Conadi a las causas de indígenas.

Se buscará redactar de tal suerte el artículo 83 que permitiendo la vista rápida de las causas indígenas por los tribunales, no plantee problemas de arbitrariedades y molestias por parte de las causas de no indígenas que allí se ventilan.

Se acuerda derivar el párrafo tercero de los Jueces de Paz indígenas al proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales que comienza a discutirse en el Parlamento.

TITULO VII

Disposiciones Particulares

Se acuerda redactar de una manera más precisa el artículo 95 y 96 referido a los huilliches y lo mismo en el artículo 97 lo propio referido a los aimaras y atacameños. Hay acuerdo en el artículo 96 que le otorga ciertos derechos a los cacicados huilliches del sur del país.

Hay acuerdo en el artículo 98, 99, 100 y 6º transitorio que establecen un mecanismo y plazos para la regularización de la propiedad en las Primeras y Segundas Regiones en las comunidades aimaras y atacameñas.

Hay acuerdo en el párrafo 3º que legisla sobre las comunidades del extremo sur del país, señalándose la necesidad de nombrar todos los grupos que allí sobreviven y dar una nueva redacción apropiada a ese objetivo.

En el párrafo cuarto que trata de los indígenas urbanos, se acuerda buscar una redacción que señale con claridad que los beneficios que esta ley otorga a los indígenas rurales y en general a las comunidades también son extensivos a este sector y que la Conadi debe fomentar programas destinados a esta realidad.

En el párrafo disposiciones varias se resuelve sacar varios artículos referidos a la adopción de menores y enviarla a consideración de la Comisión Parlamentaria que está viendo un proyecto de ley sobre esta materia.

Disposiciones Transitorias

Los artículos 1, 2, y 3 se deberán reelaborar o suprimir de acuerdo a las modificaciones introducidas en el texto.

Hay acuerdo en el 4º transitorio que permite el traspaso de atribuciones desde el Indap o Conadi y la realización de un plan ordenado de transición de los sistemas de titulación. El 5º transitorio debe ser modificado de acuerdo al artículo del texto en el sentido de permitir a uno o más comuneros que no sean mayoría, aislar una hijuela, siempre que no altere la comunidad restante. Se propondrá una redacción alternativa.

Se entregarán más antecedentes sobre al artículo 9º transitorio acordándose que si afecta a indígenas se aprobaría la liquidación de las deudas de Corfo. Se pedirán antecedentes sobre el 10% transitorio al Indap para saber la cantidad de personas que se encuentran en situación de morosidad con ese Instituto.

Hay acuerdo en los artículos 11 y 12 transitorios, mejorando su redacción. Sobre el 13 se tratará de buscar una redacción más precisa que permita efectivamente la continuidad, como Asociaciones Indígenas de aquellas organizaciones que hoy día existen y que tienen similares atributos que los que fija el presente proyecto de ley.

Para el artículo 14 transitorio el Ministerio Secretaría General de Gobierno hará llegar un inventario de los bienes que serán traspasados a Conadi."

Se hace presente que la numeración de los artículos mencionada en este documento está referida a la del Mensaje.

A partir de este acuerdo marco, la Comisión inició la discusión particular del proyecto, la que se ciñó a su contenido, incorporándose las modificaciones correspondientes.

Al comienzo de la discusión particular, el Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva de todo el articulado del proyecto, contenida en el oficio Nº 310-324 de 17 de agosto de 1992.

Según expresó en la Comisión el señor Subsecretario, en su texto se recogen algunas ideas planteadas en la Comisión durante la discusión general y algunas contenidas en el acuerdo marco. Otras disposiciones del proyecto se mantienen en su texto original para consensuar su redacción definitiva durante la discusión particular de cada artículo.

Producida la discusión particular, durante ella, los señores Diputados miembros de la Comisión formulan numerosas indicaciones. El señor Presidente decide no calificarlas en cuanto a su admisibilidad, en el entendido que sus textos representan lo estipulado en el acuerdo marco y que por tratarse de materias convenidas con el Ejecutivo, éste las hará suyas, como quedó consignado en el debate habido en el seno de la Comisión.

Efectivamente, el 9 de noviembre en curso, con la firma del señor Vicepresidente de la República, del señor Ministro de Hacienda y del señor Ministro Secretario General de Gobierno, se recibe en la Comisión el oficio 197-325 de indicaciones del Ejecutivo, por el que nuevamente se reemplaza en su integridad el texto original del proyecto de ley en examen.

Se expresa en ese oficio que su finalidad es recoger los acuerdos que se han producido al interior de la Comisión -especialmente el "Acuerdo Marco sobre ley Indígena" suscrito con fecha 13 de agosto de 1992- como aquellas indicaciones presentadas por los señores Diputados y aquellas otras que requieren del necesario patrocinio del Ejecutivo por tratarse de materias de su exclusiva iniciativa.

El día 10 de noviembre de 1992, la Comisión revisa el texto sustitutivo que se le ha propuesto y le introduce pequeñas modificaciones de forma que no alteran en nada su fondo. Se da por terminado la discusión del proyecto.

—o—o—

De acuerdo con lo prescrito por el Nº 1 del artículo 286 del Reglamento, entregamos a continuación una minuta de las ideas fundamentales o matrices del proyecto.

El proyecto consta de 8 títulos, un título final y disposiciones transitorias.

El Título I "De los indígenas, sus culturas y sus comunidades" está integrado por 4 párrafos:

Párrafo 1º.- Principios generales,

Párrafo 2º.- De la calidad indígena,

Párrafo 3º.- De las culturas indígenas, y

Párrafo 4º.- De la comunidad indígena.

El Título II "Del reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas", se compone de 2 párrafos:

Párrafo 1º.- De la protección de tierras indígenas, y

Párrafo 2º.- Del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

El Título III "Del desarrollo indígena", está formado por 2 párrafos:

Párrafo 1º.- Del Fondo de Desarrollo Indígena.

Párrafo 2º.- De las Areas de Desarrollo Indígena.

El Título IV "De la cultura y Educación Indígena", también consta de 2 párrafos que son:

Párrafo 1º.- De la protección de las Culturas Indígenas, y

Párrafo 2º.- De la educación indígena.

El Título V "Sobre la participación" está compuesta de 2 párrafos:

Párrafo 1º.- De la Participación Indígena.

Párrafo 2º.- De las asociaciones indígenas.

El Título VI "De la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena", tiene 5 párrafos, que son:

Párrafo 1º.- De su naturaleza, objetivos y domicilio.

Párrafo 2º.- De la organización.

Párrafo 3º.- De las Subdirecciones Nacionales y de las Oficinas de Asuntos Indígenas.

Párrafo 4º.- Del patrimonio.

Párrafo 5º.- Del personal.

El Título VII "De la justicia indígena" consta de dos párrafos:

Párrafo 1º.- De la costumbre indígena y su aplicación en materia de justicia.

Párrafo 2º.- De la conciliación y del procedimiento judicial en los conflictos de tierras.

El Título VIII "Disposiciones particulares" está formado por 4 párrafos, que se denominan:

Párrafo 1º.- Disposiciones particulares complementarias para los mapuches-huilliches.

Párrafo 2º.- Disposiciones particulares complementarias para los aimaras, atacameños y demás comunidades indígenas del norte del país.

Párrafo 3º.- Disposiciones particulares complementarias referidas a los indígenas de los canales australes.

Párrafo 4º.- Disposiciones particulares para los indígenas urbanos y migrantes.

El Título final, consta de un solo artículo derogatorio de la ley Nº 17.729 y sus modificaciones y la letra "q)" del artículo 5º de la ley Nº 18.910.

Finalmente, las disposiciones transitorias son 9 artículos.

El artículo 1º que figura dentro del párrafo titulado "Principios generales", com lo indica su denominación, contiene el reconocimiento del Estado respecto de los indígenas y sus culturas. Los reconoce como los descendientes de las agrupaciones que existen en el territorio nacional. Tanto porque sus ancestros datan de tiempos precolombinos como porque conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia y su cultura.

En el inciso segundo menciona como las principales culturas la mapuche, aimara, rapa nui, la de las comunidades atacameñas, quechuas y Collas del norte del país, las comunidades kawashkar o alacalufe y yámana o yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo.

La disposición establece como un deber del Estado, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas y comunidades, así como las tierras indígenas.

El proyecto reglamenta la forma de acreditar la calidad de indígena, señalando en el artículo 2º los requisitos para ello, lo que deberá certificarse por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. La denegación del certificado respectivo es apelable ante el juez de letras respectivo, así como podrá de la misma manera impugnarse la calidad que invoque otra persona.

Se sanciona la atribución indebida de la calidad indígena en el artículo 5º.

En el párrafo 3º se declara que el Estado reconoce, valora y respeta las culturas indígenas y se obliga a promoverlas.

Se castiga en el artículo 8º con pena de prisión al que discriminare a los indígenas en razón de su origen o cultura.

Al referirse a la comunidad indígena, el artículo 9º expresa: que para los efectos de esta ley se entiende por comunidad indígena, la organización social compuesta por personas pertenecientes a una misma cultura indígena y que estén unidas por tener tierras provenientes de un título común o de un mismo tronco familiar o de una jefatura tradicional reconocida y que gocen de personalidad jurídica de conformidad a las disposiciones de esta ley.

Más adelante, se dan las normas para la constitución, registro y organización de las comunidades, en los términos que establecen los artículos 10 y 11.

Al disponer sobre la protección de las tierras indígenas, comienza por definirse en el artículo 12º, qué son tierras indígenas, y al efecto se prescribe:

1º Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos:

a) Títulos de comisario de acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823;

b) Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 20 de enero de 1883;

c) Cesiones gratuitas de dominio efectuadas conforme a la ley Nº 4.169, de 1927; ley Nº 4.802, de 1930; decreto supremo Nº 4.111, de 1931; ley Nº 14.511, de 1961, y ley Nº 17.729, de 1972; y

d) Otras formas que el Estado ha usado para ceder, regularizar entregar o asignar tierras a indígenas, tales como, la ley Nº 15.020, de 1962; ley Nº 16.436, de 1966; ley Nº16.640, de 1967; decreto ley Nº 1.939, de 1977, y decreto ley Nº 2.695, de 1980.

2º Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades aimaras, rapa nui, atacameñas, quechuas, collas, las comunidades kawaskhar y yámana, siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley;

3º Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos referidos en los números precedentes, se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los Tribunales de Justicia; y,

4º Aquellas que indígenas o comunidades reciban a título gratuito del Estado.

La propiedad de las tierras indígenas a que se refiere este artículo, tendrá como titulares a las personas naturales indígenas o a la Comunidad Indígena definida por esta ley.

El artículo 13º, en cumplimiento de lo que prescribe la ley sobre protección de estas tierras, prohibe enajenarlas, embargarlas, gravarlas, adquirirlas por prescripción, salvo entre indígenas. Permite el arrendamiento de tierras pertenecientes a personas naturales indígenas hasta 5 años y su permuta por tierras de similar valor comercial debidamente acreditado. Sanciona con nulidad absoluta lo actuado en contravención a estas normas y con nulidad según la falta de autorización, para estos actos y para la enajenación, de la mujer a que se refiere el artículo 1749 del Código Civil o de aquella con que el indígena haya constituido familia en la propiedad.

La calidad de tierra indígena, se acreditará, según el artículo 15 con la inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas que mantendrá la Conadi.

Se reglamenta la división de tierras indígenas provenientes de títulos de merced, en el artículo 16.

Se declaran indivisibles las tierras resultantes de la división de las comunidades de conformidad al decreto ley Nº 2.568, de 1979, aun en el caso de sucesión por causa de muerte. No obstante, por motivos calificados Conadi podrá autorizar subdivisiones de lotes que no sean inferiores a 0,5 hectáreas. También excepcionalmente, podrán constituirse derechos reales de uso sobre porciones de terrenos en beneficio de ciertos familiares para permitirles el acceso a programas habitacionales destinados al sector rural, todo ello con informe favorable de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva.

La costumbre en materia de herencia será aplicable en la sucesión de tierras indígenas comunitarias, según lo prescribe el artículo 18.

Por último, en materia de tierras se regula el derecho de ejercer las actividades correspondientes en los sitios de propiedad fiscal, para la realización de ceremonias, guillatunes, apachetas (apilamiento de piedras para invocar la protección de las divinidades), campos deportivos, cementerios y otros espacios de uso cultural o recreativo.

El proyecto también consulta en el artículo 20 la creación de un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, cuyas finalidades se describen en su texto en los siguientes términos:

a) Otorgar un subsidio para la adquisición de tierras por personas, agrupaciones o comunidades indígenas. Un reglamento establecerá la forma, condiciones y requisitos de su operatoria;

b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o

transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced reconocidos, por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas;

c) Facilitar y/o financiar el pago de las mejoras, prestaciones mutuas o restituciones a que sean obligadas personas indígenas naturales o comunidades indígenas que resulten del ejercicio de acciones civiles promovidas por o contra particulares, en que se litigue acerca del dominio, posesión, uso, goce, administración o mera tenencia de tierras indígenas;

d) Financiar la constitución o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso;

e) Administrar líneas de crédito para el funcionamiento de programas de superación del minifundio, tales como planes de reasignación, financiamiento especial para adquisición de derechos sucesorios y otros mecanismos necesarios para estos fines;

f) Financiar planes para la recuperación de la calidad de las tierras indígenas degradadas o diversificar su uso y producción.

El Presidente de la República, en un reglamento, establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

Sus recursos provendrán de la ley de presupuestos del sector público; de los recursos provenientes de la cooperación internacional donados expresamente al Fondo; de los aportes en dinero de particulares y de las devoluciones contempladas en el artículo siguiente, por enajenación anticipada al término de la prohibición de enajenar, de 25 años, que establece la ley.

Por el artículo 23, se crea un Fondo de Desarrollo Indígena, administrado por la Conadi, destinado a financiar en todo o en parte, proyectos de: obras públicas necesarias para el desarrollo de las tierras indígenas; obras de servicios comunitarios en beneficio de las comunidades y asociaciones indígenas; protección de las culturas, lenguas, artes y artesanía indígena y desarrollo de programas de alfabetización, capacitación laboral y fomento de la educación intercultural bilingüe; creación y mantención de hogares estudiantiles para indígenas e institutos de cultura indígena; mejoramiento y desarrollo de las tierras indígenas, de la infraestructura productiva y la adquisición de elementos de producción; y en general planes especiales de crédito, sistemas de capitalización y subsidios especiales destinados al desarrollo económico, cultural y social de los territorios, personas y comunidades indígenas en base a proyectos presentados por los interesados o en que se asegure su participación.

Para todos estos fines se autoriza a la Conadi a celebrar convenios con organismos públicos o privados y muy especialmente con las municipalidades y gobiernos regionales.

Todo esto será establecido en un reglamento que dictará el Presidente de la República.

El origen de los recursos de este fondo puede ser proveniente del presupuesto nacional, de la cooperación internacional o privada.

Las áreas de desarrollo indígena, otra creación de esta ley, son definidas en el artículo 26 como "espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades".

En el mismo precepto se indican los elementos que deben concurrir para su creación. Ellos son: una alta densidad de población indígena en extrema pobreza; la predo-

minancia de tierras indígenas, y la homogeneidad ecológica y dependencias de recursos naturales.

Requerirán un previo estudio de factibilidad individualizando sus límites geográficos. Su duración podrá ser de hasta cuatro años. Este plazo podrá ser renovado de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 41 de esta ley.

En el Título IV se desarrollan todas las proposiciones destinadas a dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 1º en relación con el respeto, protección y promoción de las culturas indígenas. Los planes sobre el particular se le encomiendan a la Conadi y consultan el incentivo al uso de los idiomas vernáculos en zonas de alta densidad poblacional indígena; el conocimiento de la historia y culturas; la creación de cátedras con dicha finalidad en la educación superior; la protección del patrimonio arquitectónico indígena, etc. Se restringe y controla la venta, exportación o salida al extranjero del patrimonio arqueológico y la excavación de cementerios, y el cambio de los nombres indígenas de los lugares designados en la lengua originaria. Protege la conservación del patrimonio histórico, disponiendo la creación de un Archivo General de Asuntos Indígenas, y procura comprometer a las municipalidades respectivas en tareas de capacitación, desarrollo y difusión de esas culturas.

El aspecto de la educación indígena es abordado en los artículos 32 y 33. Obliga a la Conadi a desarrollar un sistema de educación intercultural bilingüe, en coordinación con otros servicios y organismos del Estado. Además, entrega un mandato para que en la ley de presupuesto se consideren recursos para satisfacer un programa de becas indígenas.

La participación indígena en los asuntos que les conciernan está establecida en los artículos 34 y 35. Consiste en que los órganos del Estado tienen la obligación de oir la opinión de los indígenas o sus comunidades, cuando decidan sobre planes, programas y proyectos que los afecten.

La ley reconoce el derecho de los indígenas de agruparse en organismos que velen por sus intereses y objetivos comunes. Para el efecto, establece en el artículo 36 las denominadas "asociaciones indígenas". La incorporación a ellas es voluntaria y deben contar, a lo menos, con 25 personas para constituirse. Tendrán personalidad jurídica y no podrán perseguir fines de lucro. Sus finalidades pueden ser, entre otras, culturales, artísticas, deportivas, de capacitación, profesionales, etc. Si desean desarrollar actividades económicas, requieren certificado de viabilidad y practicar balance anual. Se regirán, en este caso, por la ley General de Cooperativas.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), es la principal creación de esta ley. A través de este organismo se realizará toda la política orientada al cumplimiento de los fines de esta legislación. En términos más precisos y pormenorizados está definida en el artículo 39.

Se crea como un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Planificación y Cooperación. Podrá usar la sigla Conadi.

Su esquema de organización es el siguiente: Una dirección nacional con sede en Santiago, dos subdirecciones nacionales: una en Temuco, a cargo de los asuntos indígenas de la Octava, Novena y Décima regiones, y otra en la ciudad de Iquique, a cargo de los asuntos de la Primera y Segunda regiones. Se deja abierta la posibilidad de abrir oficinas de asuntos en zonas de alta presencia indígena.

Las funciones de la Conadi, además de las genéricas señaladas en el inciso primero del artículo 39, son:

Velar por la protección de las tierras indígenas y posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo respectivo;

Promover la adecuada explotación de las tierras indígenas, velar por su equilibrio ecológico, por el desarrollo económico y social de sus habitantes a través del Fondo de Desarrollo Indígena y, en casos especiales, solicitar la declaración de áreas de desarrollo indígena de acuerdo a esta ley;

Velar por la preservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los indígenas, por medio de los mecanismos de que trata esta ley y promover su estudio e investigación;

Promover los idiomas y culturas indígenas y aplicar un sistema de educación intercultural bilingüe, en coordinación con el Ministerio de Educación;

Promover la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena;

Mantener un registro de comunidades y asociaciones indígenas y un registro público de tierras indígenas;

Promover la participación de los indígenas, en especial, a través de sus comunidades y asociaciones;

Sugerir al Presidente de la República los proyectos de reformas legales y administrativas necesarios para proteger los derechos de los indígenas, asesorarlo ante los organismos internacionales preocupados de la situación de los indígenas y velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por Chile;

Asumir, cuando así se le solicite, la defensa jurídica de indígenas en conflictos con no indígenas en asunto sobre tierras;

Desarrollar todas las demás funciones establecidas en esta ley.

En el cumplimiento de sus objetivos, la Corporación podrá convenir con los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

La Conadi tendrá un Consejo Nacional, compuesto de 17 personas encargado de su dirección, planificación y coordinación superior a través de las funciones y atribuciones que se le fijan en el artículo 41.

Lo integran: el Director Nacional quien lo presidirá; los subdirectores nacionales; los subsecretarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de Planificación y Cooperación y de Agricultura; tres consejeros designados por el Presidente de la República de los cuales uno, a lo menos, deberá ser representante de los Ministerios del Interior, de Educación, de Obras Públicas, de Salud o de Vivienda y Urbanismo; y ocho representantes de los indígenas, de los cuales cuatro mapuches, un aimara, un atacameño, un rapa nui y uno con residencia en la Región Metropolitana. Estos serán designados, a propuesta de las comunidades y asociaciones indígenas, por el Presidente de la República, conforme al reglamento que se dicte al efecto.

El artículo 42 regula el funcionamiento del Consejo. Indica los quórums para sesionar y adoptar acuerdos; la frecuencia de sus reuniones, la dieta de sus miembros, las sanciones por inasistencia a sesiones, etc.

Las funciones y atribuciones del Director Nacional están descritas en el artículo 43, y se refieren a la representanción judicial, a sus facultades respecto del personal, a la preparación y ejecución del presupuesto anual, a su relación con el Consejo, etc.

La creación de las Subdirecciones Nacionales y de los Consejos Regionales Indígenas, así como la posibilidad de establecer oficinas en otras zonas del país, obedece al propósito de descentralizar el trabajo, las funciones y atribuciones hacia dichos orga-

nismos en el ámbito territorial en donde ejercen competencia. Los artículos 44 a 48 regulan la acción de estos organismos, su funcionamiento y facultades.

El Presidente de la República queda facultado para establecer la organización interna de la Corporación, dentro de los términos de esta ley.

El artículo 49 se refiere al patrimonio de la Conadi, que fundamentalmente estará compuesto por: los recursos anuales que le asigne la ley de presupuesto, u otras leyes, los de la cooperación internacional, los que adquiera o reciba a cualquier título, etc.

El artículo 50 enumera los recursos de la Ley de Presupuesto de la Nación con que contará la Conadi anualmente. Entre ellos se mencionan los de la planta del personal, y los de administración, inversión y operación, los del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, el Fondo de Desarrollo Indígena, los del plan de educación intercultural bilingüe, los del programa para las comunidades aimaras y atacameñas y de los canales australes, etc.

El párrafo 5º del Título VI trata del personal de la Conadi. En el artículo 51 fija su planta y se establecen requisitos para ocupar los cargos. Los deja afecto al Estatuto Administrativo y al D.L. 249, de 1974, sobre escala única de sueldos. Autoriza la contratación y la comisión de servicio de personal, con las limitaciones legales.

La Comisión aprobó la planta descrita en el artículo 51 en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo.

El Título VII "De la Justicia Indígena" contiene un párrafo de un solo artículo, por el cual se consagra en la ley la costumbre indígena, como constitutiva de derecho, cuando es hecha valer en juicio, en la forma y condiciones que señala el artículo 53. También se autoriza el uso de las lenguas indígenas en las actuaciones y diligencias judiciales.

En cuanto al procedimiento para resolver los conflictos de tierras, establece el proyecto dos etapas. Una voluntaria, extrajudicial, orientada por la Conadi, para procurar una conciliación. Y otra ante los tribunales, para cuyo efecto se hace competente al Juez de Letras con jurisdicción en la comuna donde se encuentre ubicado el inmueble.

El proceso es breve. Presentada y notificada la demanda, se cita a una audiencia para el décimo día. Esta audiencia es de contestación de la demanda y avenimiento. Si no se produce conciliación o esta es parcial, se recibe a prueba en la misma audiencia y existe un término probatorio de 10 días. Antes de dictar sentencia el juez debe remitir copia del expediente e instrumentos a la Conadi, la que dentro del plazo de 15 días debe evacuar un informe jurídico, técnico y socio-económico. El juez tiene 10 días para fallar. El plazo y apelación será de 10 días y el recurso se concede en ambos efectos.

La apelación en segunda instancia se tramita por las reglas de los incidentes, con preferencia para su vista.

En forma supletoria se aplican las normas de los libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

Se exige a las partes el patrocinio de abogado para comparecer en estos juicios; al efecto asumirán la defensa de los indígenas las Corporaciones de Asistencia Judicial, los abogados de turno o los que designe la Conadi en el carácter de Defensor de Indígenas. Las partes así representadas, gozarán de privilegios de pobreza por el solo ministerio de la ley.

En estos juicios, los títulos de merced o de comisario vigentes, prevalecerán sobre cualquier otro, excepto cuando el ocupante exhiba un título definitivo que emane del Estado, posterior al 4 de diciembre de 1866 y de fecha anterior al de merced, o cuando

el ocupante exhiba un título de dominio particular de fecha anterior al de merced aprobado de conformidad con la ley de Constitución de la Propiedad Austral.

Por las particulares características, étnicas, históricas, geográficas y culturales, en el proyecto en informe se consulta un título especial, denominado "disposiciones particulares", en el que se establecen, en párrafos separados, preceptos de reconocimiento y aplicación específica de algunas normas de la ley, en favor de los mapuches huilliches, que habitan principalmente la Décima Región, de los aimaras, atacameños y demás comunidades indígenas del norte de país, de los indígenas de los canales australes, y de los indígenas urbanos y migrantes.

Se reconoce la institución del cacicado existente entre los mapuches huilliches.

Se regula el proceso de saneamiento y constitución de la propiedad de las comunidades de los indígenas de la Primera y Segunda regiones, y se resguarda la protección de sus aguas, con el fin de asegurar preferentemente el normal abastecimiento de aguas para el consumo de las comunidades indígenas, y se favorece el repoblamiento de pueblos y sectores actualmente abandonados.

La ley entiende como indígenas de los canales australes a los yámanas o yaganes, a los kawashkar o alacalufes y otros grupos que habitan el extremo sur de Chile y a los indígenas provenientes de ellos que así se autoidentifiquen; fomenta y protege su desarrollo a través de los planes de la Conadi y particularmente favorece su reasentamiento y la fijación de una zona especial de pesca y caza para los kawashkar en los canales interiores de Puerto Edén.

Termina el articulado permanente de este proyecto, reconociendo a los indígenas urbanos y migrantes, a los que define en el artículo 68 como aquellos que reúnen los requisitos del artículo 2º de esta ley para determinar su calidad de indígenas, se autoidentifiquen como tales y se domicilien en forma estable y permanente en áreas urbanas del territorio nacional. Se les faculta para formar asociaciones indígenas urbanas y se autoriza a la Conadi para impulsar planes y programas en bien de su desarrollo y mayor grado de bienestar.

Finalmente, por el artículo 71 se deroga la ley Nº 17.729 y sus modificaciones y la letra g) del artículo 5º de la ley 18.910.

En las disposiciones transitorias se contienen las siguientes ideas fundamentales:

La Conadi asume las funciones, atribuciones y obligaciones que la ley 17.729 y el artículo 8º del Decreto Ley 2568, de 1979, le entregaban al Instituto de Desarrollo Agropecuario, en materia de procesos de división de reservas, adjudicación y liquidación de comunidades de hecho que se encontrare pendientes, salvo que los interesados no desearen persistir en la división.

Seguirán vigentes las disposiciones del artículo 29 y las demás pertinentes de la ley 17.729, esto es, las relativas al procedimiento de liquidación de comunidades, por el plazo de un año desde la publicación de esta ley, para hacer valer sus derechos.

La Conadi, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, durante los tres años posteriores a la publicación de esta ley, realizará un plan de saneamiento de títuos de tierras aimaras y atacameñas de la Primera y Segunda Regiones, de acuerdo a las disposiciones particulares establecidas en este cuerpo legal para estas étnias, así como para la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de aguas de propiedad ancestral de estas comunidades.

Se autoriza al Director Nacional de Conadi para condonar las deudas y sus intereses y reajustes de más de tres años de antigüedad que los indígenas tengan con el Instituto de Desarrollo Agropecuario al momento de establecerse esta ley.

Se faculta a las asociaciones gremiales y organizaciones comunitarias integradas por indígenas, previa adecuación de sus estatutos a esta ley y su depósito en la Conadi, a constituirse en asociaciones indígenas. Por este hecho, deberán ser canceladas las inscripciones respectivas en los registros pertinentes.

Se transfieren en dominio a la Conadi los bienes de propiedad fiscal, previo el procedimiento que señala el artículo 6º transitorio, que se encuentren destinados al funcionamiento de la Comisión especial de pueblos indígenas y del Departamento de Asuntos Indígenas del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Como consecuencia de la dictación de esta ley, se suprime el mencionado Departamento de asuntos indígenas y el destino de sus funcionarios se regula en los términos que indica el artículo 7º transitorio, ya sea mediante traslado o destinación dentro del propio Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Hasta tanto no se disponga en Temuco de un edificio para el Archivo General de asuntos indígenas, y no se cuente con el presupuesto respectivo, se suspende la vigencia del artículo 30 de esta ley que lo crea, y se le deja dependiente de la Conadi. No obstante, se dispone consultar los fondos para este fin en el presupuesto de 1994.

El gasto que irrogue la aplicación de esta ley en 1992, se financiará con recursos del ítem que se indica en el artículo 9º transitorio, de la partida presupuestaria Tesoro Público.

—o—o—

La Comisión de Hacienda deberá conocer, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y 219 del Reglamento, de los siguientes artículos:

12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 64 y 66 permanentes; 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 9º transitorios.

—o—o—

El proyecto contiene artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional:

a) En virtud de lo prescrito en el artículo 38 de la Constitución Política, los siguientes:

Artículo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 51 permanentes y 1º y 7º transitorios.

b) De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, los siguientes:

Artículos 16 inciso tercero, 55, 56 y 58.

De conformidad con el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución, estas disposiciones necesitan para su aprobación del voto conforme de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

—o—o—

Son normas de quórum calificado del proyecto en informe, las siguientes:

Artículos 12, 13, 15, 17 y 18.

Estas disposiciones establecen limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de determinados bienes. Por ello, de acuerdo con lo que dispone el inciso final

del Nº 23 del artículo 19 de la Constitución, en relación con el inciso tercero del artículo 63 del mismo cuerpo legal, necesitan para su aprobación o establecimiento de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

—o—o—

Se deja constancia que tanto la aprobación general como la de cada uno de los artículos del proyecto se hizo por la unanimidad de los miembros de la Comisión, de modo que no hay artículos que no hayan sido acordados en forma unánime.

En consecuencia, no cabe dejar constancia de opinión disidente alguna, respecto del acuerdo adoptado en la votación general del proyecto.

—o—o—

Por las consideraciones expuestas, aparte de las que ha de proporcionar el señor Diputado informante, la Comisión, por unanimidad, recomienda a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

"TITULO I

DE LOS INDIGENAS, SUS CULTURAS Y SUS COMUNIDADES

Párrafo 1º

Principios Generales

Artículo 1º.- El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos y que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y que para ellos la tierra es el fundamento principal de su existencia y su cultura.

El Estado reconoce que las principales culturas indígenas de Chile son: la Mapuche, Aimara, Rapa Nui, la de las comunidades atacameñas, quechuas y collas del norte del país, las comunidades kawashkar o alacalufe y yámana o yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo.

Es deber del Estado, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación y por su equilibrio ecológico.

Párrafo 2º

De la Calidad de Indígena.

Artículo 2º.- La calidad de indígena deberá acreditarse, cuando sea necesario, mediante un certificado que otorgará la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que

se reglamenta en esta ley. Dicha acreditación será otorgada a los chilenos que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su filiación, inclusive la adoptiva.

Se entenderá por hijos de padre o madre indígena a quienes desciendan de habitantes originarios de las tierras identificadas en los artículos 12º Nºs. 1 y 2, 59º, 61º, 65º e Isla de Pascua.

b) Que sean descendientes de los indígenas que habitan el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena.

Una persona de apellido no indígena será considerado indígena, para los efectos de esta ley, si se acredita dicha procedencia, a lo menos, por tres generaciones y, además, que mantenga rasgos de alguna cultura indígena de modo habitual o participe en una organización indígena. En estos casos será necesario, además, que se autoidentifique como tal.

Artículo 3º.- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -en adelante la Corporación- mediante resolución fundada, podrá denegar el certificado a que se refiere el artículo anterior. En este caso, el interesado o sus herederos podrán recurrir ante el Juez de Letras respectivo quien resolverá, sin forma de juicio, previo informe de la Corporación. Todo aquel que tenga interés en ello, mediante el mismo procedimiento y ante el Juez de Letras respectivo, podrá impugnar la calidad de indígena que invoque otra persona, aunque tenga certificado.

Artículo 4º.- Para todos los efectos legales, la posesión notoria del estado civil de padre, madre, cónyuge o hijo se considerará como título suficiente para constituir en favor de los indígenas los mismos derechos y obligaciones que, conforme a las leyes comunes, emanen de la filiación legítima y del matrimonio civil. Para acreditarla bastará la información testimonial de parientes o vecinos, que podrá rendirse en cualquier gestión judicial, o un informe de la Corporación suscrito por el Director o Subdirectores Nacionales.

Se entenderá que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a la mujer o a todas ellas por iguales, cuando fueren varias, a menos que conste que los terrenos han sido aportados por sólo uno de los cónyuges.

Artículo 5º.- Todo aquel que, atribuyéndose la calidad de indígena sin serlo, obtenga algún beneficio que esta ley consagra sólo para los indígenas, será sancionado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Si el beneficio obtenido es susceptible de evaluación económica, el Juez deberá aplicar la pena de conformidad a lo establecido en el artículo 467 del Código Penal.

Artículo 6º.- Los censos de población nacional deberán determinar la población indígena existentes en el país.

Párrafo 3º

De las Culturas Indígenas.

Artículo 7º.- El Estado reconoce, valora y respeta las culturas indígenas de Chile.

Estas culturas comprenden sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, tradiciones, formas de trabajo, idioma, religión, conocimiento, técnicas, instituciones, expresiones artísticas y valores que los distinguen de la cultura global.

El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena.

Artículo 8º.- Se considerará falta y será sancionada con la pena de prisión en su grado medio a máximo o multa de uno a cinco ingresos mínimos mensuales, al que discriminare en contra de los indígenas en razón de su origen o su cultura.

Párrafo 4º.

De la Comunidad Indígena.

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente ley se entiende por comunidad indígena, la organización social compuesta por personas pertenecientes a una misma cultura indígena y que estén unidas por tener tierras provenientes de un título común o de un mismo tronco familiar o de una jefatura tradicional reconocida y que gocen de personalidad jurídica de conformidad a las disposiciones de esta ley.

Artículo 10º.- La constitución de las comunidades indígenas será acordada en asamblea que se celebrará con la presencia del correspondiente notario, oficial del Registro Civil o Secretario Municipal.

En la Asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá su directiva. Se levantará acta de los acuerdos referidos, en la que deberá incluirse la nómina e individualización de los asistentes que deberán representar, a lo menos, un tercio de los indígenas que pudieren afiliarse. Con todo se requerirá un mínimo de diez miembros.

Una copia autorizada del acta de constitución deberá ser depositada en la respectiva Sub dirección nacional u Oficina de asuntos indígenas de la Corporación, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la asamblea, debiendo el Sub director nacional o Jefe de la Oficina, proceder a inscribirla en el Registro de Comunidades Indígenas.

La Comunidad indígena gozará de personalidad jurídica por el solo hecho de realizar el depósito del acta constitutiva.

Artículo 11º.- La Corporación no podrá negar el registro de una comunidad indígena. Sin embargo, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha del depósito de los documentos, podrá objetar la constitución de la comunidad indígena si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos que la ley y el reglamento señalan para su formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será notificado por carta certificada al presidente del directorio de la respectiva comunidad indígena.

La comunidad indígena deberá subsanar las observaciones efectuadas dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción de la carta certificada. Si así no lo hiciere, la personalidad jurídica caducará por el sólo ministerio de la ley y los miembros de la directiva responderán solidariamente por las obligaciones que la comunidad indígena hubiere contraído en ese lapso.

Un reglamento detallará la forma de integración, organización, derechos y obligaciones de los miembros y la extinción de la comunidad indígena.

TITULO II

DEL RECONOCIMIENTO, PROTECCION Y DESARROLLO DE LAS TIERRAS INDIGENAS

Párrafo 1º

De la protección de las Tierras Indígenas.

Artículo 12º.- Son tierras indígenas:

1º Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos:

a) Título de comisario de acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823;

b) Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 20 de enero de 1883;

c) Cesiones gratuitas de dominio efectuadas conforme a la ley Nº 4.169, de 1927; ley Nº 4.802, de 1930; decreto supremo Nº 4.111, de 1931; ley Nº 14.511, de 1961, y ley Nº 17.729, de 1972; y,

d) Otras formas que el Estado ha usado para ceder, regularizar, entregar o asignar tierras a indígenas, tales como, la ley Nº 15.020, de 1962; ley Nº 16.436, de 1966; ley Nº 16.640, de 1967; decreto ley Nº 1.939, de 1977, y decreto Ley Nº 2.695, de 1980.

2º Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades aimaras, rapa nui, atacameñas, quechuas, collas, las comunidades kawaskhar y yámana, siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley;

3º Aquella que, proviniendo de los títulos y modos referidos en los números precedentes, se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los Tribunales de Justicia; y,

4º Aquellas que indígenas o comunidades reciban a título gratuito del Estado.

La propiedad de las tierras indígenas a que se refiere este artículo, tendrá como titulares a las personas naturales indígenas o a la Comunidad Indígena definida por esta ley.

Las tierras indígenas estarán exentas del pago de contribuciones territoriales.

Artículo 13º.- Las tierras a que se refiere el artículo precedente, en aras del interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre indígenas. No obstante, sólo se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.

Igualmente las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Las de personas naturales indígenas sólo podrán serlo por un plazo no superior a cinco años. En todo caso, con la autorización de la Corporación, se podrá permutar tierras indígenas por tierras de no indígenas, de similar valor comercial debidamente acreditado.

Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta.

Artículo 14º.- Tanto en las enajenaciones entre indígenas como en los gravámenes a

que se refiere el artículo anterior, el titular de la propiedad deberá contar con la autorización establecida en el artículo 1.749 del Código Civil y, en caso de no existir matrimonio civil, deberá contar con la autorización de la mujer con la cual ha constituido familia en ella. La omisión de este requisito acarreará la nulidad del acto.

Artículo 15º.- La Corporación abrirá y mantendrá un Registro Público de Tierras Indígenas. En este Registro se inscribirán todas las tierras a que alude el artículo 12º de esta ley. Su inscripción acreditará la calidad de tierra indígena. La Corporación podrá denegar esta inscripción por resolución fundada.

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar, sin costo, al citado Registro, en el plazo de treinta días, copia de las inscripciones que realice y que recaigan sobre los actos o contratos a que alude el artículo 13 de esta ley.

El Archivo General de Asuntos Indígenas, a que se refiere el artículo 30, otorgará copia gratuita de los títulos de merced y comisarios para su inscripción en este Registro Público.

El Presidente de la República dictará un reglamento que fijará la organización y funcionamiento de este Registro.

Artículo 16º.- La división de las tierras indígenas provenientes de títulos de merced deberá ser solicitada formalmente a la Corporación por la mayoría absoluta de los titulares de derechos hereditarios residentes en ella. La Corporación, mediante un acto administrativo, procederá a disolver y partir la sucesión entregando a cada indígena lo que le corresponde en base al derecho consuetudinario establecido en el artículo 53 de esta ley.

Sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados, un titular de derechos hereditarios residente, podrá solicitar a la Corporación la adjudicación de su porción o goce sin que ello signifique la división del título común.

Cada indígena titular de derechos hereditarios, que se sienta afectado con lo resuelto por la Corporación, podrá presentarse, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de notificación de la resolución administrativa ante el Juez de Letras respectivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 de esta ley.

Los indígenas ausentes y los que sean titulares de derechos hereditarios sobre tierras indígenas provenientes de títulos de merced en que se constituya una comunidad indígena o propiedad individual, de acuerdo a esta ley y no desearen libre y voluntariamente pertenecer a ella o no sean adjudicatarios de hijuela, podrán solicitar de la Corporación el reconocimiento de sus derechos, los que una vez determinados, se cancelarán en dinero siguiendo el procedimiento señalado en el artículo primero transitorio de esta ley.

Artículo 17.- Las tierras resultantes de la división de las reservas y liquidación de las comunidades de conformidad al decreto ley número 2568, de 1979, y aquellas subsidiviones de comunidades de hecho que se practiquen de acuerdo a la presente ley, serán indivisibles aún en el caso de sucesión por causa de muerte.

Existiendo motivos calificados y siempre que de ella no resulten lotes inferiores a 0,5 hectáreas, la Corporación podrá autorizar la subsivisión por resolución fundada. De la resolución que deniegue la subdivisión podrá reclamarse ante el Juez Letrado competente quien resolverá, oyendo a las partes, en única instancia y sin forma de juicio.

Excepcionalmente los titulares de dominio de tierras indígenas podrán constituir derechos reales de uso sobre determinadas porciones de su propiedad, en beneficio de sus ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, legítima o ilegítima, y de los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, para los ex-

clusivos efectos de permitir a éstos su acceso a los programas habitacionales destinados al sector rural.

Igual derecho tendrán las personas que, teniendo la calidad de indígena, detenten un goce en tierras indígenas indivisas de las reconocidas en el artículo 12 de esta ley.

El Sub director nacional correspondiente de la Corporación, previo informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, determinará la superficie de la propiedad o goces sobre la cual se autorice constituir el respectivo derecho de uso.

El derecho real de uso así constituido será transmisible sólo al cónyuge o quien hubiere constituido posesión notoria de estado civil de tal. En lo demás se regirá por las normas del Código Civil. Si se constituye a título gratuito estará exento del trámite de insinuación.

Si el dominio de una propiedad o goces estuviere inscrito a favor de una sucesión, los herederos podrán constituir los derechos de uso conforme a esta norma, a favor del cónyuge sobreviviente o uno o más de los herederos.

Artículo 18.- La sucesión de las tierras indígenas individuales se sujetará a las normas del derecho común, con las limitaciones establecidas en esta ley, y la de las tierras indígenas comunitarias a la costumbre que cada cultura tenga en materias de herencia.

Artículo 19.- Los indígenas gozarán del derecho a ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal.

En el caso que no se cumpliere con las facilidades establecidas en el inciso anterior, las comunidades indígenas tendrán acción de reclamación ante el juez competente quien, en única instancia y sin forma de juicio, adoptará las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Los inmuebles referidos en el inciso primero, a petición de las comunidades indígenas interesadas, les serán transferidos en dominio. Al efecto, mediante resolución expedida a través del organismo público respectivo se calificarán, determinarán y asignarán aquellos bienes.

Párrafo 2º

Del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas

Artículo 20.- Créase un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por la Corporación. A través de este Fondo la Corporación podrá cumplir con los siguientes objetivos:

a) Otorgar un subsidio para la adquisición de tierras por personas, agrupaciones o comunidades indígenas. Un reglamento establecerá la forma, condiciones y requisitos de su operatoria;

b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas;

c) Facilitar y/o financiar el pago de las mejoras, prestaciones mutuas o restituciones

a que sean obligadas personas indígenas naturales o Comunidades Indígenas que resulten del ejercicio de acciones civiles promovidas por o contra particulares, en que se litigue acerca del dominio, posesión, uso, goce, administración o mera tenencia de tierras indígenas;

d) Financiar la constitución o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso;

e) Administrar líneas de crédito para el funcionamiento de programas de superación del minifundio, tales como planes de reasignación, financiamiento especial para adquisición de derechos sucesorios y otros mecanismos necesarios para estos fines;

f) Financiar planes para la recuperación de la calidad de las tierras indígenas degradadas o diversificar su uso y producción.

El Presidente de la República, en un reglamento, establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

Artículo 21.- El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas estará constituido por:

a) Los recursos que la ley de presupuestos del sector público le asigne anualmente;

b) Los recursos provenientes de la cooperación internacional donados expresamente al Fondo;

c) Los aportes en dinero de particulares. Las donaciones estarán exentas del trámite de insinuación judicial que establece el artículo 1410 del Código Civil y de toda contribución o impuesto;

d) Las devoluciones contempladas en el artículo siguiente.

Artículo 22.- Las personas, agrupaciones o comunidades indígenas que adquieran o se beneficien con tierras no indígenas o derechos de aguas para beneficio de tierras no indígenas, con recursos de este Fondo, no podrán enajenarlos durante veinticinco años contado desde el día de su inscripción. Los conservadores de Bienes Raíces, conjuntamente con la inscripción de las tierras o derechos de aguas, procederán a inscribir esta prohibición por el sólo ministerio de la ley. En todo caso será aplicable el artículo 13.

No obstante la Corporación, por resolución del Director o Subdirector Nacional, según corresponda, que deberá insertarse en el instrumento respectivo, podrá autorizar la enajenación de estas tierras o derechos de aguas previo reintegro al Fondo del valor del subsidio, crédito o beneficio recibido, actualizado conforme al Indice de Precios al Consumidor. La contravención de esta obligación producirá la nulidad absoluta del acto o contrato.

TITULO III

Del Desarrollo Indígena

Párrafo 1º

Del Fondo de Desarrollo Indígena

Artículo 23.- Créase un Fondo de desarrollo de indígena administrado por la Corporación. A través de este Fondo podrá financiar, en todo o en parte, proyectos relacionados con:

a) Obras públicas necesarias para el desarrollo de las tierras indígenas;

b) Obras de servicios comunitarios en beneficio de las comunidades y asociaciones indígenas;

c) Protección de las culturas, lenguas, artes y artesanía indígenas y desarrollo de programas de alfabetización, capacitación laboral y fomento de la educación intercultural bilingüe;

d) Creación y mantención de hogares estudiantiles para indígenas e institutos de cultura indígena;

e) Mejoramiento y desarrollo de las tierras indígenas, de la infraestructura productiva y la adquisición de elementos de producción;

f) En general planes especiales de crédito, sistemas de capitalización y subsidios especiales destinados al desarrollo económico, cultural y social de los territorios, personas y comunidades indígenas en base a proyectos presentados por los interesados o en que se asegure su participación.

Artículo 24.- Para el logro de los objetivos indicados en el artículo anterior, la Corporación podrá celebrar convenios con otros organismos públicos o privados y, muy especialmente, con las Municipalidades y Gobiernos Regionales.

El Presidente de la República establecerá a través de un reglamento el modo de operación de este Fondo.

Artículo 25.- El Fondo de desarrollo indígena estará constituido por:

a) Los recursos que la ley de presupuesto del sector público le asigne anualmente;

b) Los recursos provenientes de la cooperación internacional donados expresamente al Fondo;

c) Los aportes en dinero de particulares.

Párrafo 2º

De las Areas de Desarrollo Indígena

Artículo 26.- El Ministerio de Planificación y Cooperación, a propuesta de la Corporación, podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Para su establecimiento deberán concurrir los siguientes criterios:

a) Alta densidad de población indígena en extrema pobreza;

b) Predominancia de tierras indígenas;

c) Homogeneidad ecológica y dependencias de recursos naturales.

Las áreas de desarrollo indígenas se constituirán, previo estudio de factibilidad, individualizando sus límites geográficos. Su período de duración podrá ser hasta cuatro años. Este plazo podrá ser renovado de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 41 de esta ley.

Artículo 27.- La Corporación podrá ejecutar planes y programas en las áreas de desarrollo indígena. Asimismo podrá estudiar, planificar, coordinar y convenir planes, proyectos, trabajos y obras con Ministerios y organismos públicos; Gobiernos Regionales, Gobernaciones y Municipalidades; Universidades y otros establecimientos educacionales; corporaciones y organismos no gubernamentales; organismos de cooperación y asistencia técnica internacional y, empresas públicas o privadas.

TITULO IV

De la Cultura y Educación Indígena

Párrafo I

De la protección de las Culturas Indígenas

Artículo 28.- La Corporación, en coordinación con el Ministerio de Educación, promoverá planes y programas de fomento de las culturas indígenas. En este contexto le corresponderá:

a) Incentivar el uso de los idiomas indígenas en las áreas de alta densidad indígena;

b) Establecer, en el sistema educativo nacional, una unidad programática que posibilite a los educandos el adecuado conocimiento de la historia y culturas indígenas nacionales;

c) Promover el establecimiento de cátedras de historia, cultura e idiomas indígenas en la enseñanza superior;

d) Promover las expresiones artísticas y culturales y proteger el patrimonio arquitectónico indígena.

Artículo 29º.- Se requerirá informe previo de la Corporación para:

a) La venta, exportación o cualquier otra forma de enajenación al extranjero del patrimonio arqueológico, cultural o histórico indígena;

b) La salida del territorio nacional de piezas, documentos y objetos de valor histórico con el propósito de ser exhibida en el extranjero;

c) La excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos se ceñirá al procedimiento establecido en la ley Nº 17.288 y su reglamento, previo consentimiento de la comunidad involucrada;

d) La sustitución de topónimos indígenas sólo podrá efectuarse por el órgano competente.

Artículo 30.- Créase, dependiente del Archivo Nacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, un departamento denominado Archivo General de Asuntos Indígenas, con sede en la ciudad de Temuco, que reunirá y conservará tanto los documentos oficiales que se vayan generando sobre materias indígenas, cuanto los instrumentos, piezas, datos, fotos, audiciones y demás antecedentes que constituyen el patrimonio histórico de los indígenas de Chile. Esta sección, para todos los efectos, pasará a ser la sucesora legal del Archivo de Tierras Mapuches dependiente del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Sin perjuicio de lo anterior se organizarán, a proposición del Director Nacional de la Corporación y con acuerdo del Consejo, secciones de este Archivo en regiones del país referidas a agrupaciones y culturas indígenas particulares.

Este Archivo estará a cargo de un Archivero general de asuntos indígenas que tendrá carácter de Ministro de Fe en sus actuaciones como funcionario.

Todo requerimiento de la Corporación a este Archivo será absuelto a título gratuito.

Artículo 31.- La Corporación promoverá la fundación de Institutos de Cultura Indígena como organismos autónomos de capacitación y encuentro de los indígenas y desarrollo y difusión de sus culturas. En su funcionamiento podrán vincularse a las municipalidades respectivas.

Párrafo 2

De la Educación Indígena

Artículo 32.- La Corporación, en las áreas de alta densidad indígena y en coordinación con los servicios u organismos del Estado que correspondan, desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global. Al efecto podrá financiar o convenir, con los Gobiernos Regionales, Municipalidades o privados, programas permanentes o experimentales.

Artículo 33.- La ley de presupuesto del sector público considerará recursos especiales para el Ministerio de Educación destinados a satisfacer un programa de becas indígenas. En su confección, orientación global y en el proceso de selección de los beneficiarios, deberá considerarse la participación de la Corporación.

TITULO V

Sobre la Participación

Párrafo 1º

De la Participación Indígena

Artículo 34.- Los órganos de la administración del Estado deberán oír la opinión de los indígenas cuando decidan sobre planes, programas y proyectos que tengan ingerencia o relación directa con cuestiones que les afecten.

Artículo 35.- En la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, deberá considerarse la participación de las comunidades ahí existentes. La Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación, de común acuerdo, determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponderá a las Comunidades Indígenas.

Párrafo 2º

De las Asociaciones Indígenas

Artículo 36.- Se entiende por Asociación Indígena la agrupación voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indígenas que se constituyen en función de algún interés y objetivo común de acuerdo a las disposiciones de este párrafo.

Las asociaciones indígenas no podrán atribuirse la representación de las comunidades Indígenas.

Artículo 37.- Las asociaciones indígenas obtendrán personalidad jurídica conforme al procedimiento establecido en el párrafo 4º del Título I de esta ley. En lo demás les serán aplicables las normas que la ley Nº 18.893 establece para las organizaciones comunitarias funcionales.

Para constituir una asociación indígena deberá expresarse el objetivo que se propone. Podrán desarrollar, entre otras, actividades culturales, artísticas o de capacitación;

profesionales; económicas, tales como, agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, artesanales. Ninguna de ellas podrá perseguir fines de lucro.

Para desarrollar actividades económicas se deberá obtener, en forma previa, un certificado de la Corporación que acredite la viabilidad de la actividad. No obstante ello deberá practicar balance al 31 de diciembre de cada año. En lo relativo a los privilegios y excenciones se regirán por el artículo a los privilegios y exenciones se regirán por el artículo 54 del D.S. Nº 502, de 1978, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido de la Ley General de Cooperativas.

TITULO VI

De la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Párrafo 1º

De su naturaleza, objetivos y domicilio

Artículo 38.- Créase la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena como un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Planificación y Cooperación. Podrá usar la sigla Conadi.

Tendrá su domicilio y sede principal en la ciudad de Santiago a cargo del Director Nacional. Existirán dos Subdirecciones Nacionales: una en la ciudad de Temuco, a cargo de los asuntos indígenas de la Octava, Novena y Décima Regiones y otra en la ciudad de Iquique, a cargo de los asuntos indígenas de la Primera y Segunda Regiones. Asimismo se podrá abrir Oficinas de Asuntos Indígenas en otras zonas de alta presencia indígena, a proposición del Director Nacional de la Corporación, con acuerdo de los dos tercios del Consejo.

Artículo 39.- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es el organismo encargado de planificar, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de promover su participación en la vida nacional.

Además le corresponderán las siguientes funciones:

a) Velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta ley y posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo respectivo;

b) Promover la adecuada explotación de las tierras indígenas, velar por su equilibrio ecológico, por el desarrollo económico y social de sus habitantes a través del Fondo de Desarrollo Indígena y, en casos especiales, solicitar la declaración de áreas de desarrollo indígena de acuerdo a esta ley;

c) Velar por la preservación y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los indígenas, por medio de los mecanismos de que trata esta ley y promover su estudio e investigación;

d) Promover los idiomas y culturas indígenas y aplicar un sistema de educación intercultural bilingüe, en coordinación con el Ministerio de Educación;

e) Promover la participación y el desarrollo integral de la mujer indígena;

f) Mantener un Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas y un Registro Público de Tierras Indígenas;

g) Promover la participación de los indígenas, en especial, a través de sus Comunidades y Asociaciones;

h) Sugerir al Presidente de la República los proyectos de reformas legales y administrativas necesarios para proteger los derechos de los indígenas, asesorarlo ante los organismos internacionales preocupados de la situación de los indígenas y velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por Chile;

i) Asumir, cuando así se le solicite, la defensa jurídica de indígenas en conflictos con no indígenas en asunto sobre tierras;

j) Desarrollar todas las demás funciones establecidas en esta ley.

En el cumplimiento de sus objetivos, la Corporación podrá convenir con los Gobiernos Regionales y Municipalidades respectivos, la formulación de políticas y la realización de planes y proyectos destinados al desarrollo de las personas y Comunidades Indígenas.

Párrafo 2º

De la Organización

Artículo 40.- La dirección, planificación y coordinación superior de la Corporación estará a cargo de un Consejo Nacional integrado por los siguientes miembros:

a) El Director Nacional, quien lo presidirá;

b) Los Subdidectores Nacionales;

c) Los Subsecretarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de Planificación y Cooperación y de Agricultura;

d) Tres consejeros designados por el Presidente de la República de los cuales uno, a lo menos, deberá ser representante de los Ministerios del Interior, Educación, Obras Públicas, Salud o Vivienda y Urbanismo;

e) Ocho representantes de los indígenas: cuatro mapuches, un aimara un atacameño, un rapa nui y uno con residencia en la Región Metropolitana. Estos serán designados, a propuesta de las comunidades y asociaciones indígenas, por el Presidente de la República, conforme al reglamento que se dicte al efecto.

Los consejeros a que se refieren las letras a), b), c) y d) se mantendrán en sus cargos mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República y, los de la letra e), durarán cuatro años a contar de la fecha de publicación del decreto de nombramiento, pudiendo ser reelegidos.

El Fiscal de la Corporación actuará como Secretario y Ministro de Fe.

Artículo 41.- Serán funciones y atribuciones del Consejo Nacional:

a) Fijar la política de la institución y velar por su cumplimiento;

b) Proponer al Ministro de Hacienda, a través del Ministro de Planificación y Cooperación, el proyecto de presupuesto anual del servicio;

c) Aprobar los diferentes programas que tiendan al cumplimiento de los objetivos de la Corporación, evaluarlos y asegurar su ejecución;

d) Estudiar y proponer las reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas o que les afecten directa o indirectamente;

e) Sugerir a los diversos ministerios y reparticiones del Estado los planes y programas que estime conveniente aplicar y desarrollar en beneficio de los indígenas;

f) Proponer al Ministerio de Planificación y Cooperación el establecimiento de áreas

de desarrollo como, así también, su renovación. En este último caso se requerirán dos tercios de los consejeros para su aprobación;

g) Decidir sobre todas las otras materias que la presente ley encomienda a este Consejo Nacional.

Artículo 42.- Para sesionar, el Consejo deberá contar con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Salvo que la ley exija un quórum distinto, sus acuerdos se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate dirimirá el Director Nacional.

El Consejo Nacional se reunirá, a lo menos, trimestralmente. Los miembros que no sean funcionarios públicos, percibirán una dieta por cada sesión a la que asistan equivalente a 3 Unidades Tributarias Mensuales y la Corporación les cancelará pasajes y viáticos. Con todo, no podrán percibir, dentro del trimestre, más de seis Unidades Tributarias Mensuales.

La inasistencia de los consejeros individualizados en la letra e) del artículo 40 a 3 sesiones, sin causa justificada a juicio del propio Consejo, producirá la cesación inmediata del consejero en su cargo. Su reemplazo se hará conforme a las normas del artículo 40 y por el tiempo que falte para completar el período.

Artículo 43.- El Director Nacional tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación, sin perjuicio de las facultades de los Subdirectores;

b) Designar y poner término a los servicios de los funcionarios de la sede principal de la Corporación y de las Oficinas de Asuntos Indígenas que de él dependan y ratificar los nombramientos que efectúen los Subdirectores, de conformidad al Estatuto Administrativo;

c) Preparar, en conjunto con los Subdirectores, el proyecto de presupuesto anual de la Corporación para su sanción por el Consejo;

d) Ejecutar el presupuesto anual de la Corporación en aquellas materias que no correspondan al ámbito de alguna Subdirección;

e) Informar al Consejo sobre la marcha de las actividades de la Corporación y someter a su consideración los planes y proyectos específicos;

f) Suscribir toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que no correspondan al ámbito de alguna Subdirección; y,

g) Desempeñar las demás funciones generales o específicas necesarias para el logro de los objetivos de la Corporación.

En caso de ausencia, el Director Nacional será subrogado por el Subdirector a cargo de los asuntos indígenas de la Octava, Novena y Décima Regiones.

Párrafo 3º

De las Subdirecciones Nacionales y de las Oficinas de Asuntos Indígenas

Artículo 44.- La Subdirecciones Nacionales serán las encargadas de orientar y ejecutar, descentralizadamente, la acción de la Corporación en favor de las personas, agrupaciones y Comunidades Indígenas dentro de su respectivo ámbito. Estarán a cargo de un Subdirector que será asesorado por un Consejo Regional Indígena.

Son funciones y atribuciones de los Subdirectores Nacionales:

a) Asumir la representación judicial o extrajudicial de la Corporación en el ámbito de su jurisdicción;

b) Designar y poner término a los servicios de los funcionarios de la Subdirección y

Oficinas de Asuntos Indígenas que de él dependan, previa ratificación del Director Nacional, de conformidad al Estatuto Administrativo;

c) Someter al Consejo Nacional, a través del Director, la aprobación de planes y programas de desarrollo indígenas para su ejecución en el ámbito de la Subdirección;

d) Ejecutar los planes y programas aprobados por la Corporación en el ámbito de su jurisdicción pudiendo, al efecto, suscribir todos los actos y contratos necesarios para su eficaz cumplimiento;

e) Proponer al Director Nacional el presupuesto anual para la Subdirección;

f) Representar a la Corporación, en materias de su competencia, ante las autoridades públicas en sus respectivas regiones; y,

g) Desempeñar las demás funciones que esta ley les encomienda.

Artículo 45.- En cada Subdirección existirá un Consejo Regional Indígena el que cumplirá funciones de participación y consulta. Los integrantes de estos Consejos no percibirán remuneración por el ejercicio de sus funciones. Serán nombrados mediante resolución del respectivo Subdirector oyendo a las comunidades y asociaciones indígenas con domicilio en la o las regiones que comprenda el territorio jurisdiccional de la respectiva Subdirección.

El Consejo será presidido por el respectivo Subdirector y tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Analizar las acciones, planes y programas que la Corporación ejecute en su jurisdicción;

b) Hacer las sugerencias que estime conveniente, en especial, aquellas destinadas a coordinar la acción de los órganos del Estado en función del desarrollo indígena;

c) Sugerir mecanismos de participación de los indígenas; y,

d) Dar su opinión sobre todas aquellas materias que sean sometidas a su conocimiento y opinión.

El Presidente de la República reglamentará el período de duración de los consejeros regionales indígenas, los requisitos que deberán cumplir, causas de cesación en el cargo, fórmulas de reemplazo y toda otra norma que permita el expedito funcionamiento de este órgano de participación y consulta.

Artículo 46.- Las Subdirecciones Nacionales asesorarán y colaborarán con los respectivos Intendentes en todas las materias propias de la competencia de la Corporación que deben resolverse en los ámbitos regionales respectivos. El Subdirector integrará el Gabinete Regional de la Región donde se encuentre su sede.

Artículo 47.- El Director Nacional, con acuerdo del Consejo Nacional, podrá establecer Oficinas de Asuntos Indígenas si así se requiere para el efectivo cumplimiento de los objetivos de esta ley. Estas Oficinas estarán a cargo de un Jefe de Oficina.

Las Oficinas que estén ubicadas en los ámbitos territoriales de Subdirecciones Nacionales dependerán del respectivo Subdirector y las demás directamente del Director Nacional.

Artículo 48.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley, establezca la organización interna de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y fije las demás funciones y atribuciones correspondientes a los cargos directivos, así como los departamentos y demás dependencias, todo ello en conformidad a esta ley.

Párrafo 4º

Del Patrimonio

Artículo 49.- El patrimonio de la Corporación estará compuesto por:

a) Los recursos que le asigne anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación y todo otro que se le asigne en conformidad a la ley;

b) Los aportes de la cooperación internacional. Los aportes no reembolsables ingresarán a su patrimonio sin más trámite;

c) Los bienes muebles o inmuebles que reciba o adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d) Las herencias, legados y donaciones que reciba; y,

e) Todo otro bien o aporte que le sea asignado por ley.

Las donaciones a favor de la Corporación no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas de toda contribución o impuesto.

Artículo 50.- La Corporación se regirá por las normas de la Ley de Administración Financiera del Estado y contará, anualmente, con los siguientes recursos de la Ley de Presupuesto de la Nación:

a) El presupuesto de la planta del personal, administración, inversión y operación de la Corporación;

b) El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de que trata el Párrafo 2º del Título II;

c) El Fondo de Desarrollo Indígena a que se refiere el Párrafo 1º del Título III;

d) El presupuesto del plan de educación intercultural bilingüe de que trata el Párrafo 2º del Título IV;

e) El programa para las comunidades aimaras y atacameñas a que se refiere el artículo 64;

f) El programa para las comunidades indígenas de los canales australes de que trata el Párrafo 3º del Título VIII;

g) Las provisiones de fondos para los programas pendientes de liquidación de las Comunidades Indígenas y los requeridos para la puesta en marcha de los programas de saneamiento de la propiedad indígena y otros que aparecen consignados en los artículos transitorios de esta ley.

Párrafo 5º

Del Personal

Artículo 51.- Fíjase la siguiente planta de personal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena:

Planta/Cargo	Grado	Nº de cargos E.U.S.
Director Nacional	2	1
TOTAL: 1		

PLANTA DE DIRECTIVOS

Planta/Cargo	Grado	Nº de cargos E.U.S.
Subdirectores nacionales	3	2
Fiscal Jefe de Departamento	3	1
Jefe de Depto. Fondo de Desarrollo	5	1
Jefe de Departamento Fondo Tierras	5	1
Jefe Depto. Administrativo	5	1
Jefes de Oficina (Arica, San Pedro de Atacama Isla de Pascua, Cañete, Osorno y Punta Arenas).	7	6
Jefe de Sección	9	1
		13

PLANTA DE PROFESIONALES

Profesionales	5	1
Profesionales	6	3
Profesionales	7	4
Profesionales	8	11
Profesionales	9	3
Profesionales	10	4
Profesionales	12	2
		28

PLANTA DE TECNICOS

Técnicos	10	5
Técnicos	12	3
Técnicos	14	4
Técnicos	18	3
		15

Planta/Cargo	Grado	Nº de cargos E.U.S.

PLANTA DE ADMINISTRATIVOS

Administrativos	14	4
Administrativos	16	4
Administrativos	17	2
Administrativos	18	3

Planta/Cargo	Grado	Nº de cargos E.U.S.
Administrativos	20	2
Administrativos	23	2
		17
PLANTA DE AUXILIARES		
Auxiliares	19	2
Auxiliares	20	1
Auxiliares	22	3
Auxiliares	23	6
Auxiliares	25	2
		14
TOTAL GENERAL	88	

REQUISITOS

Cargos de exclusiva confianza: licencia de Educación Media o estudios equivalentes.

El cargo de Fiscal requerirá título de Abogado y experiencia en asuntos indígenas.

Cargos de Carrera Planta de Directivos: Jefe de Sección: Título profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración y experiencia en asuntos indígenas.

Planta de Profesionales: Los cargos de la Planta de Profesionales requerirán de título profesional otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste y experiencia en asuntos indígenas.

Planta de Técnicos: Título de técnico otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, o títulos de técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional del Estado o reconocido por éste y experiencia en asuntos indígenas.

Planta de Administrativos: Licencia de educación media o equivalente.

Planta de Auxiliares: Licencia de educación básica o equivalente.

Sin perjuicio de lo anterior, para acceder a dos cargos de grado 20 y a dos cargos de grado 22, se requerirá licencia de conducir.

En todo caso, en la Dirección Nacional, incluyendo al Director, se desempeñarán 19 funcionarios; en la Subdirección Nacional de la Octava, Novena y Décima regiones, 53 funcionarios, y; en la Subdirección Nacional de la Primera y Segunda Regiones, 16 funcionarios.

Artículo 52.- El personal de la Corporación estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos y en materia de remuneraciones por las normas del Decreto Ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Sin perjuicio de la planta establecida en el artículo anterior, el Director Nacional y los Subdirectores Nacionales, en su caso, podrán transitoriamente contratar personal asimilado a grado o a honorarios, para estudios o trabajos determinados. También podrá solicitar en comisión de servicio, a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración del Estado. En ambos casos regirán las limitaciones señaladas en los artículos 9º y 70 de la ley Nº 18.834. Los grados de las escalas de remuneraciones que se asignen a los empleos a contrata o a honorarios asi-

milados al grado, no podrán exceder el tope máximo que se contempla para el personal de las plantas respectivas.

TITULO VII

De la Justicia Indígena

Párrafo 1º

De la Costumbre Indígena y su aplicación en materia de Justicia

Artículo 53.- La costumbre entre indígenas pertenecientes a una misma cultura, hecha valer en juicio, constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política del Estado y con los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. En lo penal se considerará cuando ello pudiere servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante de responsabilidad.

Cuando la costumbre deba ser acreditada en juicio podrá probarse por todos los medios que franquea la ley y, especialmente, por un informe pericial que deberá evacuar la Corporación a requerimiento del Tribunal.

El Juez avocado al conocimiento de una causa indígena, a solicitud de parte interesada y en actuaciones o diligencias en que requiera la presencia personal del indígena, deberá aceptar el uso de la lengua materna debiendo al efecto hacerse asesorar por traductor idóneo, el que será proporcionado por la Corporación.

Párrafo 2º

De la Conciliación y del Procedimiento Judicial en los Conflictos de Tierras

Artículo 54.- Para prevenir o terminar un juicio sobre tierras, en el que se encuentre involucrado algún indígena, los interesados podrán concurrir voluntariamente a la Corporación a fin de que los instruya acerca de la naturaleza de la conciliación y de sus derechos y se procure la solución extrajudicial del asunto controvertido. El trámite de la conciliación no tendrá solemnidad alguna.

La Corporación será representada en esta instancia por un abogado que será designado al efecto por el Director o Subdirector Nacional respectivo, quien actuará como conciliador y Ministro de Fe. Este levantará Acta de lo acordado la que producirá el efecto de cosa juzgada en última instancia y tendrá mérito ejecutivo. De no obtenerse acuerdo podrá intentarse acción judicial o continuarse el juicio, en su caso.

Artículo 55.- Las cuestiones a que diere lugar el dominio, posesión, administración, explotación, uso y goce de tierras indígenas, y los actos y contratos que se refieran o incidan en ellas, y en que sean parte o tengan interés indígenas serán resueltas por el Juez de Letras competente en la Comuna donde se encontrare ubicado el inmueble, conforme a las siguientes normas:

1.- La demanda se presentará por escrito y se notificará, por receptor judicial o por un funcionario del Tribunal especialmente designado al efecto, conforme a la norma establecida en el inciso primero del artículo 553 del Código de Procedimiento Civil. A petición de parte, podrá ser practicada por Carabineros.

2.- El Tribunal proveerá la demanda citando a las partes a una audiencia de contes-

tación y avenimiento para el décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación. El Juez ordenará la comparecencia personal de las partes bajo los apercibimientos a que se refiere el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.

3.- En la audiencia, el Juez actuando personalmente, propondrá bases de conciliación. Las opiniones que emita no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa. De la conciliación, total o parcial, se levantará acta que contendrá las especificaciones de lo avenido y será suscrita por el Juez, las partes y el secretario. Tendrá el mérito de sentencia ejecutoriada.

4.- En todo aquello que no se produjere conciliación, el Tribunal, en la misma audiencia, recibirá la causa a prueba fijando los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales ella debe recaer.

Contra esta resolución sólo procederá el recurso de reposición que deberá interponerse de inmediato y fallarse sin más trámite.

5.- El término probatorio será de diez días hábiles contados desde la notificación de la resolución que reciba la causa a prueba y, dentro de él, deberá producirse toda la prueba. Esta se ceñirá al procedimiento establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

6.- Los incidentes que se formulen por las partes se fallarán conjuntamente con la cuestión principal.

7.- Vencido el término probatorio, de oficio o a petición de parte, el Tribunal remitirá a la Dirección o Subdirección Nacional correspondiente copia del expediente y de la prueba instrumental que pudiere estar guardada en custodia.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dentro del plazo de quince días de recibidos los antecedentes, evacuará un informe jurídico, técnico y socio económico acerca de la cuestión debatida adjuntando, si fuere del caso, los instrumentos fundantes que se estimen pertinentes. Este informe será suscrito por el Director o Subdirector Nacional de la Corporación haciéndose responsable de su autenticidad.

8.- El Tribunal dictará sentencia dentro del plazo de diez días contados desde la fecha que haya recibido el informe de la Corporación. Además, de contener las referencias generales a toda sentencia, deberá considerar lo dispuesto en el párrafo primero de este título.

9.- Las partes podrán apelar de la sentencia definitiva dentro del décimo día de notificada. El recurso se concederá en ambos efectos.

10.- En segunda instancia el recurso se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes, gozando de preferencia para su vista y fallo, sin necesidad de comparecencia de las partes.

11.- El Tribunal avocado al conocimiento de la causa, en cualquier etapa del juicio podrá llamar a conciliación a las partes.

12.- Para cumplir y hacer cumplir sus resoluciones, el Tribunal podrá decretar el auxilio de la fuerza pública, con facultad de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario.

13.- Se aplicará, en todo lo que no sea contradictorio con las normas precedentes, las disposiciones de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 56.- En estos juicios las partes deberán comparecer con patrocinio de abogado y constituir mandato judicial.

Al efecto los Consultorios Jurídicos de las Corporaciones de Asistencia Judicial no podrán excusar su atención basados en la circunstancia de estar patrocinando a la contraparte indígena.

Sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior podrán asumir gratuitamente la defensa de los indígenas aquellos abogados que, en calidad de Defensor de Indígenas, sean así designados por resolución del Director o Subdirector Nacional respectivo en su caso.

Los indígenas que sean patrocinados por abogados de los Consultorios Jurídicos de las Corporaciones de Asistencia Judicial, por los abogados de turno o por los abogados defensores de indígensa, gozarán de privilegio de pobreza por el sólo ministerio de la ley.

Artículo 57.- Las normas de este título se aplicarán también a los juicios reivindicatorios o de restitución en que los indígenas figuren como demandantes o demandados.

En caso de controversia acerca del dominio emanado de un título de merced o de comisario vigente, éstos prevalecerán sobre cualquier otro, excepto en los casos siguientes:

1.- Cuando el ocupante exhiba un título definitivo que emane del Estado, posterior al 14 de diciembre de 1866 y de fecha anterior al de merced y

2.- Cuando el ocupante exhiba un título de dominio particular de fecha anterior al de merced aprobado de conformidad con la ley de Constitución de la Propiedad Austral.

Artículo 58.- La rectificación de los errores de hecho existentes en los títulos de merced y en los títulos gratuitos de dominio a que se refiere esta ley, se resolverá sin forma de juicio, por el Juez de Letras de la comuna respectiva, a solicitud de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o del interesado. En este último caso, el Juez procederá previo informe de la Corporación.

TITULO VIII

DISPOSICIONES PARTICULARES

Párrafo 1º

Disposiciones Particulares Complementarias para los mapuches huilliches

Artículo 59.- Se entenderá por mapuches huilliches, para los efectos de esta ley, a los indígenas ubicados principalmente en la Décima Región y a los provenientes de ellas que así se autoidentifiquen.

Artículo 60.- Se reconoce en esta cultura el sistema tradicional de cacicados y su ámbito territorial. Las autoridades del Estado tomarán contacto con los caciques y sus representantes para todos aquellos asuntos que se establecen en el Párrafo 2º del Título III y en el Párrafo 1º del Título V.

Párrafo 2º

Disposiciones Particulares Complementarias para los aimaras, atacameños y demás comunidades indígenas del Norte del País

Artículo 61.- Se entenderá por aimaras, para los efectos de esta ley, a los indígenas pertenecientes a las comunidades andinas ubicadas principalmente en la Primera Re-

gión y por atacameños a los indígenas pertenecientes a las comunidades existentes principalmente en los poblados del interior de la Segunda Región y, en ambos casos, a los indígenas provenientes de ellos que así se autoidentifiquen.

Estas disposiciones se aplicarán a otras comunidades indígenas del norte del país, tales como quechuas, collas y otros.

Artículo 62.- La Corporación, en los procesos de saneamiento y constitución de la propiedad de las comunidades señaladas en este párrafo, deberá salvaguardar los siguientes tipos de dominio:

a) Tierras de propiedad de indígenas individualmente considerados que por lo general comprenden la casa habitación y terrenos de cultivo y forrajes;

b) Tierras de propiedad de la Comunidad Indígena constituida en conformidad con esta ley y correspondientes, por lo general, a pampas y laderas de cultivo rotativas, y;

c) Tierras patrimoniales de propiedad de varias Comunidades Indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otros de uso del ganado auquénido.

Artículo 63.- Se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades aimaras y atacameñas. Serán considerados bienes de propiedad y uso de la Comunidad Indígena establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en los terrenos de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros hayan inscrito de conformidad al Código General de Aguas.

No se otorgarán nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias comunidades indígenas establecidas por esta ley, sin garantizar, en forma previa, el normal abastecimiento de agua a las comunidades afectadas.

Artículo 64.- La Corporación, sin perjuicio de lo establecido en las normas del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, incentivará programas especiales para la recuperación y repoblamiento de pueblos y sectores actualmente abandonados, en las áreas de desarrollo aimara y atacameño como consecuencia de la escasez de agua en las zonas a que se refiere el artículo 62.

Párrafo 3º

Disposiciones Particulares Complementarias referidas a los indígenas de los canales australes

Artículo 65.- Se entenderá por indígenas de los canales australes a los yámanas o yaganes, kawashkar o alacalufes o a otros grupos que habitan en el extremo sur de Chile y a los indígenas provenientes de ellos que así se autoidentifiquen.

Artículo 66.- El Estado protege y fomenta el desarrollo de las Comunidades Indígenas de los canales australes.

Los planes que la Corporación realice o incentive en apoyo de estas comunidades podrán contemplar:

a) asistencia social y de salud;

b) capacitación laboral y organizativa;

c) programas de autosubsistencia de sus miembros;

d) solución a sus problemas de tierras y protección a sus áreas marítimas.

La Corporación tendrá a su cargo la realización de un plan especial para el desarrollo y protección de estas comunidades, para el cual habrá un item especial en su presupuesto.

Artículo 67.- La Corporación, en relación con la comunidad kawashkar que habita en Puerto Edén, procurará:

a) Estimular la participación activa de sus miembros en todos los planes y programas que le atañen;

b) Estudiar su reasentamiento en sus lugares de origen, y,

c) Establecer una zona especial de pesca y caza de los kawashkar en los canales interiores de Puerto Edén.

Párrafo 4º

Disposiciones Particulares para los indígenas urbanos y migrantes

Artículo 68.- Se entenderá por indígenas urbanos todos aquellos chilenos que, reuniendo los requisitos del artículo 2º de esta ley, se autoidentifiquen como indígenas y cuyo domicilio estable y permanente sea un área urbana del territorio nacional.

Artículo 69.- Los indígenas urbanos podrán formar asociaciones indígenas urbanas, constituyéndolas de acuerdo a lo establecido en esta ley.

La Asociación indígena urbana será una instancia de organización social, desarrollo cultural, apoyo y mutua protección y ayuda entre los indígenas urbanos.

Artículo 70.- La Corporación podrá impulsar y coordinar con los Ministerios, Municipios y oficinas gubernamentales planes y programas que tengan por objeto lograr mayores grados de bienestar para los indígenas urbanos, asegurar la mantención y desarrollo de sus culturas e identidades propias, así como velar y procurar el cumplimiento del artículo 8º de esta ley.

TITULO FINAL

Artículo 71.- Derógase la ley Nº 17.729 y sus modificaciones posteriores y la letra "q" del art. 5º de la ley Nº 18.910.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º transitorio.- Para los efectos de los procesos de división de reservas, adjudicación y liquidación de las comunidades de hecho iniciados en virtud de la Ley Nº 17.729 y artículo 8º del Decreto Ley Nº 2.568, de 1979,que se encontraren pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, se entenderá que la Corporación asume las funciones, atribuciones y obligaciones entregadas al Instituto de Desarrollo Agropecuario por los antedichos cuerpos legales.

Las comunidades de hecho que no desearen persistir en el proceso de división, regularización o adjudicación podrán así solicitarlo a la Corporación, con los mismos requisitos que la presente ley establece en el artículo 16; de lo contrario este organismo continuará el proceso hasta su conclusión.

Igual procedimiento se aplicará en favor de los indígenas pertenecientes a aquellas comunidades de hecho indivisas provenientes de título de merced.

Artículo 2º transitorio.- En todos aquellos casos en que se encontrare vencido el plazo señalado en el artículo 29 de la Ley Nº 17.729, los interesados gozarán de un nuevo plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, para hacer valer sus

derechos en la forma dispuesta en ese texto, para cuyo efecto seguirán vigentes las normas pertinentes de la citada ley.

Artículo 3º transitorio.- La Corporación realizará, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, durante los tres años posteriores a la publicación de esta ley, un plan de saneamiento de títulos de dominio sobre las tierras aimaras y atacameñas de la Primera y Segunda Región de acuerdo a las disposiciones contenidas en el párrafo 2º del Título VIII.

Igualmente, la Corporación y la Dirección General de Aguas, establecerán un convenio para la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de aguas de propiedad ancestral de las comunidades aimaras y atacameñas de conformidad al artículo 63º de esta ley.

Artículo 4º transitorio.- Autorízase al Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario para condonar las deudas pendientes con más de tres años de antigüedad, y los reajustes e intereses provenientes de las mismas, que indígenas tengan con dicho Instituto al momento de dictarse la presente ley.

Artículo 5º transitorio.- Las asociaciones gremiales y organizaciones Comunitarias funcionales vigentes a la dictación de esta ley y que se encuentren integradas por personas indígenas, podrán constituirse en asociaciones indígenas previa adecuación de sus estatutos a lo dispuesto por esta ley y su depósito en la corporación. Se entenderá que esta asociación indígena es para todos los efectos sucesora de la anterior.

Tratándose de asociaciones gremiales la Corporación oficiará al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción de los casos presentados para ser cancelados en el Registro de Asociaciones Gremiales que posee esa repartición. Tratándose de organizaciones comunitarias funcionales, la Corporación oficiará a la Municipalidad respectiva para que sea cancelado su registro pertinente.

Artículo 6º transitorio.- Los bienes muebles e inmuebles de propiedad fiscal, actualmente destinados tanto al funcionamiento de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas como al Departamento de Asuntos Indígenas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, se transferirán en dominio a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno o Ministerio de Agricultura en su caso, se determinarán los bienes referidos que, en todo caso, comprenderán los que figuren en el inventario de ambas dependencias del año 1991.

El Director Nacional de la Corporación requerirá de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el solo mérito de copia autorizada del decreto supremo antes mencionado.

Artículo 7º transitorio.- Suprímese, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Departamento de Asuntos Indígenas. Veinte funcionarios de ese Departamento pasarán a desempeñarse como titulares de cargo de la Corporación y que serán individualizados mediante uno o más decretos supremos emanados del Ministro de Planificación y Cooperación y Ministro de Hacienda, sin sujeción a las normas de la Ley Nº 18.834; en ningún caso, este traslado podrá significar disminución de sus remuneraciones. Los demás funcionarios conservarán su cargo y encasillamiento en la planta del Instituto de Desarrollo Agropecuario o podrán acogerse al artículo 148 de la citada ley Nº 18.834.

Artículo 8º transitorio.- Mientras no se construya o habilite en la ciudad de Temuco un edificio para alojar el Archivo General de Asuntos Indígenas y no exista un presupuesto especial para estos efectos, circunstancia que calificará el Director Nacional de

la Corporación, se suspenderá la entrada en vigencia del artículo 30 de esta ley y dicho Archivo dependerá de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Con todo, el presupuesto de la Corporación para 1994 deberá contemplar los recursos para la construcción y habilitación del Archivo General de Asuntos Indígenas, pasando a regir plenamente lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley.

Artículo 9º transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue, durante el año 1992, la aplicación de esta ley, se financiará con recursos provenientes del ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público.".

—o—o—

Se designó Diputado informante al señor Francisco Huenchumilla Jaramillo.

—o—o—

Acordado en sesiones de 1º, 8, 15, 28 y 29 de julio; 5, 12, 18 y 19 de agosto; 2, 9, 14 y 15 de septiembre; 7, 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre y 3 y 10 de noviembre de 1992, con asistencia de los señores Diputados Huenchumilla Jaramillo, don Francisco (Presidente); Acuña Cisternas, don Mario; Bayo Veloso, don Francisco; Galilea Vidaurre, don José Antonio; García García, don René; García Ruminot, don José; Jara Wolff, don Octavio; Kuzmicic Calderón, don Vladislav; Maluenda Campos, doña María; Ojeda Uribe, don Sergio; Peña Meza, don José; Pérez Opazo, don Ramón; Pérez Varela, don Víctor; Ribera Neumann, don Teodoro, y Villouta Concha, don Edmundo.

Sala de la Comisión, a 10 de noviembre de 1992.

(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión".

8.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley relativo a la Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (boletín Nº 514-01).

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificado de "simple" urgencia para su tramitación legislativa.

Asistieron a la comisión durante el estudio del proyecto los señores Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno; Edgardo Riveros, Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno; Eliseo Richards y Jorge Jorquera, Abogados de la Secretaría General de Gobierno y José Bengoa, Director de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

El propósito de la iniciativa consiste, según el Mensaje, en establecer una relación con los pueblos indígenas de Chile, basada en el respeto de su propia identidad y el reconocimiento de sus derechos. En tal sentido, se establece el reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas; se otorga protección a las tierras de dichas comunida-

des; se contempla la posibilidad de realizar planes y programas agropecuarios que tiendan a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los campesinos indígenas, creándose un fondo de etnodesarrollo y áreas de desarrollo integral en que se cautele el medio ambiente y las culturas que las habitan. En el ámbito educacional, se permite que las escuelas que se señalan enseñen el idioma tradicional indígena y el castellano, respetándose su cultura, su historia y sus tradiciones. También, se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que tendrá el carácter de un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y encargada de planificar, coordinar y efectuar la acción del Estado en favor del desarrollo de los pueblos, comunidades y personas indígenas, así como, de promover su participación en la vida nacional.

El informe técnico de costos remitido por el Ministerio de Hacienda señala que el financiamiento requerido para gastos de operación, incluidos la planta de personal, bienes de oficinas, arriendo de inmuebles y el funcionamiento de la dotación de 5 vehículos derivados de la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena alcanza a los M$ 399.559 anuales. Agrega el financiamiento de bienes de inversión por un monto de M$ 42.340 que incluye mobiliario, equipos de computación y la adquisición de los citados vehículos.

En relación a los recursos que se asignan al Fondo de Tierras éstos ascienden a 1.100 millones de pesos y al de Desarrollo Indígena a 200 millones de pesos. Para efecto de los programas especiales que se contemplan en el proyecto de ley se dispone el traspaso de recuursos desde los presupuestos del Fosis, Indap y Ministerio de Educación.

La Comisión Especial para el estudio de la legislación referida a los pueblos indígenas dispuesto en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 64 y 66 permanentes; 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 9º transitorios.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe hacer presente que la constancia de los resultados de las votaciones en el presente informe se hace respecto de cada artículo solamente cuando éste ha sido objeto de indicación. El resto del articulado puesto en conocimiento de esta Comisión fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 12 se establecen cuales son las tierras indígenas, quienes son sus titulares y que dichos territorios estarán exentos de contribuciones territoriales.

En relación con este artículo se debatieron en la Comisión los efectos jurídicos y económicos derivados de establecer una categoría especial de tierras vinculadas a los indígenas.

Entre las opiniones expuestas cabe destacar el hecho que se estaría contemplando en la legislación una categoría de personas objeto de medidas de protección especial y, también, se estaría configurando un mercado limitado de tierras que provocaría una baja en los precios de tales propiedades.

En oposición a lo anterior, se manifestó que el proyecto no atenta en contra de la integración de los indígenas a la sociedad, sino que pretende preservar sus valores esenciales.

En relación con las propiedades indígenas, se señaló que siempre habría existido un mercado de estas tierras muy restringido, lo cual se vería modificado con el tiempo en virtud del proyecto.

En el artículo 15 se señala que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena abrirá y mantendrá un Registro Público de Tierras Indígenas donde se inscribirán las tierras a que alude el artículo 12 del proyecto. Conforme a su inciso segundo los Conser-

vadores de Bienes Raíces deberán enviar al citado registro copia de las correspondientes inscripciones sin costo. Por el inciso tercero, se dispone que el Archivo General de Asuntos Indígenas, por su parte, otorgará copia gratuita de los títulos de merced y comisarios para su inscripción.

En el artículo 16 se establece el procedimiento de división de las tierras indígenas provenientes de títulos de merced.

En el artículo 19 se reconoce el derecho a los indígenas de ejercer comunitariamente actividades en los lugares de propiedad fiscal que señala. En su inciso final se establece que a petición de las Comunidades Indígenas interesadas les serán transferidos en dominio los inmuebles referidos.

Por el artículo 20 se crea un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por la Corporación para cumplir con las finalidades siguientes: otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, agrupaciones o comunidades indígenas; financiar la solución de problemas de tierras indígenas, en general; financiar el pago de mejoras, prestaciones mutuas o restituciones a que sean obligadas personas indígenas naturales o comunidades indígenas por las razones que expone; financiar la compra o constitución de derechos de aguas o la construcción de obras destinadas a obtener dicho recurso; administrar líneas de créditos para financiar programas de superación del minifundio y la recuperación de tierras indígenas degradadas.

Este artículo fue objeto de una indicación del Ejecutivo que en su número 1, modifica su letra a), estableciendo que para ser acreedor al subsidio que contempla la disposición deberá aplicarse un sistema de puntaje, el cual considerará los factores que indica. En su número 2) intercala en su letra d), a continuación de la palabra "constitución,una coma (,) y la expresión "regularización".

La Comisión estimó que el mecanismo de distribución de los subsidios contenía demasiados elementos subjetivos y que el concepto de "capacidad agrícola" no era adecuado en este ámbito.

Los Diputados señores García, don José, Huenchumilla y Huepe, formularon la siguiente indicación que fue aprobada en forma unánime, reemplazando el Nº 1 de la indicación del Ejecutivo.

- Para intercalar, en su letra a), en punto seguido (.), a continuación de la palabra "indígenas", lo siguiente:

"Para obtener este subsidio se distinguirá entre postulaciones individuales y de organizaciones.

Para las postulaciones individuales el puntaje estará dado por el ahorro previo, situación socio-económico y grupo familiar.

Para las postulaciones de comunidades u organizaciones el puntaje estará determinado, además de los requisitos de la postulación individual, por su antigüedad y número de asociados.".

La indicación Nº 2 del Ejecutivo fue aprobada por unanimidad.

Puesto en votación el artículo 20 con las indicaciones anteriores, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 21 se dispone que el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas estará constituido por los recursos asignados por la ley de presupuestos, los provenientes de la cooperación internacional y por los aportes de particulares. A las donaciones se les exime del trámite de insinuación y de toda contribución o impuesto. También el Fondo estará constituido por las devoluciones contempladas en el artículo siguiente.

Por la indicación del Ejecutivo se agrega una letra d) nueva, pasando la actual letra

d) a ser e), del siguiente tenor: "d) Los recursos que reciba de ministerios y otros organismos públicos o privados destinados al financiamiento de convenios específicos.".

Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 22 se establece la prohibición de enajenar durante 25 años las tierras no indígenas o los derechos de aguas para beneficio de tierras no indígenas adquiridas con recursos del Fondo. Sin embargo, en el inciso segundo, se dispone que la Corporación podrá autorizar la enajenación de estas tierras o derechos de aguas previo reintegro al Fondo del valor del crédito o beneficio recibido, debidamente actualizado.

Por el artículo 23 se crea un Fondo de Desarrollo Indígena administrado por la Corporación y destinado a financiar proyectos relacionados con las siguientes materias: obras públicas necesarias para el desarrollo de las tierras indígenas; obras de servicios comunitarios en beneficio de las comunidades y asociaciones indígenas; protección de las culturas y desarrollo de programas de capacitación indígenas; creación y mantención de hogares estudiantiles e institutos de cultura indígenas; mejoramiento y desarrollo de las tierras indígenas, de la infraestructura productiva y la adquisición de elementos de producción y, en general, planes especiales de crédito, sistemas de capitalización y subsidios especiales destinados a los fines que señala.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir la letra a) por la siguiente:

"a) Estudios de factibilidad, inversión e ingeniería relacionados con obras públicas necesarias para el desarrollo de las tierras indígenas;".

El debate de la Comisión sobre esta materia se centró en la observación del Diputado García, don José, quien manifestó que por ser sustitutiva la proposición se estaría dejando sin financiamiento obras de adelanto local cuya idea primitiva fue que se pudieran financiar con estos recursos.

La Comisión rechazó por unanimidad la indicación que reemplaza la letra a) en el entendido que el Ejecutivo la sustituiría en el trámite de Sala recogiendo las observaciones planteadas en la Comisión.

En el artículo 24 se autoriza a la Corporación para celebrar convenios con otros organismos públicos o privados, especialmente con las municipalidades y los gobiernos regionales.

En el artículo 25 se dispone que el Fondo de Desarrollo Indígena estará constituido por los recursos asignados por la ley de presupuestos, los provenientes de la cooperación internacional y el aporte de los particulares.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar a este artículo la siguiente letra d), nueva:

"d) Los recursos que reciba de ministerios u otros organismos públicos o privados destinados al financiamiento de convenios específicos.".

Puesto en votación este artículo con la indicación antes citada fue aprobado por unanimidad.

Por indicación del Ejecutivo se agrega el siguiente artículo 25 bis:

"Artículo 25 bis.- Los informes a que se refiere el artículo 71 de la ley Nº 19.175 deberán dejar expresa constancia de si éstos benefician a los indígenas o sus Comunidades existentes en la región correspondiente. En caso de existir dicho beneficio, tal circunstancia deberá ser considerada como un factor favorable en las evaluaciones que le corresponda realizar a los organismos de planificación nacional o regional en virtud del mismo artículo.

Al resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regio-

nal y de los programas de inversión sectorial de asignación regional que correspondan por aplicación de la letra e) del artículo 36 de la ley Nº 19.175, los Gobiernos Regionales de la Primera, Segunda, Quinta, Octava, Novena y Décima Regiones deberán destinar un porcentaje de dichos recursos en beneficio de los indígenas o sus Comunidades para lo cual tendrán en consideración la proporción de población indígena existente en los sectores rurales de cada región.".

En el debate de la Comisión sobre el inciso segundo procedente se fundamentó el carácter inconstitucional de la norma por cuanto se estaría alterando el sistema de distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

El Diputado Orpis, don Jaime (Presidente) declaró la norma inadmisible. El señor Ministro Correa sostuvo que el Ejecutivo formularía una indicación en Sala que recogería las observaciones planteadas en la Comisión.

Puesto en votación el inciso primero fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 30 se crea un departamento denominado Archivo General de Asuntos Indígenas, dependiente del Archivo Nacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, con sede en la ciudad de Temuco, el cual estará a cargo de un Archivero General. Todo requerimiento de la Corporación a este Archivo será a título gratuito.

En el artículo 32 se dispone que la Corporación, en áreas de alta densidad indígena y en las condiciones que señala, desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe, pudiendo financiar o convenir con las municipalidades, gobiernos regionales o privados, programas permanentes o experimentales.

Por el artículo 33 se contempla un programa de becas indígenas financiado a través del Ministerio de Educación con recursos especiales de la ley de presupuestos.

En el artículo 37 se señalan las normas que regirán a las Asociaciones Indígenas para constituirse y obtener personalidad jurídica. En el inciso tercero, se establece que para desarrollar actividades económicas se deberá obtener, en forma previa, un certificado de la Corporación que acredite la viabilidad de la actividad. En materia de privilegios y exenciones se rigen por la Ley General de Cooperativas (decreto supremo Nº 502, de 1978).

Por el artículo 38 se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena como un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Planificación y Cooperación.

En su inciso segundo, se señala que tendrá domicilio y sede en la ciudad de Santiago, a cargo del Director Nacional. Existirán dos Subdirecciones: una en la ciudad de Temuco y otra en la ciudad de Iquique. Además, se podrán abrir Oficinas de Asuntos Indígenas en otras zonas de alta presencia indígena.

En el artículo 39 se señalan los objetivos y funciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en su letra i), a continuación del sustantivo "tierras", los términos "y aguas;".

Puesto en votación el artículo 39 con la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 40 se dispone que la dirección, planificación y coordinación superior de la Corporación corresponderá al Consejo Nacional integrado por los consejeros que se señalan.

En el artículo 41 se detallan las funciones y atribuciones del Consejo Nacional.

En el artículo 42 se establece el quórum necesario para sesionar y adoptar acuerdos;

las reuniones que celebrará trimestralmente el Consejo y la dieta que percibirán sus miembros por sesión a la que asistan equivalente a 3 unidades tributarias mensuales con tope máximo de seis unidades tributarias mensuales en el trimestre.

En el artículo 43 se señalan las atribuciones y funciones del Director Nacional de la Corporación.

En el artículo 44 se especifican las funciones de las Subdirecciones Nacionales y de los Subdirectores.

Por el artículo 47 se faculta al Director Nacional para que, con el acuerdo del Consejo Nacional, establezca las Oficinas de Asuntos Indígenas que corresponda.

En el artículo 49 se señalan los recursos con que se constituye el patrimonio de la Corporación y se dispone que las donaciones en favor de ésta estarán exentas de toda contribución o impuesto.

En el artículo 50 se establece que la Corporación se regirá por las normas de la Ley de Administración Financiera del Estado y que dispondrá de los recursos presupuestarios que indica.

En el artículo 51 se fija la planta de personal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que comprende a 14 Directivos, 28 Profesionales, 15 Técnicos, 17 Administrativos y 14 Auxiliares. Además, se establecen los requisitos necesarios para ocupar los diferentes cargos.

En el artículo 52 se dispone que el personal de la Corporación se regirá por el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos y en materia de remuneraciones por el decreto ley Nº 249, de 1974.

Por su inciso segundo, se autoriza al Director Nacional y a los Subdirectores para contratar personal asimilado a grado o a honorarios, en las condiciones que señala. Asimismo, podrán solicitar en comisión de servicio a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración del Estado, con las limitaciones que indica.

En el artículo 56 se regula la comparencia en juicio, tratándose de las materias que señala, otorgándose el privilegio de pobreza a los indígenas que sean patrocinados por abogados de los Consultores Jurídicos de las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Por el artículo 64 se dispone que la Corporación incentivará programas especiales para la recuperación y repoblamiento de pueblos y sectores actualmente abandonados, en las áreas de desarrollo aimara y atacameño, en las condiciones que se señalan.

En el artículo 66 se contempla que el Estado protege y fomenta el desarrollo de las Comunidades Indígenas de los canales australes sobre la base de los planes que menciona.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar el siguiente artículo 72, nuevo:

"Artículo 72.- Los reglamentos a que se refieren la letra a) del artículo 20 y el inciso segundo del artículo 24 de la presente ley, deberán dictarse mediante uno o más decretos del Ministerio de Planificación y Cooperación los que deberán ser suscritos, además, por el Ministro de Hacienda.".

El artículo 1º transitorio, establece que la Corporación asumirá las funciones, atribuciones y obligaciones entregadas al Instituto de Desarrollo Agropecuario, por la ley Nº 17.729 y por el artículo 8º del decreto ley Nº 2.568, de 1979, respecto de los procesos de división de reservas, adjudicación y liquidación de las comunidades de hecho, que se encontraren pendientes a la fecha de publicación de esta ley.

Además dispone que las comunidades de hecho que no desearen persistir en el proceso de división, regularización o adjudicación podrán solicitarlo a la Corporación,

cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16 de la presente ley, de lo contrario el proceso será continuado por la Corporación hasta su conclusión. El mismo procedimiento se aplicará en favor de los indígenas pertenecientes a aquellas comunidades de hecho indivisas, provenientes de título de merced.

El artículo 2º transitorio, establece un nuevo plazo, de un año contado desde la publicación de esta ley, para todos aquellos casos en que el plazo señalado en el artículo 29 de la ley Nº 17.729 se encontrare vencido, en el cual los interesados, puedan hacer valer sus derechos en la forma que ella dispone, para cuyo efecto dichas normas continuarán vigentes.

El artículo 3º transitorio, dispone que la Corporación, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, realizará, durante los tres años posteriores a la publicación de esta ley, un plan de saneamiento de títulos de dominio sobre las tierras aimaras y atacameñas de la Primera y Segunda Regiones, en conformidad con las disposiciones contenidas en el párrafo 2º del título VIII.

De la misma manera, en su inciso segundo, contempla que la Corporación y la Dirección General de Aguas, establecerán un convenio para la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de aguas de propiedad ancestral de las comunidades aimaras y atacameñas, de conformidad al artículo 63 del proyecto en informe.

En el artículo 4º transitorio se autoriza al Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario para condonar las deudas pendientes con más de tres años de antigüedad, así como sus reajustes e intereses, que los indígenas tengan con dicho Instituto al momento de dictarse la normativa en informe.

En el artículo 6º transitorio se dispone que se transferirán en dominio a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, los bienes muebles e inmuebles de propiedad fiscal, actualmente destinados al funcionamiento de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas o al Departamento de Asuntos Indígenas del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Dichos bienes comprenderán los que figuren en el inventario del año 1991 de ambas dependencias, y se determinarán mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno o del Ministerio de Agricultura, en su caso.

En el inciso tercero, se dispone que el Director Nacional de la Corporación requerirá, de las reparticiones correspondientes, con el sólo mérito de copia autorizada del decreto supremo antes mencionado, las inscripciones y anotaciones que procedan.

En el artículo 7º transitorio se suprime el Departamento de Asuntos Indígenas, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Dispone, además, que veinte funcionarios de ese Departamento pasarán a desempeñarse como titulares de cargo de la Corporación, los que serán individualizados mediante uno o más decretos supremos emanados del Ministro de Planificación y Cooperación y del Ministro de Hacienda, sin sujeción a las normas de la ley Nº 18.834. Este traslado, en ningún caso, podrá significar disminución en sus remuneraciones. Los demás funcionarios conservarán su cargo y encasillamiento en la planta del Instituto de Desarrollo Agropecuario o podrán acogerse al artículo 148 de la citada ley Nº 18.834.

Por el artículo 8º transitorio se suspende la entrada en vigencia del artículo 30 del proyecto en informe, mientras no se construya o habilite, en la ciudad de Temuco, un edificio para alojar el Archivo General de Asuntos Indígenas y no exista un presupues-

to especial para estos efectos, circunstancia que calificará el Director Nacional de la Corporación.

Con todo, en su inciso segundo, se dispone que el presupuesto de la Corporación, para 1994, deberá contemplar los recursos para la construcción y habilitación del Archivo General de Asuntos Indígenas, pasando a regir plenamente lo dispuesto en el artículo 30 del proyecto.

En el artículo 9º transitorio se establece la fuente de financiamiento del proyecto para el año 1992.

El Ejecutivo formuló la siguiente indicación sustitutiva:

"Artículo 9º transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue, durante el año 1993, la aplicación de esta ley se financiará con recursos provenientes del item 50-01-03-25-33.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, en la parte que no pudiere ser solventado mediante reasignaciones presupuestarias de otros Ministerios o Servicios Públicos. Para este solo efecto no regirá lo dispuesto en el inciso segundo del artícuo 26 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.".

Solicitada votación separada de la indicación, se aprobó por unanimidad el primer párrafo que termina en las palabras "servicios públicos". El párrafo segundo fue aprobado por 3 votos a favor y 2 votos en contra.

CONSTANCIAS

1.- Indicaciones rechazadas:

- Del Ejecutivo, para intercalar, en el artículo 20, letra a), en punto seguido, a continuación de la palabra "indígenas", lo siguiente:

"Para obtener este subsidio se establecerá un sistema de puntaje que deberá considerar, a lo menos, factores como ahorro previo, situación socioeconómica, grupo familiar, capacidad agrícola y organización si correspondiere. Con este subsidio se podrá optar a la adquisición de tierras de una superficie suficiente para el sustento y desarrollo del grupo familiar o de la organización favorecida en su caso.".

- Del Ejecutivo para sustituir, en el artículo 23, su letra a) por la siguiente:

"a) Estudios de factibilidad, inversión e ingeniería relacionados con obras públicas necesarias para el desarrollo de las tierras indígenas;".

2.- Indicación declarada inadmisible:

Del Ejecutivo, para incorporar como inciso segundo del artículo 25 bis, nuevo:

"Al resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los programas de inversión sectorial de asignación regional que correspondan por aplicación de la letra e) del artículo 36 de la ley Nº 19.175, los Gobiernos Regionales de la Primera, Segunda, Quinta, Octava, Novena y Décima Regiones deberán destinar un porcentaje de dichos recursos en beneficio de los indígenas o sus Comunidades para lo cual tendrán en consideración la proporción de población indígena existente en los sectores rurales de cada región.".

Sala de la Comisión, a 18 de enero de 1993.

Acordado en sesiones de fechas 6 y 13 de enero de 1993, con la asistencia de los Diputados señores Orpis, don Jaime (Presidente); Arancibia, don Armando; Devaud, don Mario; Estévez, don Jaime; García, don José; Huenchumilla, don Francisco (Villouta, don Edmundo); Huepe, don Claudio; Palma, don Andrés; Ringeling, don Federico; Sabag, don Hosain y Sota, don Vicente.

Se designó Diputado informante al señor Huepe, don Claudio.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión".

9.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea la planta de técnicos en el servicio de Impuestos Internos (boletín Nº 845-05).

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificado de "simple" urgencia para su tramitación legislativa.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Javier Etcheberry, Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Matías de la Fuente y la señora Isabel Undurraga, Jefe de la División de Recursos Humanos y asesora, respectivamente, ambos del mismo Servicio.

Concurrieron además, especialmente invitados a la Comisión, los representantes de la Asociación Nacional de Empleados de Impuestos Internos, cuyo Presidente es el señor Eduardo Gálvez.

I. OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

La iniciativa legal en informe tiene por objeto crear una Planta de Técnicos en el Servicio de Impuestos Internos procurando reasignar parte de sus funciones mediante la singularización de una labor de apoyo técnico dentro de la gestión de fiscalización que desarrolla su personal.

Cabe precisar, como lo señala el Mensaje, que hasta el año 1980 existió en el Servicio de Impuestos Internos el escalafón de Ayudantes de Fiscalización, los cuales en esa época fueron integrados al escalafón Administrativo, con la sola excepción de aquellos funcionarios que cumplieron los requisitos exigidos para asumir cargos en el escalafón de Fiscalizadores.

El proyecto de ley en trámite contiene nueve artículos permanentes y seis transitorios.

II. IDEAS MATRICES Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto dicen relación con su objetivo, el cual, como se ha señalado anteriormente, es crear la Planta de Técnicos en el Servicio de Impuestos Internos.

En efecto, se crea la referida Planta de 400 cargos, entre los grados 14 y 19 de la Escala de Fiscalizadores, readecuándose la Planta de Administrativos.

Se señalan los requisitos para servir los cargos que se crean, los cuales tienen el carácter de alternativos y funcionalmente diferentes, de manera que quienes sirvieron cargos en el desaparecido escalafón de Ayudantes de Fiscalización pueden ahora postular a la nueva Planta sin tener el título de técnico o profesional que corresponda y, también, se señala como propósito cubrir las actuales necesidades del Servicio.

Se entregan facultades al Director del Servicio de Impuestos Internos para que determine, considerando las necesidades del Servicio, los requisitos que deberá cumplir el funcionario para desempeñar los cargos que se señalan y para encomendar funciones de fiscalización al personal de la Planta de Administrativos.

Se modifica La Ley Orgánica del Servicio para armonizar este texto con la creación de la nueva Planta de Técnicos.

Finalmente, se dictan normas transitorias para regular el encasillamiento de los funcionarios en la Planta de Técnicos y de Administrativos.

III. DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON EL PROYECTO

1.- La ley Nº 19.041, que condona recargos por impuestos morosos, dicta normas sobre administración tributaria, otorga asignaciones que indica y modifica diversos cuerpos legales, y que en su artículo 14 fija la Planta del Servicio de Impuestos Internos.

2.- El decreto con fuerza de ley Nº 7, de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que en su artículo 51 dispone que los funcionarios pertenecientes a la Planta de Fiscalizadores tendrán, de pleno derecho, el carácter de ministro de fe para todos los efectos que señala el artículo 86 del Código Tributario.

3.- El artículo 86 del Código Tributario que, en concordancia con la norma antes citada, expresa que los funcionarios del Servicio, nominativa y expresamente autorizados por el Director, tendrán el carácter de ministro de fe, para todos los efectos de dicho Código y las leyes tributarias, en los procesos por delitos que digan relación con obligaciones tributarias.

4.- El artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo, que establece el derecho, para los funcionarios que señala, a que la liquidación de las pensiones se efectúe sobre la base de las últimas remuneraciones imponibles asignadas al empleo en que jubilaren, siempre que hayan desempeñado sus funciones por el plazo de un año o más.

IV. ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS O FINANCIEROS

De acuerdo al informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, la Planta de Técnicos que se crea por este proyecto de ley representa un costo neto de $ 509.616.097.- millones anuales y $ 42.468.008.- millones mensuales, según el siguiente desglose:

GRADOS	CARGOS	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL (rentas AFP)
14	30	266.320	7.989.600
15	35	235.507	8.242.745
16	40	206.941	8.277.640
17	80	161.408	12.912.640
18	105	137.710	14.459.550
19	110	112.716	12.398.760
TOTAL:	400		$ 64.280.935

COSTO ANUAL	771.371.220
+ 16% OTRAS REMUNERACIONES	123.419.395
+ 18% INCENTIVO	138.846.820
COSTO TOTAL ANUAL TECNICOS	$ 1.033.637.435

A la Planta de Técnicos se integrarán 320 cargos del personal de la Planta de Administrativos, los que se suprimirán de dicha Planta, significando ello un menor gasto por dicho concepto.

GRADOS	CARGOS	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL (rentas AFP)
19	107	112.716	12.060.612
20	157	92.651	14.546.207
21	31	75.512	2.340.872
22	25	62.783	1.569.575
TOTAL:	320		$ 30.512.266

COSTO ANUAL	366.207.192
+ 16% OTRAS REMUNERACIONES	58.593.151
+ 18% INCENTIVO	65.917.295
COSTO TOTAL	$ 490.717.638

V. DISCUSION Y VOTACION EN GENERAL DEL PROYECTO

El señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos justificó la creación de la Planta de Ténicos en su Servicio como una forma de establecer una mayor especialización en las funciones que desarrolla el personal de rango administrativo, lo cual liberará de labores más sencillas al personal de fiscalizadores, permitiendo que tomen a su cargo labores más complejas dentro del proceso de fiscalización, todo lo que significará mejorar el desempeño del Servicio en su conjunto. Mencionó, asimismo, que la creación de cargos en la Planta Técnica tiene su contraparte en la reducción de cargos en la Planta Administrativa.

En el debate en general suscitado en la Comisión se tuvieron presente las observaciones planteadas por la Asociación de Empleados del Servicio y también se observó que la estructura del proyecto de ley no recoge adecuadamente el propósito de la iniciativa ni se hacía mención al ítem presupuestario que permitiría un adecuado financiamiento del proyecto.

Puesto en votación en general el proyecto fue aprobado por unanimidad.

VI. DISCUSION Y VOTACION EN PARTICULAR DEL PROYECTO

En este párrafo del informe cabe señalar que la Comisión de Hacienda acogió para su estudio un texto alternativo que fue propuesto como indicación por el Diputado

Estévez, don Jaime, que sustituye o modifica los artículos 1º, 3º, 4º, 5º y 7º permanentes; 2º, 3º, y 6º transitorios, sin introducir modificaciones de fondo al texto propuesto por el Mensaje, salvo en relación con el nombre de los diferentes cargos de técnicos, lo que facilitó la aprobación del proyecto.

En el artículo 1º del texto del Mensaje se crea, a contar del 1º de octubre de 1992, una Planta de Técnicos de 400 cargos entre los grados 14 y 19 de la Escala de Fiscalizadores, en la Planta de Personal del Servicio de Impuestos Internos.

Por la indicación sustitutiva antes señalada se perfecciona la denominación de los cargos que conforman la Planta al referirse a Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones, por una parte y Técnicos en Informática, por la otra, especificándose, además, el número de los diferentes cargos y manteniéndose iguales los grados respecto del texto original.

Puesto en votación este artículo, según el texto sustitutivo propuesto por el Diputado señor Estévez, fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

Por el artículo 2º del texto del Mensaje se concede la calidad de fiscalizador, para todos los efectos legales, al personal de la Planta de Técnicos y al contratado asimilado a ella. En particular, se les da tal carácter para aplicarles el estatuto especial correspondiente y se les otorga de pleno derecho el carácter de ministro de fe.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 3º del texto del Mensaje se establecen requisitos alternativos, además de los requisitos generales de ingreso al Servicio, para ocupar los cargos que se señalan. Estos corresponden a la categoría A y B, distribuidos cada uno entre grados 14 a 19. Las alternativas son las de poseer el título de contador general, haber pertenecido al escalafón de Ayudantes de Fiscalización o estar en posesión de un título profesional o de técnico de nivel superior.

En la indicación sustitutiva antes señalada se mejora la estructura formal de la norma facilitando su comprensión.

Puesta en votación la indicación sustitutiva propuesta por el Diputado señor Estévez, fue aprobada por unanimidad.

Por el artículo 4º del texto del Mensaje se dispone el mecanismo para poveer los cargos tanto de la letra A y B, lo cual queda entregado a la determinación del Director del Servicio, considerando las necesidades de éste.

La indicación sustitutiva propuesta por el Diputado señor Estévez precisa el nombre de los Técnicos y adecua su redacción.

Puesta en votación esta indicación fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 5º del texto del Mensaje se señala que los cargos de Técnicos especificados en la letra B del artículo 3º, se distribuirán entre la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales.

La indicación sustitutiva antes referida propone reemplazar la frase "especificados en el artículo 3º letra B" por "en Informática" por motivos de referencia.

Puesto en votación el artículo 5º con la indicación fue aprobado en forma unánime.

Por el artículo 6º del texto del Mensaje se suprimen los 320 cargos que se indican en la Planta de Administrativos del Servicio.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 7º del texto del Mensaje se crean en la Planta de Técnicos igual número de cargos al de funcionarios de la Planta de Profesionales que deban ser encasillados en aquélla, conforme a los artículos 1º, 2º y 3º transitorios, suprimiéndose los cargos reemplazados por el solo ministerio de la ley.

Por la indicación del Diputado señor Estévez, se agrega una oración que señala que los cargos que se crean en virtud de la disposición en comento incrementarán el número de cargos de Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones del grado que corresponda.

Puesto en votación el artículo 7º, se aprobó con la indicación referida en forma unánime.

En el artículo 8º del texto del Mensaje se faculta al Director del Servicio para encomendar funciones de fiscalizadores a funcionarios de la Planta de Administrativos en casos calificados.

El debate en la Comisión sobre esta materia puso hincapié en la eventual discrecionalidad que implica la facultad que se otorga al Director del Servicio.

Puesto en votación el artículo 8º fue aprobado por 4 votos a favor y 2 abstenciones.

Por el artículo 9º del texto del Mensaje se modifica el decreto con fuerza de ley Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, haciendo las adecuaciones que corresponden derivadas de la creación de la Planta de Técnicos.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

El Ejecutivo formuló una indicación como artículo 10 que recoge la observación que se planteó en la Comisión respecto a que se omite señalar en el proyecto la fuente de financiamiento de la iniciativa.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 1º transitorio se establece que el Director del Servicio encasillará, dentro de noventa días contados desde la fecha de publicación del proyecto de ley, a los actuales funcionarios de la Planta de Administrativos y de la Planta de Profesionales, según corresponda.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 2º transitorio se establecen los requisitos para ser encasillado en la Planta de Técnicos.

Por la indicación del Diputado señor Estévez a este artículo se adecua la norma a las nuevas denominaciones que se da a los Técnicos.

Puesto en votación el inciso primero con la indicación del Diputado señor Estévez, fue aprobado por unanimidad.

Efectuada votación separada en el inciso segundo, su párrafo primero referente al encasillamiento de los cargos comprendidos en el artículo 3º letra B, se aprobó por unanimidad con la indicación del Diputado señor Estévez para reemplazar la frase "comprendidos en el artículo 3º letra B" por "de Técnicos en Informática".

En cambio, la letra a) del texto propuesto en el Mensaje fue aprobada por 3 votos a favor y 2 abstenciones.

La indicación del Diputado señor Estévez para sustituir en la letra b) del texto propuesto en el Mensaje la frase "que requieren especialización en computación o informática" por "en Informática" fue aprobada por unanimidad, aprobándose la letra b) indicada por 3 votos a favor y 2 abstenciones.

El inciso tercero relativo a los cursos de capacitación fue aprobado por 5 votos a favor y una abstención.

Por consideraciones formales de redacción la Comisión acordó en forma unánime la eliminación de la palabra "alternativamente" en el encabezamiento de ambos incisos, por estimarla innecesaria.

En el artículo 3º transitorio se establecen normas de encasillamiento especiales para el personal de la Planta de Técnicos.

La indicación del Diputado señor Estévez, de carácter formal, adecua las denominaciones de Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones y de Técnicos en Informática. Puesta en votación esta indicación fue aprobada por unanimidad.

En relación con el fondo de la disposición ésta fue objeto de debate en la Comisión acerca del alcance de la palabra "actualmente" y de la facultad que se otorga al Director del Servicio para dejar cargos vacantes en los distintos grados.

El Diputado García, don José, formuló una indicación para reemplazar la expresión "actualmente tienen en el escalafón." por "tenían en el escalafón al 1º de octubre de 1992.", la que fue aprobada por 4 votos a favor y 1 voto en contra.

El mismo señor Diputado, formuló una indicación para eliminar la frase: "todo ello sin perjuicio de la facultad del Director del Servicio de Impuestos Internos de dejar cargos vacantes en los distintos grados.", reemplazando la coma (,) por punto aparte (.), después de la palabra "priorizada". Puesta en votación esta indicación fue rechazada por 2 votos a favor y 3 votos en contra.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por 4 votos a favor y 2 abstenciones.

En el artículo 4º transitorio se establece que el Director del Servicio encasillará al personal de la Planta de Administrativos, en estricto orden de escalafón, dentro de 120 días contados desde la publicación del proyecto de ley en informe, lo cual regirá a contar del 1º de octubre de 1992.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 5º transitorio se dispone que los encasillamientos no podrán significar eliminación de personal, ni pérdida de los beneficios que indica, procediendo el pago de planilla suplementaria cuando corresponda, la cual será reajustable e imponible.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 6º transitorio se faculta al Director del Servicio para eximir de los requisitos que indica a los funcionarios de la Planta de Administrativos hasta el 1º de marzo de 1994, para ser nombrados en la Planta de Técnicos.

Por indicacion del Diputado Estévez, don Jaime, se propone reemplazar la letra "B" por "número 3", lo cual se aprobó en forma unánime.

Sometido a votación el artículo fue aprobado por 4 votos a favor y una abstención.

VII. CONSTANCIAS

1.- Disposiciones del proyecto que deben aprobarse con quórum especial

- No hay disposiciones de este carácter.

2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

- La indicación del Diputado García, don José, al artículo 3º transitorio.

3.- Artículos que no fueron aprobados por unanimidad

- Los artículos 1º y 8º permanentes y los artículos 2º, inciso segundo; 3º y 6º transitorios.

4.- Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.

VII.- CONCLUSION

En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1º.- Creáse, a contar del 1º de octubre de 1992, en la Planta de personal del Servicio de Impuestos Internos, aprobada por la ley Nº 19.041, una Planta de Técnicos que estará conformada de la siguiente manera:

PLANTA DE TECNICOS

GRADO E.F.	CARGO	Nº CARGOS
14	Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones	20
	Técnicos en Informática	10
15	Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones	24
	Técnicos en Informática	11
16	Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones	20
	Técnicos en Informática	20
17	Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones	65
	Técnicos en Informática	15
18	Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones	78
	Técnicos en Informática	27
19	Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones	96
	Técnicos en Informática	14

Artículo 2º.- El personal que forme parte de esta Planta y el contratado asimilado a un grado de ella, tendrá la calidad de fiscalizador para todos los efectos legales y, en particular, para regirse por el estatuto especial correspondiente. A estos funcionarios les será aplicable lo establecido en el artículo 51º de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, aprobada por el decreto con fuerza de ley Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 3º.- Para desempeñar un cargo en la Planta de Técnicos será necesario cumplir, además de los requisitos generales de ingreso al Servicio, lo siguiente:

1.- Técnicos Fiscalizadores: se requiere cumplir alguna de las siguientes alternativas:

1.1. Estar en posesión del título de contador general, pertenecer a la Planta de

Administrativos de la institución, haber desempeñado a lo menos durante tres años cargos en dicha planta y haber aprobado un curso de capacitación impartido especialmente para este efecto por el Servicio de Impuestos Internos;

1.2. Haber sido encasillado en los cargos de Técnicos Fiscalizadores, en conformidad a los requisitos señalados en los artículos transitorios de la presente ley, y aprobar un curso especialmente impartido para este efecto por el Servicio de Impuestos Internos.

2.- Técnicos en Avaluaciones: estar en posesión de un título profesional o de técnico de nivel superior otorgado, en ambos casos, por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este, de dibujante técnico o de especialidades del área de la construcción, de la agricultura o forestal.

3.- Técnicos en Informática: se requiere cumplir alguna de las siguientes alternativas:

3.1 Estar en posesión de un título profesional o de técnico de nivel superior otorgado, en ambos casos, por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, correspondiente a especialidades del área de la computación o informática;

3.2. Haber sido encasillado en los cargos de Técnicos en Informática, en conformidad a los requisitos señalados en los artículos transitorios de la presente ley, y aprobar un curso especialmente impartido para este efecto por el Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 4º.- En cada ocasión que deba proveerse un cargo correspondiente a Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones, el Director determinará cual de los dos se requiere y, tratándose de Técnicos en Avaluaciones, determinará además de entre los requisitos establecidos en el artículo 3º para servir estos cargos, cual es el preciso que el cargo requiere. Asimismo, en el caso de los Técnicos en Informática, el Director determinará la especialidad que deberán poseer los postulantes.

Artículo 5º.- Los cargos de Técnicos en Informática se distribuirán entre la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales, según las necesidades del Servicio.

Artículo 6º.- Suprímense, en la Planta de Administrativos del Servicio de Impuestos Internos, los siguientes cargos:

107	cargos grado 19
157	cargos grado 20
31	cargos grado 21
25	cargos grado 22

Artículo 7º.- Créanse, además, en la Planta de Técnicos a que se refiere el artículo 1º de esta ley, un número de cargos igual al número de funcionarios de la Planta de Profesionales a quienes deba encasillarse en aquélla en conformidad con los artículos 1º, 2º y 3º transitorios. Estos cargos tendrán igual grado que el que detenten estos funcionarios en la Planta de Profesionales, y éstos últimos cargos se suprimirán por el solo ministerio de la ley una vez producidos los respectivos encasillamientos. Los cargos que se creen en virtud de este artículo incrementarán el número de cargos de Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones del grado que corresponda.

Artículo 8º.- El Director podrá, en casos calificados, encomendar funciones de fiscalización al personal perteneciente a la Planta de Administrativos, para cuyo efecto podrá otorgarle la calidad de Ministro de Fe, de conformidad con lo establecido en el artículo 86º del Código Tributario.

Artículo 9º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda:

a) en el artículo 27º, agrégase la siguiente letra d) "d) de Técnicos", pasando las actuales letras d) y e) a ser e) y f), respectivamente.

b) En el artículo 30º, intercálase el siguiente inciso quinto, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos sexto y séptimo, respectivamente: "Pertenecerán al escalafón Técnico los funcionarios que realicen labores especializadas de apoyo a la fiscalización.".

Artículo 10.- El gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto vigente del Servicio de Impuestos Internos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda con cargo al ítem 50-01-33-25-33.104 de la Partida Tesoro Público, podrá suplementar el referido presupuesto en la parte de dicho gasto que no pudiere financiar con sus recursos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- El Director del Servicio encasillará, dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha de publicación de esta ley, en la Planta de Técnicos que se crea en el artículo 1º, a los actuales funcionarios que cumplan los requisitos que para los distintos cargos se exigen en el artículo siguiente. También encasillará en el mismo período a los funcionarios de la Planta de Profesionales que cumplan los requisitos que para los distintos cargos se exigen en el artículo siguiente.

Artículo 2º.- Para ser encasillado en los cargos de Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones, se requerirá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber pertenecido al Escalafón de Ayudantes de Fiscalización y aprobar el curso de capacitación que impartirá para este efecto el Servicio de Impuestos Internos;

b) Haber aprobado el curso necesario para integrar el Escalafón de Ayudantes de Fiscalización que impartía el Servicio de Impuestos Internos y aprobar el curso de capacitación que para este efecto impartirá el mismo Servicio;

c) Estar en posesión del título de contador general, haberse desempeñado a lo menos durante tres años en la Planta de Administrativos o de Profesionales y aprobar el curso de capacitación que el Servicio impartirá para estos fines;

d) Estar en posesión de un título profesional o de técnico de nivel superior otorgado, en ambos casos, por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, de dibujante técnico o de especialidades del área de la construcción, agricultura o forestal, estar en servicio a la fecha de esta ley y aprobar un curso de capacitación que el Servicio impartirá especialmente para este efecto.

Para ser encasillados en los cargos de Técnicos en Informática, se requerirá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de un título profesional o de técnico de nivel superior, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, correspondiente a especialidades del área de la computación o informática y aprobar el curso de capacitación correspondiente a la función del cargo que impartirá el Servicio para estos efectos;

b) Haber pertenecido al Escalafón de Procesamiento de Datos o estar desempeñando a esta fecha funciones correspondientes a los cargos de Técnicos en Informática y,

en ambos casos, aprobar el curso de capacitación correspondiente a la funcion del cargo que el Servicio impartirá para estos fines.

Los cursos de capacitación a que se refiere este artículo, serán impartidos por el Servicio de Impuestos Internos, tendrán derecho a participar en ellos todos los funcionarios que cumplan los requisitos para ser encasillados y el Servicio dispondrá de noventa días, contados desde la fecha de publicación de esta ley, para su realización y la evaluación de los postulantes.

Artículo 3º.- El encasillamiento regirá a contar del 1º de octubre de 1992 y, de los funcionarios que den cumplimiento a todos los requisitos, el Director del Servicio de Impuestos Internos encasillará en los cargos de Técnicos Fiscalizadores o Técnicos en Avaluaciones, a los que corresponda según el orden que tenían en el escalafón al 1º de octubre de 1992. En el caso de los cargos de Técnicos en Informática, el encasillamiento regirá desde la misma fecha, pero se realizará previo concurso interno, al cual podrán presentarse los funcionarios que cumplen los requisitos indicando la función, grado y localidad a la cual postulan, con un máximo de tres postulaciones priorizadas, todo ello sin perjuicio de la facultad del Director del Servicio de Impuestos Internos de dejar cargos vacantes en los distintos grados.

Artículo 4º.- Dentro del plazo de ciento veinte días contados desde la fecha de publicación de esta ley, el Director del Servicio de Impuestos Internos encasillará al personal de la Planta de Administrativos, en estricto orden de escalafón. Este encasillamiento regirá a contar del 1º de Octubre de 1992.

Artículo 5º.- Los encasillamientos a que se refieren los artículos anteriores, no podrán significar eliminación de personal, pérdida del beneficio establecido en el artículo 132º del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, ni disminución de remuneraciones, para cuyo efecto cualquier diferencia que se produzca será pagada por planilla suplementaria, la que será reajustable e imponible en la misma forma en que lo sean las remuneraciones que compensa y que se absorberá por futuras promociones.

Artículo 6º.- El Director del Servicio de Impuestos Internos tendrá la facultad de eximir de los requisitos establecidos en el artículo 3º número 3, a los funcionarios de la Planta Administrativa hasta el 1º de marzo de 1994, para los efectos de ser nombrados en la Planta de Técnicos en Informática.

Sala de la Comisión, a 15 de enero de 1993.

Acordado en sesiones de fechas 5 y 12 de enero de 1993, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Orpis, don Jaime) (Presidente); Arancibia, don Armando; Devaud, don Mario; Estévez, don Jaime; García, don José; Huepe, don Claudio; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés; Ringeling, don Federico; Rodríguez, don José Alfonso; Sabag, don Hosain; Sota, don Vicente y Villouta, don Edmundo.

Se designó Diputado informante al señor Estévez, don Jaime.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión".

10.- Segundo Informe de la Comisión de Salud Recaído en el Proyecto de Ley Sobre trasplante de Organos (boletín Nº 158-11).

"Honorable Cámara:

La Comisión de Salud pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley originado en moción de los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Latorre, don Juan Carlos; Schaulsohn, don Jorge; Alessandri, don Gustavo; Morales, don Jorge; Melero, don Patricio; Arancibia, don Armando; Ojeda, don Sergio y Sotomayor, don Andrés, sobre trasplante de órganos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 287 del Reglamento de la Corporación, el presente informe recaerá sobre el proyecto de ley aprobado en general por la H. Cámara en sesiones de fechas 11 y 18 de agosto de 1992, sobre las indicaciones admitidas a discusión en la Sala y las modificaciones que la Comisión de Salud ha introducido con ocasión de este segundo trámite reglamentario.

Dando cumplimiento al Reglamento, se hace expresa mención a las materias que a continuación se indican:

1.- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

En esta situación se encuentran los artículos 2º, 6º, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 17, permanentes, y 1º, 2º y 4º, transitorios.

Cabe hacer presente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento, los artículos anteriormente citados deberían ser declarados aprobados ipso-jure, sin votación.

2.- Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

Al igual que en el primer informe, no existen normas con tal carácter.

3.- Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

No existen disposiciones que deban ser conocidas por dicha Comisión.

4.- Artículos suprimidos.

No existen artículos en esta situación.

5.- Artículos modificados.

En esta situación se encuentran sólo los artículos 7º, inciso segundo, y 9º, incisos primeros y cuarto, cuyos textos se reproducen para una mejor comprensión:

Artículo 7º, inciso segundo.

"En el momento de obtener o renovar la cédula nacional de identidad, toda persona con plena capacidad legal será requerida por el funcionario del Servicio de Registro Civil e Identificación encargado de dicho trámite, en el sentido de si dona sus órganos para ser utilizados con fines de trasplante una vez fallecida, haciéndole presente que es

una decisión voluntaria y, por lo tanto, es libre de contestar afirmativa o negativamente."

Se aprobó por mayoría de votos una indicación de los señores Bayo y Melero, para sustituir en el inciso segundo, recién citado, la expresión "fallecida" por el vocablo "muerta", fundamentándose en el amplio debate producido en el primer trámite reglamentario sobre los conceptos de "muerte cerebral" en contraposición al de "muerte definitiva". Sobre esta materia la Comisión concluyó, en esa oportunidad, que debía referirse sólo a la "muerte", toda vez que dicha expresión comprendía ambos conceptos. Por esta razón, según se dijo, era conveniente concordar esta disposición con el resto del artículado.

No obstante lo anterior, algunos señores Diputados estimaron que era preferible utilizar el vocablo "fallecida" por considerar que la expresión "muerta" daba lugar a interpretaciones respecto de si se trataba de "cerebral" o "definitiva".

Artículo 9º.

Inciso primero.

"Para los efectos previstos en esta ley, la muerte se acreditará mediante certificación unánime, otorgada por un equipo de facultativos, uno de cuyos integrantes, al menos, deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía.

Inciso cuarto.

"En estos casos, al certificado de defunción expedido por el equipo de facultativos, se agregará un documento en que se dejará constancia de los antecedentes que permitieron acreditar la muerte."

Por unanimidad se aprobaron dos indicaciones a los incisos primero y cuarto, antes citados:

- Al inciso primero, de los señores Tohá, Ojeda, Smok, Melero, Bayo y Masferrer, para sustituir las palabras "de facultativos" por el vocablo "médico".

Se argumentó que el término "facultativo" no era preciso, ya que su significado, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, daba lugar a diversas acepciones e interpretaciones, por lo que se prefirió reemplazarlo con el objeto de no producir ningún equívoco en el correcto entendimiento de la norma.

Por esta misma razón y para mantener la debida concordancia, se reemplazó la palabra "facultativos" por "médicos" en el inciso segundo.

Asimismo, y en cuanto a la expresión "equipo médico" se dijo que implicaba más de un profesional.

- Al inciso cuarto, de los señores Bayo, Melero y Masferrer, para sustituir la frase: "el equipo de facultativos" por "un médico".

Para dicha sustitución se tuvo en vista la necesidad de aclarar que el certificado de defunción era expedido por un médico y no por un equipo de facultativos, entendiéndose que la referida certificación debía ser respaldada por la opinión de un equipo médico.

6.- Artículos nuevos introducidos.

No existen artículos en esta situación.

7.- Indicaciones Rechazadas.

La Comisión rechazó, por la unanimidad de los señores Diputados presentes, las siguientes indicaciones:

Al artículo 1º.

1) De los Diputados señores Elgueta y Elizalde, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 1º.- La donación, cesión, conservación, intercambio y trasplante de órga-

nos humanos, sólo podrán realizarse con fines terapéuticos y con arreglo a las disposiciones de esta ley y su reglamento."

Al Artículo 3º.

2) De los Diputados señores Elgueta y Elizalde, para agregar el siguiente inciso segundo:

"Se deberán arbitrar los medios para que la realización de estos procedimientos no sean en caso alguno gravosos para el donante vivo ni para la familia del fallecido."

3) De los mismos señores Diputados, para agregar en el inciso final, a continuación de la palabra "gratuito" la siguiente frase: "y de su recuperación en el caso del donante vivo".

4) De los mismos señores Diputados, para agregar en el inciso final, después de la palabra "último" la frase "con su peculio o".

Al artículo 4º.

5) De los Diputados señores Elgueta y Elizalde, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 4º.- La extracción de órganos de una persona viva, mayor de edad, se efectuará previo informe positivo de su aptitud física, a fin de destinarlo a su trasplante a una persona determinada para mejorar sustancialmente su esperanza o condiciones de vida.

En todo caso, deberá garantizarse el anonimato del receptor."

Al artículo 5º.

6) De los Diputados señores Bosselin y Elizalde, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 5º.- El donante deberá manifestar su consentimiento en la forma y condiciones que se disponen en este precepto:

1.- En los hospitales y clínicas autorizadas para efectuar trasplantes se llevará un registro de trasplantes de órganos provenientes de donantes vivos, el que se deberá conservar por el lapso de 15 años;

2.- En presencia del director del establecimiento hospitalario o clínica, el donante expresará su voluntad autorizando la extracción de un órgano perteneciente a su cuerpo. Se levantará acta de tal manifestación la que se inscribirá en el registro señalado. En esa inscripción, que será firmada por el donante necesariamente, y por el director del establecimiento de que se trata, actuando este último como ministro de fe, se señalará el órgano donado;

3.- El director mencionado, antes de que el donante exprese su voluntad, le informará detalladamente sobre los riesgos de la operación y de las eventuales consecuencias físicas, estéticas y sicológicas que la extracción le puede ocasionar;

4.- Se transcribirán en el registro los informes de aptitud física y síquica que deberán ser evacuados por un facultativo y un sicólogo, los que deberán firmar también tal instrumento, y

5.- Se anotará en ese registro el nombre y apellido del receptor, su cédula de identidad y domicilio.

Una copia de la inscripción en el registro se remitirá al Ministerio de Salud y otra se entregará al donante.

En cualquier tiempo, antes de que se efectúe la extracción del órgano, y sin formalidad alguna, el donante podrá revocar la donación.".

7) De los Diputados señores Elgueta y Elizalde, para suprimir en el inciso tercero el punto seguido, agregando luego de la palabra "receptor", lo siguiente: "con los posibles beneficios que se derivarán del trasplante para éste."

8) De los mismos señores Diputados, para agregar el siguiente inciso cuarto:

"Sin la firma previa del donante no podrá efectuarse la extracción."

9) De los mismos señores Diputados, para suprimir en el inciso cuarto la frase "Las donaciones de órganos no estarán sujetas a las normas establecidas en el Código Civil."

Al artículo 7º.

10) De los Diputados señores Bosselin y Elizalde, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 7º.- Podrá efectuarse la extracción de órganos de una persona fallecida, con el fin de trasplantarlos a un receptor, siempre que se dé cabal cumplimiento a las solemnidades que se señalan a continuación:

1.- En los hospitales y clínicas autorizadas para efectuar trasplantes, se llevará un registro de trasplante de órganos de personas muertas, el que se deberá conservar por el lapso de 15 años;

2.- En el momento de obtener o renovar la Cédula Nacional de Identidad, el Oficial del Registro Civil respectivo personalmente le deberá preguntar a quien pretende obtener ese documento o realizar esa renovación si acepta o no que, una vez muerto, le sean extraídos órganos de su cuerpo, con el fin de trasplantarlos a un receptor;

3.- Si la respuesta fuere expresamente afirmativa se dejará constancia de ello en el registro especial de trasplantes de personas muertas que deberá llevar el Oficial del Registro Civil. En dicho registro deberá estampar su firma el donante y sin este requisito carecerá de todo valor la donación. En la cédula nacional de identidad se dejará expresa constancia de la respuesta afirmativa. Estas cédulas serán de un color diferente a las que se otorgan a quienes no hubieren aceptado donar órganos de su cuerpo una vez fallecidos, y

4.- El donante, en cualquier tiempo y sin formalidad alguna, podrá revocar la donación. De esa revocación se tomará nota en el registro que lleva el Oficial del Registro Civil y se otorgará una nueva cédula nacional de identidad.

En todo caso, cualquier persona que hubiere donado sus órganos y que se internare en un hospital o clínica podrá revocar la donación y esta voluntad primará por sobre la declaración que hubiere hecho ante el Oficial del Registro Civil."

11) Del Diputado señor Devaud, para agregar en su inciso sexto, entre las expresiones "paciente" y "un médico autorizado", la frase "si pudiere hacerlo".

12) Del mismo señor Diputado, para eliminar su último párrafo, y reemplazarlo por el siguiente: "En caso alguno la voluntad de una persona legalmente capaz podrá ser otorgada por interpósita persona, o por sus firmantes a ruego, por las situaciones a que se refiere este artículo."

Al artículo 8º

13) De los Diputados señores Bosselin y Elizalde, para suprimirlo.

Al artículo 9º

14) De los Diputados señores Bosselin y Elizalde, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 9º.- Sólo para los efectos de los trasplantes previstos en esta ley la muerte de una persona se acreditará en la forma y condiciones que se disponen a continuación:

1.- Cinco facultativos, uno de los cuales, a lo menos, deberá desempeñarse en las especialidades de la neurología o neurocirugía, deberán expresar, bajo su firma, estampada en el registro de trasplantes de órganos de personas fallecidas mencionado en el número 1 del artículo 7º, que el donante se encuentra muerto;

2.- Los facultativos aludidos únicamente podrán expresar que el donante ha muerto cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible del funcionamiento del encéfalo. Dicha abolición se probará con la certeza diagnóstica de la causa del mal, con dos evidencias electroencefalográficas con un intervalo de seis horas y con los demás

medios probatorios que se dispongan en el reglamento, el cual, entre otros, necesariamente deberá contemplar los siguientes: las funciones cerebrales están ausentes y debe haber coma profundo y las funciones del tronco cerebral también están ausentes.

Tratándose de niños, o de otras personas con intoxicación por drogas y/o metabólica, hipotermia, shock cardiovascular, o que sufran cualesquiera otro defecto, enfermedad, o síntoma que pueda simular la muerte, se deberá hacer una cuidadosa investigación para clarificar el diagnóstico y acreditar la muerte;

3.- En el registro deberán los facultativos dejar constancia circunstanciada de las pruebas que usaron para acreditar la muerte y si éstas consisten en electroencefalografías y otros semejantes se agregarán al mismo, y

4.- En el certificado de defunción expedido por los facultativos se agregará un documento por ellos firmado en el que se dejará constancia de las pruebas y antecedentes que permitieron acreditar la muerte de la persona donante.

Antes de acreditar la muerte de una persona, de acuerdo con las solemnidades establecidas en este artículo, se deberán haber agotado las acciones y procedimientos que la terapia intensiva y las técnicas de "reanimación" aconsejan en el caso de que se trate, circunstancias que deberán mencionarse en "el registro correspondiente."

15) De la Diputada señora Cristi, doña María Angélica, para agregar un inciso segundo: "En el caso de muerte cerebral, se entiende el coma profundo, irreversible, sin respiración espontánea, flacidez generalizada, ausencia total de respuesta a la estimulación de los nervios craneales y electroencefalograma isoeléctrico de varias horas de duración."

Al artículo 12

16) De los Diputados señores Bosselin y Elizalde, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 12.- El que extrajere, colaborare en la extracción de algún órgano de una persona muerte o a sabiendas ayudare en dicha extracción sin que el donante hubiere manifestado su voluntad aceptando la donación o sin que la muerte se haya acreditado en la forma y condiciones establecidas en el artículo 9º, será sancionado con la pena de presidio menor en cualesquiera de sus grados y la inhabilitación temporal por el término de tres años para el ejercicio de las profesiones que requieren título para su ejercicio."

Al artículo 15

17) Del Diputado señor Devaud a la letra b), para intercalar, en el artículo 146 del Código Sanitario, entre las palabras "disponer de" y "su cadáver", la expresión "lo que será".

Artículo Nuevo.

18) De los Diputados señores Elgueta y Elizalde, para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo....- El receptor de un trasplante deberá estar plenamente informado de las ventajas físicas y síquicas que de él se deriven, o sus representantes legales o parientes más próximos. Asimismo, debe tener conocimiento de los estudios inmunológicos, de histocompatibilidad u otros procedentes, expresando por escrito su consentimiento o en lugar de él sus representantes legales."

Disposiciones Transitorias

Al artículo 3º

19) De los Diputados señores Bosselin y Elizalde, para suprimirlo.

—o—o—

Cabe hacer presente que la Comisión, después de un detallado análisis de las indicaciones antes aludidas, estuvo por desecharlas manteniendo el criterio sustentado en el primer Informe.

Sin abundar en la argumentación que particularmente se dio para fundamentar el rechazo de cada una, se puede decir, en términos generales, que se consideró que el contenido de la mayoría de ellas había sido ampliamente debatido en el primer trámite reglamentario de esta iniciativa legal y que éste se encontraba contemplado en el contexto general del proyecto.

Asimismo, se estimó que algunas podrían dificultar o entrabar el fomento, tanto de las donaciones como de los trasplantes de órganos que constituyen las ideas centrales del proyecto de ley en Informe.

Por último, también se tuvo en vista que otras no incidían en el fondo del tema, sino, más bien, apuntaban a la forma o redacción del precepto que se pretendía modificar, por lo que se consideró que las actuales disposiciones reflejaban cabalmente el espíritu de esta iniciativa legal.

8.- Disposiciones legales que el proyecto de ley modifica o deroga.

La Comisión sustituyó los artículos 145 y 146; modificó los artículos 148, 151 y 152, y derogó el artículo 149, todos del Libro Noveno del Código Sanitario.

—o—o—

Por las consideraciones anteriormente expuestas y las que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Salud recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

TITULO I

Normas generales

Artículo 1º.- Los trasplantes de órganos sólo podrán realizarse con fines terapéuticos.

Artículo 2º.- Los trasplantes de órganos sólo podrán realizarse en hospitales y en clínicas autorizados para este efecto por el Ministerio de Salud.

El reglamento establecerá las condiciones de organización y funcionamiento, de instalaciones, elementos y de personal médico que deban cumplir los establecimientos que soliciten la autorización para ejecutar trasplantes. Además, deberá determinar las medidas de control y vigilancia. La extracción de órganos podrá efectuarse en recintos habitualmente autorizados para ejercer labores clínico-quirúrgicas.

Los establecimientos deberán llevar un registro de las actividades vinculadas con trasplantes y extracciones de órganos.

Artículo 3º.- No se podrá exigir, aceptar, ofrecer o proporcionar contraprestaciones o indemnizaciones materiales o económicas de cualquier naturaleza por la donación de

órganos, sean éstas en beneficio del donante, de sus herederos legales o de cualquier persona que intervenga en el proceso de donación.

Se presume de derecho que los gastos de hospitalización en que se incurra con motivo de la extracción del órgano que se entrega a título gratuito, forman parte de los gastos propios del trasplante que se efectúa al receptor y, por lo tanto, deberán ser financiados por este último, de acuerdo con el sistema de salud con que cuente.

TITULO II

De la extracción de órganos provenientes de donantes vivos.

Artículo 4º.- Podrán extraerse órganos de una persona viva, legalmente capaz, previo informe positivo de aptitud física.

Artículo 5º.- El donante deberá manifestar su consentimiento a la extracción de modo libre, expreso e informado.

Del consentimiento se dejará constancia en un acta firmada ante el director del establecimiento donde vaya a efectuarse la extracción, quien, para esos efectos, tendrá el carácter de ministro de fe. El director podrá delegar esta obligación.

El acta que deberá firmar el donante contendrá toda la información conocida relativa a los riesgos de la operación y a las eventuales consecuencias físicas y sicológicas que la extracción le pueda ocasionar, y deberá contener, asimismo, la individualización del receptor. Dicha acta deberá ser suscrita por el médico que haya emitido el informe de aptitud física del donante y por el médico que haya proporcionado al donante toda la información contenida en el acta.

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento antes de la extracción, sin sujeción a formalidad alguna. Sin perjuicio de lo anterior, deberá dejarse constancia de ello en la misma acta de consentimiento a que se refiere el inciso segundo.

La revocación no generará responsabilidades de ninguna especie. Las donaciones de órganos no estarán sujetas a las normas establecidas en el Código Civil.

Artículo 6º.- La aptitud física de una persona, para efectos de una donación, deberá ser certificada por un médico distinto del que vaya a efectuar la extracción o el trasplante.

TITULO III

De la extracción de órganos en estado de muerte

Artículo 7º.- Podrá efectuarse la extracción de órganos con fines de trasplante cuando se acredite la muerte de una persona, y ésta hubiere manifestado su consentimiento en vida.

En el momento de obtener o renovar la cédula nacional de identidad, toda persona con plena capacidad legal será requerida por el funcionario del Servicio de Registro Civil e Identificación encargado de dicho trámite, en el sentido de si dona sus órganos para ser utilizados con fines de trasplante una vez muerta, haciéndole presente que es una decisión voluntaria y, por lo tanto, es libre de contestar afirmativa o negativamente.

En el evento que la persona no desee o no esté en condiciones para contestar, o que dé respuestas evasivas, se entenderá que niega la donación.

De la respuesta se dejará constancia en un registro especialmente destinado al efecto, consignándose en la cédula nacional de identidad la calidad de donante.

La decisión frente a la donación será siempre revocable, debiendo manifestarse tal voluntad ante el Oficial del Registro Civil que indique el reglamento y con las formalidades que dicho instrumento señale. De tal manifestación, se dejará constancia en la respectiva cédula nacional de identidad.

En todo caso, cualquier persona capaz de donar sus órganos podrá, al internarse en un hospital o clínica, autorizada o no para efectos del artículo 2º, expresar una voluntad distinta de la ya manifestada en relación con la donación para el caso de fallecimiento. De la nueva expresión de voluntad, se dejará constancia escrita en un documento, el que será suscrito por el paciente, un médico autorizado para ello por el director del establecimiento hospitalario y un testigo mayor de edad que no sea funcionario del mismo. Dicha manifestación de voluntad sólo tendrá validez mientras dure la internación que la motivó.

Artículo 8º.- En caso de fallecimiento de menores de edad y de personas que no se encontraban en pleno goce de sus facultades mentales, el consentimiento deberá ser otorgado por escrito por aquél que tenía la calidad de representante legal del causante al momento de su muerte.

Artículo 9º.- Para los efectos previstos en esta ley, la muerte se acreditará mediante certificación unánime, otorgada por un equipo médico, uno de cuyos integrantes, al menos, deberá desempeñarse en el campo de la neurología o neurocirugía.

Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo que vaya a efectuar el trasplante.

La certificación se otorgará cuando se haya comprobado la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de la causa del mal y, a lo menos, dos evidencias electroencefalográficas con un intervalo de dos horas, en la forma que señale el reglamento. Este podrá, además, indicar procedimientos adicionales para certificar la muerte.

En estos casos, al certificado de defunción expedido por un médico, se agregará un documento en que se dejará constancia de los antecedentes que permitieron acreditar la muerte.

Artículo 10.- Cuando una persona hubiere fallecido en alguno de los casos indicados en el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, o cuando su muerte hubiere dado lugar a un proceso penal, será necesaria la autorización del Director del Servicio Médico Legal del médico en quien éste haya delegado esta atribución, para destinar el cadáver a las finalidades previstas en esta ley, además del cumplimiento de los otros requisitos.

En aquellos casos en que el Servicio Médico Legal no tenga la infraestructura material o de personal para otorgar la autorización, o ésta sea necesaria y requerida fuera de su horario normal de funcionamiento, la delegación recaerá en el Director del Servicio de Salud en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el potencial donante.

TITULO IV

De las sanciones

Artículo 11.- El que facilitare o proporcionare a otro, con ánimo de lucro, algún órgano propio para ser usado con fines de trasplante, será penado por presidio menor en

su grado mínimo. El que lo hiciere por cuenta de terceros, será sancionado con la misma pena aumentada en dos grados.

En las mismas penas incurrirá el que ofreciere o proporcionare dinero o cualesquiera otras prestaciones materiales o económicas, con el objeto de obtener algún órgano o el consentimiento necesario para la extracción, ya sea para sí mismo o para un tercero.

Artículo 12.- El que extrajere para trasplante algún órgano de una persona muerta, sin el consentimiento de quien ha debido otorgarlo en conformidad al Título III de esta ley, será penado con prisión en cualquiera de sus grados.

En todo caso, la realización en persona viva de alguna de las extracciones autorizadas en esta ley, sin el consentimiento del donante, o habiéndolo obtenido mediante coacción o engaño, será castigado con las penas asignadas al delito de lesiones corporales, según corresponda.

TITULO V

Disposiciones varias

Artículo 13.- La importación y la exportación de órganos con fines de trasplante podrán efectuarse solamente a título gratuito, por los hospitales y clínicas autorizados para los efectos del artículo 2º y por aquellas entidades que, dada su vinculación con las materias reguladas por esta ley, sean autorizadas para ello por el Ministerio de Salud.

Artículo 14.- Toda la información relativa a los donantes objetores y posibles candidatos a trasplante se consignará en un registro que, para los efectos de este artículo, llevará el Ministerio de Salud.

Un reglamento establecerá las normas para la organización y funcionamiento del registro y determinará las prioridades para el trasplante de órganos provenientes de personas muertas, en caso de existir más de un receptor potencial.

Artículo 15.- Modifícase el Libro Noveno del Código Sanitario en la forma que a continuación se indica:

a) Elimínase de su título la expresión "órganos".

b) Sustitúyense los siguientes artículos, en la forma que a continuación se indica:

"Artículo 145.- El aprovechamiento de tejidos o partes del cuerpo de un donante vivo, para su injerto en otra persona, sólo se permitirá cuando fuere a título gratuito y con fines terapéuticos."

"Artículo 146.- Toda persona legalmente capaz tiene derecho a disponer de su cadáver, o de partes de él, con el objeto de que sea utilizado en fines de investigación científica, para la docencia universitaria, para la elaboración de productos terapéuticos o en la realización de injertos."

c) Modifícanse los artículos 148, 151 y 152 en los términos que a continuación se señalan:

1.- Reemplázanse, en el artículo 148, las expresiones "trasplante" y "órganos" por "injertos" y "tejidos", respectivamente.

2.- Agrégase, en el artículo 151, un inciso segundo del siguiente tenor:

"En aquellos casos en que el Servicio Médico Legal no tenga la infraestructura material o de personal para otorgar la autorización, o ésta sea necesaria y requerida fuera de su horario normal de funcionamiento, la delegación recaerá en el Director del Servicio de Salud en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el potencial donante."

3.- Sustitúyense, en el artículo 152, los vocablos "órgano" y "trasplante", por "tejido" e "injerto", respectivamente.

d) Derógase, el artículo 149.

Artículo 16.- La presente ley se incorporará como Libro Décimo del Código Sanitario, pasando el actual Décimo, "De Los Procedimientos y Sanciones", a ser Libro Decimoprimero.

Artículo 17.- Esta ley comenzará a regir sesenta días después de la fecha de su publicación.

Disposiciones transitorias.

Artículo 1º.- Hasta la fecha de vigencia del reglamento correspondiente, se entenderán autorizados para realizar trasplantes y extracciones de órganos los hospitales y clínicas que, a la publicación de esta ley, hayan efectuado este tipo de actos médicos.

Artículo 2º.- Las donaciones de órganos de personas muertas con fines de trasplante, efectuadas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 146 del Código Sanitario, mantendrán su validez mientras la persona de que se trate no manifestare una nueva voluntad, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo 7º de esta ley.

No obstante ello, les será aplicable lo dispuesto en el inciso final del mismo artículo desde la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 3º.- En el caso de personas fallecidas, que no hubieren manifestado su voluntad frente a la donación del todo o parte de sus órganos de acuerdo a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo 7º, podrán extraerse del cadáver, con fines de trasplante, los órganos cuando, a requerimiento del director del establecimiento hospitalario o de algún médico en que éste haya delegado esta atribución, se otorgue autorización escrita de cualquiera de las personas que a continuación se señala, en el orden de prelación que se indica y que se encuentren presentes al momento del requerimiento:

a) Cónyuge;

b) Cualquier hijo legítimo o natural legalmente capaz.

c) Cualquiera de sus padres legítimos, o naturales que lo hayan reconocido voluntariamente, y

d) Cualquier hermano legítimo o natural, legalmente capaz.

En todo caso, regirá a su respecto lo dispuesto en el inciso final del artículo 7º de esta ley.

Artículo 4º.- Establécese un plazo de 180 días para que el Presidente de la República dicte el reglamento de esta ley.

—o—o—

Se designó Diputado informante al señor Ojeda, don Sergio.

Sala de la Comisión, a 12 de enero de 1993.

Acordado en sesión de fecha 12 de enero de 1993, con la asistencia de los Diputados señores Smok, don Carlos (Presidente), señoras Cristi, doña María Angélica y Matthei, doña Evelyn, y de los señores Acuña, don Mario; Alessandri, don Gustavo; Bayo, don Francisco; Masferrer, don Juan; Melero, don Patricio; Montes, don Carlos; Morales, don Jorge; Ojeda, don Sergio; Reyes, don Víctor y Tohá, don Isidoro.

(Fdo.): Arturo Figueroa Herrera, Secretario de la Comisión".